山东省司法鉴定人执业能力评估
业务理论知识考试题库

（通用版）

山东省司法鉴定协会

2021 年 8 月

选编说明

为贯彻落实《司法部关于进一步深化改革　强化监管　提高司法鉴定质量和公信力的意见》(司法〔2020〕1号),加快推进司法鉴定人执业能力建设,推动全省司法鉴定人培训考核规范化、标准化,持续提高司法鉴定质量和社会公信力,根据《山东省司法鉴定人执业能力评估办法(试行)》要求,受省司法厅委托,省司法鉴定协会组织行业专家选编了《山东省司法鉴定人执业能力评估业务理论知识考试题库(通用版)》。通用版题库基本覆盖了司法鉴定相关法律法规规章、政策规定等最新内容,由单项选择题、不定项选择题、判断题和填空题四部分共1711道题目组成,作为司法鉴定人执业能力培训、评估和复习参考的基本依据。

由于时间和水平有限,疏漏之处,敬请批评指正。

山东省司法鉴定协会

2021年8月

目　录

一、单项选择题(433 题) …… 1

二、不定项选择题(500 题) …… 117

三、判断题(504 题) …… 302

四、填空题(274 题) …… 397

山东省司法鉴定人执业能力评估
业务理论知识考试题库

(通用版)

一、单项选择题(433 题)

1.第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议于(　),通过《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》。

A.2005 年 4 月 24 日　　B.2015 年 2 月 23 日

C.2005 年 10 月 1 日　　D.2005 年 2 月 28 日

答案:D

2.根据《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第十六条规定,《司法鉴定机构登记管理办法》已经国务院批准,于(　)公布实施。

A.2005 年 10 月 1 日　　B.2000 年 8 月 14 日

C.2005 年 9 月 30 日　　D.2000 年 9 月 14 日

答案:C

3.《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》于 2005 年 2 月 28 日由第十届全国人民代表大会常务委员会第(　)次会议通过。

A.第十一次　　B.第十二次

C.第十三次　　D.第十四次

答案:D

4.根据我国相关法律法规规定,以下需要回避的人不包括(　)。

A.法官　　B.翻译

C.鉴定人　　D.证人

答案:D

5.司法行政部门在鉴定人和鉴定机构的登记管理工作中,应当严格依法办事,对于滥用职权、玩忽职守,造成严重后果的直接责任人(　)。

A.可以追究相应的法律责任　　B.应当追究相应的法律责任

C.应当追究刑事责任　　D.可以追究刑事责任

答案:B

6.司法行政机关应当自作出处理决定之日起(　)内,将投诉处理结果书面告知投诉人、被投诉人。

A.七日　　B.七个工作日

C.十五日　　D.十五个工作日

答案:A

7.经人民法院通知,拒绝出庭作证的鉴定人应有省级人民政府司法行政部门给予其停止从事司法鉴定业务(　)的处罚,情节严重的,撤销登记。

A.一个月以上三个月以下　　B.三个月以上半年以下

C.六个月以上1年以下　　D.三个月以上一年以下

答案:D

8.司法鉴定的收费项目和收费标准由(　　)确定

A.国务院司法行政部门商国务院价格主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同同级司法行政部门制定

C.司法鉴定机构自行确定

D.司法行政部门商最高法最高检

答案:B

9.根据《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》的规定,对鉴定人和鉴定机构进行登记、名册编制和公告的部门是(　)。

A.国务院　　B.国务院司法行政部门

C.省级人民政府司法行政部门　　D.县司法局

答案:C

10.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关工作(　)以上经历,具有较强的专业技能的人员,可以申请登记从事司法鉴定业务。

A.三年　　B.五年

C.十年　　D.十五年

答案:C

11.省级人民政府司法行政部门应当根据鉴定人或者鉴定机构的增加和撤销登记情况,定期(　)。

A.更新所编制的鉴定人和鉴定机构名册

B.审查现有鉴定人或者鉴定机构的资质

C.更新所编制的鉴定人和鉴定机构名册并公告

D.审查所编制的鉴定人和鉴定机构名册

答案:C

12.根据《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》的规定,受理司法鉴定业务委托的是(　)。

A.第一鉴定人

B.参与该案件的所有鉴定人

C.鉴定人所在鉴定机构

D.参与该案件的鉴定人之一

答案:C

13.以下说法正确的是(　)。

A.因故意犯罪或过失犯罪受过刑事处罚的人员,不得从事司法鉴定业务

B.受过开除处分的人员,不得从事司法鉴定业务

C.被撤销鉴定人登记的人员,不得从事鉴定业务

D.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关工作十年以上经历,具有较强的专业技能,尚未获得登记的人员,可以从事司法鉴定业务

答案:A

14.出现以下情形,不得为鉴定人或鉴定机构注册登记的有(　)。

A.业务范围仅法医临床学一项

B.进行司法鉴定所必需的仪器、设备价格高于市场价

C.业务范围内进行司法鉴定所必需的实验室尚未进行计量认证或者实验室认可

D.每项司法鉴定业务有五名鉴定人

答案:C

15.(　) 应当根据鉴定人或者鉴定机构的增加和撤销登记情况，定期更新所编制的鉴定人和鉴定机构名册并公告。

A.县级人民政府司法行政部门

B.市级人民政府司法行政部门

C.省级人民政府司法行政部门

D.司法部

答案:C

16.经人民法院依法通知,拒绝出庭作证的鉴定人应由省级人民政府司法行政部门给予其停止从事司法鉴定业务(　) 的处罚，情节严重的,撤销登记。

A.一个月以上三个月以下

B.三个月以上半年以下

C.六个月以上一年以下

D.三个月以上一年以下

答案:D

17.在诉讼中,需要委托鉴定的,应当委托列入鉴定人名册的鉴定人进行鉴定。鉴定人从事司法鉴定业务,由(　)接受委托。

A.司法鉴定人直接

B.所在的鉴定机构统一

C.司法鉴定人或所在的鉴定机构

D.司法鉴定人和所在的鉴定机构同时

答案:B

18.法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务的,每项司法鉴定

业务有(　)以上鉴定人。

A.一名　　B.两名

C.三名　　D.四名

答案:C

19.《司法鉴定人执业证》使用期限届满后,需要继续执业的,司法鉴定人应当在使用期限届满(　)日前通过所在司法鉴定机构,向原负责登记的司法行政机关提出延续申请,司法行政机关依法审核办理。

A.50　　B.40

C.20　　D.30

答案:D

20.司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用(　)或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。

A.实践经验　　B.理论知识

C.实践经验和理论知识　　D.科学技术

答案:D

21. 司法行政机关对司法鉴定机构进行监督、检查时,可以(　)或者要求司法鉴定机构报送有关材料。司法鉴定机构应当如实提供有关情况和材料。

A.随机抽查　　B.随时抽查

C.主动调阅　　D.依法查阅

答案:D

22.在申请登记从事司法鉴定业务中,具有与所申请从事的司法

鉴定业务相关的专业执业资格或者高等院校相关专业本科以上学历,需从事相关工作(　)年以上。

A.3　　B.5

C.7　　D.10

答案:B

23. 鉴定人陈某在鉴定人名册注明的执业类别为法医病理鉴定、法医临床鉴定，其所在鉴定机构注明的业务范围为法医临床鉴定、声像资料鉴定、法医物证鉴定。陈某可接受的委托为(　)。

A.法医病理鉴定委托　　B.法医临床鉴定委托

C.声像资料鉴定委托　　D.DNA 物证鉴定委托

答案:B

24.依照《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》的规定,(　)主管全国鉴定人和鉴定机构的登记管理工作。

A.国务院司法行政部门　　B.最高人民法院

C.最高人民检察院　　D.公安部

答案:A

25.以下不可以设立鉴定机构的是(　)。

A.人民法院　　B.公安机关

C.检察机关　　D.个人

答案:A

26.各鉴定机构之间的关系是(　)。

A.领导与被领导关系　　B.管理与被管理关系

C.监督被监督关系　　D.无隶属关系

答案:D

27.以下说法正确的是(　)。

A.人民法院和司法行政部门不得设立鉴定机构

B.公安机关不得设立鉴定机构

C.营利法人不得设立鉴定机构

D.检察机关不得设立鉴定机构

答案:A。

28.以下有关时间的说法错误的是(　)。

A. 具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的专业执业资格或者高等院校相关专业本科以上学历，从事相关工作三年以上的,可申请从事司法鉴定业务

B.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关工作十年以上经历,具有较强的专业技能的,可申请从事司法鉴定业务

C. 省级人民政府司法行政部门可以对鉴定人或鉴定机构给予停止从事司法鉴定业务三个月以上一年以下的处罚

D.《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》自 2005 年 10 月 1 日起施行

答案:A

29.以下单位或个人,对鉴定意见负责的是(　)。

A.鉴定机构　　B.鉴定人

C.委托单位　　D.聘请鉴定人的单位、组织或个人

答案:B

30.法医类鉴定不包括以下哪一项(　)。

A.法医病理鉴定　　B.法医物证鉴定

C.声像资料鉴定　　D.法医毒物鉴定

答案:C

31.物证类鉴定不包括以下哪一项(　)。

A.文书鉴定　　B.法医物证鉴定

C.痕迹鉴定　　D.微量鉴定

答案:B

32.以下哪些不是法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务的必要条件(　)。

A.有明确的业务范围

B.有在业务范围内进行司法鉴定所必需的仪器、设备

C.有机构运营的具体章程

D.每项司法鉴定业务有三名以上鉴定人

答案:C

33.以下不属于声像资料鉴定目的的是(　)。

A.录音带是否经过剪切

B.录像带记录的声音与光盘记录的是否属于同一人

C.图片信息是否经过修改

D.光盘上的划痕是否经过掩饰

答案:D

34.鉴定机构接受委托从事司法鉴定业务,不受(　)的限制。

A.鉴定业务范围　　B.鉴定人资格

C.地域范围　　D.当事人选择鉴定机构的意见

答案:C

35.鉴定人应当在(　)鉴定机构中从事司法鉴定业务。

A.一个　　B.两个

C.三个　　D.四个

答案:A

36.全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定于(　)年进行了修正。

A.2014　　B.2015

C.2013　　D.2016

答案:B

37.在诉讼中,当事人对鉴定意见有异议的,经人民法院依法通知,鉴定人(　)。

A.可因实行回避免除出庭作证

B.可经申请免除出庭作证

C.不出庭作证的,鉴定意见应予排除

D.可因公务原因以其他方式作证

答案:C

38.鉴定人或者鉴定机构有下列哪一项不属于由省级人民政府司法行政部门给予停止从事司法鉴定业务三个月以上一年以下处罚的情形(　)。

A.因严重不负责任给当事人合法权益造成重大损失的

B.提供虚假证明文件或者采取其他欺诈手段,骗取登记的

C.经人民法院依法通知,拒绝出庭作证的

D.鉴定人故意作虚假鉴定,构成犯罪的

答案:D

39.以下案例中,做法正确的是(　)。

A.某A是一伤害案件的原告,向人民法院提出司法鉴定申请并经同意后,与被告协商确定鉴定机构

B.某B是一伤害案件的原告,向人民法院提出司法鉴定申请并经同意后,以个人名义向鉴定提供提出委托

C.鉴定人某C在一鉴定案件中与其他两位鉴定人意见不同,未注明不同意见,在鉴定书上签字

D.鉴定人某D由于目前未在任何鉴定机构从业,遂以个人名义接受了鉴定委托

答案:A

40.鉴定人或者鉴定机构有违反《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》规定行为的,由(　)予以警告,责令改正。

A.省级人民政府　　B.省级人民政府司法行政部门

C.省级人民法院　　D.省公安厅

答案:B

41.根据《山东省司法鉴定条例》,《司法鉴定许可证》有效期届满需要延续,应当在届满(　)日前依照有关规定向司法行政部门申请。

A.30　　B.45

C.60　　D.90

答案:C

42.司法鉴定机构被吊销《司法鉴定许可证》的,其负责人(　)内不得申请从事司法鉴定业务。

A.1 年　　B.2 年

C.3 年　　D.5 年

答案:C

43.司法行政部门应当自收到投诉材料之日起(　)个工作日内,作出是否受理的决定,并书面告知投诉人。

A.3　　B.5

C.7　　D.10

答案:C

44.人民法院通知司法鉴定人出庭作证的,应当在开庭(　)日前将通知书送达司法鉴定人。

A.1　　B.3

C.5　　D.7

答案:B

45.《司法鉴定许可证》自颁发之日起(　)年内有效。

A.1　　B.3

C.5　　D.10

答案:C

46.请将正确答案填入括号中(　)。

A.司法鉴定机构受理鉴定委托后,应当指定本机构一名具有委托鉴定事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定

B.司法鉴定机构受理鉴定委托后,应当指定本机构两名以上具有委托鉴定事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定

C.司法鉴定机构受理鉴定委托后,应当指定本机构一名司法鉴定人具有委托鉴定事项执业资格和司法鉴定人助理进行鉴定

D.司法鉴定机构受理鉴定委托后,应当指定本机构三名以上具有委托鉴定事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定

答案:B

47.《山东省司法鉴定条例》自(　)起施行。

A.2012 年 5 月 1 日

B.2011 年 11 月 1 日

C.2012 年 1 月 1 日

D.2013 年 1 月 1 日

答案:A

48.《山东省司法鉴定条例》于(　)经山东省第十一届人民代表大会党务委员会第二十七次会议通过。

A.2011 年 11 月 25 日

B.2012 年 5 月 1 日

C.2011 年 10 月 12 日

D.2012 年 6 月 1 日

答案:A

49.司法鉴定机构负责人受到停止执业处罚期满未逾(　)的,不得担任司法鉴定机构负责人。

A.一年　　B.三年

C.五年　　D.十年

答案:B

50.司法鉴定机构因登记事项发生变化不能保持某项司法鉴定业务执业条件,可以依照前款规定申请停业整改,期限不超过(　)。

A.一年　　B.三年

C.五年　　D.十年

答案:A

51.司法鉴定机构和司法鉴定人依法从事司法鉴定业务,应当遵守法律、法规和规章,恪守职业道德和执业纪律,执行统一的司法鉴定程序、技术标准和操作规范,接受(　)监督。

A.群众　　B.媒体

C.社会　　D.行政主管部门

答案:C

52.受到停止执业处罚的司法鉴定机构和司法鉴定人,应当按照司法行政部门的要求进行整改,并在处罚期届满(　)日前将整改情况书面报告司法行政部门。

A.五　　B.七

C.十　　D.十五

答案:D

53.申请从事经验鉴定型或者技能鉴定型司法鉴定业务,应当具备相关专业工作(　)以上经历和较强的专业技能。

A.四年　　B.五年

C.八年　　D.十年

答案:D

54.司法鉴定人不享有以下(　)权利。

A.接受不合法的鉴定要求

B.要求委托人提供和补充所需要的鉴定材料

C.表达和保留不同的鉴定意见

D.拒绝回答与鉴定无关的问题

答案:A

55.以下(　)不属于鉴定人应当履行的义务。

A. 依法回避

B.请委托人吃饭

C.保护秘密,不得泄露个人隐私

D.依照规定办理司法鉴定援助案件

答案:B

56.司法行政部门对涉及专业技术或者违反行业规范的投诉事项,可以交由(　)调查处理。

A.司法行政部门　　B.检察院

C.司法鉴定协会　　D.法院

答案:C

57.受到停止执业处罚期满后(　)年内,又发生应当给予停止执业处罚情形的,由人民政府司法行政部门吊销其《司法鉴定人执业证》。

A.1　　B.2

C.3　　D.4

答案:B

58.司法鉴定管理实行(　)的管理制度。

A.行政管理

B.行业管理

C.行政管理和行业管理相结合

D.行政管理和自主管理相结合

答案:C

59.司法鉴定机构负责人必须是(　)。

A.专职鉴定人

B.兼职鉴定人

C.专职鉴定人或兼职鉴定人

D.没有限制

答案:A

60.委托人不按照司法鉴定协议书约定交纳鉴定费用的,司法鉴定机构可以(　)鉴定并书面告知委托人;补交鉴定费用的,恢复鉴定。

A.终止　　B.中止

C.停止　　D.取消

答案:B

61.个人从事司法鉴定业务,应当通过(　)提出申请,申请和审核登记程序以及《司法鉴定人执业证》的使用和延续。

A.司法鉴定机构　　B.司法行政机关

C.司法鉴定协会　　D.检察机关

答案:A

62.司法鉴定机构或司法鉴定人违法执业或者因过错给当事人造成损失,由(　)依法承担赔偿责任。

A.委托人　　B.诉讼当事人

C.司法鉴定人　　D.司法鉴定机构

答案:D

63.司法鉴定人年度考核不合格的,暂缓编入名册,责令停业整改,期限不超过(　)个月。

A.3　　B.6

C.9　　D.12

答案:D

64.司法鉴定是指(　)和(　)运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行检验、鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。

A.司法鉴定机构、司法行政机关

B.司法鉴定机构、司法鉴定人

C.司法鉴定人、司法行政机关

D.司法行政机关、司法局

答案:B

65.侦查机关因侦查工作需要设立的司法鉴定机构及其司法鉴定人,应当按照有关规定向司法行政部门备案登记,由其主管部门负责管理,不得面向(　)接受委托从事司法鉴定业务。

A、检察院　　B、社会

C、人民法院　　D、国家安全机关

答案:B

66.接受重新鉴定委托的司法鉴定机构的资质条件应当(　)原司法鉴定机构,进行重新鉴定的司法鉴定人中应当至少有一名具有相关专业高级专业技术职称。

A.高于　　B.等于

C.不低于　　D.无所谓

答案:C

67.司法鉴定遵循依法、独立、客观、(　)原则,实行司法鉴定人负责制度。

A.公开　　B.公平

C.公正　　D.公示

答案:C

68. 司法鉴定机构因登记事项发生变化不能保持法定设立条件,可以自发生变化之日起(　)内向省人民政府司法行政部门申请停业整改,期限不超过一年;整改达到设立条件,可以申请恢复执业。

A.十日　　B.十五日

C.二十日　　D.三十日

答案:B

69.侦查机关因侦查工作需要设立的司法鉴定机构及其司法鉴定人,应当按照有关规定向司法行政部门备案登记,由其主管部门负责管理,(　)面向社会接受委托从事司法鉴定业务。

A.不得

B.可以

C.经主管部门同意可以

D.不收费可以

答案:A

70.司法鉴定机构和司法鉴定人依法开展司法鉴定活动受法律保护,任何组织和个人(　)干预。

A.可以进行

B.经授权可以

C.不得非法

D.交费后可以

答案:C

71.个人具备下列(　)条件可以申请登记从事司法鉴定业务。

A.有与所申请从事的司法鉴定业务相关的高级专业技术职称

B.有与所申请从事的司法鉴定业务相关的本科学位证书

C.有律师资格证书和执业证书

D.有丰富的司法工作实践经验

答案:A

72.有下列情形之一的,司法鉴定机构可以根据委托人的请求进行补充鉴定(　)。

A.委托人增加新的鉴定要求的

B.委托人发现委托的鉴定事项有遗漏的

C.委托人提供或者补充新的鉴定材料的

D.需要补充鉴定的其他情形

E.以上都对

答案:E

73.法人或者其他组织申请设立司法鉴定机构,应当向所在地设区的市人民政府司法行政部门申请并提交相关材料。受理申请的部门应当自受理之日起(　)内进行审查,将审查意见和全部申请材料直接报送省人民政府司法行政部门。

A.10　　B.20

C.30　　D.60

答案:B

74.省人民政府司法行政部门应当自收到报送材料之日起(　)日内予以审核,作出是否准予登记的决定。

A.10　　B.20

C.30　　D.60

答案:B

75. 省人民政府司法行政部门自收到申请人报送材料予以审核,准予登记的,自作出决定之日起(　)日内向申请人颁发《司法鉴定许可证》。

A.5　　B.10

C.20　　D.30

答案:B

76.下列(　)服务过程中需要鉴定的,应当参照《山东省司法鉴定条例》执行。

A.调解　　B.仲裁

C.公证　　D.以上都需要

答案:D

77.司法鉴定机构受到处罚的,对其负责人根据情节轻重给予警告、停止执业(　)的处罚,可以并处(　)的罚款。

A.一个月以上六个月以下,二千元以上五千元以下

B.六个月以上一年以下,五千元以上一万元以下

C.三个月以上一年以下,二千元以上一万元以下

D.三个月以上六个月以下,二千元以上五千元以下

答案:C

78.《山东省司法鉴定条例》是根据(　)制定的。

A.《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》和有关法律、行政法规,为了诉讼公平

B.《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》和有关法律、行政法规,服务社会需要

C.《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》和有关法律、行政法规,结合本省实际

D.《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》和有关法律、行政法规,为了服务人民

答案:C

79. 司法鉴定因提供的鉴定材料虚假或者不完全而出现的错鉴,由(　)负责。

A.受委托人　　B.委托人

C.司法鉴定机构　　D.司法鉴定机构负责人

答案:B

80.司法行政部门依法履行监督、检查职责,可以采取(　)、调阅有关资料等措施。

A.现场检查　　B.取证

C.拍照　　D.录像

答案:A

81.《司法鉴定许可证》不得涂改、出借、出租、(　)。

A.转出　　B.转借

C.转让　　D.转入

答案:C

82.申请从事的司法鉴定业务,相关行业执业资格有特别规定的,应当符合(　)。

A、国家规定　　B、行业规定

C、司法局规定　　D、其他

答案:B

83.尚未进入诉讼程序的案件,当事人为举证需要进行鉴定的,可以委托(　)进行鉴定。

A.委托人　　B.司法鉴定机构

C.鉴定专家　　D.法院

答案:B

84.司法行政部门对投诉受理的,应当依照有关规定进行调查处理,并将查处结果(　)告知投诉人;不受理的应当告知理由。

A.书面　　B.口头

C.信函　　D.E-mail

答案:A

85.有下列(　)情形之一的,由省人民政府司法行政部门吊销其《司法鉴定人执业证》。

A.因故意犯罪或者职务过失犯罪受到刑事处罚的

B.故意作虚假鉴定的

C.受到停业执业处罚期间继续从事司法鉴定业务的

D.以上选项全部正确

答案:D

86.具有下列(　)情形之一的鉴定委托,司法鉴定机构不得受理。

A.鉴定用途不合法或者是违背社会公德的

B.鉴定事项超出本机构司法鉴定业务范围的

C.鉴定要求超出本机构技术条件或者鉴定能力的

D.以上选项都对

答案:D

87.司法鉴定机构决定受理鉴定委托的,应当与(　)签订司法鉴定委托书。

A.司法鉴定人　　B.委托人

C.诉讼当事人　　D.办案机关

答案:B

88.司法鉴定人本人或者其近亲属与诉讼当事人、鉴定事项涉及的案件有利害关系,应当(　)。

A.参与　　B.回避

C.鉴定　　D.决定

答案:B

89.鉴定机构有下列(　)情形之一的,应当终止。

A.以欺诈、贿赂等不正当手段取得登记的

B.违反法定程序准予登记的;

C.对不符合法定条件的申请准予登记的

D.《司法鉴定许可证》被依法吊销的

答案:D

90.所在司法鉴定机构终止后(　)内未依法申请变更执业机构的,省人民政府司法行政部门应当注销其《司法鉴定人执业证》。

A.三个月　　B.六个月

C.九个月　　D.一年

答案:B

91.未经省人民政府司法行政部门登记的组织和人员从事司法鉴定业务,由所在地县(市、区)人民政府司法行政部门责令停止违法活动;有违法所得的,没收违法所得,并处违法所得(　)以下的罚款。

A.一倍以上二倍以下　　B.三倍以上五倍以下

C.三倍以上四倍以下　　D.一倍以上三倍以下

答案:D

92.违反《山东省司法鉴定条例》,司法鉴定人有下列(　)行为之一的,由设区的市以上人民政府司法行政部门根据情节轻重给予

警告、停止执业三个月以上六个月以下的处罚,可以并处二千元以上一万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得。

A.违反规定接受委托、收取费用的

B.登记事项发生变化,未依法办理变更登记或者备案的

C.同时在两个以上司法鉴定机构执业的

D.以诋毁其他司法鉴定机构、司法鉴定人或者支付介绍费、进行虚假宣传等不正当手段招揽业务的

答案:C

93.司法鉴定人在执业活动中,因故意或者重大过失行为给当事人造成损失的,其所在的司法鉴定机构依法承担赔偿责任后,(　)向有过错行为的司法鉴定人追偿。

A.应当　　B.可以

C.不应当　　D.允许

答案:B

94.设立司法鉴定机构遵循统筹规划、(　)、优化结构、有序发展的原则。

A.合理布局　　B.统一布局

C.全面布局　　D.科学布局

答案:A

95.司法鉴定实行(　)制度。

A.鉴定机构负责　　B.鉴定机构和鉴定人负责

C.鉴定人负责　　D.委托人负责

答案:C

96.对于有违反司法鉴定行为的,由(　)给予相应的行业处分。

A.司法部　　B.司法鉴定协会

C.办案机关　　D.司法行政部门

答案:B

97.司法鉴定机构和司法鉴定人因严重不负责任造成鉴定材料损毁、遗失的,应当(　)。

A.终止执业　　B.进行重新鉴定

C.依法承担责任　　D.不负刑事责任

答案:C

98.有下列(　)情形之一的,由省人民政府司法行政部门依法撤销登记。

A.以欺诈、贿赂等不正当手段取得登记的

B.违反法定程序准予登记的

C.对不符合法定程序的申请准予登记的

D.以上选项全部正确

答案:D

99.按照《山东省司法鉴定条例》规定,法人或者其他组织申请设立司法鉴定机构,应当具备的条件选项错误的是(　)。

A.有自己的名称、住所和符合规定数额的资金

B.有明确的司法鉴定业务范围和必须的仪器、设备、执业场所

C.有必须的依法通过计量认证或者实验室认可的检测实验室

D.申请从事的每项司法鉴定业务有三名以上司法鉴定人,并具备相应的技术能力

答案:D

100.作为一名鉴定人其允许最多在(　)个鉴定机构从事司法鉴定业务。

A.一个

B.两个

C.三个及以上

D.不限制

答案:A

101.(　)依照法定职责和协会章程,对会员进行行业自律管理。

A.司法行政部门　　B.司法鉴定协会

C.法院、检察院　　D.司法鉴定机构

答案:B

102.(　)应当按照全省司法鉴定机构发展规划,依法核准设立司法鉴定机构。

A.司法行政部门　　B.司法鉴定协会

C.法院、检察院　　D.司法鉴定机构

答案:A

103.《司法鉴定人执业证》使用期限为(　)。

A.3 年　　B.5 年

C.7 年　　D.10 年

答案:B

104. 司法鉴定人应当在司法行政部门登记的业务范围内从事司法鉴定业务,接受(　)。

A.所在司法鉴定机构的管理和监督

B.所在行业协会的管理和监督

C.所在行业协会与执业机构的管理和监督

D.所在地司法行政管理部门的管理和监督

答案:A

105. 司法鉴定是指司法鉴定机构和司法鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行检验、鉴别和判断并提供鉴定意见的活动,包括(　)、物证类、声像资料类鉴定以及诉讼需要的会计、知识产权、建设工程、产品质量、海事、交通、电子数据等其他类鉴定。

A.法医类　　B.检验类

C.临床类　　D.审计类

答案:A

106.司法鉴定机构和司法鉴定人实行(　)登记制度。未经司法行政部门登记并编入司法鉴定机构和司法鉴定人名册,任何组织和个人不得从事本条例第三条规定的司法鉴定业务,国家另有规定的除外。

A.专门　　B.分别

C.统筹　　D.统一

答案:D

107.(　)的司法鉴定机构及其司法鉴定人,应当按照有关规定向司法行政部门备案登记,由其主管部门负责管理,不得面向社会接受委托从事司法鉴定鉴定业务。

A.侦查机关　　B.审查机关

C.审判机关　　D.行政机关

答案:A

108.下列不属于司法鉴定人的权利的是(　)。

A.查阅、调取与鉴定事项有关的案件资料,询问有关的当事人、证人等

B.要求当事人提供和补充所需要的鉴定材料

C.拒绝接受不合法的鉴定要求

D.表达和保留不同的鉴定意见

答案:B

109.司法鉴定机构不予进行重新鉴定的情形有(　)。

A.超出登记的业务范围的进行鉴定的

B.司法鉴定人应当回避而未回避的

C.严重违反规定程序的、技术操作规范或者适用技术标准明显不当的

D.鉴定意见有缺陷的,可以通过补充鉴定、补充质证等方式解决的

答案:D

110.关于假释的撤销,下列(　)选项是错误的。

A.被假释的犯罪分子,在假释考验期内犯新罪的,应撤销假释,按照先减后并的方法实行并罚

B.被假释的犯罪分子,在假释考验期内严重违反假释监督管理规定,即使假释考验期满后才被发现,也应撤销假释

C.在假释考验期内,发现被假释的犯罪分子在判决宣告前还有同种罪未判决的,应撤销假释

D.在假释考验期满后,发现被假释的犯罪分子在判决宣告前有他罪未判决的,应撤销假释,数罪并罚

答案:C

111.在刑事诉讼中,证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节,故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译,意图陷害他人或者隐匿罪证的,处(　)年以下有期徒刑或者拘役。

A.1　　B.3

C.5　　D.10

答案:B

112.进行保险诈骗活动,数额较大的,应处(　)。

A.五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金

B.五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上五万元以下罚金

C.五年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上五万元以下罚金

D.五年以下有期徒刑或者拘役,并处五万元以上十万元以下罚金

答案:A

113.进行保险诈骗活动,数额巨大或者有其他严重情节的,应处(　)。

A.五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金

B.十年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;

C.十年以上有期徒刑,并处一万元以上五万元以下罚金

D.五年以上有期徒刑,并处五万元以上十万元以下罚金

答案:A

114.保险事故的(　)故意提供虚假的证明文件,为他人诈骗提供条件的,以保险诈骗的共犯论处。下列哪项不包括:

A.鉴定人　　B.证明人

C.财产评估人　　D.投保人

答案:D

115.【伪证罪】在刑事诉讼中,证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节,故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译,意图陷害他人或者隐匿罪证的,处(　)年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处3年以上(　)年以下有期徒刑。

A.3,6　　B.3,5

C.1,3　　D.3,7

答案:D

116.间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪,(　)。

A.不应当负刑事责任

B.应当负刑事责任

C.应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚

D.可以从轻或者减轻处罚

答案:B

117.《中华人民共和国刑事诉讼法》规定为了查明案情,需要解决案件中某些专门性问题的时候,应当(　)有专门知识的人进行鉴

定。

A.指派、聘用　　B.指定、聘任

C.指定、聘任　　D.指派、聘请

答案:D

118.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,对于用作证据的鉴定意见,如果犯罪嫌疑人、被害人提出申请,可以(　)。

A.补充鉴定或者重新鉴定　　B.再次鉴定

C.补充鉴定或二次鉴定　　D.自行鉴定

答案:A

119.根据《司法鉴定程序通则》《刑事诉讼法》等规定,为了查明案情,需要解决案件中某些专门性问题的时候,应当指派、聘请下列哪类人进行鉴定(　)。

A.侦查机关的人　　B.有法律知识的人

C.有专门知识的人　　D.公安机关的

答案:C

120.《中华人民共和国刑事诉讼法》规定证据包括(　)。

A.当事人陈述、书证、物证

B.视听资料、电子数据

C.鉴定意见

D.以上都是

答案:D

121.公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对鉴定意见有异议,(　)。经人民法院通知,(　)。

①人民法院认为鉴定人有必要出庭的,鉴定人应当出庭作证

②人民法院认为鉴定人有必要出庭的,鉴定人可以选择是否出庭

③鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见不得作为定案的根据

④鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见可以作为定案的根据

A.①③　　B.①④

C.②③　　D.②④

答案:A

122.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,下列(　)哪项不属于近亲属。

A.妻　　B.父

C.同胞兄弟姊妹　　D.叔

答案:D

123.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十八条的规定,在法庭审判过程中,遇有需要重新鉴定的情形,影响审判进行的,可以(　)。

A.终止审理

B.延期审理

C.中止审理

D.继续审理

答案:B

124.《中华人民共和国刑事诉讼法》关于回避的规定,不适用于下列(　)人员。

A.证人　　B.审判人员

C.检察人员　　D.侦查人员

答案:A

125.根据2012年《刑事诉讼法》的规定,下列(　)不是证据。

A.被害人陈述　　B.视听资料

C.专家辅助人意见　　D.鉴定意见

答案:C

126.根据2012年《刑事诉讼法》规定,下列(　)在诉讼中作证,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,不可以向人民法院、人民检察院、公安机关请求予以保护。

A.证人及其近亲属

B.鉴定人及其近亲属

C.被害人及其近亲属

D.侦查人员及其近亲属

答案:D

127.根据2012年《刑事诉讼法》的规定,鉴定人因在诉讼中作证,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,人民法院、人民检察院和公安机关不可以采取(　)保护措施。

A.不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息

B.采取不暴露外貌、真实声音等出庭作证措施

C.禁止特定的人员接触鉴定人及其近亲属

D.公安机关对鉴定人及其近亲属监视居住

答案:D

128.根据2012年《刑事诉讼法》的规定,鉴定人认为因在诉讼中

作证,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,可以向下列机关请求予以保护。其中错误的是(　):

A.人民法院　　B.人民检察院

C.公安机关　　D.司法行政机关

答案:D

129.根据2012年《刑事诉讼法》规定,鉴定人进行鉴定后,应当写出(　),并且签名。

A.鉴定结论　　B.专家结论

C.鉴定意见　　D.专家意见

答案:C

130.根据2012年《刑事诉讼法》规定,(　)应当将用作证据的鉴定意见告知犯罪嫌疑人、被害人。

A.人民法院　　B.人民检察院

C.公安机关　　D.侦查机关

答案:D

131.根据《刑事诉讼法》规定,可以用于证明案件事实的材料都是证据,以下(　)不属于证据。

A.具体行政行为所依据的规范性文件

B.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解

C.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录

D.视听资料、电子数据

答案:A

132.对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间(　)计入办案期限。

A.必要时　　B.可以不

C.应当不　　D.经办案机关批准

答案:C

133.公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对鉴定意见有异议,人民法院认为鉴定人有必要出庭的,鉴定人(　)出庭作证。

A.应当　　B.经人民检察院批准

C.可以　　D.经鉴定机构同意

答案:A

134.中华人民共和国民事诉讼法立法依据是(　)。

A.中国国情

B.以往审判经验

C.改革开放的需要

D.以宪法为根据,结合我国民事审判工作的经验和实际情况制定

答案:D

135.《民事诉讼法》规定:鉴定人有法定情形之一,应当自行回避,当事人有权用(　)方式申请他们回避。

A.口头　　B.书面

C.口头或书面　　D.必须书面

答案:C

136.当事人可以申请人民法院通知有专门的知识的人出庭,就(　)提出意见。

A.鉴定人作出的鉴定结论

B.鉴定人作出的鉴定意见

C.鉴定人是否应当回避

D.鉴定人是否具有鉴定资格

答案:B

137.根据《民事诉讼法》第一百三十八条的规定,法庭调查的顺序为(　)a 当事人陈述;b 告知证人的权利义务,证人作证,宣读未到庭的证人证言;c 出示书证、物证、视听资料和电子数据;d 宣读鉴定意见;e 宣读勘验笔录。

A.a-b-c-d-e　　B.a-b-c-e-d

C.a-b-d-e-c　　D.a-c-b-d-e

答案:A

138.关于民事诉讼中当事人提出申请鉴定的,哪个说法正确(　)。

A.人民法院不允许当事人提出对专门性问题提出鉴定申请

B.人民法院允许当事人提出对专门性问题提出鉴定申请

C.不允许当事人协商确定鉴定人

D.人民法院不能指定鉴定人

答案:B

139.《民事诉讼法》规定:鉴定人应当提出书面鉴定意见,在鉴定书上(　)。

A.签名　　B.盖章

C.签名或盖章　　D.签名并盖章

答案:C

140.根据新《民事诉讼法》第六十三条的规定,鉴定人所出具的(　)为法定证据的一种。

A.鉴定意见　　B.鉴定结论

C.鉴定书　　D.鉴定证明材料

答案:A

141.《民事诉讼法》规定:司法鉴定人有权了解进行鉴定所需要的案件材料,可以查阅、复制相关资料,必要时可以询问(　)。

A.诉讼当事人、证人　　B.委托人、证人

C.诉讼当事人、委托人　　D.证人

答案:A

142.《民事诉讼法》规定:当事人未申请鉴定,人民法院对专门性问题认为需要鉴定的,(　)委托具备资格的鉴定人进行鉴定。

A.可以　　B.应当

C.必须　　D.应该

答案:B

143.根据《民事诉讼法》规定,下列说法正确的是(　)。

A.当事人对鉴定意见有疑惑时,鉴定人应当出庭

B.人民法院对鉴定意见有异议的,鉴定人应当出庭

C.经人民法院通知,鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见不得作为认定事实的根据

D.经人民法院通知,鉴定人拒不出庭作证的,鉴定人应当返还鉴定费用

答案:C

144.根据《民事诉讼法》第一百三十九条的规定,下列说法正确的是(　)。

A.当事人在法庭上不能提出新的证据

B.当事人在法庭上可随意向鉴定人发问

C.当事人要求重新鉴定的,是否准许由人民法院决定

D.当事人要求重新鉴定的,人民法院应当准许

答案:C

145.根据《行政诉讼法》的规定,关于鉴定人的回避,下列说法正确的是(　)。

A.鉴定人与本案有关联的,应当申请回避

B.鉴定人与本案有利害关系的,当事人有权申请其回避

C.鉴定人会见当事人、诉讼当事人的,应当申请回避

D.鉴定人是否回避,由审判委员会决定

答案:B

146.根据《行政诉讼法》的规定,下列说法错误的是(　)。

A.鉴定人所出具的鉴定意见为法定证据的一种

B.鉴定意见经法院审查属实,才能作为认定案件事实的依据

C.鉴定人认为自己与本案有利害关系或者有其他关系,应当申请回避

D.鉴定人的回避由法院院长决定

答案:D

147.根据《行政诉讼法》第三十三条的规定,鉴定人所出具的(　)为法定证据的一种。

A.鉴定意见　　B.鉴定结论

C.鉴定书　　D.鉴定证明材料

答案:A

148.根据《行政诉讼法》的规定,下列说法不正确的是(　)。

A.当事人对鉴定人的回避决定不服的,可申请复议一次

B.鉴定人的回避,由审判长决定

C.鉴定意见可直接作为认定案件事实的根据,无需审查

D.当事人认为鉴定人与本案有其他关系可能影响公正审判,有权申请其回避

答案:C

149.司法行政机关对(　)及(　)依法进行指导、管理和监督、检查。

A.司法鉴定机构,司法鉴定人

B.司法鉴定人,司法鉴定活动

C.司法鉴定机构,司法鉴定文书

D.司法鉴定机构,司法鉴定活动

答案:D

150.法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务,应当有(　)的资金。

A.不少于十万至五十万元人民币

B.不少于二十万至五十万元人民币

C.不少于二十万至一百万元人民币

D.不少于一百万至二百万元人民币

答案:C

151.《司法鉴定许可证》由(　)统一监制,分为正本和副本。

A.司法部

B.省级司法行政机关

C.市级司法行政机关

D.县级司法行政机关

答案:A

152.司法鉴定机构开展司法鉴定活动应当遵循的原则包括(　)。

A.公正　　B.平等

C.规范　　D.客观

答案:C

153.从事司法鉴定业务的个人,法人,或其他组织,由(　)司法行政部门审核对符合条件的予以登记。

A.国家人民政府

B.县级人民政府

C.市级人民政府

D.省级人民政府

答案:D

154.法人或者其他组织申请设立公司鉴定机构,应当具备的条件选项错误的是(　)。

A.有自己的名称、住所和符合规定数额的资金

B.有明确的司法鉴定业务范围和必须的仪器、设备、执业场所

C.有必须的依法通过计量认证或者实验室认可的检测实验室

D.申请从事的每项司法鉴定业务有五名以上专职司法鉴定人,并具备相应的技术能力

答案:D

155.法人或者组织未经登记从事司法鉴定业务,省级司法行政应当责令其停止司法鉴定活动,并处以违法所得(　)的罚款,罚款总额最高不得超过(　)。

A.一至三倍,一万元

B.一至三倍,三万元

C.一至五倍,三万元

D.一至五倍,五万元

答案:B

156.(　)负责全国司法鉴定机构的登记管理工作,依法履行相关职责。

A.省级司法鉴定协会

B.省级人民政府司法行政部门

C.司法部

D.国务院

答案:C

157.经审核符合条件的,省级司法行政机关应当作出准予登记的决定,颁发(　);不符合条件的,作出不予登记的决定,书面通知申请人并说明理由。

A.计量认证书

B.司法鉴定许可证

C.行政许可证

D.司法许可证

答案:B

158.法人或者其他组织未经登记,从事已纳入本办法调整范围司法鉴定业务,违法所得2万元,省级司法行政机关应当责令其停止司法鉴定活动,并可处以(　)万元罚款。

A.1　　B.2

C.4　　D.5

答案:B

159.下列哪个说法是错误的(　)。

A.《司法鉴定许可证》是司法鉴定机构的执业凭证,司法鉴定机构必须持有省级司法行政机关准予登记的决定及《司法鉴定许可证》,方可依法开展司法鉴定活动

B.《司法鉴定许可证》由司法部统一监制,分为正本和副本

C.《司法鉴定许可证》正本和副本具有同等的法律效力

D.《司法鉴定许可证》使用期限为六年,自颁发之日起计算

答案:D

160.司法鉴定机构有以下(　)哪种情况,由省级司法行政机关依法给予停止从事司法鉴定业务3个月以上1年以下的处罚。

A.无正当理由拒绝接受司法鉴定委托的

B.出借《司法鉴定许可证》的

C.提供虚假证明文件或采取其他欺诈手段,骗取登记的

D.支付回扣、介绍费,进行虚假宣传等不正当行为的

答案:C

161.司法鉴定应当遵循的基本原则是(　)。

A.合法性原则　　B.效率优先原则

C.公开原则　　D.兼顾公平原则

答案:A

162.法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务,不需具备以下哪种条件(　)。

A.有自己的名称、住所

B.有明确的司法鉴定业务

C.有在业务范围内进行司法鉴定必需的仪器、设备

D.每项司法鉴定业务有十名以上司法鉴定人

答案:D

163.法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务,无需提交下列申请材料(　)。

A.申请表

B.住所证明和资金证明

C.检测实验室相关资料

D.鉴定人的资产证明

答案:D

164. 省级司法行政机关负责编制本行政区域的司法鉴定人和司法鉴定机构名册,报司法部备案后,在本行政区域内每年公告(　)次。

A.一　　B.二

C.三　　D.四

答案:A

165.因严重不负责任给当事人合法权益造成重大损失的,由省级司法行政机关依法给予停止从事司法鉴定业务(　)的处罚;情节严重的,撤销登记。

A.1个月以上6个月以下

B.3个月以上1年以下

C.6个月以上1年以下

D.3个月以上6个月以下

答案:B

166.登记事项发生变化,不符合设立条件的司法鉴定机构,原负责登记的司法行　政机关应当依法办理(　)手续。

A.鉴定许可　　B.重新登记

C.补充登记　　D.注销登记

答案:D

167. 司法部负责汇总省级司法行政机关编制的司法鉴定人和司法鉴定机构名册,在全国范围内(　)公告一次。

A.每年　　B.每两年

C.每三年　　D.每五年

答案:D

168.(　)应当按照统一部署,依法对司法鉴定机构进行监督、检查。

A.司法鉴定协会　　B.人民检察院

C.人民法院　　D.司法行政机关

答案:D

169.全国实行(　)的司法鉴定机构及司法鉴定人审核登记、名册编制和名册公告制度。

A.分级　　B.独立

C.区域　　D.统一

答案:D

170.司法鉴定机构的登记事项不包括(　)。

A.名称及住所　　B.资金数额

C.业务范围　　D.纳税方式

答案:D

171.以下关于司法行政机关对司法鉴定机构监督管理的说法,不正确的是(　)。

A.司法行政机关应当及时对举报、投诉情况进行监督、检查,并根据调查结果进行处理

B.司法行政机关应当对司法鉴定机构遵守司法鉴定程序、技术标准和技术操作规范的情况进行监督、检查

C.司法行政机关可以依法查阅司法鉴定机构有关材料

D.司法行政机关对司法鉴定机构进行资质评估,对司法鉴定质量进行评估,评估结果不得向社会公开

答案:D

172.按照司法部《司法鉴定机构登记管理办法》规定,法人或其他组织申请从事司法鉴定业务时,下列哪项不符合资金要求(　)。

A.15 万　　B.30 万

C.50 万　　D.80 万

答案:A

173.司法鉴定管理实行行政管理与行业管理相结合的管理制度。司法行政机关对司法鉴定机构及其司法鉴定活动依法进行(　),司法鉴定行业协会依法进行自律管理。

A.指导、管理和监督、检查

B.指导和监督省级司法行政机关对司法鉴定机构的审核登记、名册编制和名册公告工作

C.指导司法鉴定科学技术研究、开发、引进与推广,组织司法鉴定业务的中外交流与合作

D.按照统一部署,依法对司法鉴定机构进行监督、检查。

答案:A

174.《司法鉴定许可证》使用期限是(　),自(　)起计算。

A.一年,颁发之日

B.两年,取得资格之日

C.五年,颁发之日

D.十年,取得资格之日

答案:C

175.司法鉴定机构应当在司法行政部门登记的业务范围内从事司法鉴定业务,接受(　)。

A.所在司法鉴定机构的监督和管理

B.所在行业协会的监督和管理

C.所在行业协会与执业机构的监督和管理

D.所在地司法行政机关的监督和管理

答案:D

176.司法鉴定机构或司法鉴定人违法执业或者因过错给当事人造成损失,由(　)依法承担赔偿责任。

A.委托人

B.诉讼当事人

C.司法鉴定人

D.司法鉴定机构

答案:D

177.《司法鉴定人执业证》使用期限届满后,需要继续执业的,司法鉴定人应当在使用期限届满(　)前通过所在司法鉴定机构向原负责登记的司法行政机关提出延续申请,司法行政机关依法审核办理。

A.30 日

B.30 个工作日

C.15 日

D.15 个工作日

答案:A

178.未经登记的人员,从事已纳入本办法调整范围司法鉴定业务的,(　)应当责令其停止司法鉴定活动,并处以违法所得 1 至 3 倍的罚款,罚款总额最高不得超过(　)元。

A.市级司法行政机关,3 万元

B.市级司法行政机关,5 万元

C.省级司法行政机关,3 万元

D.省级司法行政机关,5 万元

答案:C

179.全国实行统一的司法鉴定机构及司法鉴定人名册编制、名册公告制度和(　)。

A.诚信登记评估制度　　B.回避制度

C.保密制度　　D.审核登记制度

答案:D

180.司法鉴定人发生下列哪种情形,原负责登记的司法行政机关应当依法办理注销登记手续(　)。

A.所在司法鉴定机构注销或者被撤销的

B.同时在两个以上司法鉴定机构执业的

C.超出登记的执业类别执业的

D.私自接受司法鉴定委托的

答案:A

181.司法鉴定人依法申请终止司法鉴定活动的,(　)应当依法办理注销登记手续。

A.司法鉴定人

B.原负责登记的司法行政机关

C.司法鉴定行业协会

D.原负责登记的司法行政机关的上级机关

答案:B

182.《司法鉴定人执业证》使用期限为(　),自颁发之日起计算。

A.两年　　B.三年

C.四年　　D.五年

答案:D

183.未经审核登记的人员,从事已纳入《司法鉴定人登记管理办法》调整范围司法鉴定业务的,省级司法行政机关对其罚款总额最高不得超过(　)万元。

A.三　　B.四

C.五　　D.十

答案:A

184.司法部依法指导和监督(　)司法行政机关对司法鉴定人的审核登记、名册编制和名册公告工作。

A.国家级　　B.省级

C.市级　　D.地方

答案:B

185.司法行政机关依法建立司法鉴定人诚信档案,对司法鉴定人进行诚信登记评估,评估结果(　)。

A.应当保密

B.只通知司法鉴定人

C.只通知司法鉴定人所在鉴定机构

D.向社会公开

答案:D

186.有下列(　)情形的,不得申请从事司法鉴定业务。

A.完全民事行为能力人

B.所在的司法鉴定机构受到停业处罚,处罚期已满

C.限制行为能力人

D.拟执业机构已经取得《司法鉴定职业资格》

答案:C

187.下列哪一职责是省级司法行政机关应该依法履行的(　)。

A.负责对司法鉴定人进行监督、检查

B.制定司法鉴定人执业规则

C.制定司法鉴定人继续教育规划

D.制定司法鉴定人诚信等级评估制度

答案:A

188.下列哪一项不是司法鉴定人享有的权利(　)。

A.进行鉴定所必需的检验

B.鉴定意见不一致时,保留不同意见

C.接受岗前培训和继续教育

D.出庭质证时,拒绝回答问题

答案:D

189.司法鉴定人同时在两个以上司法鉴定机构执业的(　)。

A.由省级司法行政机关给予停止执业

B.依法给予警告并责令其改正

C.撤销登记

D.追究刑事责任

答案:B

190.全国实行统一的司法鉴定机构及司法鉴定人(　)名册编制、名册公告制度。

A.诚信登记评估制度

B.回避制度

C.保密制度

D.审核登记制度

答案:D

191.司法鉴定人要求变更有关登记事项的,应当及时通过所在司法鉴定机构向(　　)提交申请书和相关材料。

A.地方司法行政机关

B.省级司法行政机关

C.原负责登记的司法行政机关

D.当地司法行政机关

答案:C

192.司法鉴定人是指运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的(　)问题进行鉴别和判断并提出鉴定意见的人员。

A.专门性　　B.针对性

C.综合性　　D.专业性

答案:A

193.司法鉴定人拒绝接受司法行政机关监督、检查的(　　)。

A.由省级司法行政机关给予停止执业

B.依法给予警告并责令其改正

C.撤销登记

D.给予罚款

答案:B

194. 某司法鉴定机构司法鉴定人因故意做虚假鉴定当事人合法权益造成重大损失,省级司法行政机关应给予停止执业(　)的处罚。

A.1 个月到 6 个月　　B.6 个月到 1 年

C.3 个月到 6 个月　　D.3 个月到 1 年

答案:D

195.司法鉴定人享有的权利有几条(　)。

A.7 条　　B.9 条

C.10 条　　D.11 条

答案:B

196.司法鉴定人应当履行的义务有几条(　)。

A.6 条　　B.8 条

C.9 条　　D.10 条

答案:C

197.个人申请从事司法鉴定业务,应当具备(　)条件。

A.高等院校相关专业本科以上学历;

B.具有相关的高级专业技术职称;

C.被司法行政机关撤销司法鉴定人登记满 3 年的;

D.所在的司法鉴定机构受到停业处罚,处罚期未满的。

答案:B

198.司法鉴定人应当履行的义务,以下说法错误的是(　)。

A. 受所在司法鉴定机构指派按照规定时限与他人合作完成鉴定工作,并出具鉴定意见

B.对鉴定意见负责

C.依法回避

D.妥善保管送鉴的鉴材、样本和资料

答案:A

199.制定司法鉴定人执业规则和职业道德、职业纪律规范属于(　)依法履行的职责。

A.司法部　　B.省级司法行政机关

C.市级司法行政机关　　D.县级司法行政机关

答案:A

200.司法鉴定人在执业活动中,因故意或者重大过失行为给当事人造成损失的,其所在的司法鉴定机构依法承担赔偿责任后,可以向有过错行为的(　)追偿。

A.机构法定代表人

B.司法鉴定人

C.当事人

D.机构负责人

答案:B

201.司法行政机关应当就遵守(　)、技术标准和技术操作规范的情况的对司法鉴定人进行监督、检查。

A.司法程序　　B.鉴定程序

C.司法鉴定程序　　D.法律程序

答案:C

202.《司法鉴定人登记管理办法》规定所申请从事的司法鉴定业

务,行业有(　)的,应当符合行业规定。

A.法律规定　　B.特殊规定

C.一般规定　　D.特别规定

答案:B

203.个人申请从事司法鉴定业务,应当具备下列条件:拟执业机构已经取得或者正在申请(　)。

A.行业许可证　　B.经营许可证

C.司法鉴定许可证　　D.司法鉴定登记许可证

答案:C

204.按《司法鉴定人登记管理办法》规定,对司法鉴定人正确的表述是(　)。

A.应是政法机关内专职技术人员

B.应是权威技术专家

C.应是具有高级专业技术职称的人员

D.由委托方为鉴定专门性问题而指派或聘请具有专门知识的人

答案:D

205.下列哪项属于司法鉴定人应当履行的义务(　)。

A.要求鉴定委托人无偿提供鉴定所需要的鉴材、样本

B.依法出庭作证,回答与鉴定有关的询问

C.进行鉴定所必需的检验、检查和模拟实验

D.拒绝解决、回答与鉴定无关的问题

答案:B

206. 司法鉴定人对司法行政机关的行政许可和行政处罚有异议

的,可以依法申请(　)。

A.行政诉讼　　B.行政仲裁

C.行政复议　　D.行政强制

答案:C

207.司法部依法指导和监督(　)司法行政机关对司法鉴定人的审核登记、名册编制和名册公告工作。

A.国家级　　B.省级

C.市级　　D.地方

答案:B

208.司法鉴定人周某因违反了《司法鉴定人登记管理办法》有关条款,被省司法厅给予警告,并责令其改正,可能是下列哪种情况(　)。

A.故意做虚假鉴定

B.私自接受司法鉴定委托

C.法院通知后非法定事由拒绝出庭

D.提供虚假证明文件骗取登记

答案:B

209.司法鉴定人同时在两个以上司法鉴定机构执业的(　)。

A.由省级司法行政机关给予停止执业

B.依法给予警告并责令其改正

C.撤销登记

D.追究刑事责任

答案:B

210. 司法鉴定人应当在司法行政部门登记的业务范围内从事司法鉴定业务,接受(　)。

A.所在司法鉴定机构的监督和管理

B.所在行业协会的监督和管理

C.所在行业协会与执业机构的监督和管理

D.所在地司法行政机关的监督和管理

答案:D

211.司法行政机关依法对司法鉴定人进行监督检查,下列哪些不包括(　)。

A.遵守法律、法规和规章的情况

B.遵守所在司法鉴定机构内部管理制度的情况

C.遵守执业规则、职业道德和执业纪律情况

D.因婚外情与关系人纠纷情况

答案:D

212.请将正确答案填入括号中(　)。

A.司法鉴定机构对同一鉴定事项,应当指定或者选择一名司法鉴定人进行鉴定

B.司法鉴定机构对同一鉴定事项,应当指定或者选择二名司法鉴定人进行鉴定

C.司法鉴定机构对同一鉴定事项,应当指定或者选择三名司法鉴定人进行鉴定

D.司法鉴定机构对同一鉴定事项,应当指定或者选择多名司法鉴定人进行鉴定

答案:B

213.请将正确答案填入括号中(　)。

A.进行重新鉴定的司法鉴定人中应当至少有两名具有相关专业高级专业技术职称

B.进行重新鉴定的司法鉴定人中应当至少有一名具有相关专业高级专业技术职称

C.进行重新鉴定的司法鉴定人中应当至少有两名具有相关专业中级专业技术职称

D.进行重新鉴定的司法鉴定人中应当至少有一名具有相关专业中级专业技术职称

答案:B

214.司法鉴定机构应当自收到委托之日起(　)个工作日内作出是否受理的决定。

A.3　　B.5

C.7　　D.10

答案:C

215.现场提取鉴定材料应当由不少于(　)名司法鉴定机构的工作人员进行。

A.2　　B.3

C.4　　D.5

答案:A

216.司法鉴定机构应当自司法鉴定委托书生效之日起(　)个工作日内完成鉴定。

A.20　　B.30

C.40　　D.50

答案:B

217.对于涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者重新鉴定的鉴定事项,可以组织(　)名以上的专家进行复核。

A.2　　B.3

C.5　　D.7

答案:B

218.请将正确答案填入括号中(　)。

A.司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动应当依法接受监督,对于有违反司法鉴定行业规范行为的,由司法鉴定协会给予相应的书面处分

B.司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动应当依法接受监督,对于有违反司法鉴定行业规范行为的,由司法鉴定协会给予责令改正通知书

C.司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动应当依法接受监督,对于有违反司法鉴定行业规范行为的,由司法鉴定协会给予相应的行业处分

D.司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动应当接受社会监督,对于有违反司法鉴定行业规范行为的,由司法鉴定协会给予相应的行政处分

答案:C

219.《司法鉴定程序通则》自(　)起开始实行。司法部 2007 年 8

月 7 日发布的《司法鉴定程序通则》同时废止。

A.2016 年 5 月 1 日　　B.2016 年 6 月 1 日

C.2015 年 5 月 1 日　　D.2015 年 6 月 1 日

答案:A

220.司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用(　)或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。

A.科学技术　　B.鉴定技术

C.行业标准　　D.技术规范

答案:A

221.司法鉴定人进行鉴定,应当遵守和采用该专业领域的(　)。

A.国家标准

B.行业标准和技术规范

C.该专业领域多数专家认可的技术方法

D.以上选项全部正确

答案:D

222.司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动应当依法接受监督,对于有违反司法鉴定行为的,由(　)给予相应的行业处分。

A.司法鉴定机构

B.司法鉴定协会

C.办案机关

D.司法厅

答案:B

223.司法鉴定人应当依法(　)地进行鉴定,并对自己作出的鉴定意见负责。

A.公平、公正、公开　　B.独立、客观、公正

C.公平、公正、客观　　D.独立、公平、公正

答案:B

224.司法鉴定机构和司法鉴定人因严重不负责任造成鉴定材料损毁、遗失的,应当(　)。

A.终止执业　　B.进行重新鉴定

C.依法承担责任　　D.负刑事责任

答案:C

225.司法鉴定机构应当统一受理(　)的司法鉴定委托。

A.委托人　　B.诉讼当事人

C.司法鉴定人　　D.办案机关

答案:D

226.司法鉴定机构对同一鉴定事项,应当指定或者选择(　)司法鉴定人进行鉴定;对复杂、疑难或者特殊鉴定事项,可以指定或者选择多名司法鉴定人进行鉴定。

A.一名　　B.二名

C.三名　　D.四名

答案:B

227.司法鉴定人进行鉴定,首先应当遵守和采用该专业的技术标准技术规范和技术方法是(　)。

A.国家标准

B.地方标准

C.行业标准和技术规范

D.该专业领域多数专家认可的技术方法

答案:A

228.补充鉴定应当由(　)进行。

A.其它鉴定中心鉴定人

B.原鉴定中心新委派鉴定人

C.原鉴定中心原鉴定人

D.办案机关工作人员

答案:C

229.司法鉴定因提供的鉴定材料虚假或者不完全而出现的错鉴,由(　)负责。

A.受委托人

B.委托人

C.司法鉴定机构

D.司法鉴定机构负责人

答案:B

230.司法鉴定实行(　)负责制度。

A.鉴定机构　　B.鉴定人

C.领导　　D.鉴定小组

答案:B

231.司法鉴定人可以在下列(　)地方会见诉讼当事人及其委托

的人。

A.鉴定机构

B.鉴定人家中

C.诉讼当事人家中

D.任何地方

答案:A

232.诉讼当事人对鉴定材料有异议的,应当向(　)提出。

A.鉴定机构　　B.鉴定人

C.委托人　　D.法院

答案:C

233.司法鉴定人自行提出回避的,由(　)决定。

A.其所属的司法鉴定机构

B.鉴定机构负责人

C.鉴定机构法定代表人

D.鉴定人自己

答案:A

234.鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题或者检验过程需要较长时间的,经本机构负责人批准,完成鉴定的时间可以延长,延长时间一般不得超过(　)个工作日。鉴定时限延长的,应当及时告知委托人。

A.二十　　B.三十

C.十五　　D.十

答案:B

235. 司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行(　)并提供鉴定意见的活动。

A.鉴别　　B.判断

C.鉴别和判断　　D.询问

答案:C

236. 司法鉴定程序是指司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动的(　)的总称。

A.方式　　B.步骤

C.相关规则　　D.方式、步骤、相关规则

答案:D

237.司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动,应当遵守(　),遵守职业道德和执业纪律,尊重科学,遵守技术操作规范。

A.法律、法规、规范

B.规章、执业纪律

C.法律、道德、科学

D.法律、法规、规章

答案:D

238.司法鉴定人应当依法(　)地进行鉴定,并对自己作出的鉴定意见负责。

A.独立　　B.客观

C.公正　　D.独立、客观、公正

答案:D

239.司法鉴定收费执行(　)。

A.国家有关规定　　B.省级有关规定

C.自定　　D.参照其它项目

答案:A

240. 司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动应当依法接受监督。对于有违反有关法律、法规、规章规定行为的,由(　)依法给予相应的行政处罚。

A.司法行政机关　　B.市场监管局

C.卫生执法局　　D.公安局

答案:A

241.委托人委托鉴定的,应当向司法鉴定机构提供(　)的鉴定材料,并对鉴定材料的真实性、合法性负责。

A.真实　　B.完整

C.充分　　D.真实、完整、充分

答案:D

242.鉴定机构决定受理鉴定委托的,应当与委托人签订(　)。

A.协议　　B.合同

C.　司法鉴定委托书　　D.委托书

答案:C

243.鉴定过程中需要对(　)或限制民事行为能力人进行身体检查的,应当通知其监护人或者近亲属到场见证;必要时,可以通知委托人到场见证。

A.无民事行为能力人

B.限制民事行为能力人

C.所有被鉴定人

D.所有人

答案:A

244.司法鉴定机构和司法鉴定人应当保守在执业活动中知悉的(　)、商业秘密,不得泄露个人隐私。

A.国家秘密　　B.商业机密

C.个人秘密　　D.道德法规

答案:A

245.对于复杂、疑难或者特殊鉴定事项的委托,司法鉴定机构可以(　)受理的时间。

A.自收到委托之日起有十个工作日

B.自收到委托之日起有二十个工作日

C.自收到委托之日起有十五个工作日

D.与委托人协商决定

答案:D

246.司法鉴定人进行鉴定,应当对鉴定过程进行(　)。

A.事后补录　　B.实时记录

C.实时记录并签名　　D.实时记录并盖章

答案:C

247.终止鉴定的,司法鉴定机构应当(　)委托人,说明理由并退还鉴定材料。

A.电话通知　　B.书面通知

C.口头通知　　D.以上都行

答案:B

248.对鉴定材料不完整、不充分的,不能满足鉴定需要的,司法鉴定机构可以(　)。

A.受理

B.先行受理,再补充

C.要求委托人补充

D.不予受理

答案:C

249.委托人委托鉴定的,应当向司法鉴定机构提供真实、完整、(　)的鉴定材料,并对鉴定材料的真实性、合法性负责。

A.充分　　B.合法

C.有效　　D.鉴定需要

答案:A

250.当多个鉴定人共同鉴定,意见不一致时应(　)。

A.有权保留自己的意见

B.应服从领导的意见

C.应服从多数人的意见

D.应服从职称高的人的鉴定意见

答案:A

251.下列(　)情形,司法鉴定机构不得受理。

A.委托鉴定事项未超出本机构司法鉴定业务范围的

B.鉴定用途合法或者不违背社会公德的

C.鉴定要求超出本机构技术条件或者鉴定能力的

D.鉴定要求符合司法鉴定执业规则或者相关鉴定技术规范的

答案:C

252.根据《司法鉴定程序通则》,由(　)对委托鉴定事项、鉴定材料等进行审查。

A.法官　　B.委托人

C.当事人　　D.司法鉴定机构

答案:D

253.鉴定记录做法错误的是(　)。

A.精神状态的检查应当有3名以上的鉴定人参加

B.体格状况的检查必须有4名以上的鉴定人参加

C.妇科检查时必须由女法医进行,无女法医是需有女工作人员在场

D.现场勘验、尸体解剖时应通知司法机关派人到场

答案:B

254.委托人要求进行补充鉴定的情形不包括(　)。

A.原委托鉴定事项有遗漏的

B.委托人就原委托鉴定事项提供新的鉴定材料的

C.其他需要补充鉴定的情形

D.原司法鉴定机构超出登记的业务范围组织鉴定的

答案:D

255.对于鉴定材料不完整、不充分,不能满足鉴定需要的,司法鉴定机构可以要求委托人补充;经补充后能够满足鉴定需要的,(　)受理。

A.可以　　B.可以不

C.不予　　D.应当

答案:D

256.委托人对司法鉴定机构作出的司法鉴定人回避的决定有异议的,可以(　)。

A.撤销鉴定委托　　B.终止鉴定

C.中止鉴定　　D.进行行政复议

答案:A

257.司法鉴定程序是指(　)进行司法鉴定活动的方式、步骤以及相关规则的总称。

A.司法鉴定人和被鉴定人

B.司法鉴定机构和司法鉴定人

C.法官和司法鉴定人

D.司法机关和司法鉴定机构

答案:B

258.关于司法鉴定,下列哪一类人(　)对鉴定材料的真实性、合法性负责。

A.鉴定人　　B.鉴定机构

C.司法机关　　D.委托人

答案:D

259.根据最新《司法鉴定程序通则》,司法鉴定机构应当核对并记录鉴定材料不包括下列哪一项(　)。

A.名称　　B.来源

C.性状　　D.保存状况

答案:B

260.最新修订的《司法鉴定程序通则》,司法鉴定委托书应当载明的事项不包括下列哪一项(　)。

A.鉴定材料的提供和退还

B.司法鉴定机构名称

C.鉴定人姓名

D.与鉴定有关的基本案情

答案:C

261.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,司法鉴定机构决定不予受理鉴定委托的,应当向(　)说明理由,退还鉴定材料。

A.被鉴定人　　B.法官

C.检察官　　D.委托人

答案:D

262.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,下列哪种情况下司法鉴定人不需要回避(　)。

A.所在机构鉴定人曾参加过同一鉴定事项的

B.鉴定人曾经作为专家提供过咨询意见

C. 鉴定人曾被聘请为有专门知识的人参与过同一鉴定事项法庭质证

D.鉴定人曾经参加过同一鉴定事项鉴定

答案:A

263.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,委托人要求司法鉴定

人回避的,应当向下列( )提出。

A.法院　　B.司法鉴定机构

C.检察院　　D.司法局

答案:B

264.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,对于鉴定材料,下列( )说法是错误的。

A.司法鉴定机构应当建立鉴定材料管理制度

B.司法鉴定人对鉴定材料负责

C.司法鉴定机构和司法鉴定人在鉴定过程中应当严格依照技术规范保管和使用鉴定材料

D.司法鉴定机构因严重不负责任造成鉴定材料损毁、遗失的,应当依法承担责任

答案:B

265.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,关于司法鉴定人的权利,下列哪一项说法错误( )。

A.司法鉴定人有权了解进行鉴定所需要的案件材料

B.司法鉴定人可以调查取证

C.司法鉴定人可以查阅、复制相关资料

D.必要时司法鉴定人可以询问诉讼当事人、证人

答案:B

266.最新修订的《司法鉴定程序通则》,关于现场提取鉴定材料,下列哪一选项说法错误( )。

A.经委托人同意,司法鉴定机构可以派员到现场提取鉴定材料

B. 现场提取鉴定材料应当由不少于二名司法鉴定机构的工作人员进行

C.现场提取材料的工作人员均应为该鉴定事项的司法鉴定人

D.现场提取鉴定材料时,应当有委托人指派或者委托的人员在场见证并在提取记录上签名

答案:C

267.鉴定过程中,需要对无民事行为能力人或者限制民事行为能力人进行身体检查的,应当采取以下哪种措施(　)。

A.应当通知委托人到场见证

B.应当通知其监护人或者近亲属到场见证

C.应当通知法官到场见证

D.应当有女性鉴定人在场

答案:B

268.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,关于现场见证,下列哪项说法错误(　)。

A.见证人员未到场的,司法鉴定人不得开展相关鉴定活动

B.见证人员未到场的,延误时间不计入鉴定时限

C.对需要进行尸体解剖的,应当通知委托人或者死者的近亲属或者监护人到场见证

D.到场见证人员无需在鉴定记录上签名

答案:D

269.关于鉴定过程记录,下列哪项说法错误(　)。

A.司法鉴定人应当在鉴定结束后两个工作日内记录鉴定过程

B.记录可以采取笔记、录音、录像、拍照等方式

C.记录应当载明主要的鉴定方法和过程,检查、检验、检测结果,以及仪器设备使用情况等

D.记录的内容应当真实、客观、准确、完整、清晰

答案:A

270.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,司法鉴定机构应当(　)完成鉴定。

A.自司法鉴定委托书生效之日起三十个工作日内

B.自司法鉴定委托书生效之日起三十日内

C.自收到委托书之日起三十个工作日内

D.自司法鉴定委托书生效之日起六十个工作日内

答案:A

271.鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者鉴定过程需要较长时间的,下列哪项说法错误(　)。

A.经司法鉴定机构负责人批准,完成鉴定的时限可以延长

B.延长时限一般不得超过六十个工作日

C.鉴定时限延长的,应当及时告知委托人。

D.司法鉴定机构与委托人对鉴定时限另有约定的,从其约定

答案:B

272.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,下列哪些情况不属于司法鉴定机构可以进行重新鉴定(　)。

A.原司法鉴定人不具有从事委托鉴定事项执业资格的

B.原司法鉴定机构超出登记的业务范围组织鉴定的

C.原司法鉴定人应当回避没有回避的

D.司法鉴定人认为需要重新鉴定

答案:D

273.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,下列哪种情况下,司法鉴定机构可以接受办案机关委托进行重新鉴定(　)。

A.鉴定材料发生耗损,委托人不能补充提供的

B.办案机关认为需要重新鉴定的

C.发现鉴定材料不真实、不完整、不充分或者取得方式不合法的

D.鉴定要求不符合司法鉴定执业规则或者相关鉴定技术规范的

答案:B

274.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,下列哪种情况下,司法鉴定机构可以接受办案机关委托进行重新鉴定(　)。

A.原委托鉴定事项有遗漏的

B.委托人就原委托鉴定事项提供新的鉴定材料的

C.鉴定要求不符合司法鉴定执业规则或者相关鉴定技术规范的

D.原司法鉴定人不具有从事委托鉴定事项执业资格的

答案:D

275.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,关于重新鉴定,下列哪一说法不正确(　)。

A. 重新鉴定必须委托原司法鉴定机构以外的其他司法鉴定机构进行

B. 接受重新鉴定委托的司法鉴定机构的资质条件应当不低于原司法鉴定机构

C. 进行重新鉴定的司法鉴定人中应当至少有一名具有相关专业高级专业技术职称

D.重新鉴定不得指定原司法鉴定人进行

答案:A

276.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,关于专家意见,下列哪项说法不正确(　)。

A.鉴定过程中,涉及复杂、疑难、特殊技术问题的,可以向本机构以外的相关专业领域的专家进行咨询

B.以专家的意见为最终鉴定意见

C.专家提供咨询意见应当签名

D.专家提供咨询意见应当存入鉴定档案

答案:B

277.关于鉴定意见复核,下列哪项说法错误(　)。

A.司法鉴定人完成鉴定后,司法鉴定机构应当指定具有相应资质的人员对鉴定程序和鉴定意见进行复核

B.对于涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者重新鉴定的鉴定事项,可以组织三名以上的专家进行复核

C.复核人员完成复核后,应当提出复核意见

D.复核意见要签名,并写入鉴定意见书

答案:D

278.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,关于司法鉴定意见书,下列哪一项说法不正确(　)。

A.司法鉴定意见书应当加盖司法鉴定机构的司法鉴定专用章,司

法鉴定人应当签名或盖章

B.司法鉴定意见书应当一式四份,三份交委托人收执,一份由司法鉴定机构存档

C.司法鉴定机构应当按照有关规定或者与委托人约定的方式,向委托人发送司法鉴定意见书

D.多人参加的鉴定,对鉴定意见有不同意见的,应当注明

答案:A

279.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,委托人对鉴定过程、鉴定意见提出询问的,司法鉴定机构和司法鉴定人采取的措施有(　)。

A.应当给予解释或者说明

B.可以给予解释或者说明

C.应当补充鉴定

D.可以补充鉴定

答案:A

280.关于司法鉴定意见书补正,下列哪项说法不正确(　)。

A.补正应当在原司法鉴定意见书上进行

B.原鉴定人均需在补正处签名

C.对司法鉴定意见书进行补正,不得改变司法鉴定意见的原意

D.必要时,可以出具补正书

答案:B

281.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,下列哪些情况不属于司法鉴定机构可以对司法鉴定意见书进行补正的情况(　)。

A.图像、谱图、表格不清晰的

B.签名、盖章或者编号不符合制作要求的

C.文字表达有瑕疵或者错别字,但不影响司法鉴定意见的

D.鉴定意见遗漏的

答案:D

282.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,关于司法鉴定人出庭,下列哪项说法不正确(　)。

A.经人民法院依法通知,司法鉴定人应当出庭作证

B.司法鉴定机构接到出庭通知后,应当及时与人民法院确认司法鉴定人出庭的时间、地点、人数、费用、要求等

C.司法鉴定机构应当支持司法鉴定人出庭作证,为司法鉴定人依法出庭提供必要条件

D.人民法院认为鉴定人有必要出庭的,鉴定人不出庭作证的,经鉴定机构说明,仍可作为定案的根据

答案:D

283.接受重新鉴定委托的司法鉴定机构的资质条件应当(　)原司法鉴定机构,进行重新鉴定的司法鉴定人应当至少有一名具有相关专业(　)专业技术资格。

A.不低于,高级　　B.不低于,中级

C.高于,高级　　D.高于,中级

答案:A

284.司法鉴定人违反《司法鉴定程序通则》规定的,(　)应当予以纠正。

A.司法鉴定人　　B.司法行政机关

C.司法鉴定机构　　D.全国人民代表大会常务委员会

答案:C

285.司法鉴定机构和司法鉴定人从事司法鉴定业务的四项法定义务中的首要义务是(　)。

A.遵守法律法规

B.遵守职业道德和职业纪律

C.尊重科学

D.遵守技术操作规范

答案:A

286.鉴定人开展鉴定工作的必然要求,不包括以下哪一项(　)。

A.独立　　B.客观

C.公正　　D.自主

答案:D

287.司法鉴定委托书的要素应当包括(　):①委托人名称②司法鉴定机构名称③委托鉴定事项④是否属于重新鉴定⑤鉴定用途

A.①②④　　B.①③⑤

C.②③④⑤　　D.①②③④⑤

答案:D

288.无民事行为能力的未成年人是指(　)。

A.不满六周岁的未成年人

B.不满七周岁的未成年人

C.不满八周岁的未成年人

D.不满九周岁的未成年人

答案:C

289.鉴定过程中,需要对被鉴定人身体进行法医临床检查的,应当采取必要措施保护其(　)。

A.安全　　B.财产

C.健康　　D.隐私

答案:D

290.以下(　)不属于《司法鉴定程序通则》所称的办案机关。

A.侦查机关　　B.审查起诉机关

C.审判机关　　D.司法机关

答案:D

291.关于对委托鉴定事项进行审查,不包括以下(　)哪个选项。

A.鉴定事项是否属于本机构的业务范围

B.鉴定事项的用途是否合法

C.本机构是否有能力完成该鉴定事项

D.鉴定费用是否满足本机构要求

答案:D

292.下列(　)不属于司法鉴定机构和鉴定人从事司法鉴定业务的法定义务。

A.遵守法律法规

B.遵守职业道德和执业纪律

C.尊重科学

D.免费提供鉴定服务

答案:D

293.在诉讼活动之外,司法鉴定机构和司法鉴定人开展司法鉴定业务的,鉴定程序方面应当(　)。

A.依照司法鉴定合同或协议进行

B.依照相关科学技术规范进行

C.依照委托方的要求进行

D.参照《司法鉴定程序通则》规定执行

答案:D

294.司法鉴定意见书应当加盖司法鉴定机构的(　)。

A.司法鉴定公章

B.司法鉴定专用章

C.司法鉴定公章或专用章

D.没有明确规定

答案:B

295.补正应当在原司法鉴定意见书上进行,由至少(　)司法鉴定人在补正处签名。

A.一名　　B.两名

C.三名　　D.五名

答案:A

296.经委托人同意,司法鉴定机构可以派员到现场提取鉴定材料。现场提取鉴定材料应当由不少于(　)名司法鉴定机构的工作人员进行,其中至少(　)名应为该鉴定事项的司法鉴定人。

A.二,一　　B.一,一

C.三,一　　D.三,二

答案:A

297.司法鉴定意见书应当一式(　)份,一份由司法鉴定机构存档。

A.二　　B.三

C.四　　D.五

答案:C

298.对被鉴定人进行法医精神鉴定的,应当通知委托人或者(　)到场见证。

A.鉴定人

B.被鉴定人的近亲属

C.被鉴定人的监护人

D.被鉴定人的近亲属或者是监护人

答案:D

299.鉴定过程中,下列哪项是错误的(　)。

A.司法鉴定人应当对鉴定过程进行实时记录并存入鉴定档案

B.无民事行为能力人或限制民事行为能力人进行身体检查,需近亲属或监护人当场见证

C.需要进行尸体解剖的,应当通知委托人或者死者的近亲属或者监护人到场见证

D.到场见证人员未到场,延误时间可不计入鉴定时限

答案:B

300.司法鉴定人应当对(　)进行实时记录并签名。记录可以采取

笔记、录音、录像、拍照等方式。

A.鉴定过程　　B.时间

C.地点　　D.鉴定情况

答案:A

301.根据《司法鉴定程序通则》,下列哪种情况下,司法鉴定机构可以接受办案机关进行重新鉴定(　)。

A.原委托鉴定事项有遗漏

B.委托人就原委托鉴定事项提供新的鉴定材料

C.鉴定要求不符合司法鉴定执业规则或者相关鉴定技术规范

D.原司法鉴定人不具有从事委托鉴定事项执业资格

答案:D

302.对于(　)的委托,司法鉴定机构可以与委托人协商决定受理的时间。

A.复杂鉴定事项

B.疑难鉴定事项

C.特殊鉴定事项

D.以上都对

答案:D

303.司法鉴定结论应当由本机构内具有本专业高级技术职务任职资格的司法鉴定人复核。复核人对鉴定结论承担(　)。

A.一般责任　　B.主要责任

C.次要责任　　D.连带责任

答案:D

304.司法鉴定人和司法鉴定机构应当在执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密,不得泄露(　)。

A.个人隐私　　B.技术规范

C.鉴定要求　　D.鉴定目的

答案:A

305.最新修订的《司法鉴定程序通则》,有关司法鉴定的委托与受理,下列哪一项说法错误(　)。

A.司法鉴定机构应当统一受理办案机关的司法鉴定委托

B.委托人委托鉴定的,应当向司法鉴定机构提供真实、完整、充分的鉴定材料

C.司法鉴定人对鉴定材料的真实性、合法性、完整性负责

D.司法鉴定机构应当核对并记录鉴定材料的名称、种类、数量、性状、保存状况、收到时间等

答案:C

306.对于鉴定材料不完整、不充分,不能满足鉴定需要的,司法鉴定机构可以要求(　)补充;经补充后能满足鉴定需要的,应当受理。

A.司法鉴定人　　B.委托人

C.诉讼当事人　　D.办案机关

答案:B

307.下列哪种情况下,司法鉴定机构不得受理(　)。

A.鉴定材料经过质证

B.鉴定材料取得方式不合法

C.鉴定材料充分

D.鉴定材料完整充分

答案:B

308.司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动,应当遵守法律、法规、规章,遵守职业道德和执业纪律,(　),遵守技术操作规范。

A.尊重事实　　B.尊重客观

C.尊重科学　　D.尊重法律

答案:C

309.为了规范司法鉴定机构和司法鉴定人的司法鉴定活动,保障司法鉴定质量,保障诉讼活动的顺利进行,根据(　)和有关法律、法规的规定,制定《司法鉴定程序通则》。

A.《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》

B.《中华人民共和国宪法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国民法典》

答案:A

310.鉴定过程中,涉及复杂、疑难、特殊技术问题的,可以向本机构以外的相关专业领域的专家进行咨询,但最终的鉴定意见应当由(　)的司法鉴定人出具。

A.本机构　　B.其它机构

C.两家机构　　D.第三方机构

答案:A

311.司法鉴定机构接到(　)后,应当及时与人民法院确认司法鉴定人出庭的时间、地点、人数、费用、要求等。

A.收费通知　　B.补充材料通知

C.异议通知　　D.出庭通知

答案:D

312.《司法鉴定程序通则》是为了(　)制定的。

A.规范司法鉴定机构和司法鉴定人的司法鉴定活动,保障司法鉴定公正,保障诉讼活动的顺利进行

B.规范司法鉴定机构和司法鉴定人的司法鉴定活动,保障鉴定程序合法,保障诉讼活动的顺利开展

C.规范司法鉴定机构和司法鉴定人的司法鉴定活动,保障司法鉴定质量,保障诉讼活动的顺利进行

D.规范司法鉴定机构和司法鉴定人的司法鉴定活动,保障司法鉴定公平,保障诉讼活动的顺利开展

答案:C

313.以下不应认定为对鉴定意见有异议的选项是(　)。

A.对司法鉴定文书中分析说明有异议

B.对适用的技术方法有异议

C.对司法鉴定书中已声明适用的操作规范,但在具体操作中未适用有异议

D.对同一鉴定事项由不同司法鉴定机构作出不同鉴定意见有异议

答案:C

314.司法鉴定机构受理鉴定委托后,下列说法错误的是(　)。

A. 应当指定本机构具有该委托事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定

B.有特殊要求的,经双方协商一致,可以从本机构中选择符合条件的司法鉴定人进行鉴定

C.对同一鉴定事项,应当指定或选择两名司法鉴定人进行鉴定

D.对于复杂疑难鉴定事项,应当指定或选择多名司法鉴定人进行鉴定

答案:D

315.关于重新鉴定说法,错误的是(　)。

A.应当委托原司法鉴定机构以外的其他司法鉴定机构

B.特殊原因,可以委托原鉴定机构

C.接受委托的司法鉴定机构的资质条件应当高于原鉴定机构

D. 重新鉴定的司法鉴定人中应当至少有一名具有相关专业高级专业技术职称

答案:C

316.关于司法鉴定意见书,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定意见书可以只有司法鉴定人盖章,不需签名

B.多人参加鉴定,对鉴定意见有不同意见的,只需出具多数人支持的意见

C.司法鉴定意见书应一式三份,两份交委托人收执,一份由司法鉴定机构存档

D.司法鉴定意见书应当加盖司法鉴定机构的司法鉴定专用章

答案:D

317.司法鉴定意见书出具后,不能进行补正的是(　)。

A.表格不清晰

B.鉴定意见中的数据错误,影响司法鉴定意见的

C.盖章不符合制作要求

D.因疏忽司法鉴定人执业证号输错的

答案:B

318.司法鉴定机构应当对委托鉴定事项、鉴定材料等进行审查。对属于本机构司法鉴定业务范围,鉴定用途合法,提供的(　)能够满足鉴定需要的,应当受理。

A.鉴定材料　　B.生物检材

C.非生物检材　　D.比对样本材料

答案:A

319.司法鉴定人进行鉴定,应当遵守和采用该专业领域的技术标准、技术规范和技术方法,下列哪项除外(　)。

A.国家标准

B.司法鉴定程序通则

C.行业标准和技术规范

D.该专业领域多数专家认可的技术方法

答案:B

320.司法鉴定的主体是(　)。

A.任何人　　B.鉴定人

C.机构负责人　　D.委托人

答案:B

321.因提供的鉴定材料虚假或者不完全而出现的错鉴,由(　)负责。

A.受委托人　　B.委托人

C.司法鉴定机构　　D.司法鉴定机构负责人

答案:B

322.司法鉴定人完成鉴定后,司法鉴定机构应当指定具有(　)的人员对鉴定程序和鉴定意见进行复核。

A.初级专业技术职称

B.中级专业技术职称

C.高级专业技术职称

D.相应资质

答案:D

323.当多个鉴定人共同鉴定,其鉴定意见不一致时,鉴定人(　)。

A.有权保留自己的意见

B.应当服从领导的意见

C.应服从多数鉴定人的意见

D.应服从职称高的鉴定人的意见

答案:A

324.司法鉴定主体是具有鉴定资格的(　)。

A.法人　　B.鉴定组织

C.自然人　　D.鉴定机构

答案:D

325.在鉴定实施过程中,由于出现了暂时使鉴定不能实施的客观情况而迫使鉴定暂停,待暂停因素消除后再继续进行鉴定的情形属于(　)。

A.停止鉴定　　B.终止鉴定

C.中止鉴定　　D.延期鉴定

答案:C

326. 当原有鉴定书对鉴定要求答复不完全或者鉴定结论表述不明确时,委托人可以(　)。

A.重新鉴定　　B.补充鉴定

C.复查鉴定　　D.会诊鉴定

答案:B

327.司法鉴定意见书出具后,发现下列(　)情形之一的,司法鉴定机构不能进行补正。

A.图像、谱图、表格不清晰的;

B.签名、盖章不符合制作要求的

C.编号不符合制作要求的

D.文字表达有错误,影响司法鉴定意见的。

答案:D

328.鉴定时,鉴定人对a该专业领域多数专家认可的技术方法、b行业标准和技术规范、c国家标准,应遵守和采用何种顺序(　)。

A.a-b-c　　B.c-b-a

C.b-c-a　　D.c-a-b

答案:B

329.司法鉴定机构必须经过材料审查,才能对于委托是否受理做出决定,下列哪些材料的委托肯定不能受理(　)。

A.鉴定用途合法

B.提供的鉴定材料能够满足鉴定需要

C.委托人就同一鉴定事项同时委托其他司法鉴定机构进行鉴定的

D.属于本机构鉴定业务范围。

答案:C

330.司法行政机关应当自收到投诉材料之日起(　)工作日内,作出是否受理的决定,并书面告知投诉人或者其代理人。

A.3　　B.5

C.7　　D.10

答案:C

331.负责指导、监督本行政区域内司法鉴定执业投诉处理工作的部门为(　)。

A.省级人民法院

B.省级人民检察机关

C.省级人民政府

D.省级司法行政机关

答案:D

332.司法行政机关受理投诉的,应当自作出受理投诉决定之日起(　)内作出处理决定。

A.六十日　　B.三十日

C.十五日　　D.四十五日

答案:A

333.《司法鉴定执业活动投诉处理办法》已经2019年3月11日司法部部务会议审议通过,自(　)起施行。

A.2019年5月1日

B.2019年6月1日

C.2019年10月1日

D.2019年11月14日

答案:B

334. 投诉人应当自知道或者应当知道被投诉人鉴定活动侵犯其合法权益之日起(　)内,向司法行政机关投诉。法律另有规定的除外。

A.五年　　B.一年

C.二年　　D.三年

答案:D

335.司法行政机关受理投诉的,应当自受理之日起(　)日内办结;情况复杂,不能在规定期限内办结的,经本机关负责人批准,可以适当延长办理期限,但延长期限不得超过(　)日,并应当将延长的理由告知投诉人。

A.六十,六十　　B.六十,三十

C.三十,三十　　D.三十,六十

答案:B

336.司法行政机关应当自作出处理决定之日(　)日起内,将投诉处理结果书面告知投诉人、被投诉人。

A.十五　　B.七

C.十　　D.五

答案:B

337.调查应当由(　)以上工作人员进行,并制作笔录。调查笔录应当由被调查人签字或者盖章;不能签字、盖章的,应当在笔录中注明有关情况。

A.四名　　B.三名

C.两名　　D.一名

答案:C

338.是(　)负责指导、监督全国司法鉴定执业活动投诉处理工作。

A.司法部

B.公安部

C.最高人民法院

D.最高人民检察院

答案:A

339. 投诉人对司法行政机关审核登记的司法鉴定机构和司法鉴定人(　)进行投诉,以及司法行政机关开展投诉处理工作,适用司法鉴定执业活动投诉处理办法。

A.鉴定工作

B.现场检查(勘验)

C.全部活动

D.执业活动

答案:D

340.司法行政机关对以下(　)哪种违法违规情形的投诉不可以受理。

A.违反司法鉴定收费管理规定的

B.司法鉴定人故意做虚假鉴定的

C.只是对鉴定意见有异议的

D.司法鉴定人私自接受司法鉴定委托的

答案:C

341.下面哪项属于《司法鉴定职业道德基本规范》中“客观公正,探真求实”(　)。

A.遵循科学原理、科学方法和技术规范

B.严格遵守实施程序和执业行为规则

C.一丝不苟,正确适用技术标准

D.对法律负责,对科学负责,对案件事实负责,对执业行为负责

答案:D

342.《司法鉴定职业道德基本规范》中崇尚法治,尊重科学的基本要求:树立法律意识,(　),遵守诉讼程序和法律规定;遵循科学原理、科学方法和技术规范。

A.培养法治精神　　B.培养自立精神

C.更新观念　　D.提高能力

答案:A

343.坚持以人为本,牢固树立社会主义法治理念;保障司法,服务诉讼,化解矛盾纠纷,维护公民合法权益。体现出的司法鉴定职业

道德基本规范为(　)。

A.崇尚法治,尊重科学

B.客观公正,探真求实

C.服务大局,执业为民

D.廉洁自律,诚信敬业

答案:C

344.《司法鉴定许可证》的证号由九位数字构成,按以下规则排序(　)。

A.第一、二位为省、自治区、直辖市代码

B.第五、六位为省、自治区、直辖市所属市(地)代码

C.第三四位为颁证年度的后两位数字

D.第五、六位为司法鉴定机构审核登记的先后顺序号码

答案:A

345.《司法鉴定人执业证》"颁证机关"栏应当加盖登记机关红印,司法鉴定人照片(　)骑缝处应当加盖登记机关钢印。

A.右下角　　B.左下角

C.右上角　　D.左上角

答案:A

346.换发的新证书的证号、颁证日期及载明的登记事项应当与原证书一致,在(　)栏中应当注明新证书五年有效期限的起止时间。

A.有效期限　　B.登记事项

C.注册日期　　D.时限

答案:A

347.《司法鉴定人执业证》的证号由十二位数字(　)构成。

A.前六位数字的编制规则与《司法鉴定许可证》证号前六位数字的编制规则相同

B.第七、九、十位为持证人经审核登记的先后顺序号码

C.第七、八、九位为持证人经审核登记的先后顺序号码

D.第十、十一、十二位为持证人所在司法鉴定机构审核登记的顺序号码

答案:A

348.《司法鉴定许可证》的证号由九位数字构成,其中第五、六位为(　)。

A.省、自治区、直辖市代码

B.颁证年度的后两位数字

C.省、自治区、直辖市所属市(地)代码

D.鉴定机构登记的先后顺序

答案:B

349.《司法鉴定人执业证》应该贴附(　)照片。

A.2 寸近期正面蓝底免冠彩色照片;

B.1 寸近期正面蓝底免冠彩色照片;

C.2 寸近期正面白底免冠彩色照片;

D.1 寸近期正面白底免冠彩色照片。

答案:A

350.《司法鉴定许可证》和《司法鉴定人执业证》的使用有效期为

(　)。

A.3 年　　B.5 年

C.6 年　　D.10 年

答案:B

351.人民法院对鉴定人出具的鉴定书,应当审查是否具有下列内容(　)。

A.委托法院的名称、委托鉴定的内容、要求、鉴定材料

B.鉴定所依据的原理、方法

C.对鉴定过程的说明

D.以上都是

答案:D

352.关于鉴定人与鉴定意见,下列哪一项是正确的(　)。

A.经法院通知,鉴定人无正当理由拒不出庭的,可由院长签发强制令强制其出庭

B.鉴定人有正当理由无法出庭的,法院可中止审理,另行聘请鉴定人重新鉴定

C.经辩护人申请而出庭的具有专门知识的人,可向鉴定人发问

D.对鉴定意见的审查和认定,受到意见证据规则的规制

答案:C

353.在法庭上,(　)不可以对有专门知识的人进行询问。

A.审判人员

B.本案被告

C.经法庭准许当事人各自申请的有专门知识的人

D.经法庭准许的当事人

答案:B

354.人民法院准许鉴定申请的,应当组织双方当事人协商确定具备相应资格的(　)。当事人协商不成的,由人民法院指定。

A.代理人　　B.本人

C.鉴定人　　D.当事人

答案:C

355.鉴定人故意作虚假鉴定的,人民法院应当责令其退还鉴定费用,并根据情节,依照民事诉讼法第(　)条的规定进行处罚

A.一百一十一　　B.一百一十二

C.一百一十三　　D.一百一十四

答案:A

356.以下说法正确的是(　)。

A.人民法院应当组织当事人对鉴定材料进行质证,未经质证的材料,不得作为鉴定的根据

B.鉴定人调取证据、勘验物证和现场、询问当事人或者证人,不需经过人民法院准许

C.当事人申请鉴定,应当在人民法院指定期间内提出,不需预交鉴定费用

D.人民法院准许鉴定申请的,不需组织双方当事人协商确定鉴定人

答案:A

357.鉴定人依照民事诉讼法第七十八条的规定出庭作证的,人民

法院应当在开庭审理(　)日前将出庭的时间、地点及要求通知鉴定人。

A.三日　　B.五日

C.七日　　D.二日

答案:A

358.被告人、自诉人、附带民事诉讼当事人及其法定代理人是否提出上诉,以其在上诉期满前(　)的意思表示为准。

A.第一次　　B.第二次

C.最后一次　　D.协商

答案:C

359.下列说法错误的是(　)。

A.人民法院准许证人出庭作证申请的,应当通知申请人预缴证人出庭作证费用

B. 民事诉讼法第七十四条规定的证人因履行出庭作证义务而支出的交通、住宿、就餐等必要费用,按照机关事业单位工作人员差旅费用和补贴标准计算

C. 民事诉讼法第七十四条规定的证人因履行出庭作证义务的误工损失按照国家上年度职工日平均工资标准计算

D.证人拒绝签署保证书的,不得作证,并自行承担相关费用

答案:C

360.司法鉴定机构和司法鉴定人对考核结果有异议的,应当在公示期内向设区的市司法局申请复查;设区的市司法局应当自收到申请之日起(　)日内进行复查,并将复查结果书面告知申请人。

A.3　　B.5

C.10　　D.7

答案:D

361.司法鉴定机构年度考核内容包括(　)。

A.执业资质情况　　B.业务开展情况

C.内部管理情况　　D.以上都对

答案:D

362.山东省司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核办法自2020年(　)实施,有效期5年。

A.1月1日　　B.5月1日

C.7月1日　　D.10月1日

答案:C

363. 设区的市司法局在完成对司法鉴定机构年度考核等次的评定和司法鉴定人年度考核结果的备案审查后,应当将考核结果在本市司法行政网站上公示并告知被考核对象,公示期限为(　)。

A.3日　　B.5日

C.7日　　D.10日

答案:C

364.下列不属于司法鉴定人年度考核内容的是(　)。

A.执业资质情况　　B.教育培训情况

C.执业表现情况　　D.内部管理情况

答案:D

365.司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核结果,分为(　)。

A.“称职”、“基本称职”和“不称职”三个等次

B.“合格”和“不合格”两个等次

C.“合格”、“基本合格”和“不合格”三个等次

D.“合格”、“基本合格”、“基本不合格”和“不合格”四个等次

答案:B

366.司法行政机关应当在投诉处理工作终结后(　)日内,将投诉处理材料立卷、归档,并妥善保管和使用。

A.60 日　　B.30 日

C.90 日　　D.20 日

答案:B

367.司法行政机关应当自作出投诉处理决定之日起(　)日内,将投诉处理结果以及不服处理结果的救济途径和期限等书面告知投诉人和被投诉人。

A.三日　　B.五日

C.十日　　D.七日

答案:D

368. 投诉人应当自知道或应当知道被投诉人鉴定活动侵犯其合法权益之日起(　)年内,向司法行政机关投诉。法律另有规定的除外。

A.6　　B.5

C.3　　D.1

答案:C

369.《山东省司法厅司法鉴定执业活动投诉处理工作细则》的适

用范围正确的是(　)。

A.对司法行政机关审核登记的司法鉴定结构和司法鉴定人的投诉

B.对检察机关设立的司法鉴定机构及其司法鉴定人的投诉

C.对公安机关设立的司法鉴定机构及其司法鉴定人的投诉

D.对国家安全机关设立的司法鉴定机构及其司法鉴定人的投诉

答案:A

370.投诉材料不齐全、不完整或者有疑义的,司法行政机关应当在收到投诉材料之日起(　)个工作日内一次性书面告知投诉人补充或者作出书面说明。

A.3　　B.5

C.7　　D.15

答案:C

371.当事人对鉴定案件的投诉,下列说法正确的是(　)。

A. 投诉人应当自知道或应当知道被投诉人鉴定活动侵犯其合法权益之日起三年内,向司法行政机关投诉。法律另有规定的除外。

B. 投诉人应当自知道或应当知道被投诉人鉴定活动侵犯其合法权益之日起二年内,向司法行政机关投诉。法律另有规定的除外。

C.投诉人自行决定

D.由人民法院决定投诉时间

答案:A

372.投诉人书面或口头申请撤回投诉的,(　)终止投诉处理工作。

A.可以　　B.不可以

C.允许　　D.建议

答案:A

373.下列不属于文书鉴定的是(　)。

A.笔迹鉴定

B.印章印文鉴定

C.手印鉴定

D.朱墨时序鉴定

答案:C

374.下列哪项鉴定项目不属于法医病理鉴定(　)。

A.死亡原因鉴定　　B.致伤物推断

C.损伤时间推断　　D.活体年龄鉴定

答案:D

375.以下不属于法医精神病鉴定范围的是(　)。

A.精神状态鉴定　　B.精神损伤类鉴定

C.社会危害性评估　　D.医疗损害鉴定

答案:C

376.下列不属于痕迹鉴定的是(　)。

A.手印鉴定　　B.足迹鉴定

C.工具痕迹鉴定　　D.笔迹鉴定

答案:D

377.电子数据司法鉴定主要包括以下哪项鉴定项目(　)

A.录音处理　　B.电子数据同一性鉴定

C.特种照相检验　　D.电子数据功能性鉴定

答案:D

378.下列哪项不属于法医毒物鉴定(　)。

A.毒品鉴定　　B.天然毒物鉴定

C.气体毒物鉴定　　D.金属毒物鉴定

答案:B

379.下列选项中不属于微量物证鉴定的是(　)。

A.金属和矿物类鉴定

B.易燃物质类鉴定

C.交通事故痕迹物证综合鉴定

D.文化用品类鉴定

答案:C

380.下列属于法医物证鉴定的是(　)。

A.生物检材来源个体年龄推断

B.个体识别

C.亲缘关系鉴定

D.以上选项全部属于

答案:D

381.以下不属于交通事故痕迹物证鉴定的选项是(　)。

A.火灾痕迹鉴定

B.车辆速度鉴定

C.车辆安全技术状况鉴定

D.交通设施安全技术状况鉴定

答案:A

382.以下选项不属于法医临床鉴定中的人体功能评定的是(　)。

A.视觉功能、听觉功能

B.男性性功能与生育功能

C.前庭平衡功能

D.性侵犯与性别鉴定

答案:D

383.以下选项属于近岸海洋与海岸带环境损害鉴定的是(　)。

A.污染环境行为致近岸海洋与海岸带环境损害鉴定

B.污染环境行为致近岸海洋与海岸带生态系统损害鉴定

C.近岸海洋与海岸带环境污染致海洋动物损害鉴定

D.以上全部属于

答案:D

384.除草剂鉴定属于(　)鉴定。

A.法医物证　　B.法医毒物

C.微量物证　　D.痕迹鉴定

答案:B

385.以下哪个项目鉴定不是法医临床鉴定(　)。

A.人体损伤程度鉴定

B.性侵犯与性别鉴定

C.骨龄鉴定

D.精神损伤类鉴定

答案:D

386.污染物性质鉴定不包括以下哪个项目(　)。

A.危险废物鉴定

B.有毒物质(不包括危险废物)鉴定

C.电磁辐射损害鉴定

D.污染物筛查及理化性质鉴定

答案:C

387.以下哪个项目鉴定不包含对动物、植物损害鉴定(　)。

A.空气污染环境损害鉴定

B.近岸海洋与海岸带环境损害鉴定

C.其他环境损害鉴定

D.污染物性质鉴定

答案:C

388.以下哪个项目鉴定不是法医物证鉴定(　)。

A.生物检材来源个体表型推断

B.生物检材种属和组织来源鉴定

C.生物检材来源个体性别推断

D.生物检材来源生物地理溯源

答案:C

389.下列哪一项不属于赔偿相关鉴定项目所包含的内容(　)。

A.医疗终结时间鉴定

B.后续诊疗项目费用鉴定

C.营养依赖

D.定残后护理依赖

答案:B

390.法医毒物鉴定是指鉴定人运用(　)的科学技术或者专门知识,对体内外药毒物、毒品及代谢物进行定性、定量分析,并提供鉴定意见的活动。

A.法医毒理学　　B.法医病理学

C.法医毒物学　　D.法医毒化学

答案:C

391.下列哪种情形是故意做虚假鉴定(　)。

A.知道鉴定材料是伪造的继续使用

B.引用技术标准错误

C.鉴定文书中将被鉴定人性别写错

D.不小心将检材污染

答案:A

392.下列那项应当认定为无正当理由拒绝出庭作证(　)。

A.因健康原因不能到庭的

B.路途特别遥远,交通不便难以到庭的

C.未按照法定时限通知到庭的

D.法院同意不出庭作证,但拒绝书面回答质询的

答案:D

393.司法鉴定人应当在完成委托的鉴定事项后(　)日内完成档案整理、立卷工作。

A.7　　B.10

C.20　　D.30

答案:D

394.一般刑事、民事、行政案件涉及鉴定事项的业务档案列为定期保管,保管期限为(　)。

A.10 年　　B.20 年

C.30 年　　D.永久

答案:C

395.司法鉴定业务档案的保管期限分为(　)和(　)两种。

A.永久,短期　　B.永久,定期

C.长期,定期　　D.长期,短期

答案:B

396.司法鉴定业务档案管理应当遵循(　)、维护档案的完整安全和便于利用的原则。

A.统一集中管理　　B.自行管理

C.集中管理　　D.自主管理

答案:A

397.案卷应当采用(　)的方法装订,在线绳活结处贴上鉴定机构封签,并在骑缝线上加盖立卷人的姓名章。

A.一孔一线　　B.三孔一线

C.三孔两线　　D.五孔两线

答案:B

398.审判机关及侦查机关等部门因工作需要,查阅或者复制司法鉴定业务档案的,查阅人应当出示(　)。

A.身份证

B.工作证

C.所在单位公函和本人工作证

D.本人社保卡

答案:C

399.司法鉴定业务档案应当按(　)分别立卷、编号,跨年度的司法鉴定业务在办结年度立卷。

A.年度,鉴定类别

B.季度,鉴定类别

C.月度,鉴定类别

D.定期,鉴定类别

答案:A

400.(　) 负责收集在鉴定过程中形成的立卷归档材料, 并按照《山东省司法鉴定业务档案管理办法》第十一条规定进行整理、立卷。

A.机构负责人　　B.档案管理人

C.司法鉴定人　　D.复核人

答案:C

401.司法鉴定业务档案卷内每份文书材料一般保存(　)份,但有特殊用途的除外。

A.一　　B.二

C.三　　D.四

答案:A

402.司法鉴定机构销毁司法鉴定业务档案时,应当成立销毁档案责任小组,并指派(　)工作人员负责监销,监销人应当在销毁清

册上签名。

A.一名　　B.两名

C.三名　　D.四名

答案:B

403.经司法鉴定机构负责人批准,卷内材料可以摘抄或者复制。复制的鉴定文件材料,由档案管理人员核对后,注明(　)的字样,并加盖司法鉴定机构印章。

A.材料一致

B.复印件与案卷材料一致

C.复印件与原件一致

D.均一致

答案:B

404.下列选项不正确的是(　)。

A.司法鉴定人在完成委托鉴定事项后30日内完成整理立卷工作将档案移交给档案管理员

B.案卷应采用三孔两线的方法装订

C.在线绳活结处贴上鉴定机构封签

D.并在骑缝线上加盖立卷人的姓名章

答案:B

405.司法鉴定机构应当配备(　)档案管理人员,负责司法鉴定业务档案的集中统一管理。

A.专职　　B.专职和兼职

C.专职或者兼职　　D.兼职

答案:C

406.重大案件涉及鉴定事项的业务档案保管期限为(　)。

A.20 年　　B.30 年

C.60 年　　D.永久保管

答案:D

407.档案管理人员应当严格遵守(　)制度。

A.保密　　B.公开

C.透明　　D.秘密

答案:A

408.下列司法鉴定业务档案卷内文书材料的排列顺序,a.司法鉴定告知书;b.鉴定材料流转表;c.被鉴定人身份证明;d.外部信息核验记录;e.鉴定过程实时记录。正确的顺序应该是(　)。

A.a-b-c-d-e　　B.a-c-d-e-b

C.a-d-c-e-b　　D.以上选择都不对

答案:C

409.司法鉴定机构应当建立司法鉴定业务档案查阅制度,查阅和复制司法鉴定业务档案应当经(　)批准。

A.法人　　B.机构负责人

C.司法鉴定人　　D.档案管理员

答案:B

410.鉴定人拒绝出庭作证的,要依法给予其停止从事司法鉴定业务(　)的处罚,情节严重的,(　)登记。

A.3 个月以上 6 个月以下,撤销

B.3个月以上1年以下,撤销

C.3个月以上6个月以下,注销

D.3个月以上1年以下,注销

答案:B

411.人民法院出庭通知已指定出庭作证鉴定人的,要由(　)出庭作证。

A.一名在司法鉴定意见书上签名的鉴定人

B.指定的出庭作证鉴定人

C.两名司法鉴定意见书上签名的鉴定人

D.随便一名司法鉴定人

答案:B

412.法庭质证中,鉴定人无法当庭回答质询或者提问的,经法庭同意,(　)在庭后提交书面意见。

A.必须　　B.不必

C.可以　　D.应当

答案:C

413.司法鉴定机构对于(　)干预司法鉴定活动的,应当先依据本机构内部管理制度予以处理。

A.被鉴定人　　B.鉴定人员

C.外部人员　　D.内部人员

答案:C

414.《司法鉴定机构鉴定人记录和报告干预司法鉴定活动的有关规定》自(　)起施行。

A.公布之日　　B.2020年7月1日

C.2020年10月1日　　D.2021年1月1日

答案:B

415.司法鉴定教育培训包括以下(　)培训。

A.岗前培训　　B.职业培训

C.外部培训　　D.内部培训

答案:A

416.按照“先培训后上岗”和终身教育的要求,司法鉴定教育培训工作坚持以下(　)原则。

A.政治统领,党建引领

B.注重能力,强化操守

C.统筹规划,按需施教

D.以上都对

答案:D

417.(　)负责对司法鉴定教育培训工作进行规划、组织、指导和监督检查。

A.司法鉴定机构　　B.司法行政机关

C.司法鉴定协会　　D.检察机关

答案:B

418.岗前培训对象为已取得司法鉴定人执业证书尚未独立执业的人员,培训主要内容不包括(　)。

A.国家有关方针政策、相关法律知识

B.职业道德

C.相关技术方法、技术规范

D.执业纪律、执业规则

答案:C

419.岗前培训方案由(　)制定并组织实施,岗前培训应当统一培训内容、要求、时间、考核形式。

A.司法部　　B.省级司法行政机关

C.省级司法鉴定协会　　D.司法鉴定机构

答案:B

420.岗位培训实行年度学时制度,每年累计不得少于(　)学时。

A.30　　B.40

C.50　　D.60

答案:C

421.岗位培训的公需科目不得少于(　)学时,专业科目不得少于(　)学时。

A.10,30　　B.15,30

C.10,40　　D.20,30

答案:A

422.岗位培训要求司法鉴定机构自行开展的教育培训,不得多于(　)学时。

A.30　　B.20

C.10　　D.5

答案:C

423.岗位培训实行年度学时制度,每学时为(　)分钟。

A.30　　B.40

C.50　　D.60

答案:C

424.司法鉴定人有本年度内在境外工作(　)以上情形的,经省级司法行政机关批准后,可以免修年度岗位培训学时。

A.4个月　　B.6个月

C.8个月　　D.12个月

答案:B

425.司法鉴定人有本年度内病假(　)以上情形的,经省级司法行政机关批准后,可以免修年度岗位培训学时。

A.3个月　　B.4个月

C.5个月　　D.6个月

答案:D

426.根据《司法鉴定教育培训工作管理办法》规定,司法鉴定人参加国际性研讨、交流和培训的,计(　)学时。

A.10　　B.15

C.16　　D.20

答案:C

427.根据《司法鉴定教育培训工作管理办法》规定,司法鉴定人参加全国性研讨、交流和培训的,计(　)学时。

A.10　　B.12

C.15　　D.16

答案:B

428.根据《司法鉴定教育培训工作管理办法》规定,司法鉴定人参加省级研讨、交流和培训的,计(　)学时。

A.5　　B.8

C.10　　D.12

答案:B

429.对于无正当理由,未达到规定的年度岗位培训学时要求的、不参加岗位培训的或者违反学习纪律和管理制度的司法鉴定人,司法行政机关应当视情节给予(　)等。

A.批评教育、公开通报　　B.记入执业档案

C.纳入信用管理体系　　D.以上都对

答案:D

430.司法鉴定机构应当在规定的时间内,将司法鉴定人参加教育培训活动有关证明材料统一提交(　)核计学时并记入执业档案。

A.司法部　　B.司法行政机关

C.司法鉴定协会　　D.检察机关

答案:B

431.根据《司法鉴定教育培训工作管理办法》规定,有条件的司法鉴定机构可以自行开展教育培训,并报(　)备案。

A.司法部　　B.省级司法行政机关

C.省级司法鉴定协会　　D.市级司法鉴定协会

答案:B

432.以下选项不属于司法部教育培训组织管理职责的是(　)。

A.组织编写和推荐司法鉴定人教育培训教材

B.组织师资培训,统一规划全国司法鉴定人教育培训师资库建设

C.遴选、公布全国司法鉴定人教育培训基地名单

D.对司法鉴定机构及其司法鉴定人参加教育培训的情况进行监督、检查

答案:D

433.司法鉴定人参加岗位培训取得的学时,在全国范围内(　)有效。

A.本年度　　B.次年度

C.当月　　D.可结转年度

答案:A

二、不定项选择题(500题)

1.有下列情形之一的,司法鉴定机构可以根据委托人的请求进行补充鉴定(　)。

A.委托人增加新的鉴定要求的

B.委托人发现委托的鉴定事项有遗漏的

C.委托人提供或者补充新的鉴定材料的

D.需要补充鉴定的其他情形

答案:ABCD

2.司法鉴定意见书出具后,发现有下列情形之一的,司法鉴定机构可以对鉴定意见书进行补正(　)。

A.图像、谱图、表格不清晰的

B.签名、盖章或者编号不符合制作要求的

C.文字表达有瑕疵或者错别字,但不影响司法鉴定意见的

D.委托方要求补正的

答案:ABC

3.被投诉人违法违规情节轻微,没有造成危害后果,依法可以不予行政处罚的,应当给予何种处理(　)。

A.批评教育

B.训诫

C.通报

D.责令限期整改

答案:ABCD

4.司法鉴定人有下列情形之一的,经省级司法行政机关批准后,

可以免修年度岗位培训学时(　)。

A.本年度内在境外工作六个月以上的

B.本年度内病假六个月以上的

C.女性司法鉴定人在孕期、产假、哺乳期内的

D.其他特殊情况

答案:ABCD

5.年度考核应当遵循的原则是(　)。

A.依法

B.客观

C.公开

D.公正

答案:ABCD

6.《司法鉴定程序通则》是(　)进行司法鉴定活动应当遵守和采用的一般程序规则。

A.司法鉴定机构

B.司法鉴定人

C.委托人

D.办案机关

答案:AB

7.《司法鉴定程序通则》所称办案机关,是指办理诉讼案件的(　)。

A.侦查机关

B.审查起诉机关

C.审判机关

D.司法行政机关

答案:ABC

8.具有下列哪些情形的鉴定委托,司法鉴定机构不得受理(　)。

A.委托鉴定事项超出本机构司法鉴定业务范围的

B.鉴定用途不合法或者违背社会公德的

C.鉴定要求符合本机构技术条件或者鉴定能力的

D.委托人就同一鉴定事项同时委托其他司法鉴定机构进行鉴定的

答案:ABD

9.司法鉴定遵循(　)原则,实行司法鉴定人负责制度。

A.依法

B.独立

C.客观

D.公正

答案:ABCD

10.司法行政部门应当就下列哪些事项,对司法鉴定机构、司法鉴定人进行监督、检查(　)。

A.鉴定案件金额情况

B.业务开展和鉴定质量情况

C.恪守职业道德和执业纪律情况

D.制定和执行管理制度情况

答案:BCD

11.鉴定人和鉴定机构从事司法鉴定业务,应当(　)。

A.遵守法律、法规

B.遵守职业道德和职业纪律

C.尊重科学

D.遵守技术操作规范

答案:ABCD

12.鉴定过程中,需要对无民事行为能力人或者限制民事行为能力人进行身体检查的,应当通知(　)到场见证。

A.监护人或者近亲属

B.必要时可以通知委托人

C.鉴定机构负责人

D.鉴定意见的审核人

答案:AB

13.被投诉人对司法行政机关的投诉处理决定有异议的,可以依法(　)。

A.申请行政复议

B.提起行政诉讼

C.提起刑事诉讼

D.提起民事诉讼

答案:AB

14.《司法鉴定程序通则》中所称鉴定材料包括(　)。

A.生物检材

B.非生物检材

C.比对样本材料

D.其他与鉴定事项有关的鉴定材料

答案:ABCD

15.司法行政机关受理投诉后,应当进行调查。调查应当(　)。调查工作不得妨碍被投诉人正常的司法鉴定活动。

A.全面

B.客观

C.公正

D.公平

答案:ABC

16.司法行政部门依法履行监督、检查职责,可以采取(　)资料等措施。

A.现场检查

B.调阅有关

C.履职监督

D.检验分析

答案:AB

17.司法行政机关受理投诉的,应当自受理之日起(　)内办结;情况复杂,不能在规定期限内办结的,经本机关负责人批准,可以适当延长办理期限,但延长期限不得超过(　),并应当将延长的理由告知投诉人。

A.六十日

B.十五日

C.二十日

D.三十日

答案:AD

18.司法鉴定协会负责制定行业规范,维护会员权益,总结交流经验,组织技术研发,处理投诉和会员申诉,调解执业纠纷,对会员进行教育(　),对重大、复杂、疑难鉴定事项提出咨询意见,承担司法行政部门交办事项。

A.培训

B.监督

C.考核

D.评估

E.奖励

F.惩戒

答案:ABCDEF

19.其他国家机关和社会组织工作人员(　)或者非法干预、阻挠司法鉴定机构和司法鉴定人依法开展司法鉴定活动的,由其所在单位或者主管部门依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A.滥用职权

B.玩忽职守

C.徇私舞弊

D.公权私用

E.贪污受贿

答案:ABC

20.司法行政机关应当自收到投诉材料之日起(　)内,作出是否

受理的决定,并书面告知投诉人或者其代理人。情况复杂的,可以适当延长作出受理决定的时间,但延长期限不得超过(　),并应当将延长的理由告知投诉人。

A.七日

B.三十日

C.十五日

D.四十五日

答案:AC

21.鉴定人或者鉴定机构有下列(　)情形之一的,由省级人民政府司法行政部门给予停止从事鉴定业务三个月以下一年以下的处罚;情节严重的,撤销登记。

A.因严重不负责任给当事人合法权益造成重大损失的

B.提供虚假证明文件或者采取其他欺诈手段,骗取登记的

C.经人民法院依法通知,拒绝出庭作证的

D.法律、行政法规规定的其他情形

答案:ABCD

22.设立司法鉴定机构遵循的原则是(　)。

A.统筹规划

B.合理布局

C.优化结构

D.有序发展

答案:ABCD

23.下列哪几项不属于投诉受理情形(　)。

A.投诉事项已经司法行政机关处理,或者经行政复议、行政诉讼结案,且没有新的事实和证据的

B.对人民法院采信鉴定意见的决定有异议的

C.仅对鉴定意见有异议的

D.对司法鉴定程序规则及司法鉴定技术规范有异议的

答案:ABCD

24.国家对从事下列哪些司法鉴定业务的鉴定人和鉴定机构实行登记管理制度(　)。

A.法医类鉴定

B.物证类鉴定

C.声像资料鉴定

D.根据诉讼需要由国务院司法行政部门商最高人民法院、最高人民检查院确定的其他应当对鉴定人和鉴定机构实行登记管理的鉴定事项

答案:ABCD

25.审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的,应当自行回避,当事人及其法定代理人也有权要求他们回避(　)。

A.是本案的当事人或者是当事人的近亲属的

B.本人或者他的近亲属和本案有利害关系的

C.担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的

D.与本案当事人有其他关系,可能影响公正处理案件的

答案:ABCD

26.司法鉴定人进行鉴定,应当依下列标准遵守和采用该专业领

域的技术标准、技术规范和技术方法包括(　)。

A.国家标准

B.行业标准和技术规范

C.该专业领域多数专家认可的技术方法

D.自主研究的技术方法

答案:ABC

27.行政处罚的种类包括(　)。

A.警告、罚款、行政拘留

B.没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业

C.暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照

D.法律、行政法规规定的其他行政处罚

答案:ABCD

28.司法鉴定人有下列(　)行为之一的,由省人民政府司法行政部门吊销其《司法鉴定人执业证》。

A.因故意犯罪或者职务过失犯罪受到刑事处罚的

B.故意弄虚作假的

C.受到停止执业处罚法期间继续从事司法鉴定业务的

D.受到停止执业处罚期满后二年内,又发生应当给予停止执业处罚情形的

答案:ABCD

29.有下列情形之一的,可以延期开庭审理(　)。

A.必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的

B.当事人临时提出回避申请的

C.需要通知新的证人到庭的,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的

D.其他应当延期的情形

答案:ABCD

30.法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务,每项司法鉴定业务可以有(　)名鉴定人。

A.两名

B.三名

C.四名

D.五名

答案:BCD

31.《刑事诉讼法》第五十四条规定:“采取刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述,应当予以排除。”对此条文,下列哪些理解是不正确的(　)。

A.运用了规范语句来表达法律规则

B.表达的是一个任意性规则

C.表达的是一个委任性规则

D.表达了法律规则中的假定条件、行为模式和法律后果

答案:BCD

32.司法鉴定机构决定受理鉴定委托,应当与委托人签订司法鉴定委托书。下列事项司法鉴定委托书应当载明的是(　)。

A.委托人和司法鉴定机构基本情况

B.鉴定事项所涉及人员的情况

C.双方的权利和义务

D.司法鉴定风险提示

答案:ACD

33.司法鉴定实行(　)制度。

A.回避

B.保密

C.时限

D.错鉴责任追究

答案:ABCD

34.司法鉴定人具有下列哪些情形的,应当自行回避,不自行回避的,委托人、当事人及利害关系人有权要求其回避(　)。

A.是本案的当事人,或者是当事人近亲属的

B.本人或者其近亲属与本案有利害关系的

C.担任过本案的证人、勘验人、辩护人、诉讼代理人的

D.与本案当事人有其他关系可能影响司法鉴定公正的

答案:ABCD

35.委托人、当事人及利害关系人向司法鉴定人所在的司法鉴定机构提出申请司法鉴定人回避,司法鉴定机构决定不回避的,申请人可以(　)。

A.申请复议

B.申请仲裁

C.提起诉讼

D.撤销鉴定委托

答案:AD

36.司法鉴定机构接受(　)的司法鉴定委托。

A.法人

B.司法机关

C.公民

D.仲裁案件当事人

答案:BD

37.司法鉴定机构不得受理的情形有哪些(　)。

A.委托时间超出委托司法鉴定时效的

B.委托要求超出本司法鉴定机构的业务范围、技术条件和鉴定能力的

C.送鉴的鉴定材料不具备鉴定条件的,或者与鉴定要求不符的

D.其他不符合法律、法规、规章和本通则规定的

答案:BCD

38.在鉴定过程中,出现哪些情形的,应当终止鉴定(　)。

A.委托人要求终止鉴定的

B.出现不可抗力致使鉴定无法继续进行的

C.确需补充鉴定材料而无法补充的

D.发现自身难以解决的技术问题的

答案:ABCD

39.法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务的,应当具备下列条件(　)。

A.有明确的业务范围

B.有在业务范围内进行司法鉴定所必需的仪器、设备

C. 有在业务范围内进行司法鉴定所必需的依法通过计量认证或者实验室认可的检测实验室

D.每项司法鉴定业务有两名以上鉴定人

答案:ABC

40.省级人民政府司法行政部门应当(　)。

A.根据鉴定人或者鉴定机构的增加和撤销登记情况,定期更新所编制的鉴定人名册

B.根据鉴定人或者鉴定机构的增加和撤销登记情况,定期更新所编制的鉴定机构名册

C.定期公告最新编制的鉴定人名册

D.定期公告最新编制的鉴定机构名册

答案:AB

41.不可以成为鉴定人在两个或以上鉴定机构中从事司法鉴定业务原因的有(　)。

A.经鉴定人与鉴定机构协商并签订书面协议

B.经当地司法行政部门书面同意

C.经委托单位或个人书面同意

D. 经委托单位与鉴定构协商并签订书面协议

答案:ABCD

42.申请登记从事司法鉴定业务的人员应具备的条件包括(　)。

A.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的高级专业技术职称

B.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的中级专业技术职称

C.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的专业执业资格或者高等院校相关专业专科以上学历,从事相关工作五年以上

D.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关工作十年以上经历,具有较强的专业技能

答案:AD

43.司法鉴定人参加下列活动的,计入学时(　)。

A.司法部或者省级司法行政机关组织或者委托举办的研讨、交流和培训

B.司法部或者省级司法行政机关认可的国内、国外的大专院校、科研机构开展的相关专业学历教育和进修

C.省级司法行政机关认可,由所在业务主管部门或者行业组织开展的专业对口的研讨、交流和培训

D.教育行政部门认可的对口专业教育

E.国际性司法鉴定研讨、交流和培训

答案:ABCDE

44.《司法鉴定许可证》的证号由九位数字构成,按以下规则排序(　)。

A.第一、二位为颁证年度的后两位数字

B.第三、四位为省、自治区、直辖市所属市(地)代码

C.第五、六位为省、自治区、直辖市代码

D.第七、八、九位为司法鉴定机构审核登记的先后顺序号码

答案:BD

45.人民法院在确定鉴定人后应当出具委托书,委托书中应当载明(　)。

A.鉴定事项

B.鉴定范围

C.鉴定目的

D.鉴定期限

答案:ABCD

46.当事人申请重新鉴定,存在下列情形之一的,人民法院应当准许(　)。

A.鉴定人不具备相应资格的

B.鉴定程序严重违法的

C.鉴定意见明显依据不足的

D.鉴定意见不能作为证据使用的其他情形

答案:ABCD

47.人民法院依照行政诉讼法第三十六条规定保全证据的,可以根据具体情况,采取(　)。

A.查封、扣押

B.拍照

C.录音、录像

D.复制

E.鉴定、勘验

答案:ABCDE

48.司法鉴定人应当履行下列义务(　)。

A.接受所在司法鉴定机构的指派,依照法定或者约定时限完成鉴定工作、出具鉴定意见,并对鉴定意见负责

B.依法回避

C.保守秘密,不得泄露个人隐私

D.依法出庭作证,回答与鉴定有关的询问

答案:ABCD

49.保险诈骗罪有下列(　)情形之一,进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。

A.投保人故意虚构保险标的,骗取保险金的

B.投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度,骗取保险金的

C.投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故,骗取保险金的

D.投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故,骗取保险金的

E.投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病,骗取保险金的

答案:ABCDE

50.司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动应当依法接受

监督。对于有违反有关(　)规定行为的,由司法行政机关依法给予相应的行政处罚。

A.法律

B.法规

C.规章

D.制度

答案:ABC

51.司法鉴定机构接到出庭通知后,应当及时与人民法院确认司法鉴定人出庭的(　)等。

A.时间

B.地点

C.人数

D.费用、要求

答案:ABCD

52.鉴定人或者鉴定机构有下列(　)情形之一的,由省级人民政府司法行政部门给予停止从事司法鉴定业务三个月以上一年以下的处罚;情节严重的,撤销登记。

A.提供虚假证明文件或者采取其他欺诈手段,骗取登记的

B.法律、行政法规规定的其他情形

C.经人民法院依法通知,拒绝出庭作证的

D.因严重不负责任给当事人合法权益造成重大损失的

E.鉴定人故意作虚假鉴定,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依照前款规定处罚

答案:ABCDE

53.具备下列条件之一的人员,可以申请登记从事司法鉴定业务(　)。

A.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的高级专业技术职称

B.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关工作十年以上经历,具有较强的专业技能

C.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的专业执业资格或者高等院校相关专业本科以上学历,从事相关工作五年以上

D.因故意犯罪或者职务过失犯罪受过刑事处罚的,受过开除公职处分的,以及被撤销鉴定人登记的人员

答案:ABC

54.司法鉴定机构开展司法鉴定活动应当遵循(　)的原则。

A.及时

B.合法

C.规范

D.中立

答案:ABCD

55.司法部负责全国司法鉴定机构的登记管理工作,依法履行下列职责(　)。

A.法律、法规规定的其他职责

B.制定全国司法鉴定发展规划并指导实施

C.指导司法鉴定科学技术研究、开发、引进与推广,组织司法鉴定业务的中外交流与合作

D.指导和监督省级司法行政机关对司法鉴定机构的审核登记、名册编制和名册公告工作

E.组织制定全国统一的司法鉴定实施程序、技术标准和技术操作规范等司法鉴定技术管理制度并指导实施

F. 制定全国统一的司法鉴定机构资质管理评估制度和司法鉴定质量管理评估制度并指导实施

答案:ABCDEF

56.法人或者其他组织申请设立司法鉴定机构,有下列那种情形的,司法行政部门不予受理(　)。

A.法定代表人或者负责人受过刑事处罚或者开除公职处分的

B.司法鉴定机构负责人人选不符合本条例规定条件的

C.曾被吊销《司法鉴定许可证》的

D.法律、法规、规章规定不予受理的其他情形

答案:ABCD

57.有下列情形之一的,由省人民政府司法行政部门依法撤销登记(　)。

A.以欺诈、贿赂等不正当手段取得登记的

B.违反法定程序准予登记的

C.对不符合法定条件的申请准予登记的

D.法律、法规规定应当撤销登记的其他情形

答案:ABCD

58.司法鉴定管理实行行政管理和行业管理相结合的管理制度。省人民政府司法行政部门制定全省司法鉴定工作发展规划和管

理制度并组织实施,负责(　)。

A.司法鉴定机构和司法鉴定人登记、名册编制和执业监督

B.组织司法鉴定科学技术研发、推广和应用

C.指导下级司法行政部门的司法鉴定管理工作

D.对会员进行行业自律管理

答案:ABC

59.司法鉴定机构有下列情形之一的,视为终止(　)。

A.登记设立后未开业或者无正当理由停止执业满一年的

B.不能保持设立条件,逾期不申请停业整改或者整改期满仍不符合设立条件以及整改期满未申请恢复执业的

C.受到停止执业处罚期限未满的

D.法律、法规、规章规定视为终止的其他情形

答案:ABD

60.司法鉴定机构受理鉴定委托后,应当指定本机构两名以上具有委托鉴定事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定。司法鉴定人有下列情形之一的,应当回避(　)。

A.本人或者其近亲属与委托人、委托鉴定事项或者鉴定事项涉及的案件有利害关系的

B.曾参加过同一鉴定事项的鉴定或者为其提供过咨询意见的

C.曾在其他机构参与讨论过该鉴定事项的

D.法律、法规、规章规定应当回避的其他情形

答案:ABD

61.司法鉴定人有下列(　)情形之一的,省人民政府司法行政部

门应当注销其《司法鉴定人执业证》。

A.申请终止司法鉴定执业的

B.所在司法鉴定机构终止后六个月内未依法申请变更执业机构的

C.《司法鉴定人执业证》被依法吊销或者有效期满未申请延续的

D.无民事行为能力或者限制行为能力的

答案:ABC

62.投诉人进行投诉,应当向司法行政机关提交书面投诉材料。投诉材料应当(　),并经投诉人签名或盖章。

A.真实

B.合规

C.合法

D.充分

答案:ACD

63.司法行政机关对司法鉴定人及其执业活动进行(　),司法鉴定行业协会依法进行自律管理。

A.指导

B.管理

C.监督

D.检查

答案:ABCD

64.司法鉴定机构有下列(　)情形之一的,年度考核等次为“不合格”。

A.提交年度考核材料或者接受考核检查时,存在严重弄虚作假行

为的

B.有《山东省司法鉴定条例》第五十一条规定情形、依法应当给予停止执业处罚的

C.不能保持法定设立条件的

D.无正当理由不接受年度考核的

答案:ABCD

65.司法鉴定人有下列情形之一的,由省级司法行政机关依法给予警告,并责令其改正(　)。

A.同时在两个以上司法鉴定机构执业的

B.超出登记的执业类别执业的

C.私自接受司法鉴定委托的

D.违反保密和回避规定的

答案:ABCD

66.依据《山东省司法鉴定条例》,司法鉴定人有下列(　)情形之一的,省人民政府司法行政部门应当注销其《司法鉴定人执业证》。

A.司法鉴定人登记被依法撤销的

B. 所在司法鉴定机构终止后六个月内未依法申请变更执业机构的

C.司法鉴定人不能保持执业条件的

D.《司法鉴定人执业证》被依法吊销或者有效期满未申请延续的

答案:ABCD

67.依据《山东省司法鉴定条例》,司法鉴定人应当履行下列义务

的包括(　)。

A.接受所在司法鉴定机构的指派,依照法定或者约定时限完成鉴定工作、出具鉴定意见,并对鉴定意见负责

B.依法回避

C.妥善保管鉴定材料和有关资料

D.依法出庭作证,回答与鉴定有关的询问

E.依照规定办理司法鉴定援助案件

答案:ABCDE

68.依据《山东省司法鉴定条例》,有下列(　)情形之一的,可以委托司法鉴定机构进行重新鉴定。

A.原司法鉴定机构、司法鉴定人超出登记的业务范围进行鉴定的

B.原司法鉴定机构负责人、司法鉴定人应当回避而未回避的

C.原司法鉴定严重违反规定程序、技术操作规范或者适用技术标准明显不当的

D.当事人对原鉴定意见有异议,并能提出合法依据和合理理由的(鉴定意见有缺陷可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方式解决的除外)

答案:ABCD

69.进行保险诈骗活动,数额较大的哪些行为(　)触犯《刑法》。

A.投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度,骗取保险金的

B.投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故,骗取保险金的

C.投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故,骗取保险金的

D.投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病,骗取保险金的

答案:ABCD

70.根据《民事诉讼法》规定,鉴定的选择有哪些途径(　)。

A.当事人申请的协商确定

B.当事人申请,协商不成的由法院指定

C.当事人未申请鉴定,法院认为需要鉴定的,法院自行委托

D.侦查机关委托

答案:ABC

71.司法鉴定机构应当从(　)方面核对并记录鉴定材料。

A.名称、种类

B.数量、性状

C.保存状况

D.收到时间

答案:ABCD

72.根据《司法鉴定程序通则》哪些情形是鉴定机构不受理案件的理由(　)。

A.委托鉴定事项超出本机构司法鉴定业务范围的

B.发现鉴定材料不真实、不完整、不充分或者取得方式不合法的;鉴定用途不合法或者违背社会公德的

C.鉴定要求不符合司法鉴定执业规则或者相关鉴定技术规范的;

鉴定要求超出本机构技术条件或者鉴定能力的

D.委托人就同一鉴定事项同时委托其他司法鉴定机构进行鉴定的

答案:ABCD

73.司法鉴定机构在鉴定过程中,发生哪些情形,可以终止鉴定(　)。

A.鉴定材料发生耗损,委托人不能补充提供的

B.委托人拒不履行司法鉴定委托书规定的义务、被鉴定人拒不配合或者鉴定活动受到严重干扰,致使鉴定无法继续进行的

C.委托人主动撤销鉴定委托,或者委托人、诉讼当事人拒绝支付鉴定费用的

D.因不可抗力致使鉴定无法继续进行的

答案:ABCD

74.存在下列情形,司法鉴定机构可以接受办案机关委托进行重新鉴定(　)。

A.原司法鉴定人不具有从事委托鉴定事项执业资格的

B.原司法鉴定机构超出登记的业务范围组织鉴定的

C.原司法鉴定人应当回避没有回避的

D.办案机关认为需要重新鉴定的

答案:ABCD

75.根据《司法鉴定教育培训工作管理办法》,岗位培训的培训方式有(　)。

A.脱产培训

B.研讨交流

C.网络培训

D.在职自学

答案:ABCD

76.按照《山东省司法厅司法鉴定执业活动投诉处理工作细则》,司法鉴定投诉处理工作应当遵循原则有哪些(　)。

A.属地管理

B.分级负责

C.依法查处

D.处罚与教育相结合

答案:ABCD

77.《山东省司法厅司法鉴定执业活动投诉处理工作细则》规定:投诉人投诉有下列(　)情形的,司法行政机关不予受理。

A.投诉事项已经司法行政机关处理或者经行政复议、行政诉讼结案,没有新的事实、证据和理由又投诉的

B.仅对司法鉴定意见有异议或对人民法院、人民检察院、公安机关以及其他行政执法机关在执法办案过程中,是否采信鉴定意见及其合理性有异议的

C.对司法鉴定程序规则及司法鉴定标准、技术操作规范的规定有异议的

D.投诉人申请撤回投诉后,再以同一事实和理由投诉的,但投诉人能够证明撤回投诉违背其真实意思表示的除外

答案:ABCD

78.鉴定意见不得作为定案的根据的情形包括(　)。

A.鉴定机构不具备法定资质,或者鉴定事项超出该鉴定机构业务范围、技术条件的

B.鉴定人不具备法定资质,不具有相关专业技术或者职称,或者违反回避规定的

C.送检材料、样本来源不明,或者因污染不具备鉴定条件的

D.鉴定过程和方法不符合相关专业的规范要求的

答案:ABCD

79.不适用小额诉讼程序审理的案件包括(　)。

A.人身关系、财产确权纠纷

B.涉外民事纠纷

C.知识产权纠纷

D.需要评估、鉴定或者对诉前评估、鉴定结果有异议的纠纷

答案:ABCD

80.下列鉴定过程中,应当有或者应当通知见证人在场的是(　)。

A.现场提取检材时

B.进行法医精神病鉴定时

C.需要进行尸体解剖的

D.鉴定程序的全过程

答案:ABC

81.以下哪些属于鉴定材料(　)。

A.生物检材

B.非生物检材

C.比对样本材料

D.病历及影像学片

答案:ABCD

82.岗位培训专业科目主要内容包括司法鉴定人从事有关司法鉴定业务必须具备的(　)。

A.各类别司法鉴定执业分类规定

B.典型案例

C.相关技术方法、技术规范和标准

D.新理论、新知识、新标准、新技术、新方法

答案:ABCD

83.《司法鉴定教育培训工作管理办法》所规定的岗前培训的内容包括(　)。

A.国家有关方针政策

B.相关法律知识

C.职业道德、执业纪律

D.执业规则和鉴定业务知识

答案:ABCD

84.《司法鉴定教育培训工作管理办法》所规定的岗前培训应当在(　)确定的司法鉴定继续教育基地和培训机构进行。

A.司法部

B.公安部

C.省级司法行政机关

D.市级司法行政机关

答案:AC

85.《司法鉴定教育培训工作管理办法》中岗位培训的主要内容包括(　)。

A.习近平新时代中国特色社会主义思想重点是习近平法治思想

B.司法鉴定有关法律法规和政策文件

C.司法鉴定人职业道德和执业纪律

D.各类别司法鉴定执业分类规定、典型案例

E.应当掌握的新理论、新知识、新标准、新技术、新方法

答案:ABCDE

86.《司法鉴定职业道德基本规范》要求鉴定人崇尚法治,尊重科学。下列为其基本要求的是(　)。

A.树立法律意识

B.培养法治精神

C.遵守诉讼程序和法律规定

D.遵循科学原理、科学方法和技术规范

答案:ABCD

87.物证书证的收集程序、方式有下列瑕疵,经补正或者作出合理解释的,可以采用(　)。

A.勘验、检查、搜查、提取笔录或者扣押清单上没有侦查人员、物品持有人、见证人签名,或者对物品的名称、特征、数量、质量等注明不详的

B.物证的照片、录像、复制品,书证的副本、复制件未注明与原件核对无异,无复制时间,或者无被收集、调取人签名、盖章的

C.物证的照片、录像、复制品,书证的副本、复制件没有制作人关

于制作过程和原物、原件存放地点的说明,或者说明中无签名的

D.有其他瑕疵的

答案:ABCD

88.具备下列条件之一的人员,可以申请登记从事司法鉴定业务(　)。

A.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的高级专业技术职称

B.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的专业执业资格或者高等院校相关专业本科以上学历,从事相关工作五年以上

C. 具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的专业执业资格或者高等院校相关专业本科以上学历,从事相关工作三年以上

D.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关工作十年以上经历,具有较强的专业技能

答案:ABD

89.以下可以设立司法鉴定机构的是(　)。

A.公安机关

B.人民检察院

C.人民法院

D.司法行政部门

答案:AB

90.根据我相关法律法规规定,以下需要实行回避的人包括(　)。

A.法官

B.翻译

C.鉴定人

D.证人

答案:ABC

91.关于确定鉴定人和鉴定机构进行登记、名册编制和公告的具体办法,说法错误的有(　)。

A.国务院司法行政部门制定,报国务院批准

B.国务院法制办制定,报国务院批准

C.国务院成立临时工作组,报国务院批准

D.国务院司法行政部门制定,报国务院法制办批准

答案:BCD

92.以下说法正确的有(　)。

A.鉴定人因严重不负责任给当事人合法权益造成重大损失的,由省级人民政府司法行政部门给予停止从事司法鉴定业务三个月以上一年以下的处罚,情节严重的,撤销登记

B.鉴定人故意作虚假鉴定,构成犯罪的,依法追究刑事责任,尚不构成犯罪的,依照《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》规定处罚

C.声像资料鉴定,包括对录音带、录像带、磁盘、光盘、图片等载体上记录的声音、图像信息的真实性、完整性及其所反映的情况过程进行的鉴定和对记录的声音、图像中的语言、人体、物体作出种类或者同一认定

D.司法行政部门在鉴定人和鉴定机构的登记管理工作中,应当严格依法办事,积极推进司法鉴定的规范化、法制化

答案:ABCD

93.以下说法正确的是(　)。

A.鉴定人从事司法鉴定业务,由所在的鉴定机构统一接受委托

B.司法鉴定实行鉴定人负责制度

C.任何情况下鉴定机构对鉴定意见不承担责任

D.多人参加的鉴定,对鉴定意见有不同意见的,应当注明

答案:ABD

94.法医类司法鉴定,包括以下哪些项目(　　)。

A.法医病理鉴定

B.法医物证鉴定

C.法医临床鉴定

D.法医毒物鉴定

答案:ABCD

95.物证类司法鉴定,包括以下哪些项目(　　)。

A.文书鉴定

B.法医物证鉴定

C.痕迹鉴定

D.微量物证鉴定

答案:ACD

96.以下说法正确的有(　)。

A. 具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的专业执业资格或者高等院校相关专业本科以上学历, 从事相关工作三年以上的,可申请从事司法鉴定业务

B.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关工作十年以上经历,具

有较强的专业技能的,可申请从事司法鉴定业务

C.省级人民政府司法行政部门可以对鉴定人或鉴定机构给予停止从事司法鉴定业务三个月以上一年以下的处罚

D.《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》自2005年10月1日起施行

答案:BCD

97.以下说法正确的是(　)。

A.在诉讼中,当事人对鉴定意见有异议的,经人民法院依法通知,鉴定人应当出庭作证

B.鉴定人和鉴定机构从事司法鉴定业务,应当遵守法律、法规,遵守职业道德和职业纪律,尊重科学,遵守技术操作规范

C.鉴定人或者鉴定机构有违反《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》规定行为的,由省级人民政府司法行政部门予以警告,责令改正

D.鉴定人故意作虚假鉴定的,依法追究行政责任

答案:ABC

98.出现以下情形,不得为鉴定机构注册登记的有(　)。

A.业务范围仅法医临床学一项

B.进行司法鉴定所必需的仪器、设备不足

C.业务范围内进行司法鉴定所必需的实验室尚未进行计量认证或者实验室认可

D.每项司法鉴定业务有五名鉴定人

答案:BC

99.以下说法正确的是(　)。

A.司法行政部门在鉴定人和鉴定机构的登记管理工作中,应当严格依法办事,积极推进司法鉴定的规范化、法制化

B.对于滥用职权、玩忽职守,造成严重后果的直接责任人员,应当追究相应的法律责任

C.司法鉴定的收费项目和收费标准由国务院司法行政部门商省级人民政府部门确定

D.对鉴定人和鉴定机构进行登记、名册编制和公告的具体办法,由国务院司法行政部门制定,报国务院批准

答案:ABD

100.鉴定机构接受委托从事司法鉴定业务,受(　)的限制。

A.鉴定业务范围

B.鉴定人资格

C.地域范围

D.当事人选择鉴定机构的意见

答案:ABD

101.省级人民政府司法行政部门的职责包括以下哪些(　)。

A.定期更新鉴定人和鉴定机构名册

B.定期对鉴定机构业务能力进行考核

C.对违反法律规定骗取鉴定人资质的人员予以处罚

D.定期抽查鉴定机构受理鉴定案件的程序合法性

答案:AC

102.《司法鉴定教育培训工作管理办法》是为了适应新时代公共

法律服务体系建设需要,推进司法鉴定人队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,旨在提高司法鉴定人队伍(　),提高司法鉴定质量和公信力,

A.政治素质

B.法律素养

C.专业技能

D.职业道德水平

答案:ABCD

103.按照“先培训后上岗”和终身教育的要求,司法鉴定教育培训工作坚持以下原则(　)。

A.政治统领,党建引领

B.注重能力,强化操守

C.围绕中心,全员培训

D.统筹规划,按需施教

E.分级负责,分类指导

答案:ABCDE

104.按照《司法鉴定教育培训工作管理办法》规定,司法鉴定人参加下列活动的,计入学时(　)。

A.司法部或者省级司法行政机关组织或者委托举办的研讨、交流和培训;

B.司法部或者省级司法行政机关认可的国内、国外的大专院校、科研机构开展的相关专业学历教育和进修;

C.省级司法行政机关认可,由所在业务主管部门或者行业组织开

展的专业对口的研讨、交流和培训；

D.国际性司法鉴定研讨、交流和培训；

答案：ABCD

105.司法行政机关应当加强司法鉴定教育培训机构建设，规范管理，构建(　)的教育培训机构体系。

A.布局合理

B.分工明确

C.优势互补

D.竞争有序

答案：ABCD

106.关于侦查机关设立的鉴定机构，以下说法正确的是(　)。

A.从事每项鉴定业务的鉴定人可不足三人

B.不得面向社会接受委托从事司法鉴定业务

C.其鉴定人身份为侦查机关工作人员

D.受上级鉴定机构的领导和管理

答案：BC

107.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的专业执业资格或者高等院校相关专业(　)学历，从事相关工作五年以上，可申请登记从事司法鉴定业务。

A.大专

B.本科

C.硕士

D.博士

答案:BCD

108.以下说法正确的有(　)。

A.国家对法医类鉴定、物证类鉴定、声像资料鉴定及由国务院司法行政部门商最高人民法院、最高人民检察院确定的其他业务的鉴定人和鉴定机构实行登记管理制度

B.法医类鉴定,包括法医病理鉴定、法医临床鉴定、法医精神病鉴定、法医物证鉴定和法医毒物鉴定

C.物证类鉴定,包括文书鉴定、痕迹鉴定和微量鉴定。物证类鉴定,包括文书鉴定、痕迹鉴定和微量鉴定

D.声像资料鉴定,包括对录音带、录像带、磁盘、光盘、图片等载体上记录的声音、图像信息的真实性、完整性及其所反映的情况过程进行的鉴定和对记录的声音、图像中的语言、人体、物体作出种类或者同一认定

答案:ABCD

109.对于无正当理由,未达到规定的年度岗位培训学时要求的、不参加岗位培训的或者违反学习纪律和管理制度的司法鉴定人,司法行政机关应当视情节给予(　)。

A.批评教育

B.公开通报

C.记入执业档案

D.纳入信用管理体系

答案:ABCD

110.国务院司法行政部门主管全国鉴定人和鉴定机构的登记管

理工作。省级人民政府司法行政部门依照《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》的规定,负责对鉴定人和鉴定机构的(　)。

A.登记

B.名册编制

C.考核

D.公告

答案:ABCD

111.关于《司法鉴定程序通则》总则有关规定,下列正确的是(　)。

A.司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动

B.司法鉴定程序是指司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动的方式、步骤以及相关规则的总称

C.本通则适用于司法鉴定机构和司法鉴定人从事各类司法鉴定业务的活动

D.本通则是根据《国家发展改革委、司法部关于印发〈司法鉴定收费管理办法〉的通知》和相关法律、法规的规定制定的

答案:ABC

112.《司法鉴定程序通则》中关于司法鉴定的委托与受理,下列说法正确的是(　)。

A.诉讼当事人对鉴定材料有异议的,应当向法院提出

B.本通则所称鉴定材料包括生物检材和非生物检材、对比样本材

料以及其他与鉴定事项有关的鉴定材料

C.司法鉴定机构应当自收到委托之日起10个工作日内作出是否受理的决定

D.司法鉴定机构应当统一受理办案机关的司法鉴定委托

答案:BD

113.下列哪些是司法鉴定委托书中应当载明的内容(　)。

A.委托人姓名

B.是否重新鉴定

C.加害人姓名

D.与鉴定有关的基本案情

答案:ABD

114.关于司法鉴定人的回避,下列说法错误的是(　)。

A.司法鉴定人自行提出回避的,由鉴定小组负责人决定

B.委托人要求司法鉴定人回避的,应当向鉴定人所属鉴定机构提出,由司法局决定

C.委托人对鉴定机构作出的司法鉴定人是否回避决定有异议的,可以撤销鉴定委托

D.司法鉴定人曾参加过同一鉴定事项鉴定的,应当回避

答案:AB

115.司法鉴定机构派员到现场提取鉴定材料,下列符合规定的(　)。

A.现场提取鉴定材料应当由不少于二名司法鉴定机构的工作人员进行

B.至少一名应为该鉴定事项的司法鉴定人

C.现场提取鉴定材料应当由不少于二名司法鉴定机构的鉴定人进行

D.至少二名应为该鉴定事项的司法鉴定人

答案:AB

116.关于司法鉴定机构的鉴定时限,下列说法错误的是(　)。

A.司法鉴定机构应当自司法鉴定委托书生效之日起三十个工作日内完成鉴定

B.司法鉴定机构应当自司法鉴定委托书生效之日起六十个工作日内完成鉴定

C.鉴定时限需要延长的,延长时限一般不得超过三十个工作日

D.特殊情况下,鉴定时限可以无限延长

答案:BD

117.关于重新鉴定,下列说法正确的是(　)。

A.应当委托原司法鉴定机构以外的其他司法鉴定机构进行

B.因特殊原因,委托人也可以委托原司法鉴定机构进行,原鉴定人不需要回避

C.任何情况下,都不能委托原司法鉴定机构进行重新鉴定

D.因特殊原因,委托人也可以委托原司法鉴定机构进行,但原司法鉴定机构应当指定原司法鉴定人以外的其他符合条件的司法鉴定人进行

答案:AD

118.司法鉴定过程中,本机构以外的相关专业领域的专家提供咨

询意见后(　)。

A.最终的鉴定意见应当由本机构的司法鉴定人出具

B.专家提供咨询意见应当签名,不需要存入鉴定档案

C.专家提供咨询意见应当签名,并存入鉴定档案

D.专家咨询意见具有鉴定意见的效力

答案:AC

119.对于涉及重大案件或者特别复杂、疑难、特殊技术问题或者多个鉴定类别的鉴定事项(　)。

A.办案机关可以委托司法鉴定行业协会组织协调多个司法鉴定机构进行鉴定

B.应当组织三名以上的专家进行复核

C.可以组织三名以上的专家进行复核

D. 办案机关必须委托司法鉴定行业协会组织协调多个司法鉴定机构进行鉴定

答案:AC

120.关于司法鉴定意见书的出具,下列不正确的是(　)。

A.多人参加的鉴定,对鉴定意见有不同意见的,不需要注明

B.司法鉴定意见书应当加盖司法鉴定机构的司法鉴定专用章和司法鉴定人名章

C.司法鉴定意见书应当一式四份,两份交委托人收执,两份由司法鉴定机构存档

D.司法鉴定机构和司法鉴定人应当按照统一规定的文本格式制作司法鉴定意见书

答案:ABC

121.关于鉴定时限延长的有关规定,正确的是(　)。

A.复杂、疑难、特殊技术问题或者鉴定过程需要较长时间的案件

B.须经本机构负责人批准

C.延长时限一般不得超过六十日

D.鉴定时限延长的,应当及时告知委托人

答案:ABD

122.关于司法鉴定人出庭作证,下列说法正确的是(　)。

A.经人民法院依法通知,司法鉴定人应当出庭作证,回答与鉴定事项有关的问题

B.司法鉴定机构接到出庭通知后,应当及时与人民法院确认司法鉴定人出庭的时间、地点、人数、费用、要求等

C.司法鉴定机构应当支持司法鉴定人出庭作证,为司法鉴定人依法出庭提供必要条件

D.司法鉴定人出庭作证,应当举止文明,遵守法庭纪律

答案:ABCD

123.关于司法鉴定意见书的补正,符合要求的(　)。

A.应当至少一名司法鉴定人在补正处签名

B.应当出具补正书

C.必要时可以出具补正书

D.对司法鉴定意见书进行补正,不得改变司法鉴定意见的原意

答案:ACD

124.对于重新鉴定的司法鉴定机构和司法鉴定人的资质要求正

确的是(　)。

A.接受重新鉴定委托的司法鉴定机构的资质条件应当不低于原司法鉴定机构

B.接受重新鉴定委托的司法鉴定机构的资质条件可以低于原司法鉴定机构

C.进行重新鉴定的司法鉴定人中应当至少有二名具有相关专业高级专业技术职称

D.进行重新鉴定的司法鉴定人中应当至少有一名具有相关专业高级专业技术职称

答案:AD

125.关于对司法鉴定活动的监督,下列哪项说法正确(　)。

A.对于有违反有关法律、法规、规章规定行为的,由司法行政机关依法给予相应的行政处罚

B.对于有违反司法鉴定行业规范行为的,由司法鉴定协会给予相应的行业处分

C.司法鉴定人违反《司法鉴定程序通则》规定的,司法机关应当予以纠正

D.司法鉴定人违反《司法鉴定程序通则》规定的,司法鉴定机构应当予以纠正

答案:ABD

126.最新修订的《司法鉴定程序通则》,有关司法鉴定的委托与受理,下列哪些说法错误(　)。

A.司法鉴定机构应当统一受理办案机关的司法鉴定委托

B.委托人委托鉴定的,应当向司法鉴定机构提供真实、完整、充分的鉴定材料

C.司法鉴定人对鉴定材料的真实性、合法性、完整性负责

D.司法鉴定机构应当核对并记录鉴定材料的名称、种类、数量、性状、保存状况、收到时间等。

答案:AB

127.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,委托人提供的鉴定材料应满足以下哪些条件(　)。

A.真实

B.准确

C.完整

D.充分

答案:ACD

128.具有下列哪些情况的鉴定委托,司法鉴定机构不得受理(　)。

A.被鉴定人不配合的

B.鉴定要求不符合司法鉴定执业规则或者相关鉴定技术规范的

C.鉴定要求超出本机构技术条件或者鉴定能力的

D.不符合法律、法规、规章规定的情形

答案:BCD

129.对于鉴定材料不完整、不充分,不能满足鉴定需要的,司法鉴定机构可以采取下列哪些措施(　)。

A.应当要求委托人补充

B.可以要求委托人补充

C.不受理

D.应当先受理,后补充鉴定

答案:BC

130.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,满足下列哪些条件时,司法鉴定机构应当受理委托(　)。

A.属于鉴定机构司法鉴定业务范围

B.鉴定用途合法

C.提供的鉴定材料能够满足鉴定需要

D.被鉴定人同意

答案:ABC

131.最新修订的《司法鉴定程序通则》,司法鉴定委托书应当载明的事项包括下列哪几项(　　)。

A.委托鉴定事项

B.是否属于重新鉴定

C.与鉴定有关的基本案情

D.双方商定的鉴定时限、鉴定费用及收取方式

答案:ABCD

132.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,司法鉴定机构决定不予受理鉴定委托的,应当采取以下哪些行为(　)。

A.退还鉴定材料

B.保留鉴定材料

C.说明理由

D.出具不予受理通知书

答案:AC

133.司法行政部门与(　)等机关建立司法鉴定工作协调机制。

A.审判

B.检察

C.侦查

D.公安

答案:ABC

134.司法鉴定机构从事司法鉴定业务实行统一收费,收费标准按照(　)有关规定执行。

A.国家

B.省

C.市

D.地方

答案:AB

135.下列符合司法鉴定文书制作的格式要求的是(　)。

A.使用 A4 规格纸张,打印制作

B.在正文每页页眉的右上角注明正文共几页,同时注明本页是第几页

C.落款应当与正文同页,不得使用“此页无正文”字样

D.可以有涂改

答案:ABC

136.司法鉴定人应当履行下列义务(　)。

A.依法回避

B.妥善保管鉴定材料和有关资料

C.保守秘密,不得泄露个人隐私

D.依照规定办理司法鉴定援助案件

答案:ABCD

137.司法鉴定机构应当建立鉴定材料管理制度,严格监控鉴定材料的(　)。

A.接收

B.保管

C.使用

D.退还

答案:ABCD

138.司法鉴定的工作原则(　)。

A.以事实为依据,以法律为准绳

B.坚持客观公证,维护当事人合法权益

C.尊重科学规律,保障司法鉴定中立性

D.注重教育引导,促进和谐稳定

答案:ABCD

139.司法鉴定人有下列哪些情况的,由省级司法行政机关给予警告,并责令其改正(　)。

A.同时在两个以上司法机构职业的

B.超出登记的职业类别职业的

C.因严重不负责任给当事人合法权益受到重大损失的

D.经人民法院依法通知,非法定事由拒绝出庭作证的

答案:AB

140.下列说法正确的是(　)。

A.人民法院在确定鉴定人后应当出具委托书,委托书中应当载明鉴定事项、鉴定范围、鉴定目的和鉴定期限

B.鉴定开始之前,人民法院应当要求鉴定人签署承诺书

C.人民法院应当组织当事人对鉴定材料进行质证。未经质证的材料,不得作为鉴定的根据

D.人民法院依法通知,司法鉴定人应当出庭作证,回答与鉴定事项有关的问题

答案:ABCD

141.司法鉴定机构应当对超过保管期限的司法鉴定业务档案的保存价值定期进行鉴定。鉴定工作由(　)等组成鉴定小组共同进行。

A.鉴定机构负责人

B.档案管理人员

C.机构法人

D.本案司法鉴定人

答案:ABD

142.鉴定人出庭前,要做好如下准备工作(　)。

A.了解、查阅与鉴定事项有关的情况和资料

B.了解出庭的相关信息和质证的争议焦点

C.准备需要携带的有助于说明鉴定的辅助器材和设备

D.其他需要准备的工作

答案:ABCD

143.违反《山东省司法鉴定条例》,司法鉴定机构有下列哪些行为,由设区的市以上人民政府司法行政部门根据情节轻重给予警告、停止执业三个月以上一年以下的处罚,可以并处一万元以上五万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得(　)。

A.超出登记的业务范围执业的

B.同时在两个以上司法鉴定机构执业的

C.涂改、出借、出租、转让《司法鉴定许可证》的

D.涂改、出借、出租、转让《司法鉴定人执业证》的

答案:AC

144.《司法鉴定许可证》不得(　)。

A. 涂改　　B.出租　　C.出借　　D.转让

答案:ABCD

145.司法鉴定机构有下列情形之一的,必须停止从事司法鉴定业务(　)。

A.停业整改期间的

B.受到停止执业处罚期限未满的

C.依法撤销登记的

D.《司法鉴定许可证》被依法吊销的

答案:ABCD

146.审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的,应当自行回避,当事人及其法定代理人也有权要求他们回避(　)。

A.是本案的当事人或者当事人的近亲属的

B.本人或者他的近亲属和本案有利害关系的

C.担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的

D.与本案当事人有其他关系,可能影响公证处理案件的

答案:ABCD

147.父母对成年子女负有以下哪些义务(　)。

A.抚养

B.教育

C.扶助

D.保护

答案:ABD

148.下列哪些情形出现时,监护关系终止(　)。

A.被监护人取得或者恢复完全民事行为能力

B.监护人丧失监护能力

C.被监护人或者监护人死忙

D.人民法院认定监护关系终止的其他情形

答案:ABCD

149.下列哪些情形出现时,法人解散(　)。

A.法人的权利机构决议解散

B.因法人合并或者分立需要解散

C.法人依法被吊销营业执照、登记证书、被责令关闭或者被撤销

D.法律规定的其他情形

答案:ABCD

150.具备下列哪些条件的民事法律行为是有效的(　)。

A.行为人具有相应的民事行为能力

B.意识表示真实

C.不违反法律、行政法规的强制性规定

D.不违背公序良俗

答案:ABCD

151.行政复议工作人员出现下列哪些行为,需依法给予处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任(　)。

A.拖延办案,贻误行程复议工作的

B.泄露国家秘密或者行政复议工作秘密的

C.徇私舞弊或者其他渎职、失职行为的

D.索取、收受贿赂的

答案:ABCD

152.司法鉴定机构有下列那些行为,会由设区的市以上人民政府司法行政部门根据情节轻重给予警告、停业执业三个月以上一年以下的处罚,可以并处一万元以上五万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得(　)。

A.超出登记的业务范围执业的

B.登记事项发生变化,未依法办理变更登记或者备案的

C.违反规定接受委托、收取费用的

D.拒绝履行司法鉴定援助义务的

答案:ABCD

153.司法鉴定意见书有哪几处需要加盖司法鉴定专用章(　)。

A.标题下方编号处

B.司法鉴定意见书各页之间

C.落款日期上

D.封面处

答案:ABC

154.无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人,由下列哪些有监护能力的人按顺序担任监护人(　)。

A.配偶

B.父母、子女

C.其他近亲属

D.其他愿意担任监护人的个人或者组织,但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意

答案:ABCD

155.下列哪些情形出现时,行政机关应当请求相关行政机关协助(　)。

A.独立行使职权不能实现行政目的的

B.不能自行检查、取得所需事实资料的

C.执行公务所需文书、资料、信息为其他行政机关所掌握,自行收集难以收取的

D.应当请求行政协助的其他情形的

答案:ABCD

156.鉴定人不出庭作证的,要承担哪些法律后果(　)。

A.鉴定意见不被采信,该鉴定意见不得作为定案的根据

B. 没有正当理由拒不出庭作证的鉴定人要依法接受司法行政机

关或有关部门的处罚

C.返还鉴定费用

D.行政拘留

答案:ABC

157.下列属于司法鉴定的概念的是(　)。

A.司法鉴定是在诉讼活动中进行的,是一项涉及诉讼的活动

B.司法鉴定的主体是鉴定人

C.司法鉴定的目的是为了解决诉讼涉及的专门性问题。

D.鉴定人应当提供鉴定意见

答案:ABCD

158.下列属于司法鉴定机构和鉴定人从事司法鉴定业务的法定义务是(　)。

A.遵守法律法规

B.遵守职业道德和执业纪律

C.尊重科学

D.遵守技术操作规范

答案:ABCD

159.《民事诉讼法》第44条规定,审判人员有下列情形之一的,应当自行回避,当事人有权口头或者书面方式申请他们回避(　)。

A.是本案当事人或者当事人、诉讼代理人近亲属的

B.与本案有利害关系的

C.与本案当事人、诉讼代理人有其他关系,可能影响对案件公正审理的

D.与本案无关的工作人员

答案:ABC

160.关于对委托鉴定事项进行审查包括以下哪些方面(　)。

A.鉴定事项是否属于本机构的业务范围

B.鉴定事项的用途是否合法

C.本机构是否有能力完成该鉴定事项

D.鉴定事项的难易程度

答案:ABC

161.取得认证机构资质,应当符合下列哪些条件(　)。

A.取得法人资质、有固定的场所和必要的设施

B.有符合认证认可要求的管理制度

C.注册资本不得少于人民币 300 万元

D.有 10 名以上相应领域的专职认证人员

答案:ABCD

162.下列哪些情形的出现代表法定代理终止(　)。

A.被代理人取得或者恢复完全民事行为能力

B.代理人丧失民事行为能力

C.代理人或者被代理人死亡

D.法律规定的其他情形

答案:ABCD

163.司法鉴定人有下列情形之一的,经省级司法行政机关批准后,可以免修年度岗位培训学时(　)。

A.本年度内在境外工作六个月以上的

B.本年度内病假六个月以上的

C.女性司法鉴定人在孕期、产假、哺乳期内的

D.其他特殊情况

答案:ABCD

164.《司法鉴定许可证》应该载明下列哪些内容(　)。

A.机构名称、机构住所

B.法定代表人或者鉴定机构负责人姓名

C.资金数额、业务范围、使用期限

D.颁证机关和颁证时间以及证书号码

答案:ABCD

165.司法鉴定人接受年考核,应当在规定时间内通过所在司法鉴定机构提交下列哪些材料(　)。

A.年度考核申报表、年度执业情况自查报告

B.履行司法鉴定协会会员义务和司法鉴定援助义务、开展社会公益服务活动的证明

C.年度内获得表彰奖励的证明(复印件)、受到行政处罚或者行业惩戒的情况说明

D.年度纳税凭证

答案:ABC

166.山东省司法鉴定协会是由下列哪些成员自愿组成的全省性、专业性、非营利性社会团体法人(　)。

A.司法鉴定机构

B.司法鉴定人

C.司法鉴定研究机构

D.研究人员

答案:ABCD

167.司法鉴定收费主要实行市场调节价,收费标准由司法鉴定机构与付费当事人根据哪些因素来协商确定(　)。

A.当地经济社会发展水平

B.鉴定事项难易程度

C.耗费的工作时间、费用

D.鉴定标的额

答案:ABCD

168.司法鉴定业务档案管理人员的职责是(　)。

A.完成与档案管理相关的其他工作

B.负责司法鉴定业务档案的日常管理

C.接受司法行政部门及档案行政管理部门的业务指导、监督和检查

D.指导、督促、检查司法鉴定人的立管归档工作

答案:ABCD

169.下列哪些司法鉴定业务档案列为永久保管(　)。

A.目录登记簿

B.移交登记簿

C.销毁登记簿

D.销毁批件

答案:ABCD

170.司法鉴定人年度考核有哪些内容(　)。

A.执业资质情况

B.执业表现情况

C.教育培训情况

D.监督管理情况

答案:ABCD

171.有下列情形之一的,属于干预司法鉴定活动(　)。

A.为当事人请托说情的

B.邀请鉴定人或者鉴定机构其他人员私下会见司法鉴定委托人、当事人及其代理人、辩护律师、近亲属以及其他与案件有利害关系的人的

C.明示、暗示或强迫鉴定人或者鉴定机构其他人员违规受理案件、出具特定鉴定意见、终止鉴定的

D.其他影响鉴定人独立进行鉴定的情形

答案:ABCD

172.司法鉴定人接受年度考核,应当在规定时间内通过所在司法鉴定机构提交下列哪些材料(　)。

A.年度考核表

B.年度执业自查报告

C.年度内获得表彰奖励的证明复印件、受到行政处罚或者行业惩戒的情况说明

D.履行司法鉴定协会会员义务和司法鉴定援助义务,开展社会公益服务活动的证明

答案:ABCD

173.下列情形属于干预司法鉴定活动的是(　)。

A.为当事人请托说情的;

B.邀请鉴定人或者鉴定机构其他人员私下回见与案件有利害关系的人的;

C.明示、暗示或强迫鉴定人或者鉴定机构其他人员违规受理案件、出具特定鉴定意见、终止鉴定的;

D.其他影响鉴定人独立进行鉴定的情形。

答案:ABCD

174.关于确定鉴定人和鉴定机构进行登记、名册编制和公告的具体办法,说法错误的有(　)。

A.国务院司法行政部门制定,报国务院批准

B.国务院法制办制定,报国务院批准

C.国务院成立临时工作组,报国务院批准

D.国务院司法行政部门制定,报国务院法制办批准

答案:BCD

175.声像资料鉴定,包括对录音带、(　)、图片等载体上记录的声音、图像信息的真实性、完整性及其所反映的情况过程进行的鉴定和对记录的声音、图像中的语言、人体、物体作出种类或者同一认定。

A.录像带

B.U 盘

C.磁盘

D.光盘

答案:ABCD

176.按照《司法鉴定教育培训工作管理办法》规定,司法部负责规划、指导和监督全国司法鉴定教育培训工作。具体包括(　)。

A.制定全国司法鉴定人教育培训年度计划并指导实施

B.组织编写和推荐司法鉴定人教育培训教材

C.组织师资培训,统一规划各省司法鉴定人教育培训师资库建设

D.举办全国司法鉴定业务示范培训、骨干司法鉴定人业务培训

答案:ABD

177.按照《司法鉴定教育培训工作管理办法》规定,省级司法行政机关在组织管理中主要负责(　)。

A.对本地区的司法鉴定教育培训工作进行规划、组织和指导

B.完善全国司法鉴定教育培训公共信息综合服务

C.对司法鉴定机构及其司法鉴定人参加教育培训的情况进行监督、检查

D.遴选、公布全国司法鉴定人教育培训基地名单

答案:AC

178.省级司法行政机关负责本行政区域内司法鉴定机构的登记管理工作,依法履行下列哪些职责(　)。

A.制定本行政区域司法鉴定发展规划并组织实施

B.负责司法鉴定机构的审核登记、名册编制和名册公告工作

C.负责司法鉴定机构资质管理评估和司法鉴定质量管理评估工作

D.组织司法鉴定科学技术开发、推广和应用

答案:ABCD

179.严格审查拟鉴定事项是否属于查明案件事实的专门性问题,有下列情形之一的,人民法院不予委托鉴定(　)。

A.通过生活常识、经验法则可以推定的事实

B.与待证事实无关联的问题

C.对证明待证事实无意义的问题

D.应当由当事人举证的非专门性问题

答案:ABCD

180.当事人可以向人民检察院申请检察建议或者抗诉的情形包括(　)。

A.人民法院驳回再审申请的

B 人民法院逾期未对再审申请作出裁定的

C.再审判决、裁定有明显错误

D.不再审当事人不服,要上诉的

答案:ABC

181.下列可以对证人、鉴定人发问的有(　)。

A.公诉人

B.当事人和辩护人

C.诉讼代理人

D.审判人员

答案:ABCD

182.司法鉴定职业道德基本规范(　)。

A.崇尚法治,尊重科学

B.廉洁自律,诚信敬业

C.服务大局,执业为民

D.相互尊重,持续发展

答案:ABCD

183.司法鉴定业务档案的案卷封面包括以下哪些内容(　)。

A.档案管理人

B.机构负责人

C.立卷人

D.归档日期

答案:CD

184.查阅司法鉴定业务档案由司法鉴定机构派专人监督在司法鉴定机构指定地点阅览。经司法鉴定机构负责人批准,卷内材料可以(　)。

A.摘抄

B.复制

C.拍照

D.扫描

答案:AB

185.负责考核的司法行政机关应当根据不同的考核内容,分别采取(　)等客观方式,对司法鉴定机构、司法鉴定人的年度考核材料和执业情况进行审核、检查。

A.查阅资料

B.现场查验

C.抽查案卷

D.问卷调查

答案:ABC

186.司法鉴定人进行司法鉴定,应当对鉴定过程进行实时记录并签名,下面关于实时记录表述正确的是(　)。

A.实时记录是指鉴定人在鉴定的过程中所作的原始记录

B.实时记录不能带有任何主观成分

C.实时记录可以采取笔记、录音、录像、拍照等方式

D.实时记录应由鉴定人签名

答案:ABCD

187.具有下列情形之一的,不适用简易程序(　)。

A.被告人是盲、聋、哑人

B.有重大社会影响大的

C.辩护人作无罪辩护的

D.被告人认罪但经审查认为可能不构成犯罪的

答案:ABCD。

188.司法部《司法鉴定职业道德基本规范》中“服务大局,执业为民”的基本要求包含哪些内容(　)。

A.坚持以人为本,牢固树立社会主义法治理念

B.公平竞争,维护司法鉴定执业秩序

C.化解矛盾纠纷,维护公民合法权益

D.保障司法,服务诉讼

答案:ACD

189.审判人员有下列情形之一的,应当自行回避,当事人有权申请其回避(　)。

A.是本案当事人或者当事人近亲属的

B.本人或者其近亲属与本案有利害关系的

C.担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人、翻译人员的

D.是本案诉讼代理人的亲属的

答案:ABCD

190.司法行政机关应当加强对下级司法行政机关投诉处理工作的监督、检查,发现有下列情形之一的,应当及时提出整改意见,督促纠正(　)。

A.应当受理而拒绝受理的

B.不按规定程序办理的

C.不按规定期限办理的

D.不按规定履行告知义务的

E.需要监督纠正的其他题型

答案:ABCDE

191.司法行政部门与(　)等机关建立司法鉴定工作协调机制。

A.审判

B.检察

C.侦查

D.侦察

答案:ABC

192.司法鉴定文书分为的种类是(　)。

A.司法鉴定书

B.司法鉴检验报告书

C.司法鉴定书证审查意见书

D.司法鉴定咨询意见书

答案:ABCD

193.有下列情形之一的,终结诉讼(　)。

A.原告死亡,没有继承人,或者继承人放弃诉讼权利的。

B.被告死亡,没有遗产,也没有应当承担义务的人的。

C.离婚案件一方当事人死亡的。

D.追索赡养费、扶养费、抚育费以及解除收养关系案件的一方当事人死亡的。

答案:ABCD。

194.当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定,提出证据证明存在下列情形之一的,人民法院应予准许(　)。

A.鉴定部门或者鉴定人不具有相应的鉴定资格的

B.鉴定程序严重违法的

C.鉴定结论明显依据不足的

D.经过质证不能作为证据使用的其他情形

答案:ABCD

195.法医临床鉴定主要包括以下哪些鉴定项目(　)。

A.人体损伤程度鉴定

B.人体残疾等级鉴定

C.精神状态鉴定

D.人体功能评定

答案:ABD

196.属于交通事故痕迹物证鉴定的是(　)。

A.车辆安全技术状况鉴定

B.交通事故痕迹鉴定

C.车辆速度鉴定

D.车辆损失鉴定

答案:ABC

197.司法鉴定人有下列情形之一的,年度考核等次为“不合格”(　)。

A.提交年度考核材料或者接受考核检查时,存在严重弄虚作假行为的

B.无正当理由不接受年度考核的

C.超出登记的业务范围从事司法鉴定业务

D.有正当理由拒绝或者不按时出具司法鉴定文书的

答案:ABC

198.司法鉴定业务档案卷内文书材料中鉴定过程实时记录包括(　)。

A.简要案情调查笔录、检查记录

B.检测记录、鉴定组讨论记录

C.听证会记录、专家意见

D.关键图表等在鉴定过程中形成的记录

答案:ABCD

199.投诉不予受理的情形包括(　)。

A.投诉事项已经司法行政部门处理

B.对人民法院采信鉴定意见的决定有异议

C.对司法鉴定程序规则和技术规范有异议

D.对违法司法鉴定程序的行为进行投诉

答案:ABC

200.投诉人应当向司法行政机关提交书面投诉材料,包括以下(　)内容。

A.投诉人的姓名、性别、年龄、住所、身份证明、联系方式等

B.被投诉人的姓名或者名称

C.投诉事项、投诉请求、相关事实和理由以及司法鉴定委托书、司法鉴定意见书等与投诉事项相关的证明材料

D.委托他人代理投诉的,应当提交投诉人或其法定代理人签署的授权委托书、代理人的联系方式和投诉人、代理人的身份证明

答案:ABCD

201.岗位培训实行年度学时制度,每年累计不得少于(　)学时,每学时为(　)分钟。

A.40 学时

B.50 学时

C.40 分钟

D.50 分钟

答案:BD

202.司法鉴定人完成鉴定后,司法鉴定机构应当指定具有相应资质的人员对(　)进行复核。

A.执业道德

B.操作规范

C.鉴定意见

D.鉴定程序

答案:CD

203.现场提取鉴定材料时,应当有(　)在场见证并提取记录上签名。

A.委托人指派

B.委托的人员

C.鉴定人

D.鉴定人助理

答案:AB

204.依据《司法鉴定职业道德基本规范》,客观公正,探真求实的基本要求是(　)。

A.尊重规律,实事求是

B.依法独立执业,促进司法公正,维护公平正义

C.对法律负责,对科学负责,对案件事实负责,对执业行为负责

D.遵循科学原理、科学方法和技术规范

答案:ABC

205.司法鉴定机构变更(　)事项的,应当依照山东省司法鉴定条例有关规定向司法行政部门申请变更登记。

A.名称和负责人

B.业务范围和资金数额

C.司法鉴定人

D. 设立司法鉴定机构的法人或者其他组织变更法定代表人或者负责人

答案:ABCD

206.投诉有(　)情形之一的,不予受理。

A.投诉事项不属于本部门管辖

B.投诉事项已经司法行政部门处理,或者经行政复议、行政诉讼结案,没有新的事实和证据的

C.对司法鉴定意见或者人民法院采信司法鉴定意见的决定有异议的

D.对司法鉴定程序规则和技术规范有异议的

答案:ABCD

207.《山东省司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核办法》中司法鉴定机构年度考核内容(　)。

A.执业资质情况,包括资金、仪器设备、执业场所、专职鉴定人和负责人、资质能力、变更登记和备案等情况

B.业务开展情况,包括业务数量和质量、履行援助义务和开展公益服务、办理重大鉴定事项等情况

C.依法执业情况,包括规范执业、廉洁从业、诚信服务、受到投诉和奖惩等情况

D.内部管理情况,包括业务运作、质量控制、投诉处理和人员管

理、收费与财务管理、档案管理、分支机构管理等制度建设和实施情况

E.队伍建设情况,包括鉴定人员的状况、执业表现、年度考核结果和组织开展教育培训、党建工作等情况

答案:ABCDE

208.按照《山东省司法鉴定投诉处理工作细则》,投诉人认为司法鉴定机构有下列情形之一的,可以向司法行政机关投诉(　)。

A.超出登记的业务范围执业的。

B.登记事项发生变化,未依法办理变更登记或者备案的。

C.涂改、出租、出借、转让《司法鉴定许可证》的。

D.以诋毁其他司法鉴定机构、司法鉴定人或者支付介绍费、进行虚假宣传等不正当手段招揽业务的。

E.违反规定接受司法鉴定委托、收取费用的。

答案:ABCDE

209.司法鉴定投诉处理工作,应当遵循(　)的原则。

A.属地管理

B.依法查处

C.处罚与教育相结合

D.分级负责

E.公平公正

答案:ABCD

210.法医病理鉴定主要包括哪些鉴定项目(　)。

A.死亡原因鉴定

B.死亡方式判断

C.死亡时间推断

D.致伤物推断

E.损伤时间推断

答案:ABCDE

211.全国实行统一的司法鉴定机构及司法鉴定人(　)制度。

A.审核登记

B.名册编制

C.业务管理

D.名册公告

答案:ABD

212.依据《司法鉴定职业道德基本规范》,崇尚法治,尊重科学的基本要求是(　)。

A.树立法律意识,培养法治精神,遵守诉讼程序和法律规定

B.依法独立执业,促进司法公正,维护公平正义

C.尊重规律,实事求是

D.遵循科学原理、科学方法和技术规范。

答案:AD

213.司法鉴定业务分类遵循(　)原则。

A.科学

B.明晰

C.规范

D.通用

答案:ABCD

214.司法鉴定机构变更(　)登记事项,应当自变更之日起十五日内向省人民政府司法行政部门备案。

A.名称

B.机构住所

C.联系电话

D.业务范围

答案:AD

215.司法鉴定人有(　)行为之一的,由设区的市以上人民政府司法行政部门给予停止执业六个月以上一年以下的处罚。

A.因严重不负责任给当事人合法权益造成重大损失的

B.经人民法院依法通知,无正当理由拒绝出庭作证的

C.发生本条例第五十三条规定的情形,造成严重后果的

D.私自接受委托、收取费用或者当事人财物的

答案:ABC

216.痕迹鉴定主要包括哪些鉴定项目(　)。

A.手印鉴定

B.足迹鉴定

C.工具痕迹鉴定

D.枪弹痕迹鉴定

E.整体分离痕迹鉴定

答案:ABCDE

217.法医精神病鉴定主要包括(　)鉴定项目。

A.精神状态鉴定

B.民事类行为能力鉴定

C.精神损伤类鉴定

D.精神障碍医学鉴定

答案:ABCD

218.《司法鉴定职业道德基本规范》内容主要是(　)。

A.崇尚法治,尊重科学,服务大局,执业为民

B.客观公正,探真求实,严谨规范,讲求效率

C.廉洁自律,诚信敬业,相互尊重,持续发展

D.以上都正确

答案:ABCD

219.司法鉴定人执业能力评估结果为不合格的情形有哪些(　)。

A.未通过业务理论知识考试的

B.实务操作未通过专家集体评估的

C.未通过第三方评估机构集中测评的

D.无正当理由拒绝参加执业能力评估的

答案:ABCD

220.司法鉴定人拒绝出庭的认定包括哪些(　)。

A.无正当理由拒绝出庭作证

B.出庭时拒绝回答法庭质问

C.其他不依法履行出庭作证义务的行为

D.心情不好拒绝出庭

答案:ABC

221.司法鉴定人应当在完成委托的鉴定事项后30日内,完成(　)工作,并办理档案交接手续。

A.整理

B.立卷

C.受理

D.存档

答案:AB

222.有下列哪些情形时(　),鉴定人应当出庭作证。

A.当事人对鉴定意见有异议

B.人民法院认为鉴定人有必要出庭的

C.人民法院对鉴定意见有异议

D.当事人认为鉴定人有必要出庭的

答案:AB

223.以下关于投诉处理结果的说法正确的有(　)。

A.被投诉人对司法行政机关的投诉处理决定有异议的,可以提起行政诉讼

B.司法行政机关应当将投诉处理结果记入被投诉人的司法鉴定执业诚信档案

C.投诉事项查证不实或者无法查实的,司法行政机关可以对被投诉人不作处理,直接中止调查,无须告知投诉人

D.司法行政机关应当对被投诉人纠正违法违规行为的情况进行检查、监督,发现问题可以责令其限期整改

答案:ABD

224.关于重新鉴定,下列说法正确的有(　)。

A.当事人有权要求重新鉴定

B.当事人请求重新鉴定的,人民法院决定是否准许

C.案件审理中重新鉴定的,可以延期开庭审理

D.对有缺陷的鉴定结论,可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质决的,不予重新鉴定

答案:ABCD

225.以下说法正确的有(　)。

A. 具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的专业执业资格或者高等院校相关专业本科以上学历, 从事相关工作三年以上的,可申请从事司法鉴定业务

B.具有与所申请从事的司法鉴定业务相关工作十年以上经历,具有较强的专业技能的,可申请从事司法鉴定业务

C. 省级人民政府司法行政部门可以对鉴定人或鉴定机构给予停止从事司法鉴定业务三个月以上一年以下的处罚

D.《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》自 2005 年 10 月 1 日起施行

答案:BCD

226.省级司法行政机关负责本行政区域内司法鉴定人的登记管理工作,依法履行下列哪些职责(　)。

A.负责司法鉴定人诚信等级评估工作

B.负责对司法鉴定人进行监督、检查

C.负责对司法鉴定人违法违纪执业行为进行调查处理

D.组织开展司法鉴定人专业技术职称评聘工作

答案:ABCD

227.司法鉴定人年度考核自查报告,应当包含以下内容(　)。

A.年度内业务数量

B.年度内获得表彰奖励的情况说明(附证书复印件)、受到行政处罚或者行业惩戒的情况说明

C.履行司法鉴定协会会员义务和参与公益活动、公益诉讼、法律援助工作的情况

D.年龄超过65周岁、具有正高职称的司法鉴定人,以及其他年龄超过60周岁的司法鉴定人,提交体检记录等当年度的身体健康状况证明

答案:ABCD

228.下列说法正确的是(　)。

A.案卷封面应当包括立卷单位、案卷题名、案卷号、案由、鉴定类别、委托人、委托事项、是否重新鉴定、被鉴定人、鉴定人、主要鉴定意见、卷内页数、立卷人、归档日期、保管期限等内容

B.司法鉴定人应当在完成委托的鉴定事项后30日内完成整理、立卷工作,将档案移交本机构档案管理人员,并办理档案交接手续

C.档案管理人员对已接收的案卷,应当按保管期限、年度顺序、鉴定业务类别进行排列编号,编制案卷目录、检索卡片及其他检索工具,有条件的应当实现档案的计算机管理

D.司法鉴定业务档案目录登记簿、移交登记簿、销毁登记簿、销毁批件列为永久保管

答案:ABCD

229.下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构应当自司法鉴定委托书生效之日起三十个工作日内完成鉴定

B.鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者鉴定过程需要较长时间的,经本机构负责人批准,完成鉴定的时限可以延长,延长时限一般不得超过十五个工作日。鉴定时限延长的,应当及时告知委托人

C.司法鉴定机构与委托人对鉴定时限另有约定的,从其约定

D.在鉴定过程中补充或者重新提取鉴定材料所需的时间,不计入鉴定时限

答案:ACD

230.司法鉴定投诉处理的工作原则有哪些(　)。

A.以事实为根据,以法律为准绳

B.坚持客观公正,维护当事人合法权益

C.尊重科学规律,保障司法鉴定中立性

D.注重教育引导,促进和谐稳定

答案:ABCD

231.司法鉴定机构、司法鉴定人有下列情形之一的,应当认定为违反资质管理规定(　)。

A.超出登记的业务范围执业

B.应当停业整改或者终止,继续从事司法鉴定业务

C.组织未经登记的人员违反规定从事司法鉴定业务

D.同时在两个以上司法鉴定机构执业

答案:ABCD

232.以下说法正确的是(　)。

A.投诉调查,应当由两名以上工作人员进行;调查人员应当向接受或者协助调查的单位和人员出示有关证件,并认真制作调查笔录。调查笔录应当由被调查人阅后签名,被调查人拒绝签名的,应当在调查笔录中注明。对需要现场录音、录像的,应当告知被调查人,并在调查笔录中注明

B.投诉调查,应当依照法定程序,通过合法手段,客观、全面地收集证据;对有关单位、个人提供的证据、材料等,应当及时登记并出具收据

C.投诉事项涉及专业技术问题的,投诉处理机关可以就有关问题向该技术领域的相关专家咨询,也可以委托司法鉴定协会协助调查

D.投诉调查,应当依法保障被投诉人的合法权益,不得妨碍被投诉人执业活动的正常进行

答案:ABCD

233.以下说法错误的是(　)。

A.人民法院和司法行政部门不得设立鉴定机构

B.公安机关不得设立鉴定机构

C.营利法人不得设立鉴定机构

D.检察机关不得设立鉴定机构

答案:BCD

234.关于司法鉴定人现场提取鉴定材料,下列说法正确的是(　)。

A.应当经委托人同意

B.应当不少于二名司法鉴定机构工作人员

C.至少一名人员应为该鉴定事项的司法鉴定人

D.应当有当事人在场见证并在提取记录上签名

答案:ABC

235.档案管理人员的职责是(　)。

A.贯彻执行国家有关档案管理工作的法律、法规,建立、健全本单位档案管理工作各项规章制度

B.指导、督促、检查司法鉴定人的立卷归档工作

C.负责司法鉴定业务档案的日常管理

D.完成与档案管理相关的其他工作

答案:ABCD

236.司法鉴定机构在进行鉴定的过程中,遇有特别复杂、疑难、特殊技术问题的,可以向本机构以外的相关专业领域的专家进行咨询,下列关于专家咨询的表述正确的是(　)。

A.被咨询的专家可以在鉴定意见书上签名

B.咨询专家不是邀请专家参与鉴定或共同鉴定

C.被咨询的专家不是鉴定主体

D.被咨询的专家应当在咨询意见上签名

答案:BCD

237.特殊被鉴定人鉴定时应当做到(　)。

A.对未成年的身体进行检查的,通知其监护人

B.现场提取检材的不少于二名鉴定人并通知委托人

C.精神病人精神鉴定时,应当通知委托人或者被鉴定人的近亲属

D.女性作妇科检查时,由女性司法鉴定人进行

答案:ABCD

238.投诉人投诉主要是指(　)。

A.投诉人对鉴定机构的投诉

B.投诉人对鉴定人的投诉

C.必须是应当知道权利受到侵害 3 年内

D.投诉的处理施行属地、分级管理

答案:ABCD

239.民事案件人民法院的证据保全采取的方法有(　)。

A.查封、扣押财产

B.录音、录像封存

C.鉴定意见保真

D.勘验纪录保全

答案:ABCD

240.民事诉讼中当事人提出鉴定(　)。

A.应当在人民法院指定的期间内提出

B.逾期不提出申请或者不预交鉴定费用的视为放弃申请

C.鉴定人的选取当事人可协商确定

D.协商不成的由人民法院指定

答案:ABCD

241.民事诉讼中当事人提出的证据应当(　)。

A.组织当事人进行质证

B.未经质证的材料不得作为鉴定的根据

C.当事人应当在人民法院指定的期限内完成鉴定

D.鉴定人在鉴定意见书上签字

答案:ABCD

242.当事人对鉴定意见书有异议的(　)。

A.应当在人民法院指定的期间内提出

B.应当以书面的方式提出

C.鉴定人应当对当事人提出的异议作出解释

D.鉴定人对当事人的异议不需要解释

答案:ABC

243.人民法院通知鉴定人出庭作证(　)。

A.应当在开庭审理三日前将出庭的时间、地点及要求通知鉴定人

B.应当由从事鉴定的人员代表机构出庭作证

C.鉴定人出庭的必要费用由申请出庭为负担

D.鉴定人无正当理由不出庭作证的,鉴定意见不能作为证据使用

答案:ABCD

244.人民法院要求鉴定意见书应当载明(　)。

A.委托法院的名称

B.委托鉴定的内容

C.鉴定所依据的原理、方法

D.鉴定过程的说明

答案:ABCD

245.法医临床鉴定是指鉴定人运用(　),对诉讼涉及的与法律有关的人体损伤、残疾、生理功能、病理生理状况及其他相关的医学问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。

A.法医临床学的科学技术

B.法医临床学的专门知识

C.中医经验

D.社会基本常识

答案:AB

246.民事类司法鉴定主要包括(　)。

A.民事行为能力

B.诉讼行为能力

C.自我防卫能力

D.服刑能力

答案:AB

247.司法鉴定档案主要包括(　)。

A.鉴定中形成的文字档案

B.鉴定中形成的图片档案

C.鉴定中形成的图表档案

D.鉴定中形成的声像档案

答案:ABCD

248.司法鉴定业务档案的保管期限分为(　)。

A.永久保存

B.定期保存

C.临时保存

D.定期保存为20年

答案:AB

249.司法鉴定业务档案保管期限开始时间错误的是(　)。

A.从该鉴定事项办结后的下一年度起算

B.从收案开始计算

C.从结案送达意见书收到后起算

D.从档案整理完毕后算起

答案:BCD

250.服务大局,执业为民基本要求(　)。

A.维护公民合法权益

B.坚持以人为本,牢固树立社会主义法治理念

C.追求科学、公正、公平

D.服务诉讼,化解矛盾纠纷

答案:ABD

251.人民法院通知鉴定人到庭作证后,有下列情形之一的,鉴定人可以向人民法院提出不到庭书面申请(　)。

A.未按照法定时限通知到庭的

B.因健康原因不能到庭的

C.路途特别遥远,交通不便难以到庭的

D.因自然灾害等不可抗力不能到庭的

答案:ABCD

252.被投诉人违法违规情节轻微,没有造成危害后果,依法可以

不予行政处罚的,司法行政机关应当给予何种处理方式(　)。

A.批评教育

B.责令限期整改

C.训诫

D.通报

答案:ABCD

253.下列哪些情形的,需由主管司法行政部门监督做好鉴定业务档案的移交工作(　)。

A.司法鉴定机构终止的,独立法人司法鉴定机构应当将司法鉴定业务档案移交当地档案馆

B.非独立法人司法鉴定机构应当将司法鉴定业务档案移交其所属单位档案室保管

C.司法鉴定机构合并的,其司法鉴定业务档案由合并后的司法鉴定机构保管

D.司法鉴定机构分立的,应当将司法鉴定业务档案移交分立后的司法鉴定机构代管

答案:ABCD

254.根据新《刑事诉讼法》第六十二条的规定,下列哪些案件的鉴定人因在诉讼中作证,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,人民法院、人民检察院和公安机关应当采取保护措施(　)。

A.危害国家安全犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.黑社会性质的组织犯罪

D.毒品犯罪等案件

答案:ABCD

255.司法鉴定投诉由下列哪些地方的主管司法行政机关负责调查处理(　)。

A.被投诉的司法鉴定机构住所地

B.司法鉴定人执业机构所在地

C.投诉人所在地

D.司法鉴定委托人所在地

答案:AB

256.个人申请从事司法鉴定业务,应当由拟执业的司法鉴定机构向司法行政机关提交下列材料(　)。

A.申请表

B.应当提交的其他材料

C.专业能力测评

D.身份证、专业技术职称、行业执业资格、学历、符合特殊行业要求的相关资格、从事相关专业工作经历、专业技术水平评价及业务成果等证明材料

E.公共基础知识考核证书

答案:ABD

257.根据2012年《刑事诉讼法》的规定,下列哪些人,可以提出申请,补充鉴定或者重新鉴定(　)。

A.律师

B.鉴定人

C.犯罪嫌疑人

D.被害人

答案:CD

258.根据2012年《刑事诉讼法》的规定,鉴定人进行鉴定后,应当(　)。

A.写出鉴定意见

B.写出鉴定结论

C.签名

D.盖章

答案:AC

259.根据《司法鉴定程序通则》,关于司法鉴定,下列哪项说法正确的是(　)。

A.司法鉴定人应当依法独立、客观、公正地进行鉴定

B.司法鉴定人不得违反规定会见诉讼当事人及其委托的人

C.司法鉴定机构和司法鉴定人应当保守在执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密,不得泄露个人隐私

D.司法鉴定收费执行司法鉴定机构有关规定

答案:ABC

260.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,关于鉴定意见复核,下列哪项正确(　)。

A.司法鉴定人完成鉴定后,司法鉴定机构应当指定具有相应资质的人员对鉴定程序和鉴定意见进行复核

B.对于涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者重新鉴定的鉴定事项,

可以组织三名以上的专家进行复核

C.复核人员完成复核后,应当提出复核意见

D.复核意见要签名,并存入鉴定档案

答案:ABCD

261.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,下列关于司法鉴定意见书正确的有(　)。

A. 司法鉴定机构和司法鉴定人应当按照统一规定的文本格式制作司法鉴定意见书

B.司法鉴定意见书应当由司法鉴定人签名

C.多人参加的鉴定,对鉴定意见有不同意见的,应当注明

D.司法鉴定意见书应当加盖司法鉴定机构的司法鉴定专用章

答案:ABCD

262.司法鉴定机构内部管理是规范司法鉴定执业活动的重要基础。司法鉴定机构应当根据法律法规规章和本规范,建立完善机构内部管理制度,加强(　)建设,提高从业人员的政治素质、业务素质和职业道德素质。

A.专业化

B.职业化

C.规范化

D.科学化

答案:ABCD

263.以下哪些是鉴定机构需要公示的信息(　)。

A.司法鉴定机构业务范围和《司法鉴定许可证(正本)》证书

B.司法鉴定收费项目和收费标准

C.执业承诺和风险告知

D.投诉监督电话和联系人姓名

答案:ABCD

264.司法鉴定机构应当建立完善业务管理制度,统一(　)、统一建立鉴定材料审核、接收、保管、使用、退还和存档等工作制度。

A.受理鉴定委托

B.签订委托协议

C.收取鉴定费用

D.指派鉴定人员

答案:ABCD

265.以下哪些是鉴定机构需要公示的信息(　)。

A.职业道德和执业纪律

B.执业承诺和风险告知

C.投诉监督电话和联系人姓名

D.司法鉴定收费项目和收费标准

答案:ABCD

266.当事人对鉴定意见有异议时,可以通过以下哪种途径解决(　)。

A.通过庭审质证

B.申请重新鉴定

C.申请补充鉴定

D.要求鉴定机构修改鉴定意见

答案:ABC

267.有下列哪些情形,司法鉴定机构可以终止鉴定工作(　)。

A.鉴定材料发生耗损,委托人不能补充提供的

B.委托人、诉讼当事人拒绝支付鉴定费用的

C.鉴定活动受到严重干扰,致使鉴定无法继续进行的

D.因不可抗力致使鉴定工作无法继续进行的

答案:ABCD

268.法医毒物鉴定主要包括以下哪些鉴定项目(　)。

A.水溶性毒物鉴定

B.除草剂鉴定

C.医用药毒物鉴定

D.医疗损害鉴定

答案:ABC

269.物证类司法鉴定是在诉讼活动中鉴定人运用物理学、化学、文件检验学、痕迹检验学、理化检验技术等原理、方法和专门知识,对(　)等涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。

A.文书物证

B.痕迹物证

C.各类生物检材

D.微量物证

答案:ABD

270.按照《条例》规定,司法鉴定人超出登记的业务范围从事司法

鉴定业务的,由设区的市以上人民政府司法行政部门根据情节轻重给予(　)。

A.警告处罚

B.可以并处二千元以上一万元以下的罚款

C.暂停执业处罚

D.有违法所得的,没收违法所得

答案:ABCD

271.下列说法不正确的是(　)。

A.司法鉴定意见书应当加盖司法鉴定机构公章

B.多人参加的鉴定,对鉴定意见有不同意见的,可以不用注明

C.司法鉴定意见书应当一式三份,两份交委托人收执,一份由司法鉴定机构存档。

D.委托人对鉴定过程、鉴定意见提出询问的,司法鉴定机构和司法鉴定人应当给予解释或者说明

答案:ABC

272.《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》,是为了(　)作出的决定。

A.加强对鉴定人和鉴定机构的管理

B.给审判提供所需要的证据

C.保障诉讼活动的顺利进行

D.适应司法机关和公民、组织进行诉讼的需要

答案:ACD

273.《司法鉴定教育培训规定》中的岗位培训的对象包括(　)。

A.申请司法鉴定执业的人员

B.已取得司法鉴定人执业证书尚未独立执业的人员

C.司法鉴定助理

D.司法鉴定机构负责人

答案:AB

274.下列说法不正确的是(　)。

A.司法鉴定机构和司法鉴定人实行统一登记制度

B. 侦查机关因侦查工作需要设立的司法鉴定机构及其司法鉴定人可以面向社会接受委托从事司法鉴定业务

C.司法鉴定管理行实行政管理和行业管理相结合的管理制度

D.组织和个人经司法行政部门登记后,即可开展司法鉴定业务

答案:BD

275.鉴定人有下列那种情形(　)的,应当自行回避,当事人及其法定代理人有权申请其回避。

A.是本案的当事人或者当事人的近亲属的

B.索取、接受本案当事人及其委托人的财务或者其他利益的

C.本人或者近亲属持有本案上市公司当事人的股份或者股票的

D.有其他不正当行为,可能影响公正审判的

答案:ABD

276.在鉴定材料的提取和检验检查过程中,以下说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构根据当事人或人民法院需要,外出提取应当由当事人提供的鉴定材料所发生的相关费用由缴费当事人另行支付

B.经委托人同意,司法鉴定机构可以派员到现场提取鉴定材料

C.司法鉴定机构应当建立鉴定材料管理制度,严格监控鉴定材料的接收、保管、使用和退还

D.鉴定材料的提取不需要见证人在场

答案:BC

277.下列哪些人应当在鉴定过程中回避(　)。

A.甲三年前曾在某项鉴定中作为专家提供过咨询意见,现甲又对此案进行鉴定

B.乙曾被聘为有专门知识的人参与过某一鉴定事项,现乙作为此鉴定机构的工作人员对此案进行重新鉴定

C.某案被委托于A鉴定机构进行鉴定,丙作为此鉴定机构的鉴定人,又是此案　的利害关系人

D.丁鉴定人接收了一项鉴定人为其老家所在地的与其无任何利害关系的鉴定

答案:ABC

278.鉴定过程中出现的下列书面材料,应当计入鉴定档案的是(　)。

A.专家提供的咨询意见

B.鉴定机构收费人员的个人信息

C.复核人员提出的复核意见

D.鉴定机构建立、发展情况

答案:AC

279.在鉴定过程中,司法鉴定机构的下列做法符合规定的是(　)。

A.司法鉴定机构收取司法鉴定费,应当出具合法票据

B.委托人就同一鉴定事项同时委托其他司法鉴定机构进行鉴定的,司法鉴定机构不得受理

C.对于符合法律援助条件的缴费当事人,可以按照国家和本市法律援助的相关规定减免司法鉴定费用

D.鉴定要求不符合司法鉴定执业规则或者相关鉴定技术规范的,司法鉴定机构不得受理

答案:ABD

280.关于物证类鉴定,下列说法正确的是(　)。

A.此类鉴定收费实行政府指导价管理

B.司法鉴定机构应当自收到委托之日起七个工作日内作出是否受理的决定

C.需要鉴定人出庭作证的,出庭作证发生的费用,缴费当事人应当另行支付

D.鉴定材料不完整、不充分的,司法鉴定机构不能要求委托人补充材料,应当直接拒绝鉴定

答案:ABC

281.关于鉴定资料的管理,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构应当严格监控鉴定材料的接收、保管、使用和退还

B. 司法鉴定机构及司法鉴定人在鉴定过程中应当严格依照技术规范保管和使用鉴定材料

C.司法鉴定机构对于鉴定材料的原件不需要退还当事人

D.司法鉴定机构因严重不负责任造成鉴定材料损毁、遗失的,应当依法承担责任

答案:ABD

282.下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定人有权了解进行鉴定所需要的案件材料,可以查阅、复制相关资料,必要时可以询问诉讼当事人、证人

B.司法鉴定费以及其他相关费用由司法鉴定机构统一收取,司法鉴定人不得私自收取任何费用

C.声像资料类司法鉴定收费实行政府指导价管理

D.在鉴定过程中补充或者重新提取鉴定材料所需的时间,计入鉴定时限

答案:ABC

283.司法鉴定过程中,下列做法不正确的是(　)。

A.需要由缴费当事人另行支付的费用,司法鉴定机构应当向当事人提供费用清单和合法票据

B.被鉴定人应当对鉴定材料的真实性、合法性负责

C.鉴定费用应由被鉴定人缴纳

D.当鉴定人之间对鉴定意见有分歧的,应当记录不同鉴定人的意见

答案:BC

284.哪些案件办案机关可以委托司法鉴定行业协会组织协调多个司法鉴定机构进行鉴定(　)。

A.重大案件

B.特别复杂、疑难、特殊技术问题案件

C.涉及多个鉴定类别的鉴定事项

D.重新鉴定的案件

答案:ABC

285.下列说法中,符合《司法鉴定程序通则》的是(　)。

A.对于涉及复杂问题的鉴定事项,应当组织三名以上的专家进行复核

B.收费争议解决办法是司法鉴定机构应当书面告知缴费当事人的事项

C.对司法鉴定意见进行补正,不得改变司法鉴定意见的原意

D.司法鉴定收费金额一经确定,不再进行调整

答案:BC

286.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,该通则制定的主要目的包括以下哪几项(　)。

A.规范司法鉴定机构和司法鉴定人的司法鉴定活动

B.保障司法鉴定质量

C.保障诉讼活动的顺利进行

D.保障鉴定人的权利

答案:ABC

287.关于司法鉴定人,下列哪些说法正确(　)。

A.司法鉴定人应当依法独立、客观、公正地进行鉴定

B.司法鉴定人并对自己作出的鉴定意见负责

C.司法鉴定人不得违反规定会见诉讼当事人及其委托的人

D. 司法鉴定人应当保守在执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密,不得泄露个人隐私

答案:ABCD

288.关于对司法鉴定活动的监督,下列哪项说法正确(　)。

A.对于有违反有关法律、法规、规章规定行为的,由司法行政机关依法给予相应的行政处罚

B.对于有违反司法鉴定行业规范行为的,由司法鉴定协会给予相应的行业处分

C.司法鉴定人违反《司法鉴定程序通则》规定的,司法机关应当予以纠正

D.司法鉴定人违反《司法鉴定程序通则》规定的,司法鉴定机构应当予以纠正

答案:ABD

289.关于鉴定委托,下列哪种情况属于司法鉴定机构可以受理(　)。

A.被鉴定人为精神病人的

B.被鉴定人为限制行为能力人

C.鉴定材料不真实、不完整、不充分或者取得方式不合法

D.委托人就同一鉴定事项同时委托其他司法鉴定机构进行鉴定的

答案:AB

290.对于鉴定材料不完整、不充分,不能满足鉴定需要的,司法鉴定机构可以采取下列哪些措施(　)。

A.应当要求委托人补充

B.可以要求委托人补充

C.不受理

D.应当先受理,后补充鉴定

答案:BC

291.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,关于司法鉴定的实施,下列哪项说法正确(　)。

A.司法鉴定机构受理鉴定委托后,应当指定本机构具有该鉴定事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定

B. 委托人可直接从受托的司法鉴定机构中选择符合条件的司法鉴定人进行鉴定

C.委托人不得要求或者暗示司法鉴定机构、司法鉴定人按其意图或者特定目的提供鉴定意见

D.司法鉴定机构对同一鉴定事项,应当指定或者选择二名司法鉴定人进行鉴定

答案:ACD

292.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,关于司法鉴定人,下列哪项说法正确(　)。

A.司法鉴定机构对同一鉴定事项,应当指定或者选择二名司法鉴定人进行鉴定

B.司法鉴定机构对同一鉴定事项,应当指定二名以上司法鉴定人进行鉴定

C.对同一鉴定事项,由委托人选择二名司法鉴定人进行

D.对复杂、疑难或者特殊鉴定事项,可以指定或者选择多名司法

鉴定人进行鉴定

答案:AD

293.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,下列哪些情况下司法鉴定人应当回避(　)。

A.司法鉴定人曾经参加过同一鉴定事项鉴定的

B.司法鉴定人曾经作为专家提供过咨询意见的

C.司法鉴定人本人与诉讼当事人有利害关系的

D. 司法鉴定人曾被聘请为有专门知识的人参与过同一鉴定事项法庭质证的

答案:ABCD

294.关于司法鉴定人回避,下列哪些说法正确(　)。

A.司法鉴定人可以自行提出回避

B.委托人要求司法鉴定人回避的,应当向该司法鉴定人所属的司法鉴定机构提出

C.司法鉴定人的回避由司法鉴定机构决定

D.委托人对司法鉴定机构作出的司法鉴定人是否回避的决定有异议的,可以撤销鉴定委托

答案:ABCD

295.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,关于鉴定材料,下列哪项说法正确(　)。

A.司法鉴定机构应当建立鉴定材料管理制度

B.司法鉴定机构决定不予受理鉴定委托的,应当退还鉴定材料

C.司法鉴定机构因严重不负责任造成鉴定材料损毁、遗失的,应

当依法承担责任

D.司法鉴定机构和司法鉴定人在鉴定过程中应当严格依照技术规范保管和使用鉴定材料

答案:ABCD

296.根据最新修订的《司法鉴定程序通则》,在鉴定过程中,司法鉴定人有下列哪些权利(　)。

A.有权了解进行鉴定所需要的案件材料

B.可以查阅、复制相关资料

C.对鉴定过程进行实时记录

D.到现场提取鉴定材料

答案:ABCD

297.下列证据不能单独作为认定案件事实依据的是(　)。

A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言

B.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

C.存有疑点的视听资料

D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品

答案:ABCD

298.下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构必须持有省级司法行政机关准予登记的决定及《司法鉴定许可证》,方可依法开展司法鉴定活动

B.《司法鉴定许可证》由司法部统一监制,分为正本和副本

C.《司法鉴定许可证》只有正本具有法律效力

D.《司法鉴定许可证》使用期限为5年,自颁发次日起计算

答案:AB

299. 中华人民共和国民事诉讼法规定鉴定人有权了解进行鉴定所需要的案件材料,必要时可以询问(　)。

A.当事人近亲属

B.当事人

C.诉讼代理人

D.证人

答案:BD

300.法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务,应当具备下列条件(　)。

A.有自己的名称、住所

B.有不少于10万至100万元人民币的资金

C.有明确的司法鉴定业务范围

D.有在业务范围内进行司法鉴定必需的仪器、设备

答案:ACD

301.《司法鉴定人执业证》应当载明内容(　)。

A.执业证号

B.鉴定人姓名

C.专业技术职称

D.身高

答案:ABC

302.司法鉴定机构有下列情形之一的,必须停止从事司法鉴定业务(　)。

A.停业整改期间的

B.受到停止执业处罚期限未满的

C.发生本条例第九条规定情形的

D.发生本条例第十六条规定情形的

答案:ABD

303.可以用于证明案件事实的材料,都是证据,包括(　)。

A.物证

B.书证

C.被害人陈述

D.鉴定意见

答案:ABCD

304.人民法院应当要求鉴定机构在接受委托后5个工作日内,提交鉴定人承诺书和(　)。

A.鉴定方案

B.收费标准

C.鉴定人情况

D.鉴定机构的资质

答案:ABC

305.人民法院对委托或者指定的鉴定部门出具的鉴定书,应当审查是否具有下列内容(　)。

A.鉴定时提交的相关材料

B.鉴定的依据和使用的科学技术手段;

C.鉴定的过程

D.明确的鉴定结论

答案:ABCD

306.国务院司法行政部门主管全国鉴定人和鉴定机构的登记管理工作。省级人民政府司法行政部门依照《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》的规定,负责对鉴定人和鉴定机构的(　)。

A.公告

B.登记

C.考核

D.名册编制

答案:ABCD

307.司法鉴定人同时在两个以上司法鉴定机构执业的,由设区的市以上人民政府司法行政部门根据情节轻重给予警告、停止执业(　)的处罚,可以并处(　)的罚款;有违法所得的,没收违法所得。

A.三个月以上六个月以下

B.三个月以上一年以下

C.二千元以上一万元以下

D.五千元以上一万元以下

答案:AC

308.司法鉴定人的年度考核内容主要包括(　)。

A.执业资质情况,包括学历、健康情况、职称、执业资格、工作资历、专业技能、变更登记和备案等情况

B.执业表现情况,包括业务数量和质量、履行援助义务和开展公益服务、办理重大鉴定事项、依法规范执业、廉洁诚信服务、受到投诉和奖惩等情况

C.教育培训情况,包括参加政治思想、法律、职业道德、执业纪律教育和业务学习、培训、研究等情况

D.其他情况,包括履行司法鉴定协会会员义务、参加行业活动、接受司法行政机关和司法鉴定协会监督管理等情况,以及省司法厅要求考核的其他事项

答案:ABCD

309.加强投诉处理工作的措施包括(　)。

A.提高认识,加强领导

B.健全机制,抓好落实

C.规范监管,加强预防

D.深入调研,建章立制

答案:ABCD

310.被鉴定人的鉴定监护人包括(　)。

A.被监护人的近亲属,包括父母、成年子女、配偶、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女

B.其他愿意担任监护人的个人或者组织,但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意

C.如果没有上述两类人,监护人则由民政部门担任,也可以由具备履行监护职责条件的被监护人住所地的居民委员会、村民委员会担任

D.以上均正确

答案:ABCD

311.司法鉴定机构在鉴定过程中,有下列情形之一的,可以终止鉴定(　)。

A.发现有本通则第十五条第二项至第七项规定情形的

B.鉴定材料发生耗损,委托人不能补充提供的

C.委托人拒不履行司法鉴定委托书规定的义务、被鉴定人拒不配合或者鉴定活动受到严重干扰,致使鉴定无法继续进行的

D.委托人主动撤销鉴定委托,或者委托人、诉讼当事人拒绝支付鉴定费用的

答案:ABCD

312.附带民事诉讼的起诉条件包括(　)。

A.起诉人符合法定条件

B.有明确的被告人

C.有请求赔偿的具体要求和事实、理由

D.属于人民法院受理附带民事诉讼的范围。

答案:ABCD

313.司法鉴定人的登记事项包括(　)。

A.姓名、性别

B.出生年月、学历、专业技术职称

C.行业资格、执业类别、执业机构

D.从事相关专业工作经历、专业技术水平评价及业务成果等证明材料

答案:ABC

314.个人申请从事司法鉴定业务,应当具备下列条件(　)。

A.具有相关的高级专业技术职称;或者具有相关的行业执业资格或者高等院校相关专业本科以上学历,从事相关工作5年以上

B.申请从事经验鉴定型或者技能鉴定型司法鉴定业务的,应当具备相关专业工作10年以上经历和较强的专业技能

C.所申请从事的司法鉴定业务,行业有特殊规定的,应当符合行业规定

D.拟执业机构已经取得或者正在申请《司法鉴定许可证》

答案:ABCD

315.《行政诉讼法》中关于回避的规定,正确的说法是(　)。

A.院长担任审判长时由审判委员会决定

B.审判人中员的回避由院长决定

C.其他人员的回避由审判长决定

D.司法鉴定人的回避由审判员决定

答案:ABC

316.刑事诉讼法规定,鉴定意见具有下列情形的,不得作为定案的根据(　)。

A.鉴定过程和方法不符合相关专业规范的

B.鉴定文书缺少签名、盖章的

C.鉴定意见与案件待证事实没有关联的

D.鉴定程序违反规定的

答案:ABCD

317.《刑事诉讼法》关于鉴定的规定哪项表述是正确的(　)。

A.鉴定人进行鉴定后,应当写出鉴定意见,并且签名

B.鉴定人故意作虚假鉴定的,应当承担法律责任

C.侦查机关应当将用作证据的鉴定意见告知犯罪嫌疑人、被害人,如果犯罪嫌疑人、被害人提出申请,可以补充鉴定或者重新鉴定

D.对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间不计入办案时间

答案:ABCD

318.根据山东省司法鉴定条例第五章监督管理规定,以下投诉可以不予受理的是(　)。

A.投诉事项不属于本部门管辖的

B.投诉事项已经司法行政部门处理,或者经行政复议、行政诉讼结案,没有新的事实和证据的

C.对司法鉴定意见或者人民法院采信司法鉴定意见的决定有异议的

D.对司法鉴定程序规则和技术规范有异议的

答案:ABCD

319.下列哪些行为可由省人民政府司法行政部门吊销司法鉴定机构《司法鉴定许可证》(　)。

A.受到停止执业处罚期间,继续从事司法鉴定业务的

B.受到停止执业处罚期满后二年内,又发生应当给予停止执业处罚情形的

C.在符合登记的业务范围执业的

D.发生本条例第五十一条规定的情形,情节特别严重的

答案:ABD

320.司法鉴定执业活动投诉人可以为(　)。

A.委托人

B.被鉴定人

C.案件相关利益方

D.被鉴定人家属

答案:ABCD

321.司法鉴定机构接受年度考核时,提交的年度考核自查报告应当包含的内容有(　)。

A.专职司法鉴定人相关情况

B.履行司法鉴定协会会员义务和开展公益活动、参与公益诉讼和法律援助工作的情况

C.司法鉴定机构执业场所办公设备保持情况

D.年度内获得表彰奖励的证明(复印件)、受到行政处罚或者行业惩戒的情况说明

答案:ABD

322.个人申请从事司法鉴定业务,应当具备下列条件(　)。

A.拥护中华人民共和国宪法,遵守法律、法规和社会公德,品行良好的公民

B.身体健康,能够适应司法鉴定工作需要

C.申请从事经验鉴定型或者技能鉴定型司法鉴定业务的,应当具备相关专业工作10年以上经历和较强的专业技能

D.具有相关的高级专业技术职称;或者具有相关的行业执业资格

或者高等院校相关专业本科以上学历,从事相关工作5年以上

答案:ABCD

323.下列哪几项属于司法鉴定人享有的权利(　)。

A.查阅、调取与鉴定事项有关的案件资料,询问有关的当事人、证人等

B.要求委托人提供和补充所需要的鉴定材料

C.拒绝接受不合法的鉴定要求

D.进行鉴定所必需的检验、检查,参与委托人依法组织的勘查和模拟实验

答案:ABCD

324.《司法鉴定许可证》自颁发之日起(　)有效;有效期届满需要延续,应当在(　)前依照有关规定向司法行政部门申请。

A.五年

B.五年内

C.届满六十个工作日

D.届满六十日

答案:BD

325.投诉人进行投诉,应当向司法行政机关提交书面投诉材料。投诉材料应当包括以下哪些内容(　)。

A.投诉人的姓名、性别、年龄、住所、身份证明、联系方式等。投诉人是法人或者非法人组织的,应当提交其名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、身份证明等。

B.提供投诉材料均需提供原件。

C.投诉事项、投诉请求、相关事实和理由以及司法鉴定委托书、司法鉴定意见书等与投诉事项相关的证明材料。

D.被投诉人的姓名或者名称。

答案:ACD

326.质量记录主要包括(　)。

A.内审报告

B.检验报告

C.管理评审报告

D.纠正和预防措施的记录

答案:ACD

327.设备在投入使用前应该进行(　)。

A.校准

B.检定

C.核查

D.比对

答案:ABC

328.鉴定机构及人员应对其在鉴定过程中所涉及的哪些秘密负有保密义务(　)。

A.国家秘密

B.商业秘密

C.客户秘密

D.技术秘密

答案:ABCD

329.《司法鉴定/法庭科学机构能力认可准则》中技术要求,为保证鉴定结果质量进行质量控制的内容包括(　)。

A.对使用的耗材、试剂等进行质量监控,在确认其指标符合制要求后再用于鉴定工作

B.实行检材/样本分类鉴定,特殊的分类鉴定,特殊的检材/样本单独鉴定,如分区、分时或分人鉴定

C.建立相关人员遗传信息的排查数据库

D.建立阳性对照样品、阴性对照样品鉴定制度

答案:ABCD

330.《司法鉴定/法庭科学机构能力认可准则》对人员的要求包括下列(　)。

A.鉴定机构的鉴定人应有生物学、命科或医相关专业本科以上历,在本专业领鉴定工作3年以上,并有相应主管部门颁发的鉴定人资格证书

B.鉴定机构使用的在培人员、技术支持人员不应从事结果分析和解释等关键性工作

C.鉴定机构应建立和保持确定培训需求和实施人员培训的政策和程序,应制定和实施培训计划

D.鉴定机构应有规定对工作人员定期进行技能考核和重新培训,并保存记录

答案:ABCD

331.《司法鉴定/法庭科学机构能力认可准则》对设施和环境条件的要求包括下列(　)。

A.鉴定机构内的温湿度控制应能满足仪器正常运行和不同鉴定程序的需要。

B.鉴定机构总体布局以能获得可靠的结果为重要依据,应能减少潜在的对检材/样本的污染和对人员的危害,原则上应设分隔开的工作区域。

C.鉴定机构应为进入鉴定机构的人员提供有效的安全防护。

D.鉴定机构应有妥善处理生物、化学等有害废弃物的制度和程序。

答案:ABCD

332.认证认可活动应当遵循哪些原则(　)。

A.客观独立

B.公开公正

C.指导性

D.诚实信用

答案:ABD

333.发生医疗纠纷,医患双方可以通过下列哪些途径解决(　)。

A.双方自愿协商

B.申请人民协调、申请行政协调

C.向人民法院提起诉讼

D.法律、法规规定的其他途径

答案:ABCD

334.医疗纠纷人民调解员有下列那些行为(　),需由医疗纠纷人民调解委员会给予批评教育、责令改正,情节严重的,依法予以解

聘。

A.偏袒一方当事人

B.侮辱当事人

C.索取、收受财物或者牟取其他不正当利益

D.泄露医患双方个人隐私等事项

答案:ABCD

335.法人或者其他组织申请设立司法鉴定机构,应当具备下列哪些条件(　)。

A.有自己的名称、住所和不少于五万元的资金

B.有明确的司法鉴定业务范围和必须的仪器、设备、执业场所

C.有必须的依法通过计量认证或者实验室认可的检测实验室

D.申请从事的每项司法鉴定业务有三名以上专职司法鉴定人,并具备相应的技术能力

答案:BCD

336.法人或者其他组织申请设立司法鉴定机构,有下列情形中的哪一项,司法行政部门不予受理(　)。

A.法定代表人或者负责人受过刑事处罚,或者开除公职处分的

B.司法鉴定机构负责人人选不符合《山东司法鉴定条例》规定条件的

C.曾被吊销《司法鉴定许可证》的

D.法律、法规、规章规定不予受理的其他情形

答案:ABCD

337.人民法院委托鉴定机构指定鉴定人的,应当严格依照法律、

司法解释等规定,对鉴定人的(　)进行审核。

A.鉴定资格

B.资质证书有效期

C.是否有依法回避

D.工作年限

答案:ABC

338.根据《山东省司法鉴定条例》,下列说法正确的是(　)。

A.本条例适用于本省行政区域内的司法鉴定及其监督管理活动

B.本条例所称司法鉴定机构和司法鉴定人,是指符合本条例规定条件,经司法行政部门登记,从事前款规定司法鉴定业务的组织和人员

C.设立司法鉴定机构遵循统筹规划、合理布局、优化结构、有序发展的原则

D.司法鉴定管理实行政管理和行业管理相结合的管理制度

答案:ABCD

339.根据《山东省司法鉴定条例》,下列说法正确的是(　)。

A.司法行政部门组织专家对申请人的仪器、设备、执业场所和检测实验室进行评审,所需时间应计算在申请司法鉴定机构的期限内

B.《司法鉴定许可证》自颁发之日起三年内有效

C.有效期届满需要延续,应当在届满六十日前依照有关规定向司法行政部门申请

D.《司法鉴定许可证》不得涂改、出借、出租、转让

答案:CD

340.根据《山东省司法鉴定条例》,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构因登记事项发生变化不能保持法定设立条件,可以自发生变化之日起十五日内向省人民政府司法行政部门申请停业整改,期限不超过一年,整改达到设立条件,可以申请恢复执业

B.司法鉴定机构因登记事项发生变化不能保持某项司法鉴定业务执业条件,可以依照前款规定申请停业整改,期限不超过一年

C.整改达到执业条件,可以申请恢复从事该项业务

D.逾期不申请停业整改或者整改期满仍不符合执业条件以及整改期满不申请恢复从事该项业务的应办理业务范围变更登记

答案:ABCD

341.司法鉴定机构有下列情形之一(　)的,必须停止从事司法鉴定业务。

A.停业整改期间的

B.受到停止执业处罚期限未满的

C.《司法鉴定许可证》被依法吊销的

D.设立司法鉴定机构的法人或者其他组织终止的

答案:ABCD

342.根据《山东省司法鉴定条例》,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构不得以诋毁其他司法鉴定机构、司法鉴定人或者支付介绍费、进行虚假宣传等不正当手段招揽业务

B.有关组织和个人应当支持、配合司法鉴定机构依法开展司法鉴

定活动,有义务提供有关材料

C.司法鉴定机构应当建立健全内部管理制度

D.司法鉴定机构从事司法鉴定业务实行统一收费,收费标准按照省和设区的市有关规定执行

答案:ABC

343.关于司法鉴定人,有下列情形之一(　)的,可由省人民政府司法行政部门注销其《司法鉴定执业证》。

A.无民事行为能力或限制行为能力的

B.申请终止司法鉴定执业的

C.所在司法鉴定机构终止后一年内未依法申请变更执业机构的

D.《司法鉴定人执业证》被依法吊销或者有效期满未申请延续的

答案:BCD

344.司法鉴定人应当履行下列义务(　)。

A.接受所在司法鉴定机构的指派,依照法定或者约定时限完成鉴定工作、出具鉴定意见,并对鉴定意见负责

B.保守秘密,不得泄露个人隐私

C.依法出庭作证,回答与鉴定有关的询问

D.依照规定办理司法鉴定援助案件

答案:ABCD

345.根据司法鉴定程序条例,下列说法正确的是(　)。

A.诉讼活动中的司法鉴定,应当委托司法鉴定机构和司法鉴定人名册中的司法鉴定机构进行,

B.委托鉴定的事项超出名册中司法鉴定机构登记的业务范围,可

以委托其他具备鉴定能力的社会组织进行鉴定。

C.尚未进入诉讼程序的案件,当事人为举证需要进行鉴定的,可以委托司法鉴定机构进行鉴定。

D.司法鉴定机构收到司法鉴定委托书和鉴定材料后,应当依照有关规定进行审查,作出是否受理的决定,并电话通知委托人。

答案:ABC

346.根据《山东省司法鉴定条例》,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构对涉及重大案件或者特别复杂、疑难的鉴定事项,经委托人同意,可以申请司法鉴定协会组织有关专家进行论证,提供咨询意见

B.司法鉴定完成后,司法鉴定机构应当向委托人出具司法鉴定文书,由承办的司法鉴定人签名并加盖司法鉴定专用章

C.司法鉴定文书出具后,司法鉴定机构发现有鉴定材料不真实或者取得方式不合法的情形,可以撤销司法鉴定文书

D.发生需要补充鉴定情形的,司法鉴定机构可以根据当事人的请求进行补充鉴定

答案:AB

347.下列关于重新鉴定的说法正确的是(　)。

A.原司法鉴定机构负责人、司法鉴定人应当回避而未回避的

B.重新鉴定应当委托其他司法鉴定机构进行,受托的司法鉴定机构的资质条件,应当不低于原司法鉴定机构的资质条件

C.当事人协商一致的,也可以委托原司法鉴定机构鉴定,由其他司法鉴定人实施

D.委托司法鉴定机构重新鉴定,应当在司法鉴定委托书中注明

答案:ABCD

348.关于司法鉴定人出庭作证,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定人经人民法院通知出庭作证的,应当出庭作证

B.经人民法院同意不出庭作证的,应当书面回答质询

C.人民法院通知司法鉴定人出庭作证的,应当在开庭三日前将通知书送达司法鉴定人

D.为司法鉴定人提供必要的费用和工作条件,保障司法鉴定人的执业权利、人身安全等合法权益

答案:ABCD

349.根据《山东省司法鉴定条例》,下列说法正确的是(　)。

A.省人民政府司法行政部门应当按照年度编制司法鉴定机构和司法鉴定人名册,并予以公告

B.对停业整改的司法鉴定机构及其司法鉴定人或者司法鉴定业务,应当暂缓编入名册

C.对依法被注销执业证书的司法鉴定机构、司法鉴定人或者终止从事的司法鉴定业务,不得编入名册,已经编入的应当公告删除

D.司法行政部门应当建立司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核制度,考核结果作为编制名册的重要依据

答案:ABCD

350.根据《山东省司法鉴定条例》,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定利害关系人认为司法鉴定机构、司法鉴定人在执业活动中有违法违规行为,可以向有管辖权的市级以上人民政府司法

行政部门书面投诉

B.司法行政部门应当自收到投诉材料之日起七日内,作出是否受理的决定,并书面告知投诉人。投诉材料不齐全的,应当及时告知投诉人补充,所需时间不计算在规定期限内

C.司法行政部门对投诉受理的,应当依照有关规定进行调查处理,并将查处结果书面告知投诉人,不受理的应当告知理由

D.司法行政部门对涉及专业技术或者违反行业规范的投诉事项,可以交由司法鉴定协会调查处理

答案:CD

351.关于司法鉴定协会,下列说法正确的是(　)。

A.省司法鉴定协会、设区的市根据需要设立的司法鉴定协会,依照法定职责和协会章程开展活动,接受司法行政部门的监督、指导

B.司法鉴定机构和司法鉴定人应当加入司法鉴定协会,按照协会章程享受权利、履行义务

C.司法鉴定协会负责制定行业规范,维护会员权益,总结交流经验,组织技术研发,处理投诉和会员申诉,调解执业纠纷,对会员进行教育培训、监督、考核、评估、奖励、惩戒,对重大、复杂、疑难鉴定事项提出咨询意见,承担司法行政部门交办事项

D.司法鉴定协会根据需要,可以设立专门委员会和专业委员会,按照协会章程履行职责

答案:ABCD

352.根据《山东省司法鉴定条例》,关于停业整改,下列说法正确的是(　)。

A.受到停止执业处罚的司法鉴定机构和司法鉴定人,应当按照司法行政部门的要求进行整改

B.在处罚期届满十五个工作日前将整改情况书面报告司法行政部门

C.司法行政部门收到整改报告后应当及时审查,对达到整改要求的,准予恢复执业

D.对达不到整改要求的,注销执业证书

答案:ACD

353.根据《山东省司法鉴定条例》,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构和司法鉴定人违法执业或者因过错给当事人造成损失,由司法鉴定机构依法承担赔偿责任

B.司法鉴定机构不是法人的,设立司法鉴定机构的法人或者其他组织应当承担连带责任。

C.司法鉴定机构赔偿后,可以向有过错的司法鉴定人追偿。

D.司法鉴定人违法执业构成犯罪的,依法追究刑事责任。

答案:ABCD

354.根据《山东省司法鉴定条例》,下列说法正确的是(　)。

A.违反本条例,未经省人民政府司法行政部门登记的组织和人员从事司法鉴定业务,由所在地县(市、区)人民政府司法行政部门责令停止违法活动。

B.违反本条例,有违法所得的,没收违法所得,并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款。

C.违反本条例,司法行政部门工作人员在司法鉴定管理工作中滥

用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由所在司法行政部门依法给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

D.违反本条例，其他国家机关和社会组织工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者非法干预、阻挠司法鉴定机构和司法鉴定人依法开展司法鉴定活动的，由司法行政部门依法给予处分。

答案：ABC

355.司法鉴定机构开展司法鉴定活动应当遵循(　)原则。

A.合法

B.中立

C.规范

D.及时

答案：ABCD

356.关于《司法鉴定许可证》，下列说法正确的是(　)。

A.经审核符合条件的，省级司法行政机关应当作出准予登记的决定，颁发《司法鉴定许可证》

B.不符合条件的，作出不予登记的决定，书面通知申请人并说明理由

C.《司法鉴定许可证》是司法鉴定机构的执业凭证，司法鉴定机构必须持有省级司法行政机关准予登记的决定及《司法鉴定许可证》，方可依法开展司法鉴定活动

D.《司法鉴定许可证》使用期限为5年，自颁发之日起计算

答案：ABCD

357.根据《司法鉴定机构登记管理办法》，下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构变更后的登记事项,应当在《司法鉴定许可证》副本上注明

B.在《司法鉴定许可证》使用期限内获准变更的事项,使用期限应当与《司法鉴定许可证》的使用期限相一致

C.《司法鉴定许可证》使用期限届满后,需要延续的,司法鉴定机构应当在使用期限届满15日前,向原负责登记的司法行政机关提出延续申请,司法行政机关依法审核办理

D.不申请延续的司法鉴定机构,《司法鉴定许可证》使用期限届满后,由原负责登记的司法行政机关办理注销登记手续

答案:ABD

358.关于司法鉴定机构及司法鉴定人名册编制和公告,下列说法正确的是(　)。

A.凡经司法行政机关审核登记的司法鉴定机构及司法鉴定人,必须统一编入司法鉴定人和司法鉴定机构名册并公告

B.省级司法行政机关负责编制本行政区域的司法鉴定人和司法鉴定机构名册,报司法部备案后,在本行政区域内每年公告一次

C.司法部负责汇总省级司法行政机关编制的司法鉴定人和司法鉴定机构名册,在全国范围内每3年公告一次

D.未经司法部批准,其他部门和组织不得以任何名义编制司法鉴定人和司法鉴定机构名册或者类似名册

答案:ABD

359.关于对司法鉴定机构的监督管理,下列说法正确的是(　)。

A.司法行政机关对司法鉴定机构进行监督、检查时,可以依法查

阅或者要求司法鉴定机构报送有关材料

B.司法行政机关对司法鉴定机构进行监督、检查时,不得妨碍司法鉴定机构的正常业务活动,不得索取或者收受司法鉴定机构的财物,不得谋取其他不正当利益

C.司法行政机关对　司法鉴定机构进行资质评估,对司法鉴定质量进行评估,评估结果向社会公开

D.司法鉴定机构应当如实提供监督、检查有关情况和材料

答案:ABCD

360.根据《司法鉴定机构登记管理办法》,下列说法正确的是(　)。

A.法人或者其他组织未经登记,从事已纳入本办法调整范围司法鉴定业务的,省级司法行政机关应当责令其停止司法鉴定活动

B.有违法所得的,处以违法所得1至3倍的罚款

C.罚款总额最高不得超过3万元

D.未经依法登记擅自设立分支机构的,由市级司法行政机关依法给予警告,并责令其改正

答案:ABC

361.根据《司法鉴定人登记管理办法》,下列说法正确的是(　)。

A.《司法鉴定人执业证》使用期限届满后,需要继续执业的,司法鉴定人应当在使用期限届满30日前通过所在司法鉴定机构,向原负责登记的司法行政机关提出延续申请,司法行政机关依法审核办理

B.不申请延续的司法鉴定人,《司法鉴定人执业证》使用期限届满后,由原负责登记的司法行政机关办理注销登记手续

C.依法申请终止司法鉴定活动的,原负责登记的司法行政机关应当依法办理注销登记手续

D.所在司法鉴定机构注销或者被撤销,现负责登记的司法行政机关应当依法办理注销登记手续

答案:ABC

362.根据《司法鉴定人登记管理办法》,下列说法正确的是(　)。

A.公民、法人和其他组织对司法鉴定人违反本办法规定的行为进行举报、投诉的,司法行政机关应当及时进行调查处理

B.司法行政机关对司法鉴定人进行监督、检查或者根据举报、投诉进行调查时,可以依法查阅或者要求司法鉴定人报送有关材料

C.司法行政机关依法建立司法鉴定人诚信档案,对司法鉴定人进行诚信等级评估。评估结果向社会公开

D.司法鉴定人应当如实提供有关情况和材料

答案:ABCD

363.根据《司法鉴定人登记管理办法》,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定人在执业活动中,因故意或者重大过失行为给当事人造成损失的,其所在的司法鉴定机构依法承担赔偿责任后,可以向有过错行为的司法鉴定人追偿

B.司法行政机关工作人员在管理工作中滥用职权、玩忽职守造成严重后果的,依法追究相应的法律责任

C.司法鉴定人对司法行政机关的行政许可和行政处罚有异议的,可以依法申请行政复议

D.本办法所称司法鉴定人包含《全国人民代表大会常务委员会关

于司法鉴定管理问题的决定》第七条规定的鉴定机构中从事鉴定工作的鉴定人

答案:ABC

364.关于投诉处理办法,下列说法正确的是(　)。

A.司法行政机关应当向社会公布投诉受理范围、投诉处理机构的通讯方式等事项,并指定专人负责投诉接待和处理工作。

B.司法部负责指导、监督全国司法鉴定执业活动投诉处理工作。省级司法行政机关负责指导、监督本行政区域内司法鉴定执业活动投诉处理工作。

C.司法行政机关指导、监督司法鉴定协会实施行业惩戒,司法鉴定协会协助和配合司法行政机关开展投诉处理工作。

D.司法行政机关可以引导双方当事人在自愿、平等的基础上,依法通过诉讼方式解决涉及司法鉴定活动的民事纠纷。

答案:ABC

365.关于投诉受理,下列说法正确的是(　)。

A.公民、法人和非法人组织认为司法鉴定机构或者司法鉴定人在执业活动中有违法违规情形的,可以向司法鉴定机构住所地或者司法鉴定人执业机构住所地的市级以上司法行政机关投诉。

B.省级司法行政机关接到投诉的,可以交由设区的市级或者直辖市的区(县)司法行政机关处理。

C.设区的市级或者直辖市的区(县)司法行政机关以及县级司法行政机关接到投诉的,应当按照本办法的规定直接处理。

D.投诉人应当向司法行政机关提交书面投诉材料。

答案:BCD

366.关于投诉受理,下列说法正确的是(　)。

A.投诉材料内容包括:被投诉人的姓名或者名称、投诉事项、投诉请求、相关的事实和理由以及投诉人的联系方式,并提供投诉人身份证明、司法鉴定委托书或者司法鉴定意见书等与投诉事项相关的证明材料。

B.投诉材料应当真实、合法、充分,并经投诉人签名或者盖章。

C.投诉人或者其法定代理人委托他人代理投诉的,代理人应当提供投诉人或者其法定代理人的授权委托书、代理人的联系方式和投诉人、代理人的身份证明。

D. 负责处理的司法行政机关收到投诉材料后, 应当及时进行登记。

答案:ABCD

367.关于投诉处理监督,下列说法正确的是(　)。

A.上级司法行政机关应当加强对下一级司法行政机关投诉处理工作的指导、监督和检查,发现有违法、不当情形的,应当及时责令改正。下一级司法行政机关应当及时上报纠正情况

B.司法行政机关工作人员在投诉处理工作中有滥用职权、玩忽职守或者其他违法行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任,尚不构成犯罪的,依法给予处分

C.司法行政机关应当按季度将司法鉴定执业活动投诉处理工作情况书面报告上一级司法行政机关

D.对于涉及重大违法违规行为的投诉处理结果,应当及时报告上

一级司法行政机关

答案:ABD

368.根据《司法鉴定程序通则》,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定实行鉴定人负责制度。司法鉴定人应当依法独立、客观、公正地进行鉴定,并对自己作出的鉴定意见负责。司法鉴定人不得违反规定会见诉讼当事人及其委托的人

B.司法鉴定机构和司法鉴定人应当保守在执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密,不得泄露个人隐私

C.司法鉴定人在执业活动中应当依照有关诉讼法律和本通则规定实行回避

D.司法鉴定收费执行省市有关规定

答案:ABC

369.根据《司法鉴定程序通则》,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动应当依法接受监督。对于有违反有关法律、法规、规章规定行为的,由司法行政机关依法给予相应的行政处罚

B.对于有违反司法鉴定行业规范行为的,由司法鉴定协会给予相应的行业处分

C.司法鉴定机构应当加强对司法鉴定人执业活动的管理和监督

D.司法鉴定人违反本通则规定的,司法鉴定机构应当予以纠正

答案:ABCD

370.电子数据鉴定是指鉴定人运用信息科学与技术和专门知识,对电子数据的(　)等专门性问题进行检验、分析、鉴别和判断并

提供鉴定意见的活动。

A.存在性

B.真实性

C.功能性

D.相似性

答案:ABCD

371.关于司法鉴定的委托和受理,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构应当自收到委托之日起七日内作出是否受理的决定。

B.对于复杂、疑难或者特殊鉴定事项的委托,司法鉴定机构可以与委托人协商决定受理的时间。

C.司法鉴定机构应当对委托鉴定事项、鉴定材料等进行审查。对属于本机构司法鉴定业务范围,鉴定用途合法,提供的鉴定材料能够满足鉴定需要的,应当受理。

D.对于鉴定材料不完整、不充分,不能满足鉴定需要的,司法鉴定机构可以要求委托人补充,经补充后能够满足鉴定需要的,应当受理。

答案:BCD

372.根据《司法鉴定程序通则》中司法鉴定的实施,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构受理鉴定委托后,应当指定本机构具有该鉴定事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定

B.委托人有特殊要求的,经双方协商一致,也可以从本机构中选

择符合条件的司法鉴定人进行鉴定

C.委托人不得要求或者暗示司法鉴定机构、司法鉴定人按其意图或者特定目的提供鉴定意见

D.司法鉴定机构对同一鉴定事项,应当指定或者选择二名司法鉴定人进行鉴定,对复杂、疑难或者特殊鉴定事项,可以指定或者选择多名司法鉴定人进行鉴定

答案:ABCD

373.根据《司法鉴定程序通则》,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定人有权了解进行鉴定所需要的案件材料,可以查阅、复制相关资料,必要时可以询问诉讼当事人、证人

B.经委托人同意,司法鉴定机构可以派员到现场提取鉴定材料。现场提取鉴定材料应当由不少于二名司法鉴定机构的工作人员进行,其中至少一名应为该鉴定事项的司法鉴定人

C.现场提取鉴定材料时,应当有委托人指派或者委托的人员在场见证并在提取记录上签名

D.鉴定过程中,需要对无民事行为能力人或者限制民事行为能力人进行身体检查的,应当通知其监护人或者近亲属到场见证,必要时,可以通知委托人到场见证

答案:ABCD

374.根据《司法鉴定程序通则》,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定人应当对鉴定过程进行实时记录并签名。记录可以采取笔记、录音、录像、拍照等方式

B.记录应当载明主要的鉴定方法和过程,检查、检验、检测结果,

以及仪器设备使用情况等。记录的内容应当真实、客观、准确、完整、清晰,记录的文本资料、音像资料等应当存入鉴定档案

C.司法鉴定机构应当自司法鉴定委托书生效之日起三十个工作日内完成鉴定

D.鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者鉴定过程需要较长时间的,经本机构负责人批准,完成鉴定的时限可以延长,延长时限一般不得超过三十个工作日。鉴定时限延长的,应当及时告知被鉴定人

答案:ABC

375.根据《司法鉴定程序通则》,下列说法正确的是(　)。

A. 重新鉴定应当委托原司法鉴定机构以外的其他司法鉴定机构进行:因特殊原因,委托人也可以委托原司法鉴定机构进行,但原司法鉴定机构应当指定原司法鉴定人以外的其他符合条件的司法鉴定人进行

B.接受重新鉴定委托的司法鉴定机构的资质条件应当高于原司法鉴定机构,进行重新鉴定的司法鉴定人中应当至少有一名具有相关专业高级专业技术职称

C.鉴定过程中,涉及复杂、疑难、特殊技术问题的,可以向本机构以外的相关专业领域的专家进行咨询,但最终的鉴定意见应当由本机构的司法鉴定人出具

D.专家提供咨询意见应当签名,并存入鉴定档案

答案:ACD

376.根据《司法鉴定程序通则》,下列说法正确的是(　)。

A.对于涉及重大案件或者特别复杂、疑难、特殊技术问题或者多个鉴定类别的鉴定事项,办案机关可以委托司法鉴定行业协会组织协调多个司法鉴定机构进行鉴定

B.司法鉴定人完成鉴定后,司法鉴定机构应当指定具有相应资质的人员对鉴定程序和鉴定意见进行复核

C.对于涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者重新鉴定的鉴定事项,可以组织三名以上的专家进行复核

D.复核人员完成复核后,应当提出复核意见并签名,存入鉴定档案

答案:ABCD

377.微量物证鉴定主要包括以下哪些项目鉴定(　)。

A.射击残留物类鉴定

B.金属和矿物类鉴定

C.交通事故微量物证鉴定

D.日用物品损坏痕迹鉴定

答案:ABC

378.根据《司法鉴定教育培训工作管理办法》,下列说法正确的是(　)。

A.本办法适用于经司法行政机关登记的司法鉴定人

B.本办法所称的司法鉴定教育培训包括岗前培训和岗位培训

C.司法行政机关负责对司法鉴定教育培训工作进行规划、组织、指导和监督检查。

D.岗位培训对象为已取得司法鉴定人执业证书尚未独立执业的

人员

答案:ABC

379.根据《司法鉴定教育培训工作管理办法》,关于岗位培训说法正确的是(　)。

A.岗位培训是指司法鉴定人执业期间,为进一步增强政治素质、改善知识结构、提高专业技能和职业道德水平而进行的继续教育

B.岗位培训以脱产培训、研讨交流、网络培训、在职自学等方式进行

C.岗位培训实行年度学时制度,每年累计不得少于60学时

D.司法鉴定机构自行开展的教育培训,不得少于10学时

答案:AB

380.根据《司法鉴定教育培训工作管理办法》,下列关于岗位培训说法正确的是(　)。

A.岗位培训每学时为50分钟

B.司法鉴定人参加省级司法行政机关认可,由所在业务主管部门或者行业组织开展的专业对口的研讨、交流和培训,计入学时

C.司法鉴定人参加国际性研讨、交流和培训的,计16学时

D.司法鉴定人参加全国性研讨、交流和培训的,计16学时

答案:ABC

381.根据《司法鉴定教育培训工作管理办法》,下列关于组织管理说法正确的是(　)。

A.司法部负责规划、指导和监督全国司法鉴定教育培训工作

B. 省级司法行政机关负责对本地区的司法鉴定教育培训工作进

行规划、组织和指导

C.司法鉴定行业协会应当在司法行政机关指导下,发挥行业优势,组织实施教育培训活动

D.有条件的司法鉴定机构可以自行开展教育培训,不需要报省级司法行政机关备案

答案:ABC

382.根据《司法鉴定许可证和司法鉴定人执业证管理办法》,下列说法正确的是(　)。

A.《司法鉴定许可证》和《司法鉴定人执业证》是司法鉴定机构和司法鉴定人获准行政许可依法开展司法鉴定执业活动的有效证件

B.司法部指导、监督全国《司法鉴定许可证》和《司法鉴定人执业证》的管理工作

C.《司法鉴定许可证》分为正本和副本。正本和副本具有同等法律效力

D.《司法鉴定许可证》正本应当载明许可证号、机构名称、机构住所、法定代表人、机构负责人、资金数额、业务范围、颁证机关、颁证日期,以及司法鉴定机构登记事项变更记录等

答案:ABC

383.根据《司法鉴定许可证和司法鉴定人执业证管理办法》,下列说法正确的是(　)。

A.《司法鉴定许可证》和《司法鉴定人执业证》由司法部监制。证书填写应当使用国家规范汉字和符合国家标准的数字、符号,字迹

清晰、工整、规范。如有更正,应当在更正处加盖登记机关红印

B.《司法鉴定许可证》正本和副本“颁证机关”栏应当加盖登记机关红印

C.《司法鉴定人执业证》“颁证机关”栏应当加盖登记机关红印,司法鉴定人照片右上角骑缝处应当加盖登记机关钢印

D.《司法鉴定许可证》和《司法鉴定人执业证》的使用有效期为五年,自颁发证书之日起计算

答案:ABD

384.根据《司法鉴定许可证和司法鉴定人执业证管理办法》,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构、司法鉴定人的登记事项依法变更的,登记机关应当在《司法鉴定许可证》正本、《司法鉴定人执业证》的变更记录页中予以注明,并加盖登记机关红印

B.司法鉴定机构变更名称或者鉴定执业类别,登记机关应当为其换发证书,并收回原证书。换发的新证书的证号、有效期限及载明的其他登记事项应当与原证书一致。司法鉴定人变更执业机构的,登记机关经审核登记后应当为其颁发新的证书,并收回、注销原证书

C.司法鉴定机构、司法鉴定人在证书使用有效期届满前按规定申请延续,经审核符合延续条件的,登记机关应当在证书有效期届满前为其换发证书,并收回原证书

D.因故延缓申请延续的,司法鉴定机构、司法鉴定人应当书面说明理由,待延缓情形消除后,登记机关可以为其换发证书

答案:BCD

385.根据《司法鉴定许可证和司法鉴定人执业证管理办法》,下列说法正确的是(　)。

A.《司法鉴定许可证》《司法鉴定人执业证》遗失或者损坏的,司法鉴定机构、司法鉴定人应当及时向登记机关书面说明情况并申请补发

B.证书遗失的,应当在省级以上报刊或者登记机关指定的网站上刊登遗失声明,证书损坏的,应当在申请补发时将损坏的证书上交登记机关

C.登记机关收到补发申请后,应当核实情况,及时予以补发。补发的证书载明的内容应当与原证书一致

D.司法鉴定机构、司法鉴定人受到停止执业处罚的,由作出处罚决定的司法行政机关扣缴其《司法鉴定许可证》《司法鉴定人执业证》。处罚期满后予以发还

答案:ABCD

386.根据《司法鉴定许可证和司法鉴定人执业证管理办法》,下列说法正确的是(　)。

A.登记机关对收回并作废的《司法鉴定许可证》和《司法鉴定人执业证》,应当统一销毁

B.司法鉴定机构、司法鉴定人在使用《司法鉴定许可证》《司法鉴定人执业证》的过程中有违法违规行为的,由司法行政机关给予批评教育,并责令改正,情节严重的,依法给予相应处罚

C.司法行政机关工作人员在发放、管理《司法鉴定许可证》和《司

法鉴定人执业证》工作中,违法违规、滥用职权、玩忽职守的,应当依法给子行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任

D.本办法自发布之日起实施

答案:ABCD

387.根据《司法鉴定人和司法鉴定机构名册管理办法》,下列说法正确的是(　)。

A.《国家司法鉴定人和司法鉴定机构名册》是司法鉴定人和司法鉴定机构接受委托从事司法鉴定活动的法定依据

B.省级司法行政机关负责本行政区域《国家司法鉴定人和司法鉴定机构名册》的编制、公告和管理工作

C.司法部负责指导、监督《国家司法鉴定人和司法鉴定机构名册》的编制、公告和管理工作,并按年度汇编、公布全国统的《国家司法鉴定人和司法鉴定机构名册》

D.省级司法行政机关根据上一年度截止到 12 月 31 日已登记的司法鉴定人和司法鉴定机构的情况,于每年 3 月底前完成上年度《国家司法鉴定人和司法鉴定机构名册》的编制工作

答案:ABC

388.根据《司法鉴定人和司法鉴定机构名册管理办法》,下列说法正确的是(　)。

A.民族区域自治地方的省级司法行政部门,可以根据本地区实际情况,在编制的名册中同时使用本民族区域自治地方的民族文字

B.省级司法行政机关编制完成本年度《国家司法鉴定人和司法鉴定机构名册》后,应当于每年 3 月 15 日前向司法部备案,并将纸

质版名册分送本行政区域内司法机关和政府有关部门

C.司法部按年度汇编全国统一的《国家司法鉴定人和司法鉴定机构名册》,并将纸质版名册分送中央、地方司法机关和政府有关部门

D.本年度《国家司法鉴定人和司法鉴定机构名册》编制完成后应当及时公告。公民、法人和其他组织可以通过公告或者政府网站查询《国家司法鉴定人和司法鉴定机构名册》

答案:ACD

389.根据《法医类司法鉴定执业分类规定》,下列属于法医病理鉴定范围的是(　)。

A.死亡原因鉴定

B.死亡时间推断

C.损伤时间推断

D.致伤物推断

答案:ABCD

390.根据《法医类司法鉴定执业分类规定》,下列属于法医临床鉴定范围的是(　)。

A.人体损伤程度鉴定

B.人体残疾等级鉴定

C.人体功能评定

D.骨龄鉴定

答案:ABCD

391.根据《法医类司法鉴定执业分类规定》,下列属于法医精神病

鉴定范围的是(　)。

A.精神状态鉴定

B.民事类行为能力鉴定

C.精神损伤类鉴定

D.危险性评估

答案:ABCD

392.根据《法医类司法鉴定执业分类规定》,下列属于法医物证鉴定范围的是(　)。

A.个体识别

B.亲缘关系鉴定

C.生物检材种属和组织来源鉴定

D.生物检材来源生物地理溯源

答案:ABCD

393.根据《法医类司法鉴定执业分类规定》,下列属于法医毒物鉴定范围的是(　)。

A.气体毒物鉴定

B.合成药毒物鉴定

C.天然药毒物鉴定

D.易制毒化学品鉴定

答案:ABCD

394.根据《物证类司法鉴定执业分类规定》,下列说法正确的是(　)。

A.为规范物证类司法鉴定机构和鉴定人的执业活动,根据《全国

人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》等规定,结合司法鉴定工作实际制定本规定

B.物证类司法鉴定是在诉讼活动中鉴定人运用物理学、化学、文件检验学、痕迹检验学、理化检验技术等原理、方法和专门知识,对文书物证、痕迹物证、微量物证等涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动

C.物证类司法鉴定解决的专门性问题包括,文书物证的书写人、制作工具、制作材料、制作方法,及其内容、性质、状态、形成过程、制作时间等鉴定

D.物证类司法鉴定解决的专门性问题包括,痕迹物证的勘验提取,造痕体和承痕体的性质、状况及其形成痕迹的同一性、形成原因、形成过程、相互关系等鉴定

答案:ABCD

395.根据《物证类司法鉴定执业分类规定》,下列属于文书鉴定的是(　)。

A.文件形成方式鉴定

B.朱墨时序鉴定

C.文件材料鉴定

D.文本内容鉴定

答案:ABCD

396.根据《物证类司法鉴定执业分类规定》,下列属于痕迹鉴定的是(　)。

A.手印鉴定

B.朱墨时序鉴定

C.足迹鉴定

D.篡改(污损)文件鉴定

答案:AC

397.根据《物证类司法鉴定执业分类规定》,下列属于交通事故痕迹物证鉴定的是(　)。

A.车辆安全技术状况鉴定

B.交通设施安全技术状况鉴定

C.车辆事故痕迹鉴定

D.车辆速度鉴定

答案:ABCD

398.根据《物证类司法鉴定执业分类规定》,下列属于微量物证鉴定的是(　)。

A.化工产品类鉴定

B.射击残留物类鉴定

C.爆炸物类鉴定

D.人体特殊痕迹鉴定

答案:ABC

399.根据《山东省司法鉴定执业分类管理目录》,下列说法正确的是(　)。

A.《目录》适用于司法鉴定机构和司法鉴定人执业登记、名册编制和公告以及司法鉴定执业活动和监督管理、行业管理等方面

B.《目录》按照层级结构将司法鉴定依次分为三个层级,即鉴定类

别、鉴定领域项目、鉴定分领域项目

C.法人或者其他组织以及个人申请从事有关司法鉴定业务,涉及界定司法鉴定执业范围的,一般以《目录》列举的第三层级即鉴定分领域项目名称进行表述

D.《目录》对有关鉴定类别所包含鉴定领域项目和鉴定分领域项目内涵和外延的界定,以司法部关于法医类、物证类、声像资料、环境损害司法鉴定执业分类规定所明确的相关涵义内容为准

答案:ABD

400.根据《山东省司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核办法》,下列说法正确的是(　)。

A.本办法适用于经山东省司法厅审核登记的司法鉴定机构和司法鉴定人的年度考核工作

B.侦查机关因侦查工作需要设立的司法鉴定机构及其司法鉴定人不适用本办法

C.本办法所称年度考核,是指司法行政机关依法对司法鉴定机构和司法鉴定人的执业情况按年度进行定期检查并作出评价的活动

D.年度考核应当遵循依法、客观、公开、公正的原则

答案:ABCD

401.司法鉴定机构年度考核内容依法执业情况包括(　)。

A.规范执业情况

B.廉洁从业情况

C.诚信服务情况

D.受到投诉和奖惩情况

答案:ABCD

402.根据《山东省司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核办法》,下列说法正确的是(　)。

A.接受年度考核的司法鉴定机构和司法鉴定人,应当对照年度考核的具体项目和评价标准,对上一年度执业情况进行自查,写出年度考核自查报告

B.负责考核的司法行政机关应当根据不同的考核内容,分别采取查阅资料、现场查验、抽查案卷等客观方式

C.对司法鉴定机构、司法鉴定人的年度考核材料和执业情况进行审核、检查,并对照具体考核项目和评价标准,采用分项赋分的方法计算考核得分

D.对审查中发现的问题,应当作出书面记录。现场查验可以根据日常监管情况采取全面普查、重点检查、随机抽查相结合的方式

答案:ABCD

403.司法鉴定机构接受年度考核,应当向所在地县(市、区)司法局提交材料包括(　)。

A.年度考核申报表

B.专职司法鉴定人相关情况

C.履行司法鉴定协会会员义务和开展公益活动、参与公益诉讼和法律援助工作的情况

D.设立本机构的法人或者其他组织的保持情况

答案:ABCD

404.根据《山东省司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核办法》,下列说法正确的是(　)。

A.县(市、区)司法局应当在规定时间内,按照本办法的规定,完成对司法鉴定机构年度考核材料和执业情况的初审、评价工作,出具初审意见和考核等次评定建议,连同该机构的年度考核材料一并报送设区的市司法局

B.设区的市司法局收到司法鉴定机构年度考核材料和初审意见后,应当按照本办法的规定进行审查,同时对其司法鉴定人年度考核结果进行备案审查,并根据审查结果为司法鉴定机构评定年度考核等次

C.司法行政机关在审查中,发现材料不符合规定要求或者有异议的,应当要求司法鉴定机构或司法鉴定人及时补正或者作出说明

D.发现司法鉴定机构和司法鉴定人的年度考核材料、考核初审意见与实际情况不符,或者收到相关投诉、举报的,应当进行调查核实或者责成初审机关(机构)重新进行审查和评价

答案:ABCD

405.根据《山东省司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核办法》,下列说法正确的是(　)。

A.司法行政机关为司法鉴定机构、司法鉴定人评定年度考核等次,可以征求设区的市司法鉴定协会的意见

B.设区的市司法局在完成对司法鉴定机构年度考核等次的评定和司法鉴定人年度考核结果的备案审查后,应当将考核结果在本市司法行政网站上公示并告知被考核对象,公示期限为7日

C.设区的市司法局应当于每年2月底前完成年度考核工作,并将年度考核工作总结及司法鉴定机构、司法鉴定人的年度考核结果和相关报表报送省司法厅备案

D.省司法厅收到备案材料后应当及时进行审核、汇总,于每年4月底前将全省司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核结果在省司法厅网站上公告

答案:ABC

406.根据《山东省司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核办法》,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核结果,作为省司法厅编制全省司法鉴定机构和司法鉴定人名册的依据

B.对于年度考核结果“不合格”、未参加年度考核以及终止考核的司法鉴定机构和司法鉴定人,暂缓编入名册

C.取得“合格”等次的司法鉴定机构和司法鉴定人,按考核分值可对应三个级别

D.考核得分在90分及以上的为“优秀”,得分在80分-90分(包含80分)的为“良好”,得分在80分以下的为“及格”

答案:ABC

407.根据《山东省司法厅司法鉴定执业活动投诉处理工作细则》,下列说法正确的是(　)。

A.投诉人应当自知道或应当知道被投诉人鉴定活动侵犯其合法权益之日起二年内,向司法行政机关投诉。法律另有规定的除外

B.司法鉴定投诉处理工作应当遵循属地管理、分级负责、依法查

处、处罚与教育相结合的原则

C.司法行政机关应当依法保障和维护投诉人、被投诉人的合法权益

D. 司法行政机关应当向社会公布司法鉴定执业活动投诉的受理范围、投诉处理机构的地址、联系方式等,并确定专人负责投诉接待和处理工作,接受社会和当事人监督

答案:BCD

408.根据《山东省司法厅司法鉴定执业活动投诉处理工作细则》,下列说法正确的是(　)。

A.司法行政机关指导、监督司法鉴定协会实施行业惩戒,司法鉴定协会应当协助和配合司法行政机关开展投诉处理工作

B.司法行政机关可以引导双方当事人在自愿、平等基础上,依法通过诉讼方式解决涉及司法鉴定的民事纠纷

C.省级司法行政机关负责指导、监督全省司法鉴定投诉处理工作

D.设区的市司法行政机关负责指导、监督本辖区的司法鉴定投诉处理工作

答案:ACD

409.根据《山东省司法厅司法鉴定执业活动投诉处理工作细则》,下列说法正确的是(　)。

A.司法鉴定投诉由被投诉的司法鉴定机构住所地或者司法鉴定人执业机构所在地的主管司法行政机关负责调查处理

B.省级司法行政机关接到投诉,可以交由设区的市级司法行政机关处理

C.设区的市、县(市、区)级司法行政机关接到的投诉,按照本细则的规定直接处理

D.投诉人就同一事项多层级投诉的,应由层级最高的司法行政机关处理

答案:ABC

410.根据《山东省司法厅司法鉴定执业活动投诉处理工作细则》,有关投诉处理下列说法正确的是(　)。

A.司法行政机关应当自收到投诉材料之日起7个工作日内作出是否受理的决定,并书面告知投诉人。决定不予受理的,应当告知理由

B.情况复杂,需要延长作出受理决定时间的,应当经本机关负责人批准,但延长期限不得超过15个工作日,并应当于规定受理期限届满前将延长理由和延长时间书面告知投诉人

C.投诉人补充材料所需的时间以及投诉案件移送、转办的流转时间,不计算在前款规定期限内

D.投诉材料不齐全、不完整或者有疑义的,司法行政机关应当在收到投诉材料之日起5个工作日内一次性书面告知投诉人补充或者作出书面说明

答案:ABC

411.根据《山东省司法厅司法鉴定执业活动投诉处理工作细则》,有关说法正确的是(　)。

A.司法行政机关进行调查,应当要求被投诉人说明情况、提交有关材料、调阅有关业务案卷和档案材料,向有关单位、个人核实情

况、收集证据

B.根据调查需要,可以组织专家咨询、论证或者听取有关部门的意见和建议

C.调查应当由两名以上具有行政执法资格的工作人员进行。必要时,调查应当制作笔录。调查笔录应当由被调查人阅后签名或者盖章,被调查人拒绝签名或盖章的,应当在笔录中注明有关情况

D.调查人员与被调查事项或者投诉人、被投诉人有利害关系的,应当回避

答案:ABCD

412.根据《山东省司法厅司法鉴定执业活动投诉处理工作细则》,有关说法正确的是(　)。

A.被投诉人拒不配合调查或者转移、隐匿、毁损、涂改有关证据材料和物品的,司法行政机关视情节轻重可对其批评教育或者依法给予行政处罚

B.被投诉人为司法鉴定机构的,还应当对司法鉴定机构负责人和直接责任人依法予以处理

C.司法行政机关在调查过程中,发现被投诉人的违法违规行为仍处在连续或者继续状态的,应当责令被投诉人立即停止违法违规行为

D.对于重大、复杂、疑难的投诉事项,投诉人或被投诉人要求听证并经司法行政机关同意或者司法行政机关认为有必要的,可以按照有关规定组织听证

答案:ABCD

413.根据《山东省司法厅司法鉴定执业活动投诉处理工作细则》，投诉调查终结后，司法行政机关应当根据调查结果，分别作出以下处理(　)。

A.被投诉人违法违规事实清楚，证据确实、充分，应当给予行政处罚的，依法给予行政处罚或者移送有处罚权的司法行政机关依法给予行政处罚

B.被投诉人违法违规情节轻微，没有造成危害后果的，依法可以不予行政处罚的，给予批评教育、通报、训诫、责令限期整改等处理

C.投诉事项经查证不实或者无法查实的，对被投诉人不作处理，并将不予处理的理由书面告知投诉人

D.被投诉人行为涉嫌违反职业道德、执业纪律和行业自律规范的，处理投诉的司法行政机关应当转交有关司法鉴定协会进行调查并按规定给予行业惩戒，涉嫌犯罪的，移交有关司法机关依法追究刑事责任

答案：ABCD

414.根据《山东省司法厅司法鉴定执业活动投诉处理工作细则》，有关说法正确的是(　)。

A.司法行政机关受理投诉后，应当自作出投诉受理决定之日起60日内作出处理决定

B.情况复杂，需要延长办理期限的，应当经本机关负责人批准，但延长期限不得超过30日，并应当于规定办结期限届满前将延长的时间和理由书面告知投诉人

C.司法行政机关应当自作出投诉处理决定之日起7日内,将投诉处理结果以及不服处理结果的救济途径和期限等书面告知投诉人和被投诉人

D.投诉处理文书可以采取直接送达、留置送达或者邮寄送达等方式送达

答案:ABCD

415.根据《山东省司法厅司法鉴定执业活动投诉处理工作细则》,有关说法正确的是(　)。

A.投诉人、被投诉人对司法行政机关的投诉处理决定有异议或者认为司法行政机关的投诉处理结果侵犯其合法权益的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼

B.司法行政机关对被投诉人依法作出行政处罚、行政处理,应当在处理结果作出后7个工作日内书面告知被投诉人、投诉人,同时上报上级司法行政机关

C.被投诉人的违法违规行为受到刑事责任追究、行政处罚、行政处理、行业惩戒的,应逐级上报省级司法行政机关、省司法鉴定协会,记入被投诉人的司法鉴定诚信档案,并通过适当方式向社会公开

D.司法行政机关应当在投诉处理工作终结后30日内,将投诉处理材料立卷、归档,并妥善保管和使用

答案:ABCD

416.根据《山东省司法厅司法鉴定执业活动投诉处理工作细则》,有关说法正确的是(　)。

A.主管司法行政机关或司法鉴定协会应当对被投诉人履行行政处罚、行政处理或行业惩戒决定,纠正违法违规行为的情况进行检查、监督,发现问题应当及时责令整改

B.上级司法行政机关应当加强对下级司法行政机关投诉处理工作的指导、监督和检查

C.司法行政机关工作人员在投诉处理过程中有滥用职权、玩忽职守或者其他违法行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任,尚不构成犯罪的,依法给予处分

D.司法行政机关应当按年度将司法鉴定投诉处理工作情况书面报告上一级司法行政机关

答案:ABCD

417.根据《山东省司法鉴定业务档案管理办法(试行)》,有关说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构应当贯彻执行国家有关档案、保密的法律法规,建立司法鉴定业务档案工作制度,并接受司法行政部门和档案行政管理部门的指导、监督和检查

B.司法鉴定业务档案管理应当遵循统一集中管理、维护档案的完整安全和便于利用的原则

C.司法鉴定机构应当配备专职或者兼职档案管理人员,负责司法鉴定业务档案的集中统一管理

D.档案管理人员应当严格遵守保密制度,不得违反规定向他人提供和泄露监定业务档案的涉密内容

答案:ABCD

418.根据《山东省司法鉴定业务档案管理办法(试行)》,有关说法正确的是(　)。

A.司法鉴定业务档案卷内每份文书材料般只保存一份,但有特殊用途的除外

B.案卷封面应当包括立卷单位、案卷题名、案卷号、案由、鉴定类别、委托人、委托事项、是否重新鉴定、被鉴定人、鉴定人、主要鉴定意见、卷内页数、立卷人、归档日期、保管期限等内容

C.司法鉴定业务档案一律使用阿拉伯数字逐页编号,页号位置在文字材料正面的右上角、背面的左上角,无字页、案卷封面、卷内目录及案卷封底不编号

D.司法鉴定业务档案备考表应当详细填写有关卷内文书材料的说明情况

答案:ABCD

419.根据《山东省司法鉴定业务档案管理办法(试行)》,有关说法正确的是(　)。

A.案卷应当采用三孔一线的方法装订,在线绳活结处贴上鉴定机构封签,并在骑缝线上加盖立卷人的姓名章

B. 司法鉴定人应当在完成委托的鉴定事项后30日内完成整理、立卷工作,将档案移交本机构档案管理人员,并办理档案交接手续

C.档案管理人员接收案卷时,应当按照立卷归档的要求进行验收,验收合格的办理归档登记手续,并做好档案交接记录

D.司法鉴定业务档案涉及保密内容的,按照有关保密规定管理

答案:ABCD

420.根据《山东省司法鉴定业务档案管理办法(试行)》,有关说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构应当建立司法鉴定业务档案查阅制度,查阅和复制司法鉴定业务档案应当经司法鉴定机构负责人批准,并办理相关登记手续

B.审判机关及侦查机关等部门因工作需要,查阅或者复制司法鉴定业务档案的,查阅人应当出示所在单位公函和本人工作证

C.律师担任代理人或者辩护人需查阅司法鉴定业务档案的,应当出示律师事务所的调查函及律师代理或者辩护的相关手续和律师执业证

D.其他诉讼当事人及其代理人、辩护人查阅司法鉴定业务档案,应当持司法机关证明函件及查阅人有效身份证件

答案:ABCD

421.根据《山东省司法鉴定业务档案管理办法(试行)》,有关说法正确的是(　)。

A.司法鉴定机构销毁司法鉴定业务档案时,应当成立销毁档案责在小组,并指派两名工作人员负责监销,监销人应当在销毁清册上签名

B.司法鉴定机构终止的,独立法人司法鉴定机构应当将司法鉴定业务档案移交当地档案馆,非独立法人司法鉴定机构应当将司法鉴定业务档案移交其所属单位档案室保管

C.司法鉴定机构合并的,其司法鉴定业务档案由合并后的司法鉴

定机构保管

D.司法鉴定机构分立的,应当将司法鉴定业务档案移交分立后的司法鉴定机构代管

答案:ABCD

422.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任

B.三人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任

C.依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任

D.行为人造成他人民事权益损害,不论行为人有无过错,法律规定应当承担侵权责任的,依照其规定

答案:ACD

423.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.侵权行为危及他人人身、财产安全的,被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任

B.教唆、帮助他人实施侵权行为的,应当与行为人承担侵权责任

C.教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为的,应当承担侵权责任

D.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人未尽到监护职责的,应当承担相应的责任

答案:ACD

424.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为,其中一人或者数人的行为造成他人损害,能够确定具体侵权人的,由侵权人承担责任;不能确定具体侵权人的,行为人承担连带责任

B.二人以上分别实施侵权行为造成同一损害,每个人的侵权行为都足以造成全部损害的,行为人承担连带责任

C.二人以上分别实施侵权行为造成同一损害,能够确定责任大小的,各自承担相应的责任;难以确定责任大小的,平均承担责任

D.被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的,应当减轻侵权人的责任

答案:ABC

425.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.损害是因受害人故意造成的,行为人不承担责任

B.损害是因第三人造成的,第三人应当承担侵权责任

C.侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入

D.侵害他人造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金

答案:ABCD

426.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.因同一侵权行为造成多人死亡的,可以以不同数额确定死亡赔偿金。

B.被侵权人死亡的,其近亲属有权请求侵权人承担侵权责任。被侵权人为组织,该组织分立、合并的,承继权利的组织有权请求侵权人承担侵权责任

C.侵害自然人人身权益造成严重精神损害的,被侵权人有权请求精神损害赔偿

D.侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算

答案:BCD

427.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.故意侵害他人知识产权,情节严重的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿

B.受害人和行为人对损害的发生都没有过错的,依照法律的规定由双方分担损失

C.完全民事行为能力人对自己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害有过错的,应当承担侵权责任;没有过错的,根据行为人的经济状况对受害人适当补偿

D.完全民事行为能力人因醉酒、滥用麻醉药品或者精神药品对自己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害的,应当承担侵权责任

答案:ABCD

428.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后,可以向有故意或

者重大过失的工作人员追偿

B.劳务派遣期间,被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由接受劳务派遣的用工单位承担侵权责任;劳务派遣单位有过错的,承担相应的责任

C.个人之间形成劳务关系,提供劳务一方因劳务造成他人损害的,由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供劳务一方因劳务受到损害的,根据双方各自的过错承担相应的责任

D.提供劳务期间,因第三人的行为造成提供劳务一方损害的,提供劳务一方有权请求第三人承担侵权责任,也有权请求接受劳务一方给予补偿。接受劳务一方补偿后,可以向第三人追偿

答案:ABCD

429.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的,定作人不承担侵权责任

B.网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的,应当承担侵权责任。法律另有规定的,依照其规定

C.网络用户利用网络服务实施侵权行为的,权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据及权利人的真实身份信息

D.权利人因错误通知造成网络用户或者网络服务提供者损害的,应当承担侵权责任

答案:ABCD

430.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者,未尽到安全保障义务,造成他人损害的,应当承担侵权责任

B.无民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害的,幼儿园、学校或者其他教育机构应当承担侵权责任;但是,能够证明尽到教育、管理职责的,不承担侵权责任

C.限制民事行为能力人在学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害,学校或者其他教育机构未尽到教育、管理职责的,应当承担侵权责任

D.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间,受到幼儿园、学校或者其他教育机构以外的第三人人身损害的,由第三人承担侵权责任

答案:ABCD

431.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.因产品存在缺陷造成他人损害的,生产者应当承担侵权责任

B.因产品存在缺陷造成他人损害的,被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿,也可以向产品的销售者请求赔偿

C.产品缺陷由生产者造成的,销售者赔偿后,有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的,生产者赔偿后,有权向销售者追偿

D.因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷,造成他人

损害的,产品的生产者、销售者赔偿后,有权向第三人追偿

答案:ABCD

432.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.机动车发生交通事故造成损害的,依照道路交通安全法律和本法的有关规定承担赔偿责任

B.因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人与使用人不是同一人时,发生交通事故造成损害,属于该机动车一方责任的,由机动车使用人承担赔偿责任;机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的,承担相应的赔偿责任

C.当事人之间已经以买卖或者其他方式转让并交付机动车但是未办理登记,发生交通事故造成损害,属于该机动车一方责任的,由受让人承担赔偿责任

D.以挂靠形式从事道路运输经营活动的机动车,发生交通事故造成损害,属于该机动车一方责任的,由挂靠人和被挂靠人承担连带责任

答案:ABCD

433.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.以买卖或者其他方式转让拼装或者已经达到报废标准的机动车,发生交通事故造成损害的,由转让人和受让人承担连带责任

B.盗窃、抢劫或者抢夺的机动车发生交通事故造成损害的,由盗窃人、抢劫人或者抢夺人承担赔偿责任。盗窃人、抢劫人或者抢夺人与机动车使用人不是同一人,发生交通事故造成损害,属于该机动车一方责任的,由盗窃人、抢劫人或者抢夺人与机动车使用

人承担连带责任

C.保险人在机动车强制保险责任限额范围内垫付抢救费用的,有权向交通事故责任人追偿

D.非营运机动车发生交通事故造成无偿搭乘人损害,属于该机动车一方责任的,应当减轻其赔偿责任,但是机动车使用人有故意或者重大过失的除外

答案:ABCD

434.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.患者在诊疗活动中受到损害,医疗机构或者其医务人员有过错的,由医疗机构承担赔偿责任

B.因抢救生命垂危的患者等紧急情况,不能取得患者或者其近亲属意见的,经医疗机构负责人或者授权的负责人批准,可以立即实施相应的医疗措施

C.医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的医疗水平相应的诊疗义务,造成患者损害的,医疗机构应当承担赔偿责任

D.因药品、消毒产品、医疗器械的缺陷,或者输入不合格的血液造成患者损害的,患者可以向药品上市许可持有人、生产者、血液提供机构请求赔偿,也可以向医疗机构请求赔偿

答案:ABCD

435.患者在诊疗活动中受到损害,有下列情形之一的,医疗机构不承担赔偿责任(　)。

A.患者或者其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗

B. 医务人员在抢救生命垂危的患者等紧急情况下已经尽到合理

诊疗义务

C.限于当时的医疗水平难以诊疗

D.医疗机构或者其医务人员有过错的

答案:ABC

436.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.因污染环境、破坏生态造成他人损害的,侵权人应当承担侵权责任

B.因污染环境、破坏生态发生纠纷,行为人应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任

C.侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿

D.因第三人的过错污染环境、破坏生态的,被侵权人可以向侵权人请求赔偿,也可以向第三人请求赔偿。侵权人赔偿后,有权向第三人追偿

答案:ABCD

437.违反国家规定造成生态环境损害的,国家规定的机关或者法律规定的组织有权请求侵权人赔偿下列损失和费用(　)。

A.生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失

B.生态环境功能永久性损害造成的损失

C.生态环境损害调查、鉴定评估等费用

D.清除污染、修复生态环境费用

答案:ABCD

438.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.从事高度危险作业造成他人损害的,应当承担连带责任。

B.民用航空器造成他人损害的,民用航空器的经营者应当承担侵权责任;但是,能够证明损害是因受害人故意造成的,不承担责任。

C.遗失、抛弃高度危险物造成他人损害的,由所有人承担侵权责任。所有人将高度危险物交由他人管理的,由管理人承担侵权责任;所有人有过错的,与管理人承担连带责任。

D.非法占有高度危险物造成他人损害的,由非法占有人承担侵权责任。所有人、管理人不能证明对防止非法占有尽到高度注意义务的,与非法占有人承担连带责任。

答案:BCD

439.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任;但是,能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的,可以不承担或者减轻责任

B.违反管理规定,未对动物采取安全措施造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任;但是,能够证明损害是因被侵权人故意造成的,可以减轻责任

C.禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任

D.动物园的动物造成他人损害的,动物园应当承担侵权责任;但是,能够证明尽到管理职责的,不承担侵权责任

答案:ABCD

440.根据《中华人民共和国民法典》,下列说法正确的是(　)。

A.堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害,堆放人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任

B.在公共道路上堆放、倾倒、遗撒妨碍通行的物品造成他人损害的,由行为人承担侵权责任

C.因林木折断、倾倒或者果实坠落等造成他人损害,林木的所有人或者管理人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任

D.在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害,施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的,应当承担侵权责任

答案:ABCD

441.根据《中华人民共和国刑法》,下列说法正确的是(　)。

A.法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑,法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑

B.对任何人犯罪,在适用法律上一律平等。不允许任何人有超越法律的特权

C.刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应

D.凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法

答案:ABCD

442.根据《中华人民共和国刑法》,关于管辖权下列说法正确的是

(　)。

A.犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪

B.中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究

C.外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪,而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的,可以适用本法,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外

D.对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行,中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的,适用本法

答案:ABCD

443.根据《中华人民共和国刑法》,下列说法正确的是(　)。

A.明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪

B.应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪

C.行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪

D.故意犯罪,应当负刑事责任。过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任

答案:ABCD

444.根据《中华人民共和国刑法》,下列说法正确的是(　)。

A.已满十四周岁的人犯罪,应当负刑事责任

B.已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。

C.已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。

D.对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。

答案:BCD

445.根据《中华人民共和国刑法》,关于特殊人员的刑事责任能力下列说法正确的是(　)。

A.精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任,但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗,在必要的时候,由政府强制医疗

B.间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪,应当负刑事责任

C.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是应当从轻或者减轻处罚

D.醉酒的人犯罪,应当负刑事责任

答案:ABD

446.根据《中华人民共和国刑法》,下列说法正确的是(　)。

A.为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任

B.正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚

C.对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任

D.紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚

答案:ABCD

447.根据《中华人民共和国刑法》,下列说法正确的是(　)。

A.为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备

B.已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂

C.在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的,是犯罪中止

D.对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚,造成损害的,应当减轻处罚

答案:ABCD

448.根据《中华人民共和国刑法典》,关于共同犯罪下列说法正确的是(　)。

A.共同犯罪是指二人共同故意犯罪。

B.组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

C.五人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。

D.对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。

答案:BD

449.根据《中华人民共和国刑法》,下列说法正确的是(　)。

A.组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯

B.在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯

C.对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚

D.教唆他人犯罪的,应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十六周岁的人犯罪的,应当从重处罚

答案:ABC

450.根据《中华人民共和国刑法》,关于主刑种类下列说法正确的是(　)。

A.管制

B.拘役

C.有期徒刑

D.无期徒刑和死刑。

答案:ABCD

451.根据《中华人民共和国刑法》,关于附加刑下列说法正确的是(　)。

A.罚金

B.剥夺政治权利

C.没收财产

D.附加刑不可以独立适用

答案:ABC

452.根据《中华人民共和国刑法》,关于死刑下列说法正确的是(　)。

A.死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。对于应当判处死刑的犯罪分子,如果不是必须立即执行的,可以判处死刑同时宣告缓期二年执行

B.死刑除依法由最高人民法院判决的以外,都应当报请最高人民法院核准。死刑缓期执行的,可以由高级人民法院判决或者核准

C.犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女,不适用死刑

D.审判的时候已满七十五周岁的人,不适用死刑,但以特别残忍手段致人死亡的除外

答案:ABCD

453.根据《中华人民共和国刑法》,关于死缓变更下列说法正确的是(　)。

A.判处死刑缓期执行的,在死刑缓期执行期间,如果没有故意犯

罪,二年期满以后,减为无期徒刑

B.如果确有重大立功表现,二年期满以后,减为二十五年有期徒刑

C.如果故意犯罪,情节恶劣的,报请最高人民法院核准后执行死刑

D.对于故意犯罪未执行死刑的,死刑缓期执行的期间重新计算,并报最高人民法院备案

答案:ABCD

454.根据《中华人民共和国刑法》,剥夺政治权利是剥夺下列权利(　)。

A.选举权和被选举权

B.言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利

C.担任国家机关职务的权利

D.担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利

答案:ABCD

455.根据《中华人民共和国刑法》,关于累犯下列说法正确的是(　)。

A.被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯

B.被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在三年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯

C.累犯应当从重处罚,但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外

D.危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子,在刑罚执行完毕或者赦免以后,在任何时候再犯上述任一类罪的,都以累犯论处

答案:ACD

456.根据《中华人民共和国刑法》,关于自首和立功下列说法正确的是(　)。

A.犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚

B.被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论

C.犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚,因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚

D.犯罪分子有揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻处罚,有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚

答案:ABCD

457.根据《中华人民共和国刑法》,对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列(　)条件的,可以宣告缓刑。

A.犯罪情节较轻

B.有悔罪表现

C.没有再犯罪的危险

D.宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响

答案:ABCD

458.根据《中华人民共和国刑法》,有下列(　)重大立功表现之一的,应当减刑。

A.检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的

B.有发明创造或者重大技术革新的

C.在日常生产、生活中舍己救人的

D.在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的

答案:ABCD

459.根据《中华人民共和国刑法》,关于假释下列说法正确的是(　)。

A.被判处有期徒刑的犯罪分子,执行原判刑期二分之一以上,被判处无期徒刑的犯罪分子,实际执行十三年以上,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,没有再犯罪的危险的,可以假释

B.如果有特殊情况,经最高人民法院核准,可以不受执行刑期的限制

C.对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,不得假释

D.对犯罪分子决定假释时,应当考虑其假释后对所居住社区的影

响

答案:ABCD

460.根据《中华人民共和国刑法》,犯罪经过下列期限不再追诉(　)。

A.法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年

B.法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年

C.法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年

D.法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准

答案:ABCD

461.根据《中华人民共和国刑法》,关于妨害司法罪说法正确的是(　)。

A.在刑事诉讼中,证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节,故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译,意图陷害他人或者隐匿罪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑

B.在刑事诉讼中,辩护人、诉讼代理人毁灭、伪造证据,帮助当事人毁灭、伪造证据,威胁、引诱证人违背事实改变证言或者作伪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑

C.以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑

D.以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金

答案:ABCD

462.根据《中华人民共和国刑法》,关于妨害司法罪说法正确的是(　)。

A.对证人进行打击报复的,处三年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑

B.司法工作人员、辩护人、诉讼代理人或者其他诉讼参与人,泄露依法不公开审理的案件中不应当公开的信息,造成信息公开传播或者其他严重后果的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金

C.单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员

D.司法工作人员利用职权,与他人共同实施前三款行为的,从重处罚;同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚

答案:ABCD

463.根据《中华人民共和国刑法》,有下列扰乱法庭秩序情形之一的(　),处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。

A.聚众哄闹、冲击法庭的

B.殴打司法工作人员或者诉讼参与人的

C.侮辱、诽谤、威胁司法工作人员或者诉讼参与人,不听法庭制止,严重扰乱法庭秩序的

D.有毁坏法庭设施,抢夺、损毁诉讼文书、证据等扰乱法庭秩序行为,情节严重的

答案:ABCD

464.根据《中华人民共和国刑法》,依法被关押的罪犯,有下列破坏监管秩序行为之一(　),情节严重的,处三年以下有期徒刑。

A.殴打监管人员的

B.组织其他被监管人破坏监管秩序的

C.聚众闹事,扰乱正常监管秩序的

D.殴打、体罚或者指使他人殴打、体罚其他被监管人的

答案:ABCD

465.根据《中华人民共和国行政处罚法》,行政处罚的种类包括(　)。

A.警告、通报批评

B.罚款、没收违法所得、没收非法财物

C.暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件

D.限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业

答案:ABCD

466.根据《中华人民共和国行政处罚法》,下列说法正确的是(　)。

A.行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚

B.地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚

C.国务院部门规章可以在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定

D.地方政府规章可以在法律、法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定

答案:ABCD

467.根据《中华人民共和国行政处罚法》,下列说法正确的是(　)。

A. 行政处罚由县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。法律、行政法规另有规定的,从其规定

B.两个以上行政机关都有管辖权的,由最先立案的行政机关管辖

C.对管辖发生争议的,应当协商解决,协商不成的,报请共同的上一级行政机关指定管辖;也可以直接由共同的上一级行政机关指定管辖

D.对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚

答案:ABCD

468.根据《中华人民共和国行政处罚法》,当事人有下列情形之一(　),应当从轻或者减轻行政处罚。

A.主动消除或者减轻违法行为危害后果的

B.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的

C.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的

D.配合行政机关查处违法行为有立功表现的

答案:ABCD

469.根据《中华人民共和国行政处罚法》,有关简易程序说法正确的是(　)。

A.违法事实确凿并有法定依据,对公民处以二百元以下、对法人或者其他组织处以三千元以下罚款或者警告的行政处罚的,可以当场作出行政处罚决定。法律另有规定的,从其规定

B.执法人员当场作出行政处罚决定的,应当向当事人出示执法证件,填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书,并当场交付当事人。当事人拒绝签收的,应当在行政处罚决定书上注明

C.执法人员当场作出的行政处罚决定,应当报所属行政机关备案

D.行政处罚决定书应当载明当事人的违法行为,行政处罚的种类和依据、罚款数额、时间、地点,申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限以及行政机关名称,并由执法人员签名或者盖章

答案:ABCD

470.根据《中华人民共和国行政处罚法》,调查终结,行政机关负责人应当对调查结果进行审查,根据不同情况,分别作出如下决定(　)。

A.确有应受行政处罚的违法行为的,根据情节轻重及具体情况,作出行政处罚决定

B.违法行为轻微,依法可以不予行政处罚的,不予行政处罚

C.违法事实不能成立的,不予行政处罚

D.违法行为涉嫌犯罪的,移送司法机关

答案:ABCD

471.根据《中华人民共和国行政处罚法》,行政机关依照本法规定给予行政处罚,应当制作行政处罚决定书。行政处罚决定书应当载明下列(　)事项。

A.当事人的姓名或者名称、地址

B.违反法律、法规、规章的事实和证据

C.行政处罚的种类和依据

D.申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限

答案:ABCD

472.根据《中华人民共和国行政处罚法》,行政机关拟作出下列(　)行政处罚决定,应当告知当事人有要求听证的权利,当事人要求听证的,行政机关应当组织听证。

A.较大数额罚款

B.没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物

C.降低资质等级、吊销许可证件

D.责令停产停业、责令关闭、限制从业

答案:ABCD

473.根据《中华人民共和国行政处罚法》,有关行政处罚的执行说法正确的是(　)。

A.行政处罚决定依法作出后,当事人应当在行政处罚决定书载明的期限内,予以履行

B.当事人确有经济困难,需要延期或者分期缴纳罚款的,经当事人申请和行政机关批准,可以暂缓或者分期缴纳

C.作出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离

D.当事人应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内,到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。银行应当收受罚款,并将罚款直接上缴国库

答案:ABCD

474.根据《中华人民共和国行政处罚法》,当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施(　)。

A.到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款,加处罚款的数额不得超出罚款的数额

B.根据法律规定,将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款

C.根据法律规定,采取其他行政强制执行方式

D.依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行

答案:ABCD

475.根据《中华人民共和国行政处罚法》,下列说法正确的是(　)。

A.当事人对行政处罚决定不服,申请行政复议或者提起行政诉讼的,行政处罚不停止执行,法律另有规定的除外

B.当事人对限制人身自由的行政处罚决定不服,申请行政复议或者提起行政诉讼的,可以向作出决定的机关提出暂缓执行申请。符合法律规定情形的,应当暂缓执行

C.除依法应当予以销毁的物品外,依法没收的非法财物必须按照国家规定公开拍卖或者按照国家有关规定处理

D.罚款、没收的违法所得或者没收非法财物拍卖的款项,必须全部上缴国库,任何行政机关或者个人不得以任何形式截留、私分或者变相私分

答案:ABCD

476.根据《中华人民共和国行政处罚法》,行政机关实施行政处罚,有下列(　)情形之一,由上级行政机关或者有关机关责令改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

A.没有法定的行政处罚依据的

B.擅自改变行政处罚种类、幅度的

C.违反法定的行政处罚程序的

D.执法人员未取得执法证件的

答案:ABCD

477.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,下列说法正确的是(　)。

A.人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督

B.人民法院审判案件,实行两审终审制

C.未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪

D.人民法院审判案件,依照本法实行人民陪审员陪审的制度

答案:ABCD

478.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,有下列情形之一(　)的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪。

A.情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的

B.犯罪已过追诉时效期限的

C.依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的

D.犯罪嫌疑人、被告人死亡的

答案:ABCD

479.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,关于管辖下列说法正确的是(　)。

A.刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外

B.人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查

C.对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查

D.自诉案件,由人民法院直接受理

答案:ABCD

480.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,下列属于中级人民法院管辖第一审刑事案件的是(　)。

A.危害国家安全、恐怖活动案件

B.可能判处无期徒刑、死刑的案件。

C.全省(自治区、直辖市)性的重大刑事案件。

D.全国性的重大刑事案件

答案:AB

481.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,审判人员、检察人员、侦查人员有下列(　)情形之一的,应当自行回避,当事人及其法定代理人也有权要求他们回避。

A.是本案的当事人或者是当事人的近亲属的

B.本人或者他的近亲属和本案有利害关系的

C.担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的

D.与本案当事人有其他关系,可能影响公正处理案件的

答案:ABCD

482.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,关于回避下列说法正确的是(　)。

A.审判人员、检察人员、侦查人员的回避,应当分别由院长、检察长、公安机关负责人决定,院长的回避,由本院审判委员会决定

B.对侦查人员的回避作出决定前,侦查人员不能停止对案件的侦查

C.检察长和公安机关负责人的回避,由同级人民检察院检察委员会决定

D.对驳回申请回避的决定,当事人及其法定代理人可以申请复议一次

答案:ABCD

483.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外,还可以委托一至二人作为辩护人,下列哪些人(　)可以被委托为辩护人。

A.律师

B.人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人

C.犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友

D.正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人,不得担任辩护人

答案:ABCD

484.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,下列说法正确的是(　)。

A.人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据

B.行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料,在刑事诉讼中可以作为证据使用

C.对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的证据,应当保密

D.凡是伪造证据、隐匿证据或者毁灭证据的,无论属于何方,必须受法律追究

答案:ABCD

485.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,证据确实、充分,应当符合以下条件(　)。

A.定罪量刑的事实都有证据证明

B.据以定案的证据均经法定程序查证属实

C.综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。

D.采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述。

答案:ABC

486.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,关于作证下列说法正确的是(　)。

A.证人证言必须在法庭上经过公诉人、被害人和被告人、辩护人双方质证并且查实以后,才能作为定案的根据。法庭查明证人有意作伪证或者隐匿罪证的时候,应当依法处理

B.凡是知道案件情况的人,都有作证的义务

C.生理上、精神上有缺陷或者年幼,不能辨别是非、不能正确表达

的人,不能作证人

D.人民法院、人民检察院和公安机关应当保障证人及其近亲属的安全

答案:ABCD

487.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,证人、鉴定人、被害人因在诉讼中作证,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,人民法院、人民检察院和公安机关应当采取以下一项或者多项保护措施(　)。

A.不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息

B.采取不暴露外貌、真实声音等出庭作证措施

C.禁止特定的人员接触证人、鉴定人、被害人及其近亲属

D.对人身和住宅采取专门性保护措施

答案:ABCD

488.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审(　)。

A.可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的

B.可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的

C.患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的

D.羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的

答案:ABCD

489.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件,有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以监视居住(　)。

A.患有严重疾病、生活不能自理的

B.怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女

C.系生活不能自理的人的唯一扶养人

D.因为案件的特殊情况或者办理案件的需要,采取监视居住措施更为适宜的

答案:ABCD

490.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的,应当予以逮捕(　)。

A.可能实施新的犯罪的

B.有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的

C.可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供的

D.可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的

答案:ABCD

491.根据《中华人民共和国民事诉讼法》,下列说法正确的是(　)。

A.人民法院审理民事案件,必须以事实为根据,以法律为准绳

B.民事诉讼当事人有平等的诉讼权利。人民法院审理民事案件,应当保障和便利当事人行使诉讼权利,对当事人在适用法律上一律平等

C.人民法院审理民事案件,应当根据自愿和合法的原则进行调

解;调解不成的,应当及时判决

D.人民法院审理民事案件,依照法律规定实行合议、回避、公开审判和两审终审制度

答案:ABCD

492.根据《中华人民共和国民事诉讼法》,下列说法正确的是(　)。

A.因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖

B.因保险合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者保险标的物所在地人民法院管辖

C.因票据纠纷提起的诉讼,由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖

D.因公司设立、确认股东资格、分配利润、解散等纠纷提起的诉讼,由公司住所地人民法院管辖

答案:ABCD

493.根据《中华人民共和国民事诉讼法》,有关合议庭说法正确的是(　)。

A.人民法院审理第一审民事案件,由审判员、陪审员共同组成合议庭或者由审判员组成合议庭。合议庭的成员人数,必须是单数

B.发回重审的案件,原审人民法院应当按照第一审程序另行组成合议庭

C.合议庭的审判长由院长或者庭长指定审判员一人担任;院长或者庭长参加审判的,由院长或者庭长担任

D.合议庭评议案件,实行少数服从多数的原则。评议应当制作笔

录,由合议庭成员签名。评议中的不同意见,必须如实记入笔录

答案:ABCD

494.根据《中华人民共和国民事诉讼法》,下列说法正确的是(　)。

A.人民法院收到当事人提交的证据材料,应当出具收据,写明证据名称、页数、份数、原件或者复印件以及收到时间等,并由经办人员签名或者盖章

B.人民法院有权向有关单位和个人调查取证,有关单位和个人不得拒绝

C.证据应当在法庭上出示,并由当事人互相质证。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密,需要在法庭出示的,不得在公开开庭时出示

D.经过法定程序公证证明的法律事实和文书,人民法院应当作为认定事实的根据,但有相反证据足以推翻公证证明的除外

答案:ABCD

495.根据《中华人民共和国民事诉讼法》,经人民法院通知,证人应当出庭作证。有下列情形之一的,经人民法院许可,可以通过书面证言、视听传输技术或者视听资料等方式作证(　)。

A.因健康原因不能出庭的

B.因路途遥远,交通不便不能出庭的。

C.因自然灾害等不可抗力不能出庭的

D.其他有正当理由不能出庭的

答案:ABCD

496.根据《中华人民共和国民事诉讼法》,有关调解说法正确的是

(　)。

A.人民法院审理民事案件,根据当事人自愿的原则,在事实清楚的基础上,分清是非,进行调解

B.人民法院进行调解,可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人,应当协助人民法院进行调解

C.调解达成协议,必须双方自愿,不得强迫。调解协议的内容不得违反法律规定

D.调解达成协议,人民法院应当制作调解书。调解书应当写明诉讼请求、案件的事实和调解结果

答案:ABCD

497.根据《中华人民共和国民事诉讼法》,诉讼参与人或者其他人有下列行为(　)之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A.伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的

B.以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的

C.对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人,进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的

D.以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的

答案:ABCD

498.根据《中华人民共和国民事诉讼法》,下列说法正确的是(　)。

A.对个人的罚款金额,为人民币十万元以下。对单位的罚款金额,为人民币五万元以上一百万元以下

B.拘传、罚款、拘留必须经院长批准。拘传应当发拘传票

C.罚款、拘留应当用决定书。对决定不服的,可以向上一级人民法院申请复议一次。复议期间不停止执行

D.采取对妨害民事诉讼的强制措施必须由人民法院决定

答案:ABCD

499.根据《中华人民共和国民事诉讼法》,起诉必须符合下列条件(　)。

A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织

B.有明确的被告

C.有具体的诉讼请求和事实、理由

D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

答案:ABCD

500.根据《中华人民共和国民事诉讼法》,有下列情形之一的,可以延期开庭审理(　)。

A.必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的

B.当事人临时提出回避申请的

C.需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的

D.其他应当延期的情形

答案:ABCD

三、判断题(504题)

1.因故意犯罪或者职务过失犯罪受过刑事处罚的,受过开除公职处分的,以及被撤销鉴定人登记的人员,不得从事司法鉴定业务。

(　)

答案:√

2.法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务的,每项司法鉴定业务应当有五名以上鉴定人。

(　)

答案:×

3.人民法院和司法行政部门可以设立鉴定机构。

(　)

答案:×

4.侦查机关根据侦查工作的需要设立的鉴定机构,可以面向社会接受委托从事司法鉴定业务。

(　)

答案:×

5.各鉴定机构之间没有隶属关系。

(　)

答案:√

6.鉴定机构接受委托从事司法鉴定业务,受地域范围的限制。

(　)

答案:×

7.鉴定人最多只能在两个鉴定机构中从事司法鉴定业务。

(　)

答案:×

8.鉴定人从事司法鉴定业务,在特殊情况下,可以个人名义接受委托。

(　)

答案:×

9.司法鉴定实行机构负责制度。

(　)

答案:×

10.多人参加的鉴定,对鉴定意见有不同意见的,应当以多数意见为准。

(　)

答案:×

11.在诉讼中,经人民法院通知,非因不可抗力,鉴定人应当出庭作证。

(　)

答案:√

12.鉴定人或者鉴定机构有因严重不负责任给当事人合法权益造成重大损失的、提供虚假证明文件或者采取其他欺诈手段,骗取登记的、经人民法院依法通知,拒绝出庭作证情形的由省级人民政府司法行政部门给予停止从事司法鉴定业务三个月以上一年以下的处罚;情节严重的,撤销登记。

(　)

答案:√

13.司法鉴定的收费标准由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同同级司法行政部门制定。

(　)

答案:√

14.对鉴定人和鉴定机构进行登记、名册编制和公告的具体办法,由省级司法行政机关制定,报国务院司法行政部门批准。

(　)

答案:×

15.用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。

(　)

答案:√

16.在刑事诉讼中,证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节,故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译,意图陷害他人或者隐匿罪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。

(　)

答案:√

17.《中华人民共和国刑诉讼法》有关回避的规定,适用于审判人员、检察人员、侦查人员,不适用于鉴定人。

(　)

答案:×

18.《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,鉴定意见作为八类证据之一,可以作为定案的根据。

(　)

答案:×

19.可以用于证明案件事实的材料,都是证据,证据包括鉴定意见。

(　)

答案:√

20.证人、鉴定人、被害人认为因在诉讼中作证,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,可以向人民法院、人民检察院、公安机关请求予以保护。

(　)

答案:√

21.鉴定人进行鉴定后,应当写出鉴定意见,并且签名。鉴定人故意作虚假鉴定的,应当承担法律责任。

(　)

答案:√

22.鉴定人进行鉴定后,应当写出鉴定意见,必要时签名。

(　)

答案:×

23.侦查机关应当将用作证据的鉴定意见告知犯罪嫌疑人、被害人。

(　)

答案:√

24.对于用作证据的鉴定意见,如果犯罪嫌疑人、被害人提出申请,只能进行重新鉴定。

(　)

答案:×

25.对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间计入办案期限。

(　)

答案:×

26.人民法院确定开庭日期后,应当将开庭的时间、地点通知鉴定人,传票和通知书至迟在开庭三个工作日以前送达。

(　)

答案:×

27.公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对鉴定意见有异议,人民法院认为鉴定人有必要出庭的,鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知,鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见可以作为定案的根据。

(　)

答案:×

28.在法庭审判过程中,遇到需重新鉴定的情形,影响审判进行的,可延期审理。

(　)

答案:√

29.与案件有关涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据,原告或者第三人可以自行收集的。

(　)

答案:×

30.证据应当在法庭上出示,并由当事人互相质证。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据,不得在公开开庭时出示。

(　)

答案:√

31.不论以何种手段取得的证据,都可以作为认定案件事实的根据。

(　)

答案:×

32.鉴定人、勘验人与案件有利害关系或者有其他关系,由审判长决定回避。

(　)

答案:√

33.《山东省司法鉴定条例》适用于本省行政区域内的司法鉴定及其监督管理活动。

(　)

答案:√

34.侦查机关因侦查工作需要设立的司法鉴定机构及其司法鉴定人,应当按照有关规定向司法行政部门备案登记,由其主管部门负责管理,可以面向社会接受委托从事司法鉴定业务。

(　)

答案:×

35.司法鉴定管理有行政管理和行业管理,其管理制度不可相结合进行管理。

(　)

答案:×

36.司法鉴定遵循依法、独立、客观、科学原则,实行司法鉴定人负责制度。

(　)

答案:×

37.司法鉴定遵循依法、独立、客观、公正原则,实行司法鉴定机构负责制度。

(　)

答案:×

38.根据《山东省司法鉴定条例》全省司法鉴定机构发展规划应当公开。

(　)

答案:√

39.司法鉴定机构负责人可以是兼职司法鉴定人。

(　)

答案:×

40.受到停止执业处罚期满未逾三年的专制司法鉴定人,可以担任司法鉴定机构负责人。

(　)

答案:×

41.曾被吊销《司法鉴定许可证》经整改后的法人或者其他组织,重新申请设立司法鉴定机构,司法行政部门应当受理。

(　)

答案:×

42.《司法鉴定许可证》自颁发之日起五年内有效;有效期届满需要延续,应当自届满五十日前依照有关规定向司法行政部门申请。

(　)

答案:×

43.《司法鉴定许可证》不得涂改、出借、出租、转让。

(　)

答案:√

44.司法鉴定机构因登记事项发生变化不能保持法定设立条件,可以自发生变化之日起十五日内向省人民政府司法行政部门申请停业整改,期限不超过一年;整改达到设立条件,可以申请恢复执业。

(　)

答案:√

45.以欺诈、贿赂等不正当手段取得登记的,由省人民政府司法行政部门依法撤销登记

(　)

答案:√

46.司法鉴定机构应当在司法行政部门登记的业务范围内接受委托从事司法鉴定业务,不受地域限制。

(　)

答案:√

47.司法鉴定机构可以聘任专职司法鉴定人助理从事司法鉴定辅助业务,对其执业活动进行监督。

(　)

答案:√

48.申请从事经验鉴定型或者技能鉴定型司法鉴定业务,应当具备相关专业工作五年以上经历和较强的专业技能。

(　)

答案:×

49.受过开除公职处分的个人,申请登记从事司法鉴定业务,司法行政部门可以受理。

(　)

答案:×

50.个人从事司法鉴定业务,可以向司法行政机关提出申请。

(　)

答案:×

51.所在司法鉴定机构终止后六个月内,司法鉴定人可以申请变更执业机构。

(　)

答案:√

52.司法鉴定人应当在司法行政部门登记的业务范围内从事司法鉴定业务,接受所在司法鉴定机构的管理和监督,可以在多个司法鉴定机构执业。

(　)

答案:×

53.依据《山东省司法鉴定条例》,尚未进入诉讼程序的案件,当事人为举证需要进行鉴定的,可以委托司法鉴定机构进行鉴定。

(　)

答案:√

54.依据《山东省司法鉴定条例》,司法鉴定过程中,因委托人不交纳鉴定费用而中止鉴定、需要补充或者重新提取鉴定材料的时间,计算在鉴定时限内。

(　)

答案:×

55.终止鉴定的,司法鉴定机构可以电话通知委托人并退还鉴定材料和费用。

(　)

答案:×

56.依据《山东省司法鉴定条例》,司法鉴定过程中,委托人拒绝交纳鉴定费用的,可以终止鉴定。

(　)

答案:√

57.司法鉴定文书出具后,司法鉴定机构发现鉴定程序或鉴定意见存在问题的,应当撤销司法鉴定文书。

( )

答案:×

58.委托方对鉴定意见有异议的,可以委托原鉴定机构以外的鉴定机构进行补充鉴定。

( )

答案:×

59.当事人对原鉴定意见有异议,并能提出合法依据和合理理由的,但是,鉴定意见有缺陷可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方式解决的案件,仍可以委托司法鉴定机构进行重新鉴定。

( )

答案:×

60.鉴定意见有缺陷可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方式解决。

( )

答案:√

61.当事人对司法鉴定意见有异议并经人民法院同意,或者人民法院认为需要的,可以委托司法鉴定协会组织有关专家进行论证,提供咨询意见。

( )

答案:√

62.司法鉴定人经人民法院通知出庭作证的,应当出庭作证;经人民法院同意不出庭作证的,应当书面回答质询。

(　)

答案:√

63. 司法鉴定机构和司法鉴定人无正当理由不接受年度考核,按照考核不合格处理。

(　)

答案:√

64.司法鉴定人年度考核不合格的,暂缓编入名册。

(　)

答案:√

65.司法鉴定机构或者司法鉴定人年度考核不合格的,暂缓编入名册,责令停业整改期限不超过半年。

(　)

答案:×

66.司法行政部门应当自收到投诉材料之日起三十日内,作出是否受理的决定,并书面告知投诉人。

(　)

答案:×

67.司法鉴定人应当加入司法鉴定协会,按照协会章程享受权利、履行义务。

(　)

答案:√

68.司法鉴定机构被吊销《司法鉴定许可证》的,其负责人两年内不得申请从事司法鉴定业务。

(　)

答案:×

69.司法鉴定机构和司法鉴定人违法执业或者因过错给当事人造成损失,由司法鉴定机构依法承担赔偿责任。司法鉴定机构赔偿后,可以向有过错的司法鉴定人追偿。

(　)

答案:√

70.违反司法鉴定条例,未经省人民政府司法行政部门登记的组织和人员从事司法鉴定业务,由所在县(市、区)人民政府司法行政部门责令停止违法活动;有违法所得的,没收违法所得,并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款。

(　)

答案:√

71.调解、仲裁、行政复议、公证、保险服务过程中需要鉴定的,参照《山东省司法鉴定条例》执行。

(　)

答案:√

72.司法鉴定机构统一接受委托,组织所属的司法鉴定人开展司法鉴定活动,遵守法律、法规和有关制度,执行统一的司法鉴定实施程序、技术标准和技术操作规范。

(　)

答案:√

73.司法鉴定机构的登记事项包括:名称、住所、法定代表人或者鉴定机构负责人、资金数额、仪器设备和实验室、司法鉴定人、司法鉴定业务范围等。

(　)

答案:√

74.法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务,应当有不少于10万至100万元人民币的资金。

(　)

答案:×

75.跨省(自治区、直辖市)设立分支机构的,应当经拟设分支机构所在行政区域的省级司法行政机关审核登记即可。

(　)

答案:×

76.法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务,法定代表人或者鉴定机构负责人受过刑事处罚或者开除公职处分的,司法行政机关不予受理,并出具不予受理决定书。

(　)

答案:√

77.法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务,相关业务范围通过资质认定或实验室认可的,司法行政机关不需组织专家对申请人从事司法鉴定业务必需的仪器、设备和检测实验室进行评审。

(　)

答案:×

78.《司法鉴定许可证》由省级行政机关监制，分为正本和副本。《司法鉴定许可证》正本和副本具有同等的法律效力。

(　)

答案:×

79.《司法鉴定许可证》使用期限为6年,自颁发之日起计算。

(　)

答案:×

80.司法鉴定资源不足的地区,司法行政机关可以采取招标的方式审核登记司法鉴定机构。

(　)

答案:√

81.《司法鉴定许可证》使用期限届满后,需要延续的,司法鉴定机构应当在使用期限届满60日前，向原负责登记的司法行政机关提出延续申请,司法行政机关依法审核办理。

(　)

答案:×

82.司法鉴定机构自愿解散或者停业的,原负责登记的司法行政机关应当依法办理注销登记手续。

(　)

答案:√

83.《司法鉴定许可证》使用期限届满未申请延续的,原负责登记的司法行政机关应当依法办理注销登记手续。

(　)

答案:√

84.未经省级司法行政部门批准,其他部门和组织不得以任何名义编制司法鉴定人和司法鉴定机构名册或者类似名册。

(　)

答案:×

85.司法鉴定机构提供虚假证明文件或采取其他欺诈手段骗取登记的,由省级司法行政机关依法给予停止从事司法鉴定业务3个月以上1年以下的处罚;情节严重的,撤销登记。

(　)

答案:√

86、司法鉴定机构支付回扣、介绍费,进行虚假宣传等不正当行为并造成严重后果的,由省级司法行政机关依法给予停止从事司法鉴定业务3个月以上1年以下的处罚;情节严重的,撤销登记。

(　)

答案:√

87.司法鉴定管理实行行政管理与行业管理相结合的管理制度。司法行政机关对司法鉴定人及其执业活动进行指导、管理和监督、检查,司法鉴定行业协会依法进行自律管理。

(　)

答案:√

88.司法鉴定人的登记事项包括:姓名、性别、出生年月、学历、专业技术职称或者行业资格、执业类别、执业机构等。

(　)

答案:√

89.个人申请从事经验鉴定型或者技能鉴定型司法鉴定业务的,应当具备相关专业工作5年以上经历和较强的专业技能。

(　)

答案:×

90.个人申请从事司法鉴定业务,应当具有相关的高级专业技术职称;或者具有相关的行业执业资格或者高等院校相关专业专科以上学历,从事相关工作5年以上。

(　)

答案:×

91.所在的司法鉴定机构受到停业处罚,个人不得申请从事司法鉴定业务。

(　)

答案:×

92.个人被司法行政机关撤销司法鉴定人登记的,不得申请从事司法鉴定业务。

(　)答案:√

93.个人因故意犯罪或者职务过失犯罪受过刑事处罚的或受过开除公职处分的,不得申请从事司法鉴定业务。

(　)

答案:√

94.个人申请从事司法鉴定业务,由个人向司法行政机关提交申

请表、身份证、专业技术职称、行业执业资格、学历、符合特殊行业要求的相关资格、从事相关专业工作经历、专业技术水平评价及业务成果等证明材料。

(　)

答案:×

95.《司法鉴定人执业证》使用期限届满后,需要继续执业的,司法鉴定人应当在使用期限届满15日前通过所在司法鉴定机构,向原负责登记的司法行政机关提出延续申请,司法行政机关依法审核办理。

(　)

答案:×

96.司法鉴定人应当在所在司法鉴定机构接受司法行政机关统一部署的监督、检查。

(　)

答案:√

97.未经登记的人员,从事司法鉴定业务的,省级司法行政机关应当责令其停止司法鉴定活动,并处以违法所得1至3倍的罚款,罚款总额最高不得超过5万元。

(　)

答案:×

98.司法鉴定人同时在两个以上司法鉴定机构执业的、超出登记的执业类别执业的、私自接受司法鉴定委托的由省级司法行政机关依法给予警告,并责令其改正。

(　)

答案:√

99.司法鉴定人经人民法院依法通知,非法定事由拒绝出庭作证的由省级司法行政机关给予停止执业3个月以上1年以下的处罚;情节严重的,撤销登记;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(　)

答案:√

100.司法鉴定人因严重不负责任给当事人合法权益造成重大损失的,由省级司法行政机关给予停止执业3个月以上1年以下的处罚;情节严重的,撤销登记;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(　)

答案:√

101.司法鉴定人在执业活动中,因故意或者重大过失行为给当事人造成损失的,其所在的司法鉴定机构依法承担赔偿责任后,可以向有过错行为的司法鉴定人追偿。

(　)

答案:√

102.司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门的知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。

(　)

答案:√

103.司法鉴定实行鉴定人负责制度。司法鉴定人应当依法独立、

客观、公正地进行鉴定,并对自己作出的鉴定意见负责。司法鉴定人不得违反规定会见诉讼当事人及其委托的人。

(　)

答案:√

104.没有政府指导收费标准的鉴定项目,司法鉴定收费可以根据情况不执行国家有关规定。

(　)

答案:×

105.司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动应当依法接受监督。对于有违反有关法律、法规、规章规定行为及违反司法鉴定行业规范行为的,由司法行政机关依法给予相应的行政处罚。

(　)

答案:×

106.司法鉴定机构应当加强对司法鉴定人执业活动的管理和监督。司法鉴定人违反《司法鉴定程序通则》规定的,司法鉴定机构应当予以纠正。

(　)

答案:√

107.鉴定机构不必制定统一的案件登记规则。

(　)

答案:×

108.鉴定委托一般由鉴定机构统一受理,鉴定人也可以自己接受委托。

(　)

答案:×

109.委托人委托鉴定的,应当向鉴定机构提供真实完整充分的鉴定材料;诉讼当事人对鉴定材料有异议的,应当向鉴定机构提出。

(　)

答案:×

110.鉴定材料包括生物检材、比对样本材料以及其他与鉴定事项有关的鉴定资料。

(　)

答案:×

111.司法鉴定机构应当自收到委托之日起七日内作出是否受理的决定。

(　)

答案:×

112.对于复杂、疑难或者特殊鉴定事项的委托,司法鉴定机构可以自行决定受理的时间。

(　)

答案:×

113.委托方对鉴定材料的真实性、合法性负责,委托方移交鉴定材料时,司法鉴定机构无须对鉴定材料进行审查、核对。

(　)

答案:×

114.对于鉴定材料不完整、不充分,不能满足鉴定需要的,司法鉴

定机构可以要求委托人补充；经补充后能够满足鉴定需要的，应当受理。

（ ）

答案：√

115.对于鉴定材料不完整、不充分，不能满足鉴定需要的，司法鉴定机构可以要求委托人补充；委托人补充齐全的，可以受理。

（ ）

答案：×

116.发现鉴定材料不真实、不完整、不充分或者取得方式不合法的司法鉴定机构不得受理。

（ ）

答案：√

117.鉴定用途不合法或者违背社会公德的，司法鉴定机构不得受理。

（ ）

答案：√

118.鉴定要求不符合司法鉴定执业规则或者相关鉴定技术规范的，司法鉴定机构不得受理。

（ ）

答案：√

119.委托人就同一鉴定事项同时委托其他司法鉴定机构进行鉴定的可以同时受理鉴定委托。

（ ）

答案:×

120.司法鉴定机构决定不予受理鉴定委托的,应当向委托人说明理由,退还鉴定材料。

(　)

答案:√

121.委托人有特殊要求的,经双方协商一致,也可以从本机构中选择符合条件的司法鉴定人进行鉴定。

(　)

答案:√

122.司法鉴定机构、司法鉴定人可以按照委托人的意图或者特定目的提供鉴定意见。

(　)

答案:×

123.对于复杂、疑难、或者特殊鉴定事项,可以指定二名以上的司法鉴定人进行鉴定。

(　)

答案:√

124.司法鉴定人曾经参加过同一鉴定事项鉴定的,可以再次参加该事项鉴定。

(　)

答案:×

125.司法鉴定人曾经作为专家提供过咨询意见的,或者曾被聘请为有专门知识的人参与过同一鉴定事项法庭质证的,可以不用回

避。

(　)

答案:×

126.司法鉴定人认为需要回避的,可以自行决定,无须由其所属的司法鉴定机构决定。

(　)

答案:×

127.委托人要求司法鉴定人回避的,应当向鉴定人本人提出。

(　)

答案:×

128.委托人对司法鉴定机构作出的司法鉴定人是否回避的决定有异议的,不可撤销鉴定委托。

(　)

答案:×

129.司法鉴定机构和司法鉴定人在鉴定过程中应当严格依照技术规范保管和使用鉴定材料,因严重不负责任造成鉴定材料损毁、遗失的,应当依法承担责任。

(　)

答案:√

130.司法鉴定人进行鉴定,应当依下列顺序遵守和采用该专业领域的技术标准、技术规范和技术方法:(一)国家标准;(二)该专业领域多数专家认可的技术方法;(三)行业标准和技术规范。

(　)

答案:×

131.司法鉴定人有权了解进行鉴定所需要的案件材料,可以查阅、复制相关资料,但不可以询问诉讼当事人、证人。

(　)

答案:×

132.现场提取鉴定材料时,应当有委托人指派或者委托的人员在场见证并在提取记录上签名。

(　)

答案:√

133.现场提取鉴定材料应当由至少二名司法鉴定人进行。

(　)

答案:×

134.到现场提取鉴定材料的鉴定人,可以不是本案鉴定的司法鉴定人。

(　)

答案:×

135.鉴定过程中,需要对无民事行为能力人或者限制民事行为能力人进行身体检查的,委托人必须到场见证,同时应当通知其监护人或者近亲属到场见证。

(　)

答案:×

136.对被鉴定人进行法医精神病鉴定的,应当通知委托人或者被鉴定人的近亲属或者监护人到场见证。

(　)

答案:√

137.对被鉴定人进行法医精神病鉴定的,只能通知委托人或者被鉴定人的近亲属到场见证。

(　)

答案:×

138.到场见证人员应当在鉴定记录上签名。见证人员未到场的,司法鉴定人可以开展相关鉴定活动。

(　)

答案:×

139.鉴定过程中,需要对被鉴定人身体进行法医临床检查的,应当采取必要措施保护其隐私。

(　)

答案:√

140.鉴定机构应当在司法鉴定委托书生效起30日内完成鉴定。

(　)

答案:×

141.对于复杂、疑难、特殊技术问题的鉴定事项进行鉴定时,可以延长鉴定时间不得超过三十日。

(　)

答案:×

142.司法鉴定机构与委托人对鉴定时限另有约定的,从其约定。

(　)

答案:√

143.在鉴定过程中补充或者重新提取鉴定材料所需的时间,计入鉴定时限。

( )

答案:×

144.鉴定材料发生耗损,委托人不能补充提供的,可以终止鉴定。

( )

答案:√

145.委托人拒不履行司法鉴定委托书规定的义务、被鉴定人拒不配合或者鉴定活动受到严重干扰,致使鉴定无法继续进行的,可以终止鉴定。

( )

答案:√

146.诉讼当事人拒绝支付鉴定费,鉴定机构可终止鉴定。

( )

答案:√

147.因不可抗力致使鉴定无法继续进行的,可以终止鉴定。

( )

答案:√

148.原委托鉴定事项有遗漏的,司法鉴定机构不可以根据委托人的要求进行补充鉴定。

( )

答案:×

149.委托人就原委托鉴定事项提供新的鉴定材料的,司法鉴定机构可以根据委托人的要求进行补充鉴定。

(　)

答案:√

150.补充鉴定可以由其他司法鉴定人进行。

(　)

答案:×

151.接受重新鉴定委托的司法鉴定机构的资质条件应当高于原司法鉴定机构。

(　)

答案:×

152.对同一鉴定事项重新鉴定的案件,不能再次委托原鉴定机构进行鉴定。

(　)

答案:×

153.司法鉴定的重新鉴定应当由原司法鉴定人进行鉴定。

(　)

答案:×

154.进行重新鉴定的司法鉴定人中应当至少有一名具有相关专业高级专业技术职称。

(　)

答案:√

155.涉及复杂、疑难的鉴定案件,可以向本机构以外的专家进行

咨询,最终鉴定意见的出具应当有咨询专家的签字。

(　)

答案:×

156.鉴定过程中,涉及复杂、疑难、特殊技术问题的,本机构以外的专家可以出具鉴定意见。

(　)

答案:×

157.鉴定过程中,不可以向本机构以外的相关专业领域的专家进行咨询。

(　)

答案:×

158.鉴定过程中,涉及复杂、疑难、特殊技术问题的,可以向本机构以外的相关专业领域的专家进行咨询,但最终的鉴定意见应当由本机构的司法鉴定人出具。因此,专家提供的咨询意见可以不存入鉴定档案。

(　)

答案:×

159.对于涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者重新鉴定的鉴定事项,可以组织三名以上的专家进行复核。

(　)

答案:√

160.司法鉴定机构和司法鉴定人应当按照统一规定的文本格式制作司法鉴定意见书。

(　)

答案:√

161.司法鉴定意见书应当加盖司法鉴定机构公章。

(　)

答案:×

162.司法鉴定意见书应当一式三份,两份交委托人收执,一份由司法鉴定机构存档。

(　)

答案:×

163.司法鉴定机构应当按照有关规定或者约定的方式,向当事人发送司法鉴定鉴定意见书。

(　)

答案:×

164.委托人对鉴定过程、鉴定意见提出询问的,司法鉴定机构和司法鉴定人应当给予解释或说明。

(　)

答案:√

165.对司法鉴定意见书进行补正,不得改变司法鉴定意见的原意。

(　)

答案:√

166.司法鉴定机构对签名、盖章或者编号不符合制作要求的,可以进行补正。

(　)

答案:√

167.司法鉴定意见书出具后,发现文字表达有瑕疵或者错别字影响司法鉴定意见的,司法鉴定机构可以进行补正。

(　)

答案:×

168.补正应当在原司法鉴定意见书上进行,由至少一名司法鉴定人在补正处签名。

(　)

答案:√

169.司法鉴定机构出具补正书,可以由其他鉴定人签字,加盖司法鉴定专用章,与原司法鉴定意见书一并使用。

(　)

答案:×

170.司法鉴定机构接到出庭通知后,应当及时与人民法院确认司法鉴定人出庭的时间、地点、人数、费用、要求等。

(　)

答案:√

171.在诉讼活动之外,司法鉴定机构和司法鉴定人依法开展相关鉴定业务的,参照《司法鉴定程序通则》规定执行。

(　)

答案:√

172.《司法鉴定执业活动投诉处理办法》(司法部令第144号)所

称的投诉人,是指认为司法鉴定机构或者司法鉴定人违法违规执业侵犯其合法权益,向司法行政机关投诉的与鉴定事项有利害关系的公民、法人和非法人组织。

( )

答案:√

173.《司法鉴定执业活动投诉处理办法》(司法部令第144号)所称的被投诉人,是指被投诉的司法鉴定机构或者司法鉴定人。

( )

答案:√

174.投诉人应当自知道或者应当知道被投诉人鉴定活动侵犯其合法权益之日起三年内,向司法行政机关投诉。法律另有规定的除外。

( )

答案:√

175.公民、法人和非法人组织认为司法鉴定机构无正当理由拒绝接受司法鉴定委托的,可以向司法鉴定机构住所地或者司法鉴定人执业机构住所地的县级以上司法行政机关投诉。

( )

答案:√

176.公民、法人和非法人组织认为司法鉴定机构违反司法鉴定收费管理规定的,可以向司法鉴定机构住所地或者司法鉴定人执业机构住所地的县级以上司法行政机关投诉。

( )

答案:√

177.公民、法人和非法人组织认为司法鉴定人经人民法院通知,无正当理由拒绝出庭作证的,可以向司法鉴定机构住所地或者司法鉴定人执业机构住所地的县级以上司法行政机关投诉。

(　)

答案:√

178.公民、法人和非法人组织认为司法鉴定人违反司法鉴定程序规则从事司法鉴定活动的,可以向司法鉴定机构住所地或者司法鉴定人执业机构住所地的县级以上司法行政机关投诉。

(　)

答案:√

179.公民、法人和非法人组织仅对鉴定意见有异议的,向司法行政机关投诉的,司法行政机关投诉应当受理。

(　)

答案:×

180.公民、法人和非法人组织对人民法院、人民检察院、公安机关以及其他行政执法机关等在执法办案过程中,是否采信鉴定意见有异议的,向司法行政机关投诉的,司法行政机关投诉应当受理。

(　)

答案:×

181.公民、法人和非法人组织对司法鉴定程序规则及司法鉴定标准、技术操作规范的规定有异议的,向司法行政机关投诉的,司法行政机关投诉应当受理。

(　)

答案:×

182.投诉事项已经司法行政机关处理,或者经行政复议、行政诉讼结案,且没有新的事实和证据的,公民、法人和非法人组织再次向司法行政机关投诉的,司法行政机关投诉应当受理。

(　)

答案:×

183.司法行政机关对投诉事项进行调查时,应当要求被投诉人说明情况、提交有关材料,调阅被投诉人有关业务案卷和档案材料,向有关单位、个人核实情况、收集证据;并根据情况,可以组织专家咨询、论证或者听取有关部门的意见和建议。

(　)

答案:√

184.司法行政机关对投诉事项进行调查时,被投诉人应当配合调查工作,在司法行政机关要求的期限内如实陈述事实、提供有关材料,不得提供虚假、伪造的材料或者隐匿、毁损、涂改有关证据材料。

(　)

答案:√

185.投诉事项调查处理过程中,投诉人书面申请撤回投诉的,不得再以同一事实和理由投诉。但是,投诉人能够证明撤回投诉违背其真实意思表示的除外。

(　)

答案:√

186.司法行政机关应当自作出处理决定之日起七个工作日内,将投诉处理结果以及不服处理结果的救济途径和期限等书面告知投诉人、被投诉人。

(　)

答案:√

187.对于被投诉人存在违法违规行为并被处罚、处理的,司法行政机关应当及时将投诉处理结果通报委托办案机关和相关司法鉴定协会,可以不向社会公开。

(　)

答案:×

188.被投诉人存在违法违规行为并被处罚、处理的,司法行政机关应当将投诉处理结果记入被投诉人的司法鉴定执业诚信档案。

(　)

答案:√

189.司法行政机关应当对被投诉人履行处罚、处理决定,纠正违法违规行为的情况进行检查、监督,发现问题应当责令其限期整改。

(　)

答案:√

190.司法鉴定职业道德基本规范中对崇尚法治,尊重科学的基本要求是树立法律意识,培养法治精神,遵守诉讼程序和法律规定;遵循科学原理、科学方法和技术规范。

(　)

答案:√

191.司法鉴定职业道德基本规范中对服务大局,执业为民的基本要求是坚持以人为本,牢固树立社会主义法治理念;保障司法,服务诉讼,化解矛盾纠纷,维护公民合法权益。

(　)

答案:√

192.司法鉴定职业道德基本规范中的客观公正,探真求实的基本要求是尊重规律,实事求是,依法独立执业,促进司法公平,维护公平正义对法律负责,对科学负责,对案件事实负责,对执业行为负责。

(　)

答案:√

193.司法鉴定职业道德基本规范中对严谨规范,讲求效率的基本要求是认真负责,严格细致,一丝不苟,正确适用技术标准;运行有序,保证质量,及时有效,严格遵守实施程序和执业行为规则。

(　)

答案:√

194.司法鉴定职业道德基本规范中对廉洁自律,诚信敬业的基本要求是品行良好,行为规范,举止文明,恪守司法鉴定职业伦理;遵守保密规定,注重职业修养,注理社会效益,维护职业声誉。

(　)

答案:√

195.司法鉴定职业道德基本规范中对相互尊重,持续发展的基本要求是尊重同行,交流合作,公平竞争,维护司法鉴定执业秩序;更新观念,提高能力,继续教育,促进司法鉴定行业可持续发展。

(　)

答案:√

196.崇尚法治,尊重科学;服务大局,执业为民;客观公正,探真求实;严谨规范,讲求效率;廉洁自律,诚信敬业;相互尊重,持续发展这六项规范是司法鉴定职业道德基本规范。

(　)

答案:√

197.司法鉴定机构和司法鉴定人获准行政许可依法开展司法鉴定执业活动的有效证件是《司法鉴定许可证》和《司法鉴定人执业证》。

(　)

答案:√

198.《司法鉴定许可证》分为正本和副本,正本具有法律效力,而副本不具有。

(　)

答案:×

199.《司法鉴定许可证》和《司法鉴定人执业证》的证号是司法鉴定机构和司法鉴定人的执业代码,每证一号,不得重复,由省级司法行政机关按照经审核登记的先后顺序统一编号。

(　)

答案:√

200.《司法鉴定许可证》的证号由九位数字构成，按以下规则排序:第一、二位为省、自治区、直辖市代码;第三、四位为省、自治区、直辖市所属市(地)代码;第五、六位为颁证年度的后两位数字;第七、八、九位为司法鉴定机构审核登记的先后顺序号码。

(　)

答案:√

201.《司法鉴定人执业证》的证号由十二位数字构成,第一、二位为省、自治区、直辖市代码;第三、四位为省、自治区、直辖市所属市(地)代码;第五、六位为颁证年度的后两位数字,第七、八、九位为持证人所在司法鉴定机构审核登记的顺序号码,第十、十一、十二位为持证人经审核登记的先后顺序号码。

(　)

答案:√

202.《司法鉴定许可证》和《司法鉴定人执业证》的使用有效期为三年,自颁发证书之日起计算。

(　)

答案:×

203.司法鉴定机构、司法鉴定人应当妥善保管证书,不得变造、涂改、抵押、出租、转借或者故意损毁。

(　)

答案:√

204.《司法鉴定许可证》、《司法鉴定人执业证》遗失或者损坏的,

司法鉴定机构、司法鉴定人应当及时向登记机关书面说明情况并申请补发。证书遗失的,应当在省级以上报刊或者登记机关指定的网站上刊登遗失声明;证书损坏的,应当在申请补发时将损坏的证书上交登记机关。

(　)

答案:√

205.司法鉴定机构、司法鉴定人被依法撤销登记的,由作出撤销登记决定的司法行政机关收缴其《司法鉴定许可证》、《司法鉴定人执业证》不能收回的,由司法行政机关公告吊销。

(　)

答案:√

206.司法鉴定机构法定代表人和机构负责人不可以为同一人。

(　)

答案:×

207.机构负责人可以依章程产生,也可以由法定代表人授权或者申请设立主体任命。

(　)

答案:√

208.司法鉴定人助理辅助司法鉴定人开展司法鉴定业务活动,可在鉴定意见书上签名。

(　)

答案:×

209.司法鉴定人助理应当经省级司法行政机关备案。

(　)

答案:√

210.司法鉴定机构的执业场所应当根据业务范围和执业类别要求,合理划分接待鉴定委托、保管鉴定材料、实施鉴定活动、存放鉴定档案等区域。

(　)

答案:√

211.司法鉴定机构的仪器设备和标准物质应当按照鉴定业务所需的配置标准,及时购置、维护和更新。

(　)

答案:√

212.司法鉴定机构可以不公示司法鉴定人姓名、职称、执业类别和执业证号。

(　)

答案:×

213.司法鉴定机构应当建立完善质量管理体系,明确质量组织、管理体系和内部运转程序,加强质量管理,提高鉴定质量。

(　)

答案:√

214.司法鉴定依据的外部信息、外聘专家意见及签名不必存入鉴定业务档案。

(　)

答案:×

215.司法鉴定机构应当建立完善内部讨论和复核制度。对于重大疑难和特殊复杂问题的鉴定或者有争议案件的鉴定,应当组织鉴定人研究讨论,并做好书面记录。

(　)

答案:√

216.司法鉴定机构应当指定专人对鉴定文书的制作、校对、复核、签发、送达、时效等环节进行有效监督。

(　)

答案:√

217.司法鉴定机构应当建立完善印章和证书管理制度。司法鉴定机构红印、司法鉴定专用章、财务专用章以及司法鉴定许可证等,除需要公示的,应当由机构指定专人统一管理并按规定使用。

(　)

答案:√

218.司法鉴定人拟变更执业机构的,司法鉴定机构应当责成其清结以往受理的鉴定委托,收回司法鉴定人执业证,并及时向司法行政机关办理相关注销手续。

(　)

答案:√

219.建立司法鉴定管理与使用衔接机制,规范司法鉴定工作,提高司法鉴定质量,是发挥司法鉴定作用,适应以审判为中心的诉讼制度改革的重要举措。

(　)

答案:√

220.鉴定人出庭作证对于法庭通过质证解决鉴定意见争议具有重要作用。

(　)

答案:√

221.委托与受理是司法鉴定的关键环节,是保障鉴定活动顺利实施的重要条件。

(　)

答案:√

222.鉴定人或者鉴定机构经依法认定有故意作虚假鉴定等严重违法行为的,由省级人民政府司法行政部门给予停止从事司法鉴定业务三个月至一年的处罚;情节严重的,撤销登记;构成犯罪的,依法追究刑事责任;

(　)

答案:√

223.推动长江经济带司法鉴定协同发展是司法鉴定主动服务和融入长江经济带建设的需要。

(　)

答案:√

224.司法鉴定制度作为一项重要的司法保障制度,在服务和保障长江经济带发展中具有重要作用。

(　)

答案:√

225.推动长江经济带司法鉴定协同发展是健全统一司法鉴定管理体制的需要。

(　)

答案:√

226.司法行政机关要切实履行监管职责,依法严肃查处违法违规执业的司法鉴定机构和鉴定人。

(　)

答案:√

227.对于涉嫌违反职业道德、执业纪律和行业自律规范的,应当及时移交有关司法鉴定协会依规依章程进行调查处理。

(　)

答案:√

228.司法鉴定行业协会要发挥行业自律管理功能,健全完善行业惩戒办法,加强对会员及其执业活动的自我管理、自我监督。

(　)

答案:√

229.各地司法行政机关自作出行政处罚决定后1个工作日内在官方网站上公布。

(　)

答案:×

230.各地司法行政机关自作出行政处罚决定后5个工作日内向司法部公共法律服务管理局报送查处情况。

(　)

答案:√

231.司法行政机关对司法鉴定机构和司法鉴定人进行行政处罚的,处罚决定一律在各地司法行政机关官方网站和司法部官方网站公开。

(　)

答案:√

232.申请的鉴定事项属于法医类、物证类、声像资料、环境损害司法鉴定业务范围的受援人可在符合条件情况下申请减免司法鉴定费用。

(　)

答案:√

233.司法鉴定机构收到受援人递交的申请表等相关材料后,经核查无误的,可以根据案件情况减收、免收司法鉴定费用,并依法按程序及时开展鉴定工作。

(　)

答案:√

234.司法鉴定机构完成鉴定后,应当在申请表上注明办理情况并盖章,申请表由司法鉴定机构存至本机构档案室。

(　)

答案:×

235.司法鉴定机构及其工作人员应当遵守法律法规,积极履行工作职责,认真做好受援人减免司法鉴定费用有关工作。

(　)

答案:√

236.司法鉴定人应当积极参加教育培训活动,完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。

(　)

答案:√

237.岗前培训是指为适应司法鉴定人岗位工作需要,以达到司法鉴定人资质要求和具备相应执业能力为目的的学习培训活动。

(　)

答案:√

238.岗前培训对象为已取得司法鉴定人执业证书尚未独立执业的人员。

(　)

答案:√

239.岗位培训应当在司法部或者省级司法行政机关确定的司法鉴定教育培训基地和培训机构进行。

(　)

答案:×

240.岗前培训应当在司法部或者省级司法行政机关确定的司法鉴定教育培训基地和培训机构进行。

(　)

答案:√

241.岗位培训是指司法鉴定人执业期间,为进一步增强政治素质、改善知识结构、提高专业技能和职业道德水平而进行的继续

教育。

(　)

答案:√

242.岗位培训以脱产培训、研讨交流、网络培训、在职自学等方式进行,培训内容分为公需科目和专业科目。

(　)

答案:√

243.岗位培训实行年度学时制度,每年累计不得少于50学时。

(　)

答案:√

244.司法鉴定机构自行开展的教育培训,不得少于10学时。

(　)

答案:×

245.司法鉴定机构自行开展的教育培训,不得多于10学时。每学时为50分钟。

(　)

答案:√

246.司法鉴定人参加岗位培训取得的学时,在全国范围内本年度有效,不得结转以后年度。

(　)

答案:√

247.司法鉴定机构应当为相关人员参加教育培训提供便利条件。

(　)

答案:√

248.司法鉴定机构应当将教育培训情况作为司法鉴定人考核评价、岗位聘用等的重要依据。

(　)

答案:√

249.县(市、区)司法局职责负责本行政区域内司法鉴定机构设立和司法鉴定人执业登记、延续、注销材料的接收、报送工作。

(　)

答案:√

250.司法行政部门负责对所管理的司法鉴定机构及其司法鉴定人的日常监管工作。

(　)

答案:√

251.工商部门具有执业监管权依法对未经登记从事司法鉴定业务的组织和人员实施行政处罚。

(　)

答案:×

252.工商行政部门监督、指导所管理的司法鉴定机构对其司法鉴定人的年度考核工作,负责实施对所管理的司法鉴定机构和司法鉴定人的年度考核工作。

(　)

答案:×

253.省级司法行政机关负责对本地区的司法鉴定教育培训工作

进行规划、组织和指导,对司法鉴定机构及其司法鉴定人参加教育培训的情况进行监督、检查。

( )

答案:√

254.省司法厅负责对所管理的司法鉴定机构终止后的清算、注销工作进行监督。

( )

答案:√

255.司法厅、司法局指导所管理的司法鉴定机构的投诉处理工作,负责调查、处理对所管理的司法鉴定机构及其司法鉴定人的投诉。

( )

答案:√

256.司法鉴定业务档案是指司法鉴定机构、司法鉴定人从事司法鉴定业务活动而形成的文字、照片、司法鉴定专业学习纲目图表、声像、电子数据等各种形式的具有查考保存价值的记录材料。

( )

答案:√

257.司法鉴定机构应当贯彻执行国家有关档案、保密的法律法规,建立司法鉴定业务档案工作制度,并接受司法行政部门和档案行政管理部门的指导、监督和检查。

( )

答案:√

258.司法鉴定业务档案管理应当遵循分至个人管理遵循谁的案子谁管理、维护档案的完整安全和便于利用的原则。

(　)

答案:×

259.司法鉴定业务档案管理应当遵循集中统一管理、维护档案的完整安全和便于利用的原则。

(　)

答案:√

260.司法鉴定机构应当配备专职或者兼职的档案管理人员,负责司法鉴定业务档案的集中统一管理。

(　)

答案:√

261.档案管理人员不需遵守保密制度,但不得违反规定向他人提供和泄露鉴定业务档案的涉密内容。

(　)

答案:×

262.司法鉴定业务档案归档立卷应当做到归档文书材料收集齐全,排列合理有序,保管期限划分明确,案卷封面填写清楚,装订规范美观。

(　)

答案:√

263.司法鉴定业务档案可以数案一卷。

(　)

答案:×

264.司法鉴定业务档案根据鉴定材料的数量,一案一卷或者一案数卷,也可数案一卷。

(　)

答案:×

265.跨年度的司法鉴定业务在受理年度立卷。

(　)

答案:×

266.需退还委托方或可能耗尽、损毁的鉴定材料,应当通过复印、拍照或者其他形式备份存档,如不便备份存档的,应当附加说明,并将附加说明归入司法鉴定业务档案。

(　)

答案:√

267.司法鉴定业务档案卷内每份文书材料一般保存二份,但有特殊用途的除外。

(　)

答案:×

268.司法鉴定业务档案卷内每份文书材料一般只保存一份,但有特殊用途的除外。

(　)

答案:√

269.司法鉴定业务档案一律使用阿拉伯数字逐页编号。页号位置在文字材料正面的右上角、背面的左上角,无字页、案卷封面、卷

内目录及案卷封底不编号。

(　)

答案:√

270.归档纸质文件材料可使用打印稿、复印件、热敏纸传真件、色带打印件存档,或者用蓝黑或者碳素墨水、圆珠笔或者铅笔书写,要求字体整齐、清晰、规范。

(　)

答案:×

271.归档纸质文件材料必须使用打印稿、复印件,或者用蓝黑或者碳素墨水书写。

(　)

答案:√

272.司法鉴定业务档案装订前要做好卷内业务文书材料及相关资料的检查整理。

(　)

答案:√

273.司法鉴定人应当在完成委托的鉴定事项后30日内完成整理、立卷工作,将档案移交本机构档案管理人员,并办理档案交接手续。

(　)

答案:√

274.卷应当采用三孔一线的方法装订,在线绳活结处贴上鉴定机构封签,并在骑缝线上加盖机构负责人的姓名章。

(　)

答案:×

275.案卷应当采用三孔一线的方法装订,在线绳活结处贴上鉴定机构封签,并在骑缝线上加盖立卷人的姓名章。

(　)

答案:√

276.司法鉴定人应当在完成委托的鉴定事项后60日内完成整理、立卷工作,将档案移交本机构档案管理人员,并办理档案交接手续。

(　)

答案:×

277.档案管理人员应当在完成委托的鉴定事项后30日内完成整理、立卷工作并归档保存。

(　)

答案:×

278.档案管理员负责收集鉴定过程中形成的立卷归档材料,并按照规定整理、立卷。

(　)

答案:×

279.重大案件涉及鉴定事项的业务档案列为永久保管;一般刑事、民事、行政案件涉及鉴定事项的业务档案列为定期保管,保管期限为30年。

(　)

答案:√

280.司法鉴定业务档案的保管期限分为永久和定期两种。重大案件涉及鉴定事项的业务档案列为永久保管;一般刑事、民事、行政案件涉及鉴定事项的业务档案列为定期保管,保管期限为15年。

(　)

答案:×

281.一般刑事、民事、行政案件涉及鉴定事项的业务档案列为定期保管,保管期限为20年。

(　)

答案:×

282.司法鉴定业务档案的保管期限分为永久和定期两种。

(　)

答案:√

283.司法鉴定业务档案目录登记簿、移交登记簿、销毁登记簿、销毁批件不需永久保管,保管期限30年。

(　)

答案:×

284.司法鉴定业务档案的保管期限,从该鉴定事项办结后的本年度起算。

(　)

答案:×

285.司法鉴定业务档案目录登记簿、移交登记簿、销毁登记簿、销毁批件列为永久保管。

(　)

答案:√

286.随卷归档的声像和影像资料应当单独存放保管,防止受潮或者磁化,并定期进行检查和清点,必要时进行复制。

(　)

答案:√

287.司法鉴定机构应当设立独立档案室,文书档案和其他实物档案分区分类存放。

(　)

答案:√

288.司法鉴定机构应当建立司法鉴定业务档案查阅制度。查阅和复制司法鉴定业务档案应当经司法鉴定人批准,并办理相关登记手续。

(　)

答案:×

289.查阅和复制司法鉴定业务档案可以不经过司法鉴定机构负责人批准,也不需要办理相关登记手续。

(　)

答案:×

290.查阅和复制司法鉴定业务档案应当经司法鉴定机构负责人批准,并办理相关登记手续。

(　)

答案:√

291.查阅司法鉴定业务档案由司法鉴定机构派专人监督在司法鉴定机构指定地点阅览。档案一律不得带离阅览场所。

(　)

答案:√

292.查阅司法鉴定业务档案经司法鉴定机构负责人批准,可以摘抄或复制卷内的原始文证材料、文书原本及鉴定过程中的讨论记录。

(　)

答案:×

293.经司法鉴定机构负责人批准,摘抄、复制的司法鉴定材料不限于原始文证材料及文书原本。

(　)

答案:×

294.鉴定过程中的讨论、研究鉴定事项的会议记录、专家会鉴意见等不得摘抄、复制。档案一律不得带离阅览场所。

(　)

答案:√

295.查阅司法鉴定机构业务档案只能摘抄和复制,档案一律不得带离阅览场所。

(　)

答案:√

296.鉴定过程中,涉及复杂、疑难、特殊技术问题的,专家提供咨询意见应当签名,并存入鉴定档案。

(　)

答案:√

297.司法行政部门因工作需要查阅和借调司法鉴定业务档案的,应当出示单位函件和查阅人的行政执法证件(工作证)。

(　)

答案:√

298.因工作原因知悉档案秘密的人员可以不遵守保密制度。

(　)

答案:×

299.档案管理人员应当严格遵守保密制度,不得违反规定向他人提供和泄露鉴定业务档案的涉密内容。

(　)

答案:√

300.司法鉴定机构工作人员不需要履行借阅登记,可直接借阅鉴定业务档案。

(　)

答案:×

301.司法鉴定机构工作人员因工作需要借阅档案的,履行借阅登记手续后,可以借阅鉴定业务档案。

(　)

答案:√

302.司法鉴定机构应当对超过保管期限的司法鉴定业务档案的保存价值定期进行鉴定。

(　)

答案:√

303.司法鉴定机构销毁司法鉴定业务档案时,应当成立销毁档案责任小组,并指派两名工作人员负责监销,监销人可以不用在销毁清册上签名。

(　)

答案:×

304.申请人无正当理由就同一案件的同一鉴定事项重复申请司法鉴定援助的,法律援助机构不予批准。

(　)

答案:√

305.经省司法厅审核登记的司法鉴定机构、司法鉴定人积极履行援助义务。

(　)

答案:√

306.司法鉴定机构无正当理由不得拒绝接受、拖延或者擅自终止司法鉴定援助,不得收取司法鉴定援助受援人的任何费用。

(　)

答案:√

307.司法鉴定机构和司法鉴定人在承办司法鉴定援助案件过程中,遇有申请人以欺骗或者其他不正当手段获得司法鉴定法律援助的,应当向市级法律援助机构报告,市级法律援助机构经审查核实的,应当终止司法鉴定法律援助。

(　)

答案:√

308.司法鉴定机构和司法鉴定人在承办司法鉴定援助案件过程中,遇有申请人又自行委托司法鉴定机构的,应当向市级法律援助机构报告,市级法律援助机构经审查核实的,应当终止司法鉴定法律援助。

(　)

答案:√

309.司法鉴定援助事项办结后,司法鉴定机构应当建立 《司法鉴定法律援助事项登记表》, 连同司法鉴定法律援助《指派通知书》、《承办司法鉴定法律援助事项人员名单》一并立卷归档。

(　)

答案:√

310.司法鉴定机构和司法鉴定人拒绝履行司法鉴定援助义务或者在实施鉴定援助过程中有违法违规行为的,由司法行政机关依照相关规定,视情节轻重给予相应处罚。

(　)

答案:√

311.司法鉴定机构无正当理由不得拒绝接受人民法院的鉴定委托,不得随意延长受理期限。

(　)

答案:√

312.对于重新鉴定的案件,人民法院应将重新鉴定的理由告知司

法鉴定机构,不可提供前次鉴定的鉴定材料及鉴定意见书。

( )

答案:×

313.对于重新鉴定的案件,人民法院应将重新鉴定的理由告知司法鉴定机构,并提供前次鉴定的鉴定材料及鉴定意见书。

( )

答案:√

314.人民法院应为司法鉴定人出庭提供必要的等候区域、便捷通道、专用席位。

( )

答案:√

315.经人民法院同意,司法鉴定人可以视频方式质询。

( )

答案:√

316.人民法院要采取切实措施,保护司法鉴定人的人身安全,对司法鉴定人的住址、联系方式等个人信息予以公开。

( )

答案:×

317.司法鉴定人因出庭发生的交通费、住宿费、生活费和误工补贴等费用,标准按照国家有关规定执行。

( )

答案:√

318.人民法院司法鉴定委托管理人员应当在工作中自觉接受社

会司法鉴定机构和鉴定人的监督。

(　)

答案:√

319.司法鉴定收费主要实行市场调节价,收费标准由司法鉴定机构与付费当事人根据当地经济社会发展水平、鉴定事项难易程度、耗费的工作时间、费用和鉴定标的额等因素协商确定。

(　)

答案:√

320.与人民群众关系较为密切的部分法医、物证类司法鉴定收费实行政府指导价,鉴定机构也可与付费当事人协商确定。

(　)

答案:×

321.司法鉴定机构收取司法鉴定费,应当与付费当事人签订书面协议,载明鉴定内容、收费项目、收费标准、收费金额、收费方式、收费依据、退费条款、争议解决办法等内容。

(　)

答案:√

322.司法鉴定机构与付费当事人签订书面协议后,因鉴定活动需要,可以单方变更收费项目或者提高收费标准。

(　)

答案:×

323.司法鉴定机构因鉴定活动需要,异地实施鉴定、提取鉴定材料发生的相关费用,应由鉴定机构承担。

(　)

答案:×

324.司法鉴定机构在实施鉴定过程中,邀请专家参与鉴定或者提供咨询意见的,所发生的费用由付费当事人承担。

(　)

答案:×

325.司法鉴定实施过程中终止鉴定的,司法鉴定机构应当按照协议规定退还付费当事人相关费用。

(　)

答案:√

326.司法鉴定机构应当按照法律援助有关规定,对法律援助受援人减免司法鉴定费用。

(　)

答案:√

327.司法鉴定机构收取司法鉴定费用及其它相关费用,应当出具合法票据。司法鉴定人不得私自收取任何费用。

(　)

答案:√

328.司法鉴定机构应当在服务场所、网页显著位置公示司法鉴定收费项目、收费标准、收费依据、投诉举报电话等信息,接受社会监督。

(　)

答案:√

329.司法鉴定机构可以在基准收费标准基础上制定收费标准,上浮不得超过30%,下浮不限。

(　)

答案:×

330.经司法鉴定机构认定,属重大、疑难、复杂司法鉴定案件的,收费标准可由司法鉴定机构与付费当事人协商确定。

(　)

答案:×

331.交通类司法鉴定涉及重大事故或3辆以上车辆碰撞的,鉴定机构可以与付费当事人协商确定收费标准。

(　)

答案:√

332.围绕促进乡村经济发展,实施“鉴定强农”服务;围绕维护农民合法权益,实施“鉴定助农”服务,突出发挥司法鉴定职能作用,坚决打赢精准脱贫攻坚战贡献更多鉴定力量。

(　)

答案:√

333.全省公共法律服务体系建设的功能定位为“法律事务咨询、矛盾纠纷化解、困难群　众维权、法律服务指引和提供”。

(　)

答案:√

334.司法鉴定人助理,是指经司法鉴定机构(或其设立单位)正式聘用、从事司法鉴定辅助业务的人员。

(　)

答案:√

335.在司法鉴定机构内从事行政事务、日常管理等工作的人员,不属于本办法所称司法鉴定人助理的范围。

(　)

答案:√

336.司法鉴定人助理应当经司法行政机关审核、备案,并在审核备案的辅助业务范围内,从事司法鉴定辅助业务。

(　)

答案:√

337.司法鉴定人助理的管理实行行政管理、行业管理与鉴定机构内部管理相结合的管理制度。

(　)

答案:√

338.司法鉴定人助理备案后,可以申请成为司法鉴定协会会员,接受协会监督,享有会员权利,履行会员义务。

(　)

答案:√

339.办案机关委托司法鉴定时,必须出具填写完整并签字或盖章的《司法鉴定委托书》或《补充鉴定委托书》。

(　)

答案:√

340.办案机关委托司法鉴定时,必须出具填写完整并签字或盖章

的《司法鉴定委托书》或《补充鉴定委托书》。属于重新鉴定的,应当在《司法鉴定委托书》中明确重新鉴定的理由,并提供前次的司法鉴定意见书。

( )

答案:√

341.司法鉴定机构无正当理由不得拒绝接受鉴定委托,不得随意延长受理期限;确有正当理由的,应当向办案机关书面说明。

( )

答案:√

342.办案机关应当将经质证或确认的鉴定材料移交司法鉴定机构,但不对鉴定材料的真实性、合法性、有效性负责。

( )

答案:×

343.现场提取鉴定材料时,办案机关人员未到场的,司法鉴定机构不得提取鉴定材料。

( )

答案:√

344.司法鉴定机构应当向办案机关指定的缴费义务人收取费用。

答案:√

345.司法鉴定机构应当加强与人民法院的沟通联系,确保在出庭人数、出庭时间、出庭费用、安保等方面实现有效衔接。

( )

答案:√

346.司法鉴定利害关系人,是指与司法鉴定活动直接相关或者与司法鉴定所涉案件有法律上利害关系的公民、法人或者非法人组织。

(　)

答案:√

347.提出投诉请求的司法鉴定利害关系人,称投诉人;被投诉的司法鉴定机构、司法鉴定人,称被投诉人。

(　)

答案:√

348.投诉人应当自知道或应当知道被投诉人鉴定活动侵犯其合法权益之日起三年内,必须向司法行政机关投诉,逾期不予受理。

(　)

答案:×

349.司法鉴定投诉处理工作应当遵循省级统一管理、依法查处、处罚与教育相结合的原则。

(　)

答案:×

350.司法鉴定投诉处理工作应当遵循属地管理、分级负责、 依法查处、处罚与教育相结合的原则。

(　)

答案:√

351.司法行政机关应当依法保障和维护投诉人、被投诉人的合法权益。

(　)

答案:√

352.司法行政机关应当向社会公布司法鉴定执业活动投诉的受理范围、投诉处理机构的地址、联系方式等,接受社会和当事人监督。

(　)

答案:√

353.司法行政机关可以引导双方当事人在自愿、平等基础上,依法通过调解方式解决涉及司法鉴定的民事纠纷。

(　)

答案:√

354.投诉人就同一事项多层级投诉的,由最先作出受理或不予受理的司法行政机关处理。

(　)

答案:√

355.投诉人进行投诉,应当向司法行政机关提交书面投诉材料。

(　)

答案:√

356.投诉人进行投诉,可以向司法行政机关提交书面投诉材料也可以口头提交资料。

(　)

答案:×

357.司法行政机关受理投诉后,进行调查,调查期间被投诉人不

得进行司法鉴定活动。

(　)

答案:×

358.投诉人必须提交书面申请撤回投诉的,才可终止投诉处理工作。

(　)

答案:×

359.投诉人书面或口头申请撤回投诉的,可以终止投诉处理工作。

(　)

答案:√

360.接受年度考核的司法鉴定机构和司法鉴定人,应当对照年度考核的具体项目和评价标准,对上一年执业情况进行自查,写出自查报告。

(　)

答案:√

361.司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核结果,分为“优秀”、“合格”和“不合格”三个等次。

(　)

答案:×

362.司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核结果,分为“合格”和“不合格”两个等次。

(　)

答案:√

363.年龄超过65周岁的司法鉴定人接受年度考核,应当在规定时间内通过所在司法鉴定机构提交体检记录等当年度的身体健康状况证明。

(　)

答案:√

364.司法鉴定机构和司法鉴定人对考核结果有异议的,应当在公示期内向考核机关申请复查;考核机关应当自收到申请之日起15日内进行复查,并将复查结果书面告知申请人。

(　)

答案:×

365.司法鉴定机构设立分支机构的,分支机构不需要接受其所在地司法局的年度考核。

(　)

答案:×

366.司法鉴定机构和司法鉴定人受到停止执业处罚期限未满、停业整改期限未满的,不参加年度考核。

(　)

答案:√

367.对于年度考核结果“不合格”、未参加年度考核以及终止考核的司法鉴定机构和司法鉴定人,暂缓编入全省司法鉴定机构和司法鉴定人名册。

(　)

答案:√

368.司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核结果,作为省司法厅编制全省司法鉴定机构和司法鉴定人名册的依据。

(　)

答案:√

369.司法鉴定人独立进行鉴定活动,不受任何单位、组织和个人干预。

(　)

答案:√

370.司法鉴定机构、司法鉴定人或者司法鉴定机构其他人员如实记录和报告干预司法鉴定活动情况,受法律和组织保护。

(　)

答案:√

371.司法行政机关、司法鉴定机构及其工作人员不得泄露其知悉的记录和报告干预司法鉴定活动有关情况。

(　)

答案:√

372.司法鉴定人每三年至少参加一次实务操作评估,每二年参加一次业务理论知识考试。

(　)

答案:√

373.司法鉴定人因正当理由不能参加评估的,应当通过司法鉴定机构提交书面延期申请并报设区的市司法局批准。

(　)

答案:√

374.司法鉴定人参加执业能力评估业务理论知识考试不合格的,设区的市司法局应当责令其限期整改。

(　)

答案:√

375.司法鉴定人执业能力评估结果,可以作为资质管理、职称评定、年度考核、评先树优等工作的参考依据。

(　)

答案:√

376.强化司法鉴定教育培训工作,是提升司法鉴定人队伍政治素质、法律素养、专业技能和职业道德水平,提高鉴定质量和公信力的重要手段。

(　)

答案:√

377.司法鉴定人遵照司法鉴定诚信执业承诺书,忠于法律事实,维护公平正义;科学严谨高效,服务社会民生。

(　)

答案:√

378.司法鉴定人遵照司法鉴定诚信执业承诺书,坚持公平竞争,优化行业秩序;积极提供援助,支持社会公益。

(　)

答案:√

379.山东司法鉴定徽标以标准色蓝色和白色为主色,图案由蓝色圆环和内圆主形象组成,圆环内外圆之间为白色“山东司法鉴定”的汉字和英文大写,内圆主形象由变形的“鉴”字和“橄榄枝”组成。

( )

答案:√

380.山东司法鉴定徽标有规定的制作标识的尺寸,不能自行确定制作尺寸。

( )

答案:×

381.鉴定机构应具有一定的资源保障以满足机构的资质保持与变更,并有完备的机构资质保持、变更和相关登记事项变更记录档案。

( )

答案:√

382.鉴定机构应实行信息报送制度,定期向所在地司法行政主管部门和行业协会报送信息或案例。

( )

答案:√

383.重大事项报告工作的第一责任人是该案第一鉴定人。报告方式可采取事先报告、即时报告和事后报告等方式。

( )

答案:×

384.技术负责人任职资格:应具有司法鉴定人执业证,具有副高级以上本专业领域的技术职称,或取得司法鉴定人执业证后在本专业领域从业5年以上,熟悉有关标准规范、鉴定方法和机构管理体系的建立和运作规律。

( )

答案:√

385.机构应为司法鉴定人和司法鉴定人助理提供与其鉴定专业相关的法律、法规、技术规范及鉴定方法等的教育培训,以具有相应的专业知识和经验。

( )

答案:√

386.机构聘请的外部专家一般要求从专业技术能力较强的单位选择,并考察外部专家的资历及鉴定专业能力,因此无需组织其参加继续教育培训。

( )

答案:×

387.机构应建立设施和环境管理制度,明确不同专业领域对设施和环境的要求,确保设施和环境满足日常鉴定工作。

( )

答案:√

388.当环境条件对鉴定结果质量有影响时,机构应监测、控制和记录环境条件,将相关环境条件要求文件化,并有效实施。

( )

答案:√

389.对重要的、关键的仪器设备及技术复杂的大型仪器设备,应授权专人操作,未经授权的人员不得操作。

(　)

答案:√

390.对鉴定用的所有仪器设备,机构应制定作业指导书,内容包括仪器设备的操作方法、维护方法、期间核查方法等。

(　)

答案:×

391.机构配制的所有试剂(包括纯水)应加贴标签,并根据适用情况标记成份、浓度、制备日期和有效期等必要信息。

(　)

答案:√

392.鉴定用的参考标准及标准物质,通过正规厂家采购的,无需进行期间核查。

(　)

答案:×

393.检材/样本是指用于证明案(事)件事实的所有物品,如毛发、血液、分泌物、人体组织、毒物、毒品、文书材料、足印、手印等,及存在于各种载体上用于分析、判断的相关信息或记录。

(　)

答案:√

394.外部信息是指由客户提供的、司法鉴定机构作为鉴定依据的

外部检测/检验信息,或者其他与司法鉴定相关的信息。

(　)

答案:√

395.实验室间比对是指按照预先规定的条件,由两个或多个实验室对相同或类似的物品进行测量或检测的组织、实施和评价。

(　)

答案:√

396.测量审核是指一个参加者对被测物品(材料或制品)进行实际测试,其测试结果与参考值进行比较的活动。

(　)

答案:√

397.鉴定机构全体员工应签订公正性责任承诺书和反商业贿赂承诺书,机构应对相关部门的执行情况进行不定期检查。

(　)

答案:√

398.司法鉴定人的职业道德包括:遵守国家法律、法规和规章,实事求是,科学、客观、独立、公正地从事司法鉴定工作。

(　)

答案:√

399.对符合受理条件的司法鉴定委托,司法鉴定鉴定人可以无故推诿。

(　)

答案:×

400.司法鉴定人不应单独会见案件的利害关系人,必要的检查、咨询等工作应与机构安排的其他工作人员共同进行并作笔录。

(　)

答案:√

401.司法鉴定人可以向媒体公布司法鉴定意见,就审判机关是否采纳司法鉴定意见的正当性进行公开评价。

(　)

答案:×

402.对留存机构内的所有报告资料、原始记录及技术资料应由本案鉴定人妥善保管。

(　)

答案:×

403.与司法鉴定意见书相关的废弃资料无需集中销毁,可随意丢弃。

(　)

答案:×

404.鉴定机构所有的司法鉴定意见书应只对委托人、当事人提供。

(　)

答案:×

405.鉴定机构及其工作人员应对司法鉴定过程中获悉的被鉴定人的个人隐私、司法鉴定中的各项原始数据及结果等保密。

(　)

答案:√

406.鉴定机构受理委托时,应与委托方签订委托书,委托书中应约定鉴定选用的方法和标准、鉴定结束后需退还的鉴定材料及退还方式、鉴定过程中的风险告知以及鉴定要求等内容。

(　)

答案:√

407.机构应自收到委托之日起七个工作日内作出是否受理的决定。如不予受理,应向委托人说明理由,并退还鉴定材料;对于复杂、疑难或特殊鉴定事项的委托,机构可与委托人协商决定受理时间。

(　)

答案:√

408.委托书执行过程中需更改内容,无需进行重新评审。但是,修改的内容应通知所有受到影响的人员,防止差错。

(　)

答案:×

409.委托人就同一鉴定事项同时委托其他机构进行鉴定的,机构可以受理。

(　)

答案:×

410.对于重新鉴定的情形,机构不符合相应条件的,不得受理。

(　)

答案:√

411.鉴定机构接收鉴定材料时,应确认送检的鉴定材料名称、数量及性状等;必要时还需记录包装、外观、体积或重量等,或用摄像技术手段进行记录。

( )

答案:√

412.鉴定机构应对检材/样本确定唯一性编号并做好登记,确保在实际工作中、在记录或其他文件中提及时不被混淆,唯一性编号因鉴定工作需要可随时修改。

( )

答案:×

413.如检验中需对检材进行破坏性检验,应事先向委托人说明其可能导致的后果,并征得委托人的同意,并在司法鉴定委托书中清楚标明。

( )

答案:√

414.机构委托受理中,应履行机构内部指派手续,由本专业负责人统一指派两名或两名以上司法鉴定人进行鉴定,并签字确认。

( )

答案:×

415.机构对外部信息的核查、甄别,如对鉴定材料的完整性、充分性进行审查,可以由鉴定人助理完成。

( )

答案:×

416.复核人复核鉴定意见书时,应注意审查所引用的相关材料,如果发现司法鉴定人对外部信息的审查、甄别不正确,应会同技术负责人进行探讨,重新对外部信息进行甄别。

( )

答案:√

417.鉴定材料管理的全部记录及与委托人沟通的有关记录,应由鉴定人予以归档保存。

( )

答案:×

418.现场提取鉴定材料应由不少于两名机构的工作人员进行,其中至少一名应为司法鉴定人。现场提取鉴定材料时,应有委托人指派或者委托的人员在场见证,并在提取记录上签名。

( )

答案:×

419.机构选用的鉴定方法首先应符合委托人的要求并适用于所进行的司法鉴定。

( )

答案:×

420.技术负责人负责收集与机构鉴定业务相关的标准、规范和规程。确保使用的标准、规范和鉴定方法为最新有效版本,每年对标准进行至少一次方法查新。

( )

答案:√

421.通过实验室检测进行司法鉴定时,机构应尽量采用司法鉴定/法庭科学领域已经发布的标准方法和国家相关行业主管部门推荐(授权)使用的方法及技术规范。

(　)

答案:√

422.机构应尽量采用司法鉴定/法庭科学领域已经发布的标准方法和国家相关行业主管部门推荐(授权)使用的方法及技术规范。对首次采用的标准方法可直接使用,无需进行验证。

(　)

答案:×

423.机构制定的作业指导书应由质量负责人批准后使用。

(　)

答案:×

424.司法鉴定人进行司法鉴定,应对鉴定过程进行实时记录并签名。记录应同时采取笔记、录像、拍照等方式。

(　)

答案:×

425.需进行尸体解剖的,应通知委托人或死者近亲属或监护人到场见证。

(　)

答案:√

426.某机构业务范围为挥发性毒物鉴定(限乙醇),对某血液检材中乙醇成分进行测定的过程中检出正丙醇,可以在司法鉴定意见

书中说明,无需终止鉴定。

( )

答案:×

427.鉴定终止由本专业技术负责人审核和批准,书面通知委托人,并说明理由,根据司法鉴定委托书约定退还鉴定材料和费用;没有约定的,按照有关规定处理。

( )

答案:×

428.当司法鉴定人之间出现意见分歧时,应记录不同司法鉴定人的意见以及作出最终鉴定意见的过程及讨论记录。

( )

答案:√

429.机构不应随意使用非受控表格和空白纸张记录,不能使用铅笔等易擦除笔记录;记录出现差错时,采用涂改方式。

( )

答案:×

430.鉴定过程结束后,各种技术记录和与鉴定活动有关的材料可以由该案鉴定人归档保管。

( )

答案:×

431.对于司法鉴定中的原始观察、导出数据、结果和司法鉴定意见书审核等工作记录以及发出的每份司法鉴定意见书的副本,机构应按规定时间保存。质量记录和技术记录的保存期限为六年。

(　)

答案:×

432.司法鉴定文书正文包括标题、编号、基本情况、检案摘要、检验过程、检验结果、落款,不包括附件及附注等内容。

(　)

答案:×

433.司法鉴定文书附件应当包括与鉴定意见、检验结果有关的关键图表、照片等,不包括有关音像资料、参考文献的目录。

(　)

答案:×

434.司法鉴定人应对司法鉴定意见书的内容、结论、原始记录及相关资料等进行认真审核，发现的一般问题可直接在初稿上修改。

(　)

答案:√

435.委托人增加新的鉴定要求或在鉴定过程中又提供或者补充了新的鉴定材料,可以委托机构进行重新鉴定。

(　)

答案:×

436.机构应每年按规定进行能力验证,最低参加频次:1 次/2 年;保证在一个司法鉴定许可证有效期内对每个项目进行一次能力验证。

(　)

答案:×

437.机构应定期组织各专业参加能力验证活动,能力验证的所有记录、资料由鉴定部门各归档保管。

(　)

答案:×

438.质量监控的方式,包括采用相同或不同方法进行重复鉴定、机构内人员比对等、机构间比对、能力验证等,不包括重大、复杂、疑难案件的专家会鉴。

(　)

答案:×

439.司法鉴定机构对不符合工作应当采取纠正措施。对得出错误鉴定意见的鉴定工作,应立即通知委托人停止使用鉴定意见书。

(　)

答案:√

440.发现一般不符合鉴定工作时,必要时可决定暂停检验工作和扣发、召回鉴定文书,并通知委托人。

(　)

答案:√

441.鉴定机构发现鉴定意见错误的,应采取纠正措施,通知委托人停止使用鉴定意见书。

(　)

答案:√

442.鉴定过程中异常现象发生时,鉴定人员应首先将已得到的结

果记录保存下来后,暂停工作,保证人员、测量设备、鉴定材料的安全。

( )

答案:×

443.机构对不符合工作处理过程中,需取消鉴定工作或收回已发鉴定结果时,应得到本专业技术负责人批准,并告知委托人。

( )

答案:×

444.司法鉴定人在司法鉴定活动中因适用标准不当导致鉴定意见错误、鉴定程序错误给当事人造成损失的,机构追究司法鉴定人相关责任。

( )

答案:√

445.司法鉴定人在司法鉴定活动中有违规行为的,鉴定机构可以暂停其鉴定工作,调查后根据情节轻重,决定其停止工作期限或根据情节轻重,扣发其奖金或绩效工资。

( )

答案:√

446.司法鉴定人违法执业或者因过错给当事人造成损失,机构赔偿后可向其追偿。

( )

答案:√

447.机构执业场所功能区应按照有关规定,设置收案室、检查室、

鉴定室、检材保管室、档案室、实验室等功能区，可合理划分服务接待区、等候区等其他功能区，功能区与非功能区可混用。

（ ）

答案：×

448.一次性告知的内容包括：办理委托事项的法律依据、条件和要求；办理委托事项需提供的全部鉴定材料；办理委托事项的相关程序和鉴定时限；办理委托事项的收费依据和收费标准；其他需要告知的内容。

（ ）

答案：√

449.司法鉴定机构对外服务时，对一次性告知的事项，应采取书面告知形式。

（ ）

答案：×

450.机构不宜将投诉监督电话和联系人姓名、能力验证和认证认可情况等信息通过宣传栏、电子查询系统或网络平台等向社会做信息公示。

（ ）

答案：×

451.鉴定意见书发放应按照有关规定或者与委托人约定的方式，由鉴定人自行发放鉴定意见书。

（ ）

答案：×

452.鉴定意见书的发放应能够保障鉴定意见书安全保密,并保存发放记录。

( )

答案:√

453.提取鉴定材料是指在有的司法鉴定活动中,在鉴定实施前可能需要到现场提取鉴定材料,或者在鉴定过程中,需要到现场补充提取鉴定材料。

( )

答案:√

454.现场提取鉴定材料应当由不少于二名司法鉴定机构的工作人员进行,其中至少一名应为该鉴定事项的司法鉴定人。

( )

答案:√

455.现场提取鉴定材料时,应当有委托人指派或者委托的人员在场见证并在提取记录上签名。

( )

答案:√

456.人民法院在审理案件过程中认为待证事实需要通过鉴定意见证明的,应当向当事人释明,并指定提出鉴定申请的期间。

( )

答案:√

457.当事人申请鉴定,应当在人民法院指定期间内提出,并预交鉴定费用。逾期不提出申请或者不预交鉴定费用的,视为放弃申

请。

(　)

答案:√

458.人民法院准许鉴定申请的,由人民法院指定具备相应资格的鉴定人。人民法院在确定鉴定人后应当出具委托书,委托书中应当载明鉴定事项、鉴定范围、鉴定目的和鉴定期限。

(　)

答案:×

459.鉴定开始之前,人民法院应当要求鉴定人签署承诺书。承诺书中应当载明鉴定人保证客观、公正、诚实地进行鉴定,保证出庭作证,如作虚假鉴定应当承担法律责任等内容。

(　)

答案:√

460.鉴定人故意作虚假鉴定的,人民法院应当责令其退还鉴定费用,并根据情节,依照民事诉讼法的规定进行处罚。

(　)

答案:√

461.由人民法院提交给鉴定机构的鉴定材料一定可以作为鉴定的根据。

(　)

答案:×

462.鉴定人可以调取证据、勘验物证和现场、询问当事人或者证人,不必经过人民法院准许。

(　)

答案:×

463.鉴定人无正当理由未按期提交鉴定书的,当事人可以申请人民法院另行委托鉴定人进行鉴定。人民法院准许的,原鉴定人已经收取的鉴定费用应当退还。

(　)

答案:√

464.人民法院应当审查鉴定人出具的鉴定书,鉴定书应当由鉴定人签名或者盖章,并附鉴定人的相应资格证明。委托机构鉴定的,鉴定书应当由鉴定机构盖章,并由从事鉴定的人员签名。

(　)

答案:√

465.人民法院收到鉴定书后,应当及时将正本送交当事人。

(　)

答案:×

466.当事人在收到鉴定人的书面答复后仍有异议的,人民法院应当根据《诉讼费用交纳办法》第十一条的规定,通知有异议的当事人预交鉴定人出庭费用,并通知鉴定人出庭。有异议的当事人不预交鉴定人出庭费用的,视为放弃异议。

(　)

答案:√

467.双方当事人对鉴定意见均有异议的,申请鉴定人出庭的,由被告方预交鉴定人出庭费用。

(　)

答案:×

468.鉴定人出庭费用按照证人出庭作证费用的标准计算,由被告负担。

(　)

答案:×

469.因鉴定意见不明确或者有瑕疵需要鉴定人出庭的,出庭费用由其自行负担。

(　)

答案:√

470.因鉴定意见明显依据不足,当事人申请重新鉴定的,人民法院应当准许,鉴定人已经收取的鉴定费用应当退还。

(　)

答案:√

471.对鉴定意见的瑕疵,可以通过补正、补充鉴定或者补充质证、重新质证等方法解决的,人民法院也可以准许重新鉴定的申请。

(　)

答案:×

472.当事人申请重新鉴定经人民法院准许的,原鉴定意见不得作为认定案件事实的根据。

(　)

答案:√

473.鉴定意见被采信后,鉴定人无正当理由撤销鉴定意见的,人

民法院应当责令其退还鉴定费用,并可以根据情节,依照民事诉讼法第一百一十一条的规定对鉴定人进行处罚。当事人主张鉴定人负担由此增加的合理费用的,人民法院应予支持。

(　)

答案:√

474.人民法院采信鉴定意见后,准许鉴定人撤销鉴定意见的,无需退还鉴定费用。

(　)

答案:×

475.人民法院应当在勘验前将勘验的时间和地点通知当事人。当事人不参加的,不能进行勘验。

(　)

答案:×

476.鉴定人依照民事诉讼法的规定出庭作证的,人民法院应当在开庭审理五日前将出庭的时间、地点及要求通知鉴定人。

(　)

答案:×

477.鉴定人应当就鉴定事项如实答复当事人的异议和审判人员的询问。当庭答复确有困难的,经人民法院准许,可以在庭审结束后书面答复。

(　)

答案:√

478.鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见不得作为认定案件事实的

根据。人民法院应当建议有关主管部门或者组织对拒不出庭作证的鉴定人予以处罚。

(　)

答案:√

479.鉴定人拒不出庭作证,当事人要求退还鉴定费用的,人民法院应当在五日内作出裁定,责令鉴定人退还;拒不退还的,由人民法院依法执行。

(　)

答案:×

480.当事人因鉴定人拒不出庭作证申请重新鉴定的,人民法院应当准许。

(　)

答案:√

481.当事人不可以询问鉴定人、勘验人。

(　)

答案:×

482.审判人员可以对有专门知识的人进行询问。经法庭准许,当事人可以对有专门知识的人进行询问,当事人各自申请的有专门知识的人可以就案件中的有关问题进行对质。

(　)

答案:√

483.有专门知识的人可以参与对鉴定意见质证或者就专业问题发表意见之外的法庭审理活动。

(　)

答案:×

484.人民法院认为有必要的,可以通过鉴定或者勘验等方法,审查判断电子数据的真实性。

(　)

答案:√

485.通过生活常识、经验法则可以推定的事实,人民法院不予委托鉴定。

(　)

答案:√

486.对当事人责任划分的认定、测谎,人民法院应委托鉴定。

(　)

答案:×

487.对证明待证事实无意义的问题、与待证事实无关联的问题,人民法院不予委托鉴定。

(　)

答案:√

488.拟鉴定事项所涉鉴定技术和方法争议较大的,应当先对其鉴定技术和方法的科学可靠性进行审查。所涉鉴定技术和方法没有科学可靠性的,不予委托鉴定。

(　)

答案:√

489.未经法庭质证的材料(包括补充材料),不得作为鉴定材料。

当事人无法联系、公告送达或当事人放弃质证的，鉴定材料应当经合议庭确认。

（ ）

答案：√

490.对当事人有争议的材料，应当由人民法院予以认定，不得直接交由鉴定机构、鉴定人选用。

（ ）

答案：√

491.人民法院应当要求鉴定机构在接受委托后7个工作日内，提交鉴定方案、收费标准、鉴定人情况和鉴定人承诺书。重大、疑难、复杂鉴定事项可适当延长提交期限。

（ ）

答案：×

492.同一认定意见使用不确定性表述的，视为未完成委托鉴定事项，人民法院应当要求鉴定人补充鉴定或重新鉴定。

（ ）

答案：√

493.补充鉴定或重新鉴定仍不能完成委托鉴定事项的，人民法院应当责令鉴定人退回已经收取的鉴定费用。

（ ）

答案：√

494.符合法律援助条件的当事人可以预交鉴定费和鉴定人出庭费用，后期再进行退费。

(　)

答案:×

495.人民法院委托鉴定应当根据鉴定事项的难易程度、鉴定材料准备情况,确定合理的鉴定期限,一般案件鉴定时限不超过30个工作日,重大、疑难、复杂案件鉴定时限不超过50个工作日。

(　)

答案:×

496.鉴定机构、鉴定人因特殊情况需要延长鉴定期限的,可以电话与人民法院申请,人民法院可以根据具体情况决定是否延长鉴定期限。

答案:×

(　)

497.鉴定人未按期提交鉴定书的,人民法院应当审查鉴定人是否存在正当理由。如无正当理由且人民法院准许当事人申请另行委托鉴定的,应当责令原鉴定机构、鉴定人退回已经收取的鉴定费用。

(　)

答案:√

498.鉴定机构、鉴定人存在违法犯罪情形的,人民法院应当将有关线索材料移送公安、检察机关处理。

答案:√

(　)

499.鉴定机构、鉴定人超范围鉴定、虚假鉴定、无正当理由拖延鉴

定、拒不出庭作证、违规收费以及有其他违法违规情形的，人民法院可以根据情节轻重，对鉴定机构、鉴定人予以暂停委托、责令退还鉴定费用、从人民法院委托鉴定专业机构、专业人员备选名单中除名等惩戒，并向行政主管部门或者行业协会发出司法建议。

（ ）

答案：√

500.鉴定机构、鉴定人被列入黑名单期间，不得进入人民法院委托鉴定专业机构、专业人员备选名单和相关信息平台。

（ ）

答案：√

501.鉴定机构、鉴定人无正当理由拖延鉴定、拒不出庭作证、违规收费，可列入鉴定人黑名单。

（ ）

答案：√

502.司法鉴定机构与付费当事人签订书面协议后，不得单方变更收费项目或者提高收费标准。

（ ）

答案：√

503.司法鉴定机构可在以上基准收费标准基础上制定具体收费标准，上下浮动幅度不得超过25%。

（ ）

答案：×

504.司法鉴定机构可在以上基准收费标准基础上制定具体收费标准,上下浮动幅度不得超过30%。

(　)

答案:√

四、填空题(274题)

1.《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》于2005年(　)月(　)日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过。

答案:2,28

2.司法鉴定是指在(　)鉴定人运用科学技术或者专门知识,对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。

答案:诉讼活动中

3.(　)主管全国鉴定人和鉴定机构的登记管理工作,(　)负责对鉴定人和鉴定机构的登记、名册编制和公告。

答案:国务院司法行政部门,省级人民政府司法行政部门

4.鉴定人和鉴定机构从事司法鉴定业务,应当遵守法律、法规,遵守(　)和(　),尊重科学,遵守(　)。

答案:职业道德,职业纪律,技术操作规范

5.(　)和(　)不得设立鉴定机构。

答案:人民法院,司法行政部门。

6.(　)或者(　)有违反司法鉴定管理问题的决定规定行为的,由省级人民政府司法行政部门予以警告,责令改正。

答案:鉴定人,鉴定机构

7.鉴定人或者鉴定机构有因严重不负责任给当事人合法权益造成重大损失的、提供虚假证明文件或者采取其他欺诈手段,骗取登记的、经人民法院依法通知,拒绝出庭作证情形的由省级人民政府司法行政部门给予停止从事司法鉴定业务(　)个月以上(　)

以下的处罚;情节严重的,撤销登记。

答案:三,一年

8.法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务的每项司法鉴定业务需要有(　)名以上鉴定人。

答案:三

9.鉴定人应当依照诉讼法律规定实行(　)。

答案:回避

10.根据《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第十六条规定,《司法鉴定机构登记管理办法》已经国务院批准,于(　)年(　)月(　)日公布实施。

答案:2005 年 9 月 30 日

11.鉴定人故意作虚假鉴定,构成犯罪的,依法追究(　)责任。

答案:刑事

12.申请从事司法鉴定业务的个人、法人或者其他组织,由(　)部门审核,对符合条件的予以登记,编入鉴定人和鉴定机构名册并公告。

答案:省级人民政府司法行政

13.司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用(　)或者(　)对诉讼涉及的专门性问题进行(　)并提供鉴定意见的活动。

答案:科学技术,专门知识,鉴别和判断

14.司法鉴定的收费标准由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同(　)制定。

答案:同级司法行政部门

15.鉴定人应当在(　)鉴定机构中从事司法鉴定业务。

答案:一个

16.各鉴定机构之间的关系是(　)。

答案:无隶属关系

17.司法鉴定实行(　)制度。鉴定人应当独立进行鉴定,对鉴定意见负责并在鉴定书上签名或者盖章。

答案:鉴定人负责

18.根据《刑法》规定在刑事诉讼中,证人、(　)、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节,故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译,意图陷害他人或者隐匿罪证的,处(　)以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处(　)以上(　)以下有期徒刑。

答案:鉴定人,三年,三年,七年

19.精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经(　)鉴定确认的,不负刑事责任。

答案:法定程序

20.证据必须查证(　),才能作为认定事实的根据。

答案:属实

21.根据《民事诉讼法》第一百四十六条的规定,在法庭审理过程中,需要重新鉴定的,可以(　)。

答案:延期审理

22.鉴定人依照民事诉讼法第七十八条的规定出庭作证的,人民法院应当在开庭审理(　)日前将出庭的时间、地点及要求通知鉴定人。

答案:三

23.《中华人民共和国民事诉讼法》当事人经(　)许可,可以向证人、鉴定人、勘验人发问。

答案:法庭

24.经人民法院通知,鉴定人(　)的,鉴定意见不得作为认定事实的根据。

答案:拒不出庭作证

25.根据《民事诉讼法》第六十三条的规定,鉴定人所出具的(　)为法定证据的一种。

答案:鉴定意见

26.鉴定人有权了解进行鉴定所需要的案件材料,必要时(　)询问当事人、证人。

答案:可以

27.中华人民共和国刑事诉讼法第一百八十二条规定,人民法院决定开庭审判后,应当确定合议庭的组成人员,将人民检察院的起诉副本至迟在开庭(　)日以前送达被告人及其辩护人。

答案:十

28.《刑诉法》规定侦查机关应当将用作证据的鉴定意见(　)犯罪嫌疑人、被害人。如果犯罪嫌疑人、被害人提出申请,可以补充鉴定或者重新鉴定。

答案:告知

29.《中华人民共和国刑事诉讼法》规定经人民法院通知,鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见(　)作为定案的根据。

答案:不得

30.《中华人民共和国刑事诉讼法》规定公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人可以申请法庭通知(　)的人出庭,就鉴定人作出的鉴定意见提出意见。

答案:有专门知识

31.根据《刑事诉讼法》规定,鉴定人进行鉴定后,应当写出(　),并且签名。

答案:鉴定意见

32.司法鉴定管理实行(　)和(　)相结合的管理制度。

答案:行政管理,行业管理

33.司法鉴定完成后,司法鉴定机构应当向委托人出具司法鉴定文书,由承办的司法鉴定人(　)并加盖(　)。

答案:签名,司法鉴定专用章

34.司法鉴定机构受理鉴定委托后,应当指定本机构(　)名以上具有委托鉴定事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定。

答案:两

35.司法鉴定人违法执业构成犯罪的,依法追究(　)责任。

答案:刑事

36.省人民政府司法行政部门应当自收到报送材料之日起(　)日内予以审核,作出是否准予登记的决定。准予登记的,自作出决定之日起(　)日内向申请人颁发《司法鉴定许可证》;不准予登记的,书面通知申请人并说明理由。

答案:二十,十

37.司法鉴定机构因登记事项发生变化不能保持法定设立条件，可以自发生变化之日起(　)日内向省人民政府司法行政部门申请停业整改，期限不超过(　)年。

答案：15，1

38.申请从事经验鉴定型或者技能鉴定型司法鉴定业务，应当具备相关专业工作(　)年以上经历和较强的专业技能。

答案：10

39.司法行政部门应当自收到投诉材料之日起(　)个工作日内，作出是否受理的决定，并书面告知投诉人。

答案：7

40.受到停止执业处罚的司法鉴定机构和司法鉴定人，应当按照司法行政部门的要求进行整改，并在处罚期届满(　)日前将整改情况书面报告司法行政部门。

答案：15

41.未经省人民政府司法行政部门登记的组织和人员从事司法鉴定业务，由所在地县(市、区)人民政府司法行政部门责令停止违法活动；有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得一倍以上(　)倍以下的罚款。

答案：三

42. 司法行政部门工作人员在司法鉴定管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由(　)依法给予处分。

答案：所在司法行政部门

43.《司法鉴定许可证》不得(　)、(　)、(　)、(　)。

答案:涂改,出借,出租,转让

44.重新鉴定应当委托其他司法鉴定机构进行,受托的司法鉴定机构的资质条件,应当(　)原司法鉴定机构的资质条件;当事人协商一致的,也可以委托(　)鉴定,由其他司法鉴定人实施。

答案:不低于,原司法鉴定机构

45.依据《山东省司法鉴定条例》司法行政部门对涉及专业技术或者违反行业规范的投诉事项,可以交由(　)调查处理。

答案:司法鉴定协会

46.司法鉴定机构和司法鉴定人实行(　)。

答案:统一登记制度。

47.尚未进入诉讼程序的案件,当事人为举证需要进行鉴定的,可以委托(　)进行鉴定。

答案:司法鉴定机构

48.司法鉴定机构收到司法鉴定委托书和鉴定材料后,应当依照有关规定进行审查,作出是否受理的决定,并(　)通知委托人。

答案:书面

49.人民法院通知司法鉴定人出庭作证的,应当在开庭(　)日前将通知书送达司法鉴定人,并为司法鉴定人提供必要的费用和工作条件,保障司法鉴定人的执业权利、人身安全等合法权益。

答案:三

50.司法鉴定机构应当建立(　),发现有违反规定的情形,应当予以纠正。

答案:鉴定复核制度

51.司法鉴定机构和司法鉴定人无正当理由不接受(　),按照考核不合格处理。

答案:年度考核

52.司法行政部门应当建立(　)和(　)年度考核制度,考核结果作为编制名册的重要依据。

答案:司法鉴定机构,司法鉴定人

53.《山东省司法鉴定条例》发布,自(　)起施行。

答案:2012 年 5 月 1 日

54.申请从事的每项司法鉴定业务有(　)名专职司法鉴定人,并具备相应的技术能力。

答案:3

55.司法鉴定机构被吊销《司法鉴定许可证》的,其负责人(　)年内不得申请从事司法鉴定业务。

答案:3。

56.委托人委托司法鉴定机构进行司法鉴定,应当出具(　),并向司法鉴定机构提供真实、合法、完整的司法鉴定材料。

答案:司法鉴定委托书

57.司法鉴定机构和司法鉴定人应当加入司法鉴定协会,按照司法鉴定协会(　)享受权利、履行义务。

答案:章程

58.司法鉴定机构或者司法鉴定人年度考核不合格的,暂缓编入名册,责令停业整改,期限不超过(　)年。

答案:一

59.司法鉴定实施程序和适用的(　)、(　),按照国家有关规定执行。

答案:技术标准,操作规范

60.司法鉴定机构和司法鉴定人违法执业或者因过错给当事人造成损失,由(　)依法承担赔偿责任;司法鉴定机构不是法人的,设立司法鉴定机构的法人或者其他组织应当承担连带责任。司法鉴定机构赔偿后,可以向有过错的(　)追偿。

答案:司法鉴定机构,司法鉴定人

61.(　)或者(　)未经登记,从事已纳入本办法调整范围司法鉴定业务的,省级司法行政机关应当责令其停止司法鉴定活动,并处以违法所得1至3倍的罚款,罚款总额最高不得超过(　)万元。

答案:法人,其他组织,3

62.法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务,应当具备(　)万至(　)万元人民币的资金。

答案:20,100

63.司法鉴定机构统一接受委托,组织所属的司法鉴定人开展司法鉴定活动,遵守法律、法规和有关制度,执行统一的司法鉴定实施程序、(　)和(　)。

答案:技术标准,技术操作规范

64.司法鉴定机构对司法行政机关的行政许可和行政处罚有异议的,可以依法申请(　)。

答案:行政复议

65.《司法鉴定许可证》使用期限届满后,需要延续的,司法鉴定机构应当在使用期限届满(　)日前,向原负责登记的司法行政机关提出延续申请,司法行政机关依法审核办理。

答案:30

66.司法鉴定机构开展司法鉴定活动应当遵循(　)、(　)、(　)、(　)的原则。

答案:合法,中立,规范,及时

67.司法鉴定机构应当参加司法鉴定执业(　)或者建立执业风险金制度。

答案:责任保险

68.省级司法行政机关负责编制本行政区域的司法鉴定人和司法鉴定机构名册,报司法部备案后,在本行政区域内(　)公告一次。司法部负责汇总省级司法行政机关编制的司法鉴定人和司法鉴定机构名册,在全国范围内(　)公告一次。

答案:每年,每5年

69.司法鉴定机构是司法鉴定人的执业机构,应当具备本办法规定的条件,经(　)审核登记,取得《司法鉴定许可证》,在登记的司法鉴定业务范围内,开展司法鉴定活动。

答案:省级司法行政机关

70.司法鉴定人是指运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提出(　)的人员。

答案:鉴定意见

71.司法鉴定人对司法行政机关的行政许可和行政处罚有异议的,

可以依法申请(　)。

答案:行政复议

72.司法鉴定人执业实行(　)、(　)、(　)、(　)制度。

答案:回避,保密,时限,错鉴责任

73.司法鉴定人登记管理办法司法部令司法鉴定人应当在所在司法鉴定机构接受司法行政机关统一的(　)和(　)。

答案:监督,检查

74.司法鉴定人在执业活动中,因故意或者重大过失行为给当事人造成损失的,其所在的司法鉴定机构依法承担赔偿责任后,可以向有过错行为的(　)追偿。

答案:司法鉴定人

75.司法鉴定人应当具备本办法规定的条件,经省级司法行政机关审核登记,取得(《　》),按照登记的司法鉴定执业类别,从事司法鉴定业务。

答案:司法鉴定人执业证

76.司法鉴定人应当在(　)个司法鉴定机构中执业。

答案:1

77.全国实行(　)的司法鉴定机构及司法鉴定人审核登记、名册编制和名册公告制度。

答案:统一

78.司法行政机关工作人员在管理工作中滥用职权、玩忽职守造成严重后果的,依法追究相应的(　)。

答案:法律责任

79.(　)负责全国司法鉴定人的登记管理工作

答案:司法部

80.司法鉴定人要求变更有关登记事项的,应当及时通过所在司法鉴定机构向(　)的司法行政机关提交变更登记申请书和相关材料。

答案:原负责登记

81.司法行政机关依法建立司法鉴定人(　),对司法鉴定人进行诚信等级评估。评估结果向(　)。

答案:诚信档案,社会公开

82.司法鉴定机构和司法鉴定人应当保守在执业活动中知悉的(　)、(　),不得泄露(　)。

答案:国家秘密,商业秘密,个人隐私

83.司法鉴定程序是指司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动应当遵循的(　)、(　)、(　)以及相关的规则和标准。

答案:方式,方法,步骤

84.司法鉴定人应当对鉴定过程进行实时记录并签名。记录可以采取(　)、(　)、(　)、(　)等方式。

答案:笔记,录音,录像,拍照

85.司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动应当依法接受监督。对于有违反有关法律、法规、规章规定行为的,由司法行政机关依法给予相应的(　)。

答案:行政处罚

86.司法鉴定机构应当对委托(　)、(　)等进行审查。对属于本机

构司法鉴定业务范围,鉴定用途合法,提供的鉴定材料能够满足鉴定需要的,应当受理。

答案:鉴定事项,鉴定材料

87.司法鉴定机构受理鉴定委托后,应当指定本机构具有(　)的司法鉴定人进行鉴定。

答案:该鉴定事项执业资格

88.委托人委托鉴定的,应当向司法鉴定机构提供真实、完整、充分的鉴定材料,并对鉴定材料的(　)、(　)负责。司法鉴定机构应当核对并记录鉴定材料的(　)、(　)、(　)、(　)、(　)、(　)等。

答案:真实性,合法性,名称,种类,数量,性状,保存状况,收到时间

89.委托人需要司法鉴定人回避的,应当向该司法鉴定人所属的(　)提出,并由其决定。

答案:司法鉴定机构

90.进行重新鉴定的司法鉴定人中应当至少有(　)名具有相关专业高级专业技术职称。

答案:一

91.司法鉴定人完成鉴定后,司法鉴定机构应当指定具有相应资质的人员对(　)和(　)进行复核。

答案:鉴定程序,鉴定意见

92.司法鉴定意见书应当有司法鉴定人签名,并加盖(　)。

答案:司法鉴定专用章

93.在鉴定过程中需要对(　)的身体进行检查的,应当通知其(　)

到场。

答案:未成年人,监护人

94.司法鉴定机构应当自收到委托之日起(　)个工作日内作出是否受理的决定。

答案:7

95.鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者鉴定过程需要较长时间的,经本机构负责人批准,完成鉴定的时限可以延长,延长时限一般不得超过(　)个工作日。

答案:30

96.司法鉴定人完成鉴定后,司法鉴定机构应当指定具有相应资质的人员对鉴定程序和鉴定意见进行复核;对于涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者重新鉴定的鉴定事项,可以组织(　)名以上的专家进行复核。

答案:3

97.司法鉴定意见书应当一式(　)份,(　)份交委托人收执,(　)份由司法鉴定机构存档。

答案:4,3,1

98.补正应当在原司法鉴定意见书上进行,由至少(　)名司法鉴定人在补正处签名。必要时,可以出具补正书。

答案:1

99.经委托人同意,司法鉴定机构可以派员到现场提取鉴定材料。现场提取鉴定材料应当由不少于(　)名司法鉴定机构的工作人员进行,其中至少(　)名应为该鉴定事项的司法鉴定人。

答案:2,1

100.司法鉴定机构应当自司法鉴定委托书生效之日起(　)个工作日内完成鉴定。

答案:三十

101.补充鉴定是原委托鉴定的组成部分,应当由(　)进行。

答案:原司法鉴定人

102.鉴定过程中,涉及复杂、疑难、特殊技术问题的,可以向本机构以外的相关专业领域的专家进行咨询,但最终的鉴定意见应当由(　)出具。

答案:本机构的司法鉴定人

103.司法鉴定机构和司法鉴定人应当按照(　)制作司法鉴定意见书。

答案:统一规定的文本格式

104.鉴定人自行提出回避的,由(　)决定。

答案:所属的司法鉴定机构

105.司法鉴定人本人或者其近亲属与诉讼当事人、鉴定事项涉及的案件有利害关系,可能影响其独立、客观、公正进行鉴定的,应当(　)。

答案:回避

106.司法鉴定人应当对鉴定过程进行实时(　)并(　)。

答案:记录、签名

107.司法鉴定人出庭时,应当出示(　)。

答案:《司法鉴定人执业证》

108.司法鉴定因提供的鉴定材料虚假或者不完全而出现的错鉴，由(　)负责。

答案:委托人

109.对于涉及重大案件或者特别复杂、疑难、特殊技术问题或者多个鉴定类别的　鉴定事项,办案机关可以委托司法鉴定行业协会组织协调(　)个司法鉴定机构进行鉴定。

答案:多

110.司法鉴定意见书出具后,如需补正,由(　)名司法鉴定人在补正处签名。

答案:至少一名

111.司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动应当依法接受监督。对于有违反有关法律、法规、规章规定行为的,由(　)依法给予相应的行政处罚；对于有违反司法鉴定行业规范行为的,由(　)给予相应的行业处分。

答案:司法行政机关,司法鉴定协会

112.司法鉴定人进行鉴定,应当遵守和采用该专业领域的技术标准、技术规范和技术方法的顺序为:(　)、(　)、(　)。

答案:国家标准,行业标准和技术规范,该专业领域多数专家认可的技术方法

113.司法鉴定机构完成委托的鉴定事项后,应当按照规定将司法鉴定文书以及在鉴定过程中形成的有关材料整理(　)。

答案:立卷、归档保管

114.司法鉴定机构决定受理鉴定委托的,应当与委托人签订(　)。

答案:司法鉴定委托书

115.终止鉴定的,司法鉴定机构应当(　)通知委托人。

答案:书面

116.司法鉴定机构应当(　)办案机关的司法鉴定委托。

答案:统一受理

117.司法鉴定机构应当加强对司法鉴定人执业活动的管理和监督。司法鉴定人违反本通则规定的,(　)应当予以纠正。

答案:司法鉴定机构

118.司法鉴定人本人或者其近亲属与诉讼当事人、鉴定事项涉及的案件有(　),可能影响其独立、客观、公正进行鉴定的,应当回避。

答案:利害关系

119.司法鉴定人曾经参加过同一鉴定事项鉴定的,或者曾经作为专家提供过咨询意见的,或者曾被聘请为有专门知识的人参与过同一鉴定事项法庭质证的,应当(　)。

答案:回避

120.复核人员完成复核后,应当提出复核意见并(　),存入鉴定档案。

答案:签名

121.司法鉴定业务档案目录登记簿、移交登记簿、销毁登记簿、销毁批件列为(　)保管。

答案:永久

122.经(　)依法通知,司法鉴定人应当出庭作证,回答与鉴定事

项有关的问题。

答案:人民法院

123.《司法鉴定程序通则》中所指的办案机关主要是指(　)、(　)、(　)。

答案:侦察机关,审查起诉机关,审判机关

124.司法鉴定意见书出具后,发现图像、谱图、表格不清晰的,司法鉴定机构可以进行(　)。

答案:补正

125.司法鉴定意见书出具后,发现签名、盖章或者编号不符合制作要求的,司法鉴定机构可以进行(　)。

答案:补正

126.司法鉴定意见书出具后,发现文字表达有瑕疵或者错别字,但不影响司法鉴定意见的,司法鉴定机构可以进行(　)。

答案:补正

127.如有委托人就原委托鉴定事项提供新的鉴定材料的,司法鉴定机构可以根据委托人的要求进行(　)。

答案:补充鉴定

128.原委托鉴定事项有遗漏的,司法鉴定机构可以根据委托人的要求进行(　)。

答案:补充鉴定

129.原司法鉴定人不具有从事委托鉴定事项执业资格的,司法鉴定机构可以接受办案机关委托进行(　)。

答案:重新鉴定

130.原司法鉴定机构超出登记的业务范围组织鉴定的,司法鉴定机构可以接受办案机关委托进行(　)。

答案:重新鉴定

131.原司法鉴定人应当回避没有回避的,司法鉴定机构可以接受办案机关委托进行(　)。

答案:重新鉴定

132.办案机关认为需要重新鉴定的,司法鉴定机构可以接受办案机关委托进行(　)。

答案:重新鉴定

133.《司法鉴定程序通则》已经2015年12月24日司法部部务会议修订通过,自(　)年(　)月(　)日起施行。

答案:2016年5月1日

134.被投诉人应当如实陈述事实、提供有关材料,不得提供(　)、(　)的材料或者隐匿、毁损、涂改有关证据材料。

答案:虚假,伪造

135.司法鉴定执业活动投诉处理工作,应当遵循(　)、(　)、(　)、(　)与(　)结合的原则。

答案:属地管理,分级负责,依法查处,处罚,教育

136.司法行政机关受理投诉的,应当自受理之日起(　)个工作日内办结。

答案:六十

137.公民、法人和非法人组织认为司法鉴定机构或者司法鉴定人在执业活动中有下列违法违规情形的,可以向司法鉴定机构住所

地或者司法鉴定人执业机构住所地的(　)级以上司法行政机关投诉。

答案:县

138.司法行政机关应当自收到投诉材料之日起(　)个工作日内,作出是否受理的决定,并书面告知投诉人或者其代理人。情况复杂的,可以适当延长作出受理决定的时间,但延长期限不得超过(　)个工作日,并应当将延长的理由告知投诉人。

答案:7,15

139.司法鉴定职业道德基本规范:崇尚法治,尊重科学;服务大局,执业为民;(　),(　);严谨规范,讲求效率;(　),(　);相互尊重,持续发展。

答案:客观公正,探真求实,廉洁自律,诚信敬业

140.司法鉴定机构应当对其仪器设备、执业场所具有所有权或者使用权,使用权期限不得少于其(　)的有效期限。

答案:司法鉴定许可证

141.(　)和(　)是经司法行政机关审核登记获准行政许可的司法鉴定机构和司法鉴定人从事司法鉴定执业活动的有效证件。

答案:《司法鉴定许可证》,《司法鉴定人执业证》

142.《司法鉴定许可证》分为(　)和(　),二者具有同等法律效力。

答案:正本,副本

143.(　)指导、监督全国《司法鉴定许可证》和《司法鉴定人执业证》的管理工作。

答案:司法部

144.(　)司法行政机关负责本行政区域内《司法鉴定许可证》和《司法鉴定人执业证》颁发、使用等管理工作。

答案:省级

145.《司法鉴定许可证》正本和副本“颁证机关”栏应当加盖(　)红印。

答案:登记机关

146.司法鉴定机构应当建立完善(　)制度。外部信息的使用应当根据程序进行核查、验证;因专业技术问题需要外聘专家的,应当依照有关规定执行。

答案:外部信息管理

147.司法鉴定机构应当建立重大事项报告制度,受理具有重大社会影响案件委托后的(　)小时内,向所在地及省级司法行政机关报告相关信息。

答案:24

148.司法鉴定机构应当依法建立完善(　)制度,单独建立账册。对外统一收取鉴定等费用,依法出具票据。

答案:财务管理

149.根据《司法鉴定许可证和司法鉴定执业证管理办法》,新版《司法鉴定许可证》要求登记司法鉴定机构的(　)。

答案:社会信用代码

150.根据《司法鉴定许可证和司法鉴定执业证管理办法》,新版《司法鉴定人执业证》要求登记司法鉴定人的(　)情况。

答案:诚信等级评估

151.根据《司法鉴定许可证和司法鉴定执业证管理办法》,新版《司法鉴定许可证》、《司法鉴定人执业证》要求登记司法鉴定机构和司法鉴定人的(　)获准登记日期。

答案:首次

152.司法鉴定文书是司法鉴定机构和司法鉴定人依照法定条件和程序,运用科学技术或者专门知识对诉讼中涉及的专门性问题进行(　)、(　)和(　)后出具的记录和反映司法鉴定过程和司法鉴定意见的书面载体。

答案:分析,鉴别,判断

153.司法鉴定文书落款由司法鉴定人(　)或者(　),并写明司法鉴定人的(　),同时加盖司法鉴定机构的(　),并注明文书制作日期等。

答案:签名,盖章,执业证号,司法鉴定专用章

154.司法鉴定文书应使用国家(　)和(　)。

答案:标准计量单位,符号

155.司法鉴定文书制作一般应当(　),(　)交委托人收执,(　)由本机构存档。

答案:一式三份,二份,一份

156.司法鉴定文书需要加盖司法鉴定机构的(　)才有效。作为法律文书,司法鉴定文书具有一定的(　),在法律上是可以作为有效证据的。

答案:司法鉴定专用章,法律效应

157.司法鉴定文书分为(　)和(　)。

答案:司法鉴定意见书,司法鉴定检验报告书

158.司法鉴定意见书各页之间应当加盖(　)红印,作为骑缝章。

答案:司法鉴定专用章

159.司法鉴定文书经过复核的,(　)应当在司法鉴定机构内部复核单上签名。

答案:复核人

160.司法鉴定文书应当同时加盖司法鉴定机构的(　)红印和(　)两种印模。

答案:司法鉴定专用章,钢印

161.根据《司法部关于严格准入　严格监管　提高司法鉴定质量和公信力的意见》,对鉴定人准入登记,申请人年龄超过(　)周岁的,要从严审核,核查体检记录,确保申请人身体健康,能够胜任鉴定活动和出庭作证工作任务。

答案:60

162.根据《司法部关于严格准入　严格监管　提高司法鉴定质量和公信力的意见》,鼓励制度健全、管理规范的大中型鉴定机构的发展。引导小、微型鉴定机构兼并重组,发展专科特色,填补空白、做精做优,大幅度降低鉴定人数少于(　)人的鉴定机构数量。

答案:5

163.司法行政机关应当每年对年龄超过(　)周岁、具有正高职称的执业鉴定人,以及其他年龄超过(　)周岁的执业鉴定人的健康状况、执业状况进行核查,杜绝有的鉴定人只挂名,不具体从事鉴

定业务工作的情况。

答案:65,60

164.根据《环境损害司法鉴定机构登记评审细则》,省级司法行政机关对申请人的申请材料决定受理的,应当于(　)个工作日内组织专家开展评审工作。

答案:5

165.环境损害专家评审组要求,每个鉴定事项的评审专家组人数不少于(　)人,其中国家库专家不少于(　)人。

答案:3,1

166.环境损害专家评审中,评审总得分为100分,其中人员条件、技术能力和设施设备情况占比为(　)。

答案:2:5:3

167.环境损害评审工作完成后,根据评审得分情况及评审专家意见认真填写《环境损害司法鉴定机构登记专家评审意见书》。专家评审得分(　)分(含)以上,且人员条件、技术能力和设施设备分别不低于(　)、(　)和(　)分的申请人,应当给予"具备设立环境损害司法鉴定机构的技术条件和技术能力"的评审结论。

答案:70,12,30,18

168.根据《环境损害司法鉴定机构登记评审细则》,《评审意见书》填写完成后,由每位评审专家签名,并送交(　)司法行政机关。

答案:省级

169.环境损害评审工作中,专家评审得分为70分以下或人员条件、技术能力和设施设备得分中有一项未达到该项满分(　)的申

请人,应当给予“不具备设立环境损害司法鉴定机构的技术条件和技术能力”的评审结论。

答案:60%

170.鉴定人(　)进行鉴定活动,不受任何组织和个人干预。

答案:独立

171.(　)司法鉴定活动实行零报告制度。

答案:干预

172.(　)或者(　)其他人员应当及时将干预司法鉴定活动情况报所在司法鉴定机构。

答案:鉴定人,鉴定机构

173.司法行政机关鼓励司法鉴定机构积极履行社会责任,为经济困难的群众依法(　)减免司法鉴定费用。

答案:主动

174.司法鉴定机构完成鉴定后,应当在申请表上注明办理情况并盖章,同时将申请表及相关材料送交(　)。

答案:法律援助机构

175.《司法鉴定教育培训工作管理办法》规定:司法鉴定教育培训包括(　)培训和(　)培训,适用于经司法行政机关登记的司法鉴定人。

答案:岗前,岗位

176.根据《司法鉴定教育培训工作管理办法》岗位培训实行年度学时制度,每年累计不得少于(　)学时。其中,公需科目不得少于10学时,专业科目不得少于30学时。

答案:50

177.司法鉴定机构自行开展的教育培训,不得多于(　)学时。每学时为(　)分钟。

答案:10,50。

178.(　)是指为适应司法鉴定人岗位工作需要,以达到司法鉴定人资质要求和具备相应执业能力为目的的学习培训活动。

答案:岗前培训

179.(　)是指司法鉴定人执业期间,为进一步增强政治素质、改善知识结构、提高专业技能和职业道德水平而进行的继续教育。

答案:岗位培训

180.根据《司法鉴定教育培训工作管理办法》,司法鉴定人参加国际性研讨、交流和培训的,计(　)学时。

答案:16

181.根据《司法鉴定教育培训工作管理办法》,司法鉴定人参加全国性研讨、交流和培训的,计(　)学时。

答案:12

182.根据《司法鉴定教育培训工作管理办法》,司法鉴定人参加省级研讨、交流和培训的,计(　)学时。

答案:8

183.司法鉴定人若有本年度内在境外工作六个月以上的情形,经省级司法行政机关批准后,可以(　)年度岗位培训学时。

答案:免修

184.司法鉴定人若有本年度内病假六个月以上的情形,经省级司

法行政机关批准后,可以(　)年度岗位培训学时。

答案:免修

185.司法鉴定人若有女性司法鉴定人在孕期、产假、哺乳期内的情形,经省级司法行政机关批准后,可以(　)年度岗位培训学时。

答案:免修

186.司法鉴定业务档案的保管期限分为(　)和(　)两种。

答案:永久,定期

187.司法鉴定人应当在完成委托的鉴定事项后(　)日内完成整理、立卷工作,将档案移交本机构档案管理人员,并办理档案交接手续。

答案:30

188.司法鉴定业务档案一律使用(　)逐页编号。页号位置在文字材料正面的(　)角、背面的(　)角,无字页、案卷封面、卷内目录及案卷封底不编号。

答案:阿拉伯数字,右上,左上

189.案卷封面应当包括(　)、案卷题名、案卷号、案由、鉴定类别、(　)、委托事项、是否重新鉴定、(　)、鉴定人、主要鉴定意见、卷内页数、立卷人、归档日期、保管期限等内容。

答案:立卷单位,委托人,被鉴定人

190.查阅司法鉴定业务档案由司法鉴定机构派专人监督在司法鉴定机构(　)阅览,档案一律不得带离阅览场所。

答案:指定地点

191.审判机关及侦查机关等部门因工作需要,查阅或者复制司法

鉴定业务档案的,查阅人应当出示所在单位(　)和(　)。

答案:公函、本人工作证

192.重大案件涉及鉴定事项的业务档案列为(　)保管。

答案:永久

193.一般刑事、民事、行政案件涉及鉴定事项的业务档案列为(　)保管,保管年限为(　)年。

答案:定期,30

194.(　)负责收集在鉴定过程中形成的立卷归档材料。

答案:司法鉴定人

195.司法鉴定机构应当建立司法鉴定业务档案(　)制度。

答案:查阅

196.司法鉴定机构应当设立(　)档案室,文书档案和其他实物档案(　)存放。

答案:独立,分区分类

197.市级法律援助机构收到申请材料后应当在(　)个工作日内审查,对符合司法鉴定法律援助条件的,应当由市级法律援助机构向申请人出具《给予司法鉴定法律援助决定书》,并发出司法鉴定法律援助《指派通知书》,通知司法鉴定机构提供司法鉴定援助。

答案:5

198.申请人对法律援助机构不予司法鉴定援助的的决定有异议的,应当在(　)个工作日内向主管市级法律援助机构的司法行政机关提出。

答案:30

199.年龄超过(　)周岁、具有正高职称的司法鉴定人,以及其他年龄超过(　)周岁的司法鉴定人,提交体检记录等当年度的身体健康状况证明。

答案:65,60

200.司法行政机关为司法鉴定机构、司法鉴定人评定年度考核等次,可以征求设区的(　)的意见。

答案:市司法鉴定协会

201.司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核结果,分为(　)和(　)两个等次。

答案:合格,不合格。

202.接受年度考核的司法鉴定机构和司法鉴定人,应当对照年度考核的具体项目和评价标准,对上一年度执业情况进行自查,写出年度考核(　)。

答案:自查报告

203.对于年度考核结果(　)、(　)以及终止考核的司法鉴定机构和司法鉴定人,暂缓编入名册。

答案:“不合格”,未参加年度考核

204.司法鉴定机构、司法鉴定人年度考核结果,应当分别记入其(　);司法鉴定机构年度考核结果应当记入其(　)。

答案:执业档案,负责人的执业档案

205.司法鉴定人年度考核内容:(　)、(　)、(　)、其他情况。

答案:执业资质情况,执业表现情况,教育培训情况

206.山东省司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核办法是指司法行政机关对(　)和(　)的执业情况按年度进行定期检查并做出评价的活动。

答案:司法鉴定机构,司法鉴定人

207.(　)负责监督、指导全省司法鉴定机构和司法鉴定人年度考核工作。

答案:省司法厅

208.司法鉴定人每(　)年至少参加一次实务操作评估,每(　)年参加一次业务理论知识考试。

答案:3,2

209.《山东省司法鉴定人执业能力评估办法(试行)》适用于经(　)审核登记的司法鉴定人的执业能力评估工作。

答案:省司法厅

210.《山东省司法鉴定人执业能力评估办法(试行)》中执业能力评估遵循依法依规、公开透明、客观公正、(　)、(　)的原则。

答案:分类评估,分级实施

211.司法鉴定人执业能力评估,是指对司法鉴定人是否具备与其从事的司法鉴定业务相适应的(　)、(　)和(　)而进行的评价活动。

答案:理论水平,业务能力,工作技能

212.(　)负责监督指导全省司法鉴定人执业能力评估工作,制定全省年度司法鉴定人执业能力评估工作计划,设区的(　)负责具体组织实施执业能力评估工作。

答案:省司法厅,市司法局

213.司法鉴定人执业能力评估内容分为(　)和(　)。

答案:司法鉴定业务理论知识考试、司法鉴定实务操作评估。

214.司法鉴定人执业能力评估可以结合(　)、“(　)、(　)”抽查、执业监督检查等实施。

答案:年度考核,“双随机、一公开”

215.设区的市司法局应当制定执业能力评估实施方案,并于评估实施(　)日前公布参加评估人员范围、评估时间、评估内容、评估形式、评估程序、评估要求等。

答案:三十

216.司法鉴定人停止执业行政处罚期满申请恢复执业或限期整改期满的,设区的市司法局应当自相关情形发生或发现之日起(　)日内,组织专家采用集体评估的方式对有关司法鉴定人执行执业能力评估。

答案:二十

217.在监督检查中发现司法鉴定人执业能力水平存在严重不足的,设区的市司法局应当自相关情形发生或发现之日起(　)日内,组织专家采用(　)评估的方式对有关司法鉴定人执行执业能力评估。

答案:二十,集体

218.司法鉴定人因正当理由不能参加评估的,应当通过司法鉴定机构提交(　)并报设区的市司法局批准。

答案:书面延期申请

219.对于通过提交书面延期申请并报设区的市司法局批准的司法鉴定人,设区的市司法局应当组织其参加(　)。

答案:评估补测

220.省司法厅委托(　)建立司法鉴定业务理论知识考试题库。

答案:省司法鉴定协会

221.司法鉴定人执业能力评估中,实务操作评估题目由(　)根据评估项目进行试题设计。

答案:评估专家

222.设区的市司法局组织司法鉴定业务知识考试,应当从司法鉴定业务理论知识考试题库中(　)试题。

答案:随机抽取

223.设区的市司法局组织专家开展集体评估,应当从省司法厅、设区的市司法局设立的司法鉴定行业专家库中随机抽取,并组成(　)人以上(　)数的评估专家组。

答案:3,单

224.委托第三方评价机构进行集中测评的,原则上委托(　)实施,评估程序有委托方和评估方根据评估内容共同商定。

答案:司法鉴定科学研究院

225.司法鉴定执业能力评估中评估专家与被评估的司法鉴定人有利害关系的,应当主动(　)或由设区的市司法局通知其(　)。

答案:回避,回避

226.司法鉴定人执业能力评估结果分为(　)、(　)两个等次。

答案:合格,不合格

227.司法鉴定人执业能力评估中鉴定人未通过业务理论知识考试的,结果为(　)。

答案:不合格

228.司法鉴定人执业能力评估中鉴定人实务操作未通过专家集体评估的,结果为(　)。

答案:不合格

229.司法鉴定人执业能力评估中鉴定人未通过第三方评估机构集中测评的,结果为(　)。

答案:不合格

230.司法鉴定人执业能力评估中鉴定人无正当理由拒绝参加执业能力评估的,结果为(　)。

答案:不合格

231.司法鉴定人执业能力评估中鉴定人存在弄虚作假、徇私舞弊行为或违反考试纪律的,结果为(　)。

答案:不合格

232.设区的市司法局应当在知悉评估结果后(　)日内向被评估人书面通知评估结果,并以适当方式向社会公开,向人民法院、行政执法机关等有关单位或部门通报。

答案:十

233.司法鉴定人业务理论知识考试不合格的,设区的市司法局应当责令其(　)。

答案:限期整改

234.司法鉴定人实务操作评估不合格的,设区的市司法局应当责

令其(　),并向省司法厅备案。

答案:限期停业整改

235.司法鉴定人应当在整改期限届满前个(　)工作日内向设区的市司法局提出执业能力评估申请,设区的市司法局应当及时组织相关执业能力评估。

答案:七

236.设区的市司法局应当建立司法鉴定人执业能力评估结果(　),并实施(　)管理。

答案:管理档案,动态化

237.为查明案件事实,调查核实证据,人民法院可以依职权通知(　)、(　)、(　)出庭。

答案:侦查人员,鉴定人,有专门的知识的人

238.同一事项存在多份鉴定意见、检验报告,且鉴定意见、检验报告之间内容差异较大,难以取舍的,(　)一般应当出庭。

答案:鉴定人

239.对鉴定意见中检材的可鉴定条件、鉴定依据、论证分析过程有异议的,(　)一般应当出庭。

答案:鉴定人

240.鉴定意见疑点明显、鉴定文书阐释不清且存在明显矛盾的,(　)一般应当出庭。

答案:鉴定人

241.鉴定意见与其他证据材料相反或存在严重分歧的,(　)一般应当出庭。

答案:鉴定人

242.需要对争议的专门性问题进行解释说明的,(　)一般应当出庭。

答案:有专门知识的人

243.对鉴定意见、检验报告有异议的,(　)一般应当出庭。

答案:有专门知识的人

244.庭审出示、播放、演示涉及专门性问题证据材料需要协助的,(　)一般应当出庭。

答案:有专门知识的人

245.公诉人、当事人、辩护人、诉讼代理人应当在开庭(　)日前申请侦查人员、鉴定人、有专门的知识的人出庭。

答案:五

246.人民法院依法决定和准许侦查人员、鉴定人、有专门的知识的人出庭的,应于开庭(　)日前向本人及其所在单位或机构送达出庭通知书。

答案:三

247.因不可抗力的或其他正当理由不能出庭的,侦查人员或侦查机关、鉴定人或鉴定机构、有专门知识的人应当在开庭前及时通知人民法院。人民法院可以使用(　)等方式出庭,也可根据情况决定(　)审理。

答案:视频,延期

248.有专门知识的人无正当理由不出庭的,人民法院应告知申请方有权(　)委托、指派、聘请有专门的知识的人进行检验。

答案:重新

249.有专门知识的人的出庭费用由(　)支付。

答案:委托人

250.省协会开展行业惩戒工作,应当接受(　)的监督、指导。

答案:省司法厅

251.省协会应当加强对(　)行业惩戒工作的指导、监督、检查,发现有违法违规、不当情形的,应及时通知其改正。

答案:市级司法鉴定协会

252.《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》中惩戒的种类有:训诫、通报批评、(　)、公开谴责、暂停行使会员权利、(　)。

答案:责令限期改正,取消会员资格

253.《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》中惩戒的种类可(　)使用,也可(　)使用。

答案:单独,合并

254.《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》中,会员有逃避、抵制或阻挠调查行为的,应当(　)惩戒。

答案:从重

255.《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》中,会员有对投诉人、举报人、证人和有关人员威胁、恐吓或打击报复行为的,应当(　)惩戒。

答案:从重

256.《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》

中,会员曾因违规行为受过行业惩戒或受过司法行政机关行政处罚的,应当(　)惩戒。

答案:从重

257.《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法（试行)》中规定,司法鉴定机构和司法鉴定人因违法违规行为受到行政处罚或刑事处罚的,省协会可以依据生效的法律文书认定的事实(　)作出行业惩戒。

答案:直接

258.(　)负责对会员进行惩戒,日常工作由协会秘书处承担。

答案:省协会纪律委员会

259.《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法（试行)》中规定,纪律委员会设主任(　)人,副主任(　)人,委员若干人。

答案:一,二

260.《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法（试行)》中的惩戒程序规定,投诉人投诉会员有违法违规行为的,应当提交(　)材料。

答案:书面投诉

261.《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法（试行)》中的惩戒程序规定,省协会秘书处收到投诉材料后,能够当场决定受理的,应当当场受理并向投诉人出具(　)。

答案:受理通知书

262.《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法（试行)》中的惩戒程序规定,省协会秘书处收到投诉材料后,不能当场受

理的,应当自收到投诉材料(　)个工作日内作出是否受理的决定,并书面告知投诉人。

答案:七

263.《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》中的惩戒程序规定,省协会秘书处收到投诉材料后,情况复杂,可以适当延长作出受理决定的时间,但延长后的期限不得超过(　)个工作日,并将延长的时间和理由书面告知投诉人。

答案:十五

264.根据《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》,投诉受理后决定立案调查的,由纪律委员会主任指派(　)名委员和秘书处(　)名工作人员成立调查组进行调查。

答案:两,一

265.根据《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》,立案调查工作中,若纪律委员会委员和秘书处工作人员与被投诉会员在同一司法鉴定机构执业或者在被投诉的司法鉴定机构执业的,应当自行(　)。

答案:回避

266.纪律委员会主任、副主任的回避由(　)决定。

答案:协会会长

267.纪律委员会委员和其他工作人员的回避,由(　)决定。

答案:纪律委员会主任

268.根据《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》,被投诉的会员自接到拟惩戒告知书之日起(　)个工作日

内,可以向纪律委员会提交书面陈述和申辩理由。

答案:3

269.根据《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》,调查处理工作应当在投诉受理之日起(　)个工作日内办结。

答案:60

270.根据《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》,调查处理工作情况复杂,不能在规定期限内办结的,经纪律委员会主任批准,可以适当延长,但延长期限不得超过(　)个工作日。

答案:30

271.根据《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》,纪律委员会对被投诉会员作出开除会员资格惩戒决定的,应当召开会议集体讨论作出,会议应由(　)的委员出席,并由出席会议委员的(　)以上同意方能生效。

答案:三分之二,三分之二

272.根据《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》,惩戒决定书经纪律委员会主任审核,协会会长签发后,应当在(　)个工作日内将惩戒结果书面告知被投诉会员和你投诉人。同时,将惩戒决定报同级司法行政机关。

答案:7

273.根据《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》,投诉人或者受惩戒会员对惩戒决定有异议的,可以在收到

惩戒决定书之日起(　)个工作日内向省协会提出书面复查申请。

答案:30

274.根据《山东省司法鉴定协会会员违法违规行为惩戒办法(试行)》,省协会对会员的惩戒情况,应当报告(　),并记入其执业诚信档案。

答案:省司法厅